UNIVERSIDADE MANDUME YA NDEMUFAYO

FACULDADE DE DIREITO

LUBANGO

MANUAL DE DIREITO DOS RECURSOS NATURAIS

Francisco Mário

2023

ÍNDICE

SUMÁRIO INDICIÁRIO DA ESTRUTURA DO PROGRAMA DO DIREITO DE RECURSOS NATURAIS Erro! Marcador não definido.

CARTA DE CHIEF SEATTLE. 7

NORMAS CONSTITUCIONAIS COM MAIOR RELEVÂNCIA DO DIREITO DOS RECURSOS NATURAIS 12

CAPÍTULO – I 27

Introdução ao Direito dos Recursos Naturais. 27

1. Aspectos Gerais. 27

1.1. Conceito de Direito dos Recursos Naturais. 28

1.2. O Objecto do Estudo do Direito dos Recursos Naturais. 32

1.3. Objectivos dos Estudo do Direito dos Recursos Naturais. 38

1.4. Características do Direito do Recursos Naturais. 41

1.5.1. As Fontes Tradicionais: Fontes Internas e Internacionais. 43

1.5.1.1. Fontes Internas. 43

1.5.1.2. Fontes Internacionais: 43

1.5.1.3. Fontes não Tradicionais. 45

1.5.1.4. Novas Fontes. 45

1.6. O Direito dos Recursos Naturais na Constituição Angolana de 2010. 46

1.7. Princípios constitucionais da ordem Jurídica dos Recursos Naturais. 47

CAPÍTULO II 50

2.1. ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS. 50

2.2. Aspectos Gerais. 50

2.3. Os Diferentes Recursos Naturais e a sua Função. 61

2.3.1. Os Recursos Renováveis 61

2.3.2. Os Recursos não Renováveis 61

2.3.3. Os Recursos Indestrutíveis 62

2.4. A Terra. 62

2.4.1. Os Princípios Fundamentais e Estruturantes da Lei de Terras. 67

2.5.O Terreno. 75

2.5.1.Conceito. 75

2.5.2. Terrenos do Estado. 76

2.5.3. O Terreno e a Lei de Terras. 78

2.6. Classificação dos Terrenos. 80

2.6.1. Terrenos do Domínio Público. 80

2.6.2. Terrenos do Domínio Privado do Estado (ou Autarquia). 81

2.6. 3. Terrenos Concedíveis e não Concedíveis. 82
2.6.4. Terrenos Reservados. 82
2.7. Direito Fundiários. 84
2.7. 1. Direito de Propriedade. 84
2.7.2. Domínio Útil Consuetudinário. 88
2.7.3. Direito de Superficie. 94
2.7.4. Direito de Ocupação Precária. 97
2.7.5. A Posse de Terrenos. 100
2.7.5.1. Posse ou Ocupação de Terreno. 102
2.7.6.Tutela da Posse não Titulada de Terreno. 103
2.7.7. O Instituto dos Registos e a Posse não Titulada de Terrenos. 112
2.7. 8.Titulos de Concessão. 114
2.7.9. O Caso Especial da declaração *"Sui generis"* Emitida pela Administração Pública. 117
2.7.10. Contrato-Promessa de Contratar. 117
2.7.11. Modos de Extinção dos Direitos Fundiários. 118
2.7. 11.Tutela da Propriedade ou da Posse Titulada da Terra. 122
2.7.12.Tutela Pública. 124
2.7.13.Tutela Pública *Preventiva* Contra Ocupações Ilegais. 124
2.7.14.Tutela Pública *Repressiva* Contra Ocupantes Ilegais. 126
2.7.15.Demolição de Obras Ilegais. 128
2.7.16. Destino das Populações Desalojadas. 129
2.8. As Águas. 133
2.8.1. Classificação das Águas. 135
2.8.2. Constituição. 135
2.9. Recursos Minerais. 138
2.9.1. Classificação dos Recursos Minerais. 139
2.9.2. Caso Especial dos Direitos das comunidades Rurais nas Zonas Mineira. 145
Capítulo III - Direito de Pesca 147
3.1. Intróito. 147
3.2. Origem e Evolução Histórica da Pesca. 148
3.3. Métodos de Pesca. 148
3.3.1. Pesca de Linha. 149
3.3.2. Pesca de Emalhe. 149
3.3.3. Pesca de Cerco. 150
3.3.4. Pesca com Armadilhas 150

3.3.5. Pesca Com Vara. 151
3.4. Tipos Legais de Pesca em Angola. 151
3.4.1. A Pesca Artesanal. 152
3.4.1.1. Pesca Industrial. 153
3.4.1.2. Pesca Simi – Industrial. 153
3.4.1.3. Pesca de Subsistência. 154
3.4.1.4. Pesca de Investigação Científica e de Prospecção. 154
3.4.1.5. Pesca de Recreativa e Desportiva. 155
3.4.1.6. Constituição de Direito de Pesca. 155
3.4.2. Princípios do Direito de Pesca. 158
3.4.2. Quota das Pescas e Esforço de Limites de Pescas. 162
3.4.3. Direito de Preferência de Pesca. 166
3.4.4. Conteúdo dos Direitos de Pesca. 166
3.4.5. Duração e Extinção do Direito de Pesca. 167
3.4.6. Concessão do Direito de Pesca nos Termos dos Acordos Internacionais. 168
3.4.7. Medidas de Protecção e as obrigações do Estado com os Recursos Biologicos e Aquaticos. 169
3.4.8. Proibições Gerais ao Direitos de Pesca. 175
3.4.9. Delimitação de Zonas. 177
3.4.10. As Infracções de Pescas. 178
3.4.11.Punição das Infracções Administrativas Graves. 181
3.4.12. Procedimento Administrativo. 184
3.4.13. Instrução Processual e Medidas Cautelares 184
3.5. Decisão do Processo 187
3.6. Recursos das Decisões do Processos dos Direitos de Pesca. 188
3.7. Tipos de Crimes dos Direitos de Pesca. 189
3.8. O Bem jurídico Protegido, o Tipo Objectivo do Ilícito e o Tipo Legal do Crime. 192
3.9. Responsabilidade Civil por Danos Causados ao Recursos Biológicos e Aquáticos. 195
Capítulo IV - Direito de Petróleo e Gás. 200
4.1. Origem e Evolução Histórica do Petróleo. 200
4.2.1. O Regime Jurídico Contratual do Sector Petrolífero. 205
4.3. A Tipologia dos Contratos na Área do Petróleo. 208
4.3.1. Contrato de Concessão. 208
4.3.2. Contratos de Partilha da Produção Petrolífera. 219
Bibliografia 222

Legislação 229

Convenções Internacionais 231

«Dos rios que tudo arrastam
Se diz que são ventos.
Mas ninguém diz violentas
As margens que oprimem.»

BERTOLT BRECHT[1]

[1] Apud, FRANCISCO QUEIRÓS - Economia Informal, Almedina o caso de Angola 2016.

CARTA DE CHIEF SEATTLE.

Fonte: "Trechos de um diário: O Cacique Seattle: Um cavalheiro por instinto". 10º Artigo da série "Primeiras Reminiscências" – Seattle Sunday Star, 29 de Outubro de 1887 do articulista Henry Smith (tradução livre, pela equipe de Floresta Brasil)

O pronunciamento do Cacique Seattle.

(discurso pronunciado após a fala do encarregado de negócios indígenas do governo norte-americano haver dado a entender que desejava adquirir as Terras de sua tribo Duwamish).

O grande chefe de Washington mandou dizer que desejava comprar a nossa Terra, o grande chefe assegurou-nos também de sua amizade e benevolência. Isto é gentil de sua parte, pois sabemos que ele não precisa de nossa amizade.

Vamos, porém, pensar em sua oferta, pois sabemos que se não o fizermos, o homem branco virá com armas e tomará nossa Terra. O grande chefe de Washington pode confiar no que o Chefe Seattle diz com a mesma certeza com que nossos irmãos brancos podem confiar na alteração das estações do ano.

Minhas palavras são como as estrelas que nunca empalidecem.

Como podes comprar ou vender o céu, o calor da Terra? Tal ideia nos é estranha. Se não somos donos da pureza do ar ou do resplendor da água, como então podes comprá-los? Cada torrão desta Terra é sagrado para meu povo, cada folha reluzente de pinheiro, cada praia arenosa, cada véu de neblina na floresta escura, cada clareira e insecto a zumbir são sagrados nas tradições e na consciência do meu povo. A seiva que circula nas árvores carrega consigo as recordações do homem vermelho.

O homem branco esquece a sua Terra natal, quando – depois de morto – vai vagar por entre as estrelas. Os nossos mortos nunca esquecem esta formosa Terra, pois ela é a mãe do homem vermelho. Somos parte da Terra e ela é parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs; o cervo, o cavalo, a grande águia – são nossos irmãos. As cristas rochosas, os sumos da campina, o calor que emana do corpo de um mustang, e o homem – todos pertencem à mesma família.

Portanto, quando o grande chefe de Washington manda dizer que deseja comprar nossa Terra, ele exige muito de nós. O grande chefe manda dizer que irá reservar para nós um lugar em que possamos viver confortavelmente. Ele será nosso pai e nós seremos seus filhos. Portanto, vamos

considerar a tua oferta de comprar nossa Terra. Mas não vai ser fácil, porque esta Terra é para nós sagradas.

Esta água brilhante que corre nos rios e regatos não é apenas água, mas sim o sangue de nossos ancestrais. Se te vendermos a Terra, terás de te lembrar que ela é sagrada e terás de ensinar a teus filhos que é sagrada e que cada reflexo espectral na água límpida dos lagos conta os eventos e as recordações da vida de meu povo. O rumorejar d'água é a voz do pai de meu pai. Os rios são nossos irmãos, eles apagam nossa sede. Os rios transportam nossas canoas e alimentam nossos filhos. Se te vendermos nossa Terra, terás de te lembrar e ensinar a teus filhos que os rios são irmãos nossos e teus, e terás de dispensar aos rios a afabilidade que darias a um irmão.

Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele um lote de Terra é igual a outro, porque ele é um forasteiro que chega na calada da noite e tira da Terra tudo o que necessita. A Terra não é sua irmã, mas sim sua inimiga, e depois de a conquistar, ele vai embora, deixa para trás os túmulos de seus antepassados, e nem se importa. Arrebata a Terra das mãos de seus filhos e não se importa. Ficam esquecidos a sepultura de seu pai e o direito de seus filhos à herança. Ele trata sua mãe – a Terra – e seu irmão – o céu – como coisas que podem ser compradas, saqueadas, vendidas como ovelha ou missanga cintilante. Sua voracidade arruinará a Terra, deixando para trás apenas um deserto.

Não sei. Nossos modos diferem dos teus. A vista de tuas cidades causa tormento aos olhos do homem vermelho. Mas talvez isto seja assim por ser o homem vermelho um selvagem que de nada entende.

Não há sequer um lugar calmo nas cidades do homem branco. Não há lugar onde se possa ouvir o desabrochar da folhagem na primavera ou o tinir das asas de um insecto. Mas talvez assim seja por ser eu um selvagem que nada compreende; o barulho parece apenas insultar os ouvidos. E que vida é aquela se um homem não pode ouvir a voz solitária do curiango ou, de noite, a conversa dos sapos em volta de um brejo? Sou um homem vermelho e nada compreendo. O índio prefere o suave sussurro do vento a sobrevoar a superfície de uma lagoa e o cheiro do próprio vento, purificado por uma chuva do meio-dia, ou recendendo a pinheiro.

O ar é precioso para o homem vermelho, porque todas as criaturas respiram em comum – os animais, as árvores, o homem.

O homem branco parece não perceber o ar que respira. Como um moribundo em prolongada agonia, ele é insensível ao ar fétido. Mas se te vendermos nossa Terra, terás de te lembrar que o ar é precioso para nós, que o ar reparte seu espírito com toda a vida que ele sustenta. O vento que deu ao nosso bisavô o seu primeiro sopro de vida, também recebe o seu último suspiro. E se te vendermos nossa Terra, deverás mantê-la reservada, feita santuário, como um lugar em que o próprio homem branco possa ir saborear o vento, adoçado com a fragrância das flores campestres.

Assim pois, vamos considerar tua oferta para comprar nossa Terra. Se decidirmos aceitar, farei uma condição: o homem branco deve tratar os animais desta Terra como se fossem seus irmãos.

Sou um selvagem e desconheço que possa ser de outro jeito. Tenho visto milhares de bisões apodrecendo na pradaria, abandonados pelo homem branco que os abatia a tiros disparados do trem em movimento. Sou um selvagem e não compreendo como um fumegante cavalo de ferro possa ser mais importante do que o bisão que (nós – os índios) matamos apenas para o sustento de nossa vida.

O que é o homem sem os animais? Se todos os animais acabassem, o homem morreria de uma grande solidão de espírito. Porque tudo quanto acontece aos animais, logo acontece ao homem. Tudo está relacionado entre si.

Deves ensinar a teus filhos que o chão debaixo de seus pés são as cinzas de nossos antepassados; para que tenham respeito ao país, conta a teus filhos que a riqueza da Terra são as vidas da parentela nossa. Ensina a teus filhos o que temos ensinado aos nossos: que a Terra é nossa mãe. Tudo quanto fere a Terra – fere os filhos da Terra. Se os homens cospem no chão, cospem sobre eles próprios.

De uma coisa sabemos. A Terra não pertence ao homem: é o homem que pertence à Terra, disso temos certeza. Todas as coisas estão interligadas, como o sangue que une uma família. Tudo está relacionado entre si. Tudo quanto agride a Terra, agride os filhos da Terra. Não foi o homem quem teceu a trama da vida: ele é meramente um fio da mesma. Tudo o que ele fizer à trama, a si próprio fará.

Os nossos filhos viram seus pais humilhados na derrota. Os nossos guerreiros sucumbem sob o peso da vergonha. E depois da derrota passam o tempo em ócio, envenenando seu corpo com alimentos adocicados e bebidas ardentes. Não tem grande importância onde passaremos os nossos

últimos dias – eles não são muitos. Mais algumas horas, mesmos uns infernos, e nenhum dos filhos das grandes tribos que viveram nesta Terra ou que têm vagueado em pequenos bandos pelos bosques, sobrará, para chorar sobre os túmulos de um povo que um dia foi tão poderoso e cheio de confiança como o nosso.

Nem o homem branco, cujo Deus com ele passeia e conversa como amigo para amigo, pode ser isento do destino comum. Poderíamos ser irmãos, apesar de tudo. Vamos ver, de uma coisa sabemos que o homem branco venha, talvez, um dia descobrir: nosso Deus é o mesmo Deus. Talvez julgues, agora, que o podes possuir do mesmo jeito como desejas possuir nossa Terra; mas não podes. Ele é Deus da humanidade inteira e é igual sua piedade para com o homem vermelho e o homem branco.

Esta Terra é querida por ele, e causar dano à Terra é cumular de desprezo o seu criador. Os brancos também vão acabar; talvez mais cedo do que todas as outras raças. Continuas poluindo a tua cama e hás-de morrer uma noite, sufocado em teus próprios desejos.

Porém, ao perecerem, vocês brilharão com fulgor, abrasados, pela força de Deus que os trouxe a este país e, por algum desígnio especial, lhes deu o domínio sobre esta Terra e sobre o homem vermelho. Esse destino é para nós um mistério, pois não podemos imaginar como será, quando todos os bisões forem massacrados, os cavalos bravios domados, as brenhas das florestas carregadas de odor de muita gente e a vista das velhas colinas empanada por fios que falam. Onde ficará o emaranhado da mata? Terá acabado. Onde estará a águia? Irá acabar. Restará dar adeus à andorinha e à caça; será o fim da vida e o começo da luta para sobreviver.

Compreenderíamos, talvez, se conhecêssemos com que sonha o homem branco, se soubéssemos quais as esperanças que transmite a seus filhos nas longas noites de inverno, quais as visões do futuro que oferece às suas mentes para que possam formar desejos para o dia de amanhã. Somos, porém, selvagens. Os sonhos do homem branco são para nós ocultos, e por serem ocultos, temos de escolher nosso próprio caminho. Se consentirmos, será para garantir as reservas que nos prometestes. Lá, talvez, possamos viver os nossos últimos dias conforme desejamos. Depois que o último homem vermelho tiver partido e a sua lembrança não passar da sombra de uma nuvem a pairar acima das pradarias, a alma do meu povo continuará vivendo nestas floresta e praias, porque nós a amamos como ama um recém-nascido o bater do coração de sua mãe.

Se te vendermos a nossa Terra, ama-a como nós a amávamos. Protege-a como nós a protegíamos. Nunca esqueças de como era esta Terra quando dela tomaste posse: E com toda a tua

força o teu poder e todo o teu coração – conserva-a para teus filhos e ama-a como Deus nos ama a todos. De uma coisa sabemos: o nosso Deus é o mesmo Deus, esta Terra é por ele amada. Nem mesmo o homem branco pode evitar o nosso destino comum.

NORMAS CONSTITUCIONAIS COM MAIOR RELEVÂNCIA DO DIREITO DOS RECURSOS NATURAIS

A Constituição de 2010, também conhecida na lide doutrinária angolana como Constituição Política de *CARLOS MARIA FEIJÓ*[2], com atenção a Lei º18/21, de 18 de Agosto, Lei de revisão pontual da Constituiçao de 2021, de modo geral é de alguma maneira uma Constituição dos Recursos Naturais, Economia do Ambiente e Ordenamento do Território, pois que, nele estão inseridas normas constitucionais com relevância jurídico-económicas na perspectiva da Economia dos Recursos Naturais e Regulação ou intervenção do Estado neste domínio, atento o conteúdo e o desiderato que visam granjear.

Neste passo, podemos assinalar os conteúdos de preceitos de algumas normas com relevância dos Recursos Naturais na Constituição promulgada, aos 5 dias de Fevereiro de 2010, nomeadamente.

Artigo 1º

(República de Angola)

Angola é uma República soberana e independente baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem como objectivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social.

Artigo 2º

(Estado Democrático de Direito)

1. A República de Angola é um Estado Democrático de Direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes e interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa.

2. A República de Angola promove e defende os direitos e liberdades fundamentais do Homem, quer como indivíduo, quer como membro de grupos sociais organizados, e assegura o respeito e a

[2] CARLOS MARIA FEIJÓ, - Coordenador da Comissão Técnica da Elaboração da Constituição da República de Angola de 2010.

garantia da sua efectivação pelos poderes legislativo, executivo e judicial, seus órgãos e instituições, bem como por todas as pessoas singulares e colectivas.

Artigo 3º

(Soberania)

1. A soberania, una e indivisível, pertence ao povo que a exerce através do sufrágio universal, livre, igual, directo, secreto e periódico, do referendo e das demais formas estabelecidas pela Constituição, nomeadamente para a escolha dos seus representantes.

2. O Estado exerce a sua soberania sobre a totalidade do território angolano, compreendendo este, nos termos da presente Constituição, da lei e do direito internacional, a extensão do espaço terrestre, as águas interiores e o mar territorial, bem como o espaço aéreo, o solo e o subsolo, o fundo marinho e os leitos correspondentes.

3. O Estado exerce jurisdição e direitos de soberania em matéria de conservação, exploração e aproveitamento dos recursos naturais, biológicos e não biológicos na zona contígua, na zona económica exclusiva e na plataforma continental, nos termos da lei e do direito internacional.

Artigo 5º

(Organização do Território)

1. O território da República de Angola é o historicamente definido pelos limites geográficos de Angola tais como existentes a 11 de Novembro de 1975, data da Independência Nacional.

2. O disposto no número anterior não prejudica as adições que tenham sido ou que venham a ser estabelecidas por tratados internacionais.

3. A República de Angola organiza-se territorialmente, para fins político- administrativos, em Províncias e estas em Municípios, podendo ainda estruturar-se em Comunas e em entes territoriais equivalentes, nos termos da Constituição e da lei.

4. A definição dos limites e das características dos escalões territoriais, a sua criação, modificação ou extinção no âmbito da organização político- administrativa, bem como a organização territorial para fins especiais, tais como económicos, militares, estatísticos, ecológicos ou similares, são fixados por lei.

5. A lei fixa a estruturação, a designação e a progressão das unidades urbanas e dos aglomerados populacionais.

6. O território angolano é indivisível, inviolável e inalienável, sendo energicamente combatida qualquer acção de desmembramento ou de separação de suas parcelas, não podendo nenhuma parte do território nacional ou dos direitos de soberania que sobre ele o Estado exerce, ser alienada.

Artigo 6º

(Supremacia da Constituição e Legalidade)

1. A Constituição é a lei suprema da República de Angola.

2. O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade, devendo respeitar e fazer respeitar as leis.

3. As leis, os tratados e os demais actos do Estado, dos órgãos do poder local e dos entes públicos em geral, só são válidos se forem conformes à Constituição.

Artigo 8º

(Estado Unitário)

A República de Angola é um Estado unitário que respeita na sua organização os princípios da autonomia dos órgãos do poder local e da desconcentração e descentralização administrativas, nos termos da Constituição e da lei.

Artigo 13º

(Direito Internacional)

1. O direito internacional geral ou comum faz parte integrante da ordem jurídica angolana.

2. Os tratados e acordos internacionais regularmente aprovados ou ratificados vigoram na ordem jurídica angolana após a sua publicação oficial e entrada em vigor na ordem jurídica internacional e enquanto vincularem internacionalmente o Estado angolano.

Artigo 14º

(Propriedade Privada e Livre Iniciativa)

O Estado respeita e protege a propriedade privada das pessoas singulares ou colectivas e a livre iniciativa económica e empresarial exercida nos termos da Constituição e da lei.

Artigo 15º

(Terra)

1. A Terra constitui propriedade originária do Estado que a gere e administra em nome do povo angolano.

2. A Terra pode ser transmitida às pessoas singulares ou colectivas, tendo em vista o seu racional e efectivo aproveitamento, nos termos da Constituição e da lei.

3. São reconhecidos, às comunidades locais, o acesso e o uso das Terras, nos termos da lei.

4. O disposto nos números anteriores não prejudica a possibilidade de expropriação por utilidade pública mediante justa indemnização, nos termos da lei.

Artigo 16º

(Recursos Naturais)

Os Recursos Naturais, sólidos, líquidos ou gasosos existentes no solo, subsolo, no mar territorial, na zona económica exclusiva e na plataforma continental sob jurisdição de Angola são propriedade do Estado, que determina as condições para a sua concessão, pesquisa e exploração, nos termos da Constituição, da lei e do Direito Internacional.

Artigo 21º

(Tarefas Fundamentais do Estado)

Constituem tarefas fundamentais do Estado angolano:

a) Garantir a independência nacional, a integridade territorial e a soberania nacional;

b) Garantir os direitos, liberdades e garantias fundamentais;

c) Criar progressivamente as condições necessárias para tornar efectivos os direitos económicos, sociais e culturais dos cidadãos;

d) Promover o bem-estar, a solidariedade social e a elevação da qualidade de vida do povo angolano, designadamente dos grupos populacionais mais desfavorecidos;

e) Promover a erradicação da pobreza;

f) Promover políticas que permitam tornar universais e gratuitos os cuidados primários de saúde;

g) Promover políticas que assegurem o acesso universal ao ensino obrigatório gratuito, nos termos definidos por lei;

h) Promover a igualdade de direitos e de oportunidades entre os angolanos, sem preconceitos de origem, raça, filiação partidária, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;

i) Efectuar investimentos estratégicos, massivos e permanentes no capital humano, com destaque para o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens, bem como na educação, na saúde, na economia primária e secundária e noutros sectores estruturantes para o desenvolvimento auto-sustentável;

j) Assegurar a paz e a segurança nacional;

k) Promover a igualdade entre o homem e a mulher;

l) Defender a democracia, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos e da sociedade civil na resolução dos problemas nacionais;

m) Promover o desenvolvimento harmonioso e sustentado em todo o território nacional, protegendo o ambiente, os recursos naturais e o património histórico, cultural e artístico nacional;

n) Proteger, valorizar e dignificar as línguas angolanas de origem africana, como património cultural e promover o seu desenvolvimento, como línguas de identidade nacional e de comunicação;

o) Promover a melhoria sustentada dos índices de desenvolvimento humano dos angolanos;

p) Promover a excelência, a qualidade, a inovação, o empreendedorismo, a eficiência e a modernidade no desempenho dos cidadãos, das instituições e das empresas e serviços, nos diversos aspectos da vida e sectores de actividade;

q) Outras previstas na Constituição e na lei.

Artigo 23º

(Princípio da Igualdade)

1. Todos são iguais perante a Constituição e a lei.

2. Ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da sua ascendência, sexo, raça, etnia, cor, deficiência, língua, local de nascimento, religião, convicções políticas, ideológicas ou filosóficas, grau de instrução, condição económica ou social ou profissão.

Artigo 27º

(Regime dos Direitos, Liberdades e Garantias)

Os princípios enunciados neste capítulo são aplicáveis aos direitos, liberdades e garantias e aos direitos fundamentais de natureza análoga estabelecidos na Constituição, consagrados por lei ou por convenção internacional.

Artigo 29º

(Acesso ao Direito e Tutela Jurisdicional Efectiva)

1. A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência dos meios económicos.

2. Todos têm direito, nos termos da lei, à informação e consulta jurídicas, ao patrocínio judiciário e a fazer-se acompanhar por advogado perante qualquer autoridade.

3. A lei define e assegura a adequada protecção do segredo de justiça.

4. Todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objecto de decisão em prazo razoável e mediante processo equitativo.

5. Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efectiva e em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos.

Artigo 37º

(Direito e Limites de Propriedade Privada)

1. A todos é garantido o direito à propriedade privada, bem como à sua transmissão, nos termos da Constituição e da Lei.

2. O Estado respeita e protege a propriedade e demais direitos reais das pessoas singulares, colectivas e das comunidades locais, só sendo permitida a requisição civil temporária e a expropriação por utilidade pública, mediante justa, pronta e adequada indemnização, nos termos da Constituição e da Lei.

3. O pagamento da indemnização a que se refere o número anterior é condição de eficácia da expropriação.

4. Lei própria define as condições em que pode ocorrer a nacionalização de bens privados por ponderosas razões de interesse nacional e do confisco por ofensa grave às leis que protegem os interesses económicos do Estado.

Artigo 38º

(Direito à Livre Iniciativa Económica)

1. A iniciativa económica privada é livre, sendo exercida com respeito pela Constituição e pela lei.

2. A todos é reconhecido o direito à livre iniciativa empresarial e cooperativa, a exercer nos termos da lei.

3. A lei promove, disciplina e protege a actividade económica e os investimentos por parte de pessoas singulares ou colectivas privadas, nacionais e estrangeiras, a fim de garantir a sua contribuição para o desenvolvimento do país, defendendo a emancipação económica e tecnológica dos angolanos e os interesses dos trabalhadores.

Artigo 39º

(Direito ao Ambiente)

1. Todos têm o direito de viver num ambiente sadio e não poluído, bem como o dever de o defender e preservar.

2. O Estado adopta as medidas necessárias à protecção do ambiente e das espécies da flora e da fauna em todo o território nacional, à manutenção do equilíbrio ecológico, à correcta localização das actividades económicas e à exploração e utilização racional de todos os recursos naturais, no quadro de um desenvolvimento sustentável e do respeito pelos direitos das gerações futuras e da preservação das diferentes espécies.

3. A lei pune os actos que ponham em perigo ou lesem a preservação do ambiente.

Artigo 57º

(Restrição de Direitos, Liberdades e Garantias)

1. A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário, proporcional e razoável numa sociedade livre e democrática, para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos.

2. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir carácter geral e abstracto e não podem ter efeito retroactivo nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais.

Artigo 74º

(Direito de Acção Popular)

Qualquer cidadão, individualmente ou através de associações de interesses específicos, tem direito à acção judicial, nos casos e termos estabelecidos por lei, que vise anular actos lesivos à saúde pública, ao património público, histórico e cultural, ao meio ambiente e à qualidade de vida, à defesa dos consumidores, à legalidade dos actos da administração e demais interesses colectivos.

Artigo 75º

(Responsabilidade do Estado e de Outras Pessoas Colectivas Públicas)

1. O Estado e outras pessoas colectivas públicas são solidária e civilmente responsáveis por acções e omissões praticadas pelos seus órgãos, respectivos titulares, agentes e funcionários, no exercício das funções legislativa, jurisdicional e administrativa, ou por causa delas, de que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para o titular destes ou para terceiros.

2. Os autores dessas acções ou omissões são criminal e disciplinarmente responsáveis, nos termos da lei.

Artigo 78º

(Direitos dos Consumidores)

1. O consumidor tem direito à qualidade dos bens e serviços, informação, esclarecimento, garantia dos seus produtos e protecção na relação de consumo.

2. O consumidor tem direito a ser protegido no fabrico e fornecimento de bens e serviços nocivos à saúde e à vida, devendo ser ressarcido pelos danos que lhe vier a causar.

3. A publicidade de bens e serviços de consumo é disciplinada por lei, sendo proibidas todas as formas de publicidade oculta, indirecta ou enganosa.

4. A lei protege os consumidores e garante a defesa dos seus interesses.

Artigo 85º

(Direito à Habitação e à Qualidade de Vida)

1. Todo o cidadão tem direito a habitação adequada e a qualidade de vida condigna.

2. Incumbe ao Estado promover as condições sociais e económicas para assegurar o direito à habitação e à qualidade de vida.

Artigo 89º

(Princípios Fundamentais)

1. A organização e a regulação das actividades económicas assentam na garantia geral dos direitos, liberdades económicas em geral, na valorização do trabalho, na dignidade humana e na justiça social e em conformidade com os seguintes princípios fundamentais:

a) Papel do Estado de regulador da economia e coordenador do desenvolvimento económico nacional harmonioso, nos termos da Constituição e da lei;

b) Livre iniciativa económica e empresarial, a exercer nos termos da lei;

c) Livre mercado, na base dos princípios e valores da sã concorrência, da moralidade e da ética, previstos e assegurados por lei;

d) Respeito e protecção à propriedade e iniciativa privada;

e) Função social da propriedade;

f) Redução das assimetrias regionais e desigualdades sociais;

g) Concertação social;

h) Defesa do consumidor e do ambiente.

Artigo 90º

(Justiça Social)

O Estado promove o desenvolvimento social através de:

a) Adopção de critérios de redistribuição da riqueza que privilegiem os cidadãos e em particular nos sectores mais vulneráveis e carenciados da sociedade;

b) Promoção da Justiça Social, enquanto incumbência do Estado, através de uma política fiscal que assegure a justiça, a equidade e a solidariedade em todos os domínios da vida nacional;

c) Fomento, apoio e regulação da intervenção do sector privado na realização dos direitos sociais;

d) Remoção dos obstáculos de natureza económica, social, cultural que impeçam a real igualdade de oportunidades entre os cidadãos;

e) A fruição por todos os cidadãos dos benefícios resultantes do esforço colectivo do desenvolvimento nomeadamente na melhoria quantitativa e qualitativa do seu nível de vida.

Artigo 91º

(Planeamento)

1. O Estado coordena, regula e fomenta o desenvolvimento nacional, com base num sistema de planeamento, nos termos da Constituição e da lei e sem prejuízo do disposto no artigo 14.º da presente Constituição.

2. O planeamento tem por objectivo promover o desenvolvimento sustentado e harmonioso do País, assegurando a justa repartição do rendimento nacional, a preservação do ambiente e a qualidade de vida dos cidadãos.

3. A lei define e regula o sistema de planeamento nacional.

Artigo 92º

(Sectores Económicos)

1. O Estado garante a coexistência dos sectores público, privado e cooperativo, assegurando a todos tratamento e protecção nos termos da Lei.

2. O Estado reconhece e protege o direito de propriedade comunitária para o uso e fruição de meios de produção pelas comunidades rurais e tradicionais, nos termos da Constituição e da Lei.

3. Lei própria estabelece os princípios e regras a que fica sujeito o sector não estruturado da economia, visando o seu enquadramento progressivo no sistema estruturado de economia.

Artigo 93º

(Reservas Públicas)

1. Constitui reserva absoluta do Estado exercício de actividades de banco central e emissor.

2. A lei determina e regula as actividades económicas de reserva relativa do Estado, bem como as condições de acesso às demais actividades económicas.

Artigo 94º

(Bens do Estado)

Os bens do Estado e demais pessoas colectivas de direito público integram o domínio público ou o domínio privado, de acordo com a Constituição e a lei.

Artigo 95º

(Domínio Público)

1. São bens do domínio público:

a) As águas interiores, o mar territorial e os fundos marinhos contíguos, bem como os lagos, lagoas e cursos de águas fluviais, incluindo os respectivos leitos;

b) Os recursos biológicos e não biológicos existentes nas águas interiores, no mar territorial, na zona contígua, na zona económica exclusiva e na plataforma continental;

c) O espaço aéreo nacional;

d) Os jazigos minerais, as nascentes de água minero-medicinais, as cavidades naturais subterrâneas existentes no subsolo e outros recursos naturais existentes no solo e subsolo com excepção das rochas, terras comuns e outros materiais habitualmente utilizados como matéria-prima na construção civil;

e) As estradas e os caminhos públicos, os portos, os aeroportos e as pontes e linhas férreas públicas;

f) As praias e a zona marítimo-terrestre;

g) As zonas territoriais reservadas a defesa do ambiente, designadamente os parques e reservas naturais de preservação da flora e fauna selvagens, incluindo as infra-estruturas;

h) As zonas territoriais reservadas aos portos e aeroportos, como tais classificados por lei;

i) As zonas territoriais reservadas para a defesa militar;

j) As zonas territoriais reservadas à defesa do ambiente;

k) Os monumentos e imóveis de interesse nacional, como tais classificados e integrados no domínio público, nos termos da lei;

l) Outros bens que forem determinados por lei ou reconhecidos pelo direito internacional.

2. Os bens do domínio público são inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis.

3. A lei regula o regime jurídico dos bens do domínio público e define os que integram o do Estado e das pessoas colectivas de direito público, o regime e formas de concessão, bem como o regime de desafectação dos referidos bens.

Artigo 96º

(Domínio Privado)

Os bens que não estejam expressamente previstos na Constituição e na lei como fazendo parte do domínio público do Estado e demais pessoas colectivas de direito público, integram o domínio privado do Estado e encontram-se sujeitos ao regime de direito privado ou a regime especial, sendo a sua administração regulada por lei.

Artigo 97º

(Irreversibilidade das Nacionalizações e dos Confiscos)

São considerados válidos e irreversíveis todos efeitos jurídicos dos actos de nacionalização e confisco praticados ao abrigo da lei competente, sem prejuízo do disposto em legislação específica sobre reprivatizações.

Artigo 98º

(Direitos Fundiários)

1. A terra é propriedade originária do Estado e integra o seu domínio privado, com vista à concessão e protecção de direitos fundiários a pessoas singulares ou colectivas, e comunidades rurais, nos termos da Constituição e da lei, sem prejuízo do disposto no n º 3 do presente artigo.

2. O Estado reconhece e garante o direito de propriedade privada sobre a terra, constituído nos termos da lei.

3. A concessão pelo Estado de propriedade fundiária privada, bem como a sua transmissão, apenas são permitidas a cidadãos nacionais, nos termos da lei.

Artigo 105º

(Órgãos de Soberania)

1. São órgãos de soberania o Presidente da República, a Assembleia Nacional e os Tribunais.

2. A formação, a composição, a competência e o funcionamento dos órgãos de soberania são os definidos na Constituição.

3. Os órgãos de soberania devem respeitar a separação e interdependência de funções estabelecidas na Constituição.

5. O Presidente da República respeita e defende a Constituição, assegura o cumprimento das leis e dos acordos e tratados internacionais, promove e garante o regular funcionamento dos órgãos do Estado.

Artigo 198º

(Objectivos e Princípios Fundamentais)

1. A administração pública prossegue, nos termos da Constituição e da lei, o interesse público, devendo no exercício das funções reger-se pelos princípios da igualdade, legalidade, justiça, proporcionalidade, imparcialidade, responsabilização, probidade administrativa e respeito pelo património público pelo agente público.

2. A prossecução do interesse público deve respeitar os direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares.

Artigo 200º

(Direitos e Garantias dos Administrados)

1. Os cidadãos têm direito de serem ouvidos pela administração pública nos processos administrativos susceptíveis de afectarem os seus direitos e interesses legalmente protegidos.

2. Os cidadãos têm direito de serem informados pela administração sobre o andamento dos processos em que sejam directamente interessados, bem como o de conhecer as decisões que sobre eles forem tomadas.

3. Os particulares interessados devem ser notificados dos actos administrativos, na forma prevista por lei, os quais carecem de fundamentação expressa quando afectem direitos ou interesses legalmente protegidos.

4. É garantido aos particulares o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, sem prejuízo do disposto na lei em matérias relativas à segurança e defesa, o segredo de Estado, à investigação criminal e à intimidade das pessoas.

Artigo 223º

(Reconhecimento)

1. O Estado reconhece o estatuto, o papel e as funções das instituições do poder tradicional constituídas de acordo com o direito consuetudinário e que não contrariam a Constituição e a lei.

2. O reconhecimento das instituições do poder tradicional obriga as entidades públicas e privadas a respeitarem, nas suas relações com aquelas instituições, os valores e normas consuetudinários que se observarem no seio das organizações político-comunitárias tradicionais e que não sejam conflituantes com a Constituição, nem com a dignidade da pessoa humana.

CAPÍTULO – I
Introdução ao Direito dos Recursos Naturais

1. Aspectos Gerais

Com o cruzamento de valores culturais europeus e africanos, depois da colonização europeia em África fez surgir e desenvolver-se formas híbridas de manifestação socio-cultural e religioso, quer ao nível económico, quer ao nível político, bem a forma de definição dos bens dominiais, ou seja, bens públicos traduzidos em Recursos Naturais, assim, como sua manifestação no que tange a sua exploração e extinção por entes económicos.

Pois que, enquanto actual território da República de Angola estava fragmentada em nações tribais com níveis de desenvolvimento diferenciados baseada no sistema de campesinato de exploração dos Recursos Naturais de modo artesanal, ou mesmo rudimentar para uma economia de subsistência em relação ao actual contexto.

Importa assinalar que o Direito dos Recursos Naturais, como ciência jurídica que estuda os bens patrimoniais de fonte de processos ecológicos de dádiva do Ambiente Natural, caracteriza-se como um direito horizontal mas na especial dimensão Bioética (fauna e flora) e Abiótica (sol, vento, ar e minerais), biofísica, social e colectiva, ao identificar-se como um novo direito subjectivo fundamental com magnitude constitucional que lhe conferido pela vontade soberana do povo angolano manifestado tanto na anterior Lei Constitucional, como no novo texto constitucional de 2010, assinalada nos alinhados termos do art. 15º; 16º e 39º, da CRA.

Pelo que, os Recursos que interessam ao estudo do Direitos dos Recursos Naturais ou Recursos Ambientais, como também é designado, são as coisas que constituem parte de Ambiente Natural produzidos pelos processos ecológicos, mas por conseguinte, estas coisas do mundo natural ou património natural são indissociáveis com as coisas de criação humana que constituem o património histórico, artístico, cultural etc.

Qualquer modo, para predicar algum esclarecimento, importa, desde logo, assinalar que os bens jurídicos que constituem os Recursos Naturais dividem-se em bens jurídicos constituídos por seres vivos (flora e fauna) – Ambiente Biótico, e os bens jurídicos constituídos pelos não seres vivos (ar, água, minerais, solo) – Ambiente Abiótico.

Entretanto, de todos os Recursos Naturais que acabamos de anunciar, note-se, que o mais importante de todos Recursos é a Terra, pois nela é onde se desenvolve o ambiente natural (dos seres vivos e não vivos) e ambiental cultural do homem.

Nesta perspectiva a Terra como epicentro principal dos Recursos Naturais compreende quatro componentes principais, designadamente:

a) **Biosfera** – é parte que compõe todos os seres vivos que envolve o processo contínuo de transformação da matéria e de energia;

b) **Litosfera** – é parte da camada exterior da Terra, ou seja, a camada superficial que é composto de minerais, ou seja, metais alcalinos não ferrosos como os químicos apelidam.

c) **Hidrosfera** – composta pelas águas existentes na Terra quer nos oceanos quer nos rios, lagos, depósitos subterrâneos, estes processos verifica-se processa-se através dos três ciclos da água na Terra – ciclo hidrológico.

d) **Atmosfera** – como o próprio nome indica a parte que é composto pelos átomos onde os catiões e aniões reage constantemente através dos processos químicos (química inorgânica), é uma vasta camada de gás que rodeia a Terra.

Portanto, estes componentes correspondem aos ecossistemas, pois que, existe uma interacção e auto- regulação natural.

1.1. Conceito de Direito dos Recursos Naturais

O Direitos dos Recursos Naturais estuda as "Coisas Públicas", isto é, aquisição e sua transmissão, ou seja, são os Direito Reais Públicos (Direito Público) que escapam no conteúdo dos Direitos Reais Civis (Direito Privado).

Uma questão que se levanta que tem carecido de resposta, o que são Recursos Naturais?

Ora bem, os Recursos Naturais são entendidas como um conjunto de componentes materiais, ou não da paisagem geográfica, mas que ainda não tenham sofrido importantes transformações pelo trabalho humano e cuja própria génese é independente do homem, mas aos quais lhes foram atribuídos, historicamente, valores económicos, sociais e culturais. Portanto, só podem ser compreendidos a partir da relação homem-natureza.

O Recurso Natural é, pois, qualquer insumo de que os organismos, as populações e os ecossistemas necessitam para sua manutenção. Portanto, recurso natural é algo útil. Existe um envolvimento entre recursos naturais e tecnologia, uma vez que há a necessidade da existência de processo tecnológicos para utilização de um recurso[3].

Mas de todo modo, define-se o Direito dos Recursos Naturais- numa primeira aproximação segundo, FISHER -, *"como um ramo de direito público que é constituído pelo um conjunto de princípios, normas e regras jurídicas que regulam o reconhecimento, criação, distribuição e exercício de poderes e competências para tomar decisões ao uso, aproveitamento e conservação dos Recursos Físicos Naturais sobre os quais um Estado tem soberania em termos do Direito Internacional"*[4].

O Direito dos Recursos é assim, numa segunda aproximação -, um conjunto horizontal e materialmente determinado de tópicos princípios, regras e situações jurídicas pertencentes a diversos ramos do Direito, desde Constitucional ao Civil (Direito Comum).

O Direito dos Recursos Naturais, segundo CARLA AMADO GOMES[5], equivaleria, assim, ao conjunto de normas que regulam as intervenções humanas sobre os bens ecológicos, de forma a promover a sua preservação, a impedir destruições irreversíveis para sua subsistência equilibrada dos ecossistemas e sancionar as condutas que os lesem na sua integridade e capacidade regenerativa.

[3] Exemplo típico é o magnésio, que até pouco tempo não era recurso natural e passou a sê-lo quando se descobriu como utilizá-lo na confecção de ligas metálicas de aviões. Recursos naturais e economia interagem de modo bastante evidente, uma vez que algo é recurso na medida em que sua exploração é economicamente viável. Exemplo dessa situação é o álcool, que, antes da crise do petróleo de 1973, apresentava custos de produção extremamente elevados ante os custos de exploração do petróleo. Hoje, no Brasil, apesar da diminuição do proálcool, o álcool ainda pode ser considerado um importante combustível para automóveis e um recurso natural estratégico e de alta significância, por causa de sua possibilidade de renovação e consequente disponibilidade. Sua utilização efectiva depende de análises políticas e económicas que poderão ser revistas sempre que necessário.
Nem todos os recursos que a natureza oferece ao ser humano podem ser aproveitados em seu estado natural. Quase sempre o ser humano precisa trabalhar para transformar os recursos naturais em bens capazes de satisfazer alguma necessidade humana. Os recursos hídricos, por exemplo, têm de ser armazenados e canalizados, quer para consumo humano directo, para irrigação, ou para geração de energia hidroeléctrica.

[4] Apud. ANTONIETA COELHO – Direito Dos Recursos Naturais 2006.

[5] Excertos dos textos correspondentes ao Curso de Pós -Graduação o em Ciências Jurídico-Administrativas da Faculdade de Direito de Lisboa, na Disciplina de Direito do Ambiente, no ano lectivo de 1999/ 2000, sob a coordenação do Dr. JOSÉ CUNHAL SENDIM p. 12.

Para nós, o Direito dos Recurso Naturais é a ciência jurídica-económica que estuda a regulação da economia dos Recursos Naturais, ou seja, visa Regulação Económica dos Recursos Naturais. Precisamente o acesso, uso, ou a exploração, extinção, repete-se, dos Recursos Naturais.

Com este conceito vai permitir examinar com alguma pertinência de compreensão dos conceitos básicos das ciências da natureza usados no Direito dos Recursos Naturais.

Mas então o que que é ecossistemas?

R/: É assaz dizer de uma forma sumária que a doutrina dominante tem definido os ecossistemas, como sendo, assim, sistemas complexos de organismos vivos e elementos não vivos que estão interligados inseparavelmente e que interagem num processo dinâmico de mudança[6].

Mas para o legislador angolano, entende os ecossistemas como sendo *"um conjunto dinâmico de comunidades vegetais, animais e micro-organismos e o seu ambiente não vivo que interage como uma unidade funcional"*[7].

Neste sentido, os ecossistemas através dos seus componentes que acima referenciamos, o ambiente natural desempenha dentre outras funções económicas, designadamente:

1 Fornece os Recursos Naturais necessários à satisfação de necessidades de todos seres vivos com especiais os seres humanos em que o homem consome certos recursos naturais directamente como água, ar, plantas e animais e por conseguinte, consume indirectamente alguns através dos bens provenientes de matérias-primas da natureza ou fontes de energia para produzir bens e serviços.

2 Absorve os resíduos de origem natural ou resultantes de actividades humanas em ciclo em que o ambiente se regenera, gerando novos recursos, é o caso do petróleo e gás natural.

3 Presta directamente outros serviços, pois que, em *prima facie*, os Recursos Naturais estão ao serviço de apoio a vida, precisamente como a composição da atmosfera e a regulação do clima. Na segunda, os Recursos Naturais constituem serviços para consumo directo designadamente como espaço de recreação e desporto, de um lado, por outro, em última analise, servem de satisfação de necessidades estéticas ou de investigação como as paisagens e a vida selvagem.

[6] Apud, ANTONIETA COELHO, Direito dos Recursos Naturais – UAN- Luanda 2006, p. 8.
[7] Vide art. 2º definições anexas a LBA nº 5/98, de 19 de Junho.

Qualquer modo, As pré-compreensões ambientais e a sua influência na fixação dos contornos do bem jurídico ambiente a definição dos contornos da realidade com base na qual se constrói o Direito do Ambiente está condicionada pela pré-compreensão que se tiver relativamente a *quid* e ao colocar sob a alçada do Direito. Ou seja, saber o que se vai tutelar e como depende de uma opção ideológica que reside em saber se o que se pretende é salvaguardar a natureza enquanto bem *para o homem*, ou enquanto bem *em si mesma*[8].

O objecto do estudo tanto do Direito dos Recursos Naturais e do Direito do Ambiente, numa larga perspectiva que a doutrina dominante sublinha e nós preferimos dar nota, as quatro pré – compreensões, designadamente.

- Pré – Compreensão Antropocêntrica

- Pré – Compreensão Ecocêntrica

- Pré – Compreensão Economicocêntrica

- Pré – Compreensão Abiocêntrica

Ora bem, na primeira pré – compreensão (Antropocêntrica) os Recursos Naturais pode-se inferir que o estudo do Direito dos Recursos Naturais vai tutelar os bens jurídicos ligadas directamente a vida da pessoa humana, (bens naturais e culturais que advém da actividade do homem), ou seja, o objectivo principal e único é de proteger a vida humana[9].

Na segunda pré – compreensão (Ecocêntrico ou Biocêntrico), entende os Recursos Naturais como estudo de fenómenos naturais, ou seja, os bens de criação natural através do processo ecológico (clima, terra, chuva, calor, frio etc.) na sua globalidade, enquanto bem unitário quanto aos seus componentes, isto é, tutelado em si mesmo, procurando-se a defesa e promoção da natureza e os recursos nele existente como um valor novo.

Na terceira pré - compreensão o Direito dos Recursos Naturais faz referência ao estudo de fenómenos naturais, ou seja, os bens de criação natural através do processo ecológico (clima terra, chuva, calor, frio e etc.) e bens de criação cultural (que advém da actividade do homem). Na qual a protecção ou regulação sobre os Recursos Naturais tem como base a necessidade de proteger os Recursos Naturais escassos, imprescindível à continuação da actividade produtiva do homem bem

[8] Cfr. CARLA AMADO GOMES, - Mundo Jurídico. p. 4 e 5.
[9] Cfr. JOSÉ FIGUEIREDO DIAS, - Direito Constitucional e Administrativo do Ambiente, Cadernos CEDOUA, Almedina editora, 2007, p.9.

como a vida do homem, que, reconduz-se, ou acaba de identificar-se com a pré- compreensão antropológica, pois que, o bem jurídico em voga prende – se com os direitos fundamentais e vida humana.

Na última pré - compreensão entendido como estudo da natureza e os seus componentes na perspectiva ecológica, visa regular a protecção da natureza e com especial atenção as espécies em extinção.

Portanto, o nosso entendimento filia-se na pré-compreensão Antropocénctrica, pois estuda os fenómenos naturais, ou seja, os bens de criação natural através do processo ecológico (clima, terra, chuva, calor, frio etc.) e culturais (que advém da actividade do homem) na sua globalidade, enquanto bem unitário quanto aos seus componentes.

Como justamente assinala, a este propósito, VIRIATO SOROMENHO MARQUES, citado pelo JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO DIAS, - estamos perante um "desafio para acção (…) quanto à urgência das tarefas políticas, jurídicas e económicas que temos de levar a cabo, se quisermos evitar o colapso de uma civilização que tarda em compreender que o único modelo para as sociedades humanas se relacionarem duradouramente com os ecossistema, não é o da dominação, mas sim o da habitação"[10].

1.2. O Objecto do Estudo do Direito dos Recursos Naturais

Certamente, o objectivo do estudo do Direito dos Recursos e Direito do Ambiente no curso de Licenciatura em Direito na opção da área das *«Ciências Jurídico – Económicas»*, centra-se nas relações do homem com a natureza, nos direitos do homem sobre a natureza, nos deveres do homem para com a natureza e, eventualmente, nos direitos da natureza perante o homem.

Em termos simples, o Direito dos Recursos Naturais (DRN) trata das formas de regulação jurídica do acesso a e uso de Recursos Naturais. Dada a diversidade destes recursos e a sua especificidade (resultado de processos ecológicos naturais e podendo alguns esgotar-se) os seus regimes são também diversificados e têm uma lógica própria, determinada pela característica da renovabilidade (ou não) e pela sua importância para a satisfação de necessidades básicas dos seres humanos.

[10] Apud, JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO DIAS. – Direito Constitucional e Administrativo do Ambiente, 2ª edição, Almedina 2007, p. 10.

O Direitos dos Recursos Naturais como já asseveramos, *supra*, estuda as "Coisas Públicas", isto é, aquisição e sua transmissão, ou seja, são os Direito Reais Públicos (Direito Público) que escapam no conteúdo dos Direitos Reais Civis (Direito Privado).

Como acontece com outros ramos que se afastam da divisão tradicional dos ramos do direito, a delimitação do objecto do Direito dos Recursos Naturais começa por ser descritiva, por conseguinte, é vista também numa perspectiva como um sistema de princípios e regras, em que *FISHER*, no seu enunciado conceito considera que a Regulação neste ramo assenta em três grandes grupos de direitos que constituem os fundamentos da Regulação Jurídica em Direito dos Recursos Naturais, designadamente:

I-Direitos de Soberania;

II-Direitos patrimoniais, máxime de propriedade;

III-Liberdade de celebração de acordos de natureza contratual.

A Ciência Jurídica do Direito no plano económico, com referência da Economia dos Recursos Naturais, com o alargamento das funções do Estado e de certo modo, o desenvolvimento da ciência e da técnica, levou o desenvolvimento de algumas instituições económicas e a ciência do Direito adaptar-se a essas novas figuras que a própria sociedade foi criando ao longo dos anos.

Nesta perspectiva, tem sido um dilema a classificação do Direito dos Recursos Naturais como ramo do Direito Público ou do Direito Privado de acordo os critérios das habituais distinções tradicionais porque as ciências económicas são tidas como novas. Porquanto em boa razão, denota-se que no Direito Privado há manifestação de um princípio de *igualdade* e de *liberdade* dos sujeitos[11] e, por seu turno no Direito Público identifica-se com a realidade da manifestação do *Ius Imperi* e da *competência*[12], por via da legalidade positiva e negativa. Pois que, a incidência de regras de Direito Público na conformação do conteúdo de Direitos Reais que se filia nas restrições, ou limitações da propriedade e da posse em sentido técnico que fazem parte do Direito Público (Direito Administrativo, Direito do Ambiente e Ordenamento do Território e Urbanismo).

[11] Cfr. JOSÉ ALBERTO VIERA – Direitos Reais, Coimbra editora 2013, p. 10

[12] Cfr. AAVV. – DOS SANTOS, ANTÓNIO CARLOS/GONÇALVES, MARIA EDUARDA/MARQUES, MARIA MANUEL LEITÃO, - Direito Económico – Almedina 5ª edição, 2004, p. 19. No mesmo sentido Cfr. JOSÉ ALBERTO VIERA – Direitos Reais, p. 10.

Todavia, embora sejam direitos de interferência no regime jurídico de situações jurídico reais, não integram por via disso na classificação dos Direitos Reais Civis patrimoniais[13].

Portanto, é importante nesta sede afirmar que o Direito dos Recursos Naturais deve ser qualificado assim, como Direito de predominância do Direito Público, pois que, abarca no seio uma amálgama de normas de fonte de produção pública e com larga contribuição de produção de fonte privatística, pois, visam proteger o interesse geral das instituições jurídicas, designadamente: Estado, Personalidade, Família, Propriedade, Posse, Obrigações e Sucessões sobre os Recursos Naturais que se funda na soberania permanente do Estado sobre os Recursos Naturais existentes no solo, subsolo, no mar territorial, na zona económica exclusiva e na plataforma continental sob jurisdição de Angola.

Ora bem, passemos rapidamente tecer algumas considerações para sua compressão jurídica.

a) **O Estado**, seja como for a sua acepção, entretanto, como pessoa colectivo soberana de Direito Público persegue um interesse público, para alcance deste desiderato necessita de recursos financeiros de uma economia organizada por via de regulação de produção de bens que o homem vai buscar na natureza que constitui no entanto os Recursos Naturais.

b) Personalidade, qualquer modo para assegurar o desenvolvimento da personalidade integral da pessoa humana desde ao nascimento até à morte (art. 2º, nº 2 e 30º, da CRA e art. 66º e 70º, CC), bem como da personalidade das pessoas colectivas do direito público ou privada (art. 157º, do CC), substancia-se no Direito Económico, só para recordar aquela ideia personalista dos Direitos Reais modernos ou personalista, que constrói a noção de Direitos Reais, partindo da ideia de relação jurídica. Esta teoria também é designada por obrigacionistas e que definem o direito real como o poder que tem o seu titular de excluir todas as pessoas de qualquer ingerência na coisa, incompatível com o seu direito. Entretanto, e, de acordo com esta teoria, existe um vínculo pessoal entre o titular do direito real e todas as pessoas (sujeito passivo) que têm a obrigação de se abster de violar ou perturbar o titular do direito (obrigação negativa). Porém, nos direitos de crédito, o dever de prestar recai sobre um sujeito determinado ou determinável.

[13] Cfr. JOSÉ ALBERTO VIERA – Direitos Reais, p. 10.

Portanto, o homem busca na natureza bens e desencadeia um conjunto de actividades económicas para satisfazer as necessidades vitais como alimentação, vestuário, habitação e informação para tal, o Estado serve-se do Direito dos Recursos Naturais para regular actividade económica dos agentes económicos e determinar as condições nos termos da Constituição, da Lei e do Direito Internacional (art.16º, da CRA), para sua transmissão, concessão, pesquisa e exploração dos Recursos Naturais (sólidos, líquidos e gasosos) existentes no solo, subsolo, no mar territorial, na zona económica exclusiva e na plataforma continental sob jurisdição de Angola que são propriedade do Estado.

c) Família, a família constitui o núcleo fundamental da organização da sociedade angolana nos termos do disposto no art. 35º, da CRA. Entretanto, a família como agente económico vai ser um elemento fundamental do desenvolvimento da economia, pois o homem busca na natureza bens e desencadeia um conjunto de actividades económicas para satisfazer as necessidades vitais como alimentação, vestuário, habitação da família e nada mais.

Portanto a regulação da economia dos Recursos Naturais pelo Direito visa o interesse geral da sociedade fundada na família, como sendo o núcleo fundamental de qualquer sociedade (*ex vi lege* art. 35º, da CRA).

d) A Propriedade, é considerada um direito subjectivo real económico fundamental pleno digno de protecção legal pelo Estado, pelo que a propriedade pode ser dominial (Pública) ou Privada do Estado sobre os Recursos Naturais (art. 37º, 92º, 93º, 94º, 95º e 96º, todos da CRA).Refira-se a coexistência do Direito de Propriedade (Pública, Privada e Cooperativa) que não se esgota nos "*rés* " enumerados no art. 92º, da CRA e art. 1305º, do CC., pelo que, se conclui que tal enumeração é meramente exemplificativa[14].

O direito de propriedade permite todos os poderes susceptíveis de se referirem a uma coisa, incluindo o poder de destruí-la, desde que, não colidam com os limites impostos pela lei, limitações essas que podem ser de direito público ou de direito privada sob regulação da ordem económica. Pois de acordo com o art. 16º e 98º, da CRA e art. 1305º, do CC, o proprietário tem poderes de usar, fruir e dispor, de modo pleno, no sentido de que, permitem ao seu titular, retirar do objecto de que é proprietário, tudo aquilo que ele é susceptível de dar. Além dos poderes de usar e fruir, o titular do direito de propriedade tem o poder de disposição, que compreende quer o poder

[14] Os Direitos Reais Classificam-se: Posse, Propriedade e Direitos Reais Limitado (Direitos Reais Limitados de Gozo; Direitos Reais Limitados de Garantia e Direitos Reais Limitados de Aquisição).

de praticar actos jurídicos de alienação ou oneração da coisa, quer o de realizar actos materiais de transformação, incluindo o de poder destruir o objecto do seu direito.

A plenitude é a possibilidade de aproveitamento dos Recursos Naturais, que o direito de propriedade permite, tendo apenas como limite as previsões normativas de restrição e limitações pública e privadas. Reconhecendo-lhe, ali um conteúdo jurídico-objectivo adicional irradiando a toda a ordem jurídica, que condiciona a interpretação das normas e regras jurídicas aplicáveis ao Direito dos Recursos Naturais que acrescentam a direcção vertical, isto é, a relação que o estabelece o Estado e o Cidadão (vice – versa) – das relações *jusfundamentais* vertidas na dimensão da eficácia horizontal nas relações entre os particulares[15].

Este poder de aproveitamento, tanto significa aproveitamento económico da coisa, ou seja, dos Recursos Naturais sob vigilância do Direito, susceptível de algumas restrições e limitações impostas pela lei, que são as mais comuns, mas o direito de propriedade também sofre restrições e limitações resultantes de cláusulas gerais, como é o caso, (do abuso de direito art. 37º e 198º, da CRA e art. 334º e ss do CC).

e) A Posse, constitui um direito real pleno económico sobre os Recursos Naturais, ou seja, detenção de uma coisa (art. 3º e 16º, da CRA e art. 1251º a 1301º, do CC), a ideia de posse sugere imediatamente uma situação de poder sobre uma coisa e, por outro lado, sugere também a existência de uma relação material entre uma pessoa e uma coisa. No Direito dos Recursos Naturais, identifica-se com a Soberania permanente sobre os Recursos Naturais que se funda na posse titulada pelo Estado, pois que, os Recursos Naturais, sólidos, líquidos e gasosos existentes no solo, subsolo, no mar territorial, na zona económica exclusiva e na plataforma continental sob jurisdição de Angola que são propriedade do Estado, o que significa dizer o Estado detém a posse titulada formal conferida pela lei sobre os Recursos Naturais. Daí lhe permite manipular e determinar as condições do seu aproveitamento económico pelos agentes económicos (art.16º, da CRA).

f) **Obrigações,** as obrigações são vínculos jurídicos que é adstrito um sujeito de direito (art.14º e 38º, da CRA e art. 397º, 398º, do CC). Na economia os agentes económicos são centro de imputação jurídica, assumindo direitos e deveres que constitui um liame jurídico, cuja inobservância do seu cumprimento desencadeia um conjunto de mecanismos jurídicos para fazer cumprir as obrigações assumidas perante o Estado, quer que sejam

[15] Cfr. JORGE REIS NOVAIS - Restrições aos Direitos Fundamentais, p. 80.

obrigações contratuais ou extracontratuais sobre os Recursos Naturais, pelo que, normalmente todas as obrigações de facto, ou de entrega de uma coisa com perfeitas condições ou de prestações pecuniárias tem identidade económica e financeira (art. 99º, da CRA e art. 550º, do CC). Portanto, onde há um direito também há uma obrigação económica sobre os Recursos Naturais.

g) Sucessões, sucessão um fenómeno especial de transmissão que, em razão dos seus traços particulares, por força da lei, a posição do possuidor falecido e, recebe a sua posse tal qual ele a tinha dos bens económicos (art. 39º, nº2 *in fine*, da CRA e art. 2024º, do CC) todavia existem ilustrações assinaláveis como na economia ambiental dos Recursos Naturais, a presente geração tem obrigação de gerir de uma forma sustentável os Recursos Naturais bem como preservar o ambiente para que as gerações futuras possam beneficiar dos Recursos Naturais e viver num ambiente sadio, por outro como se vê, o princípio do desenvolvimento sustentável e integrado da exploração e uso dos Recursos Naturais da actual geração para que as futuras gerações também tenha benefícios com repercussões das Finanças Públicas relativas à dívida soberana e fundo soberano, dizer em especial que os Fundos de Poupança Intergeracional são aqueles Fundos desenvolvidos para garantir a transferência de poupança para as gerações futuras, em países cuja riqueza é extremamente dependente da exploração de recursos naturais não-renováveis, como escreve o Prof. PAZ FERREIRA, (…) qualquer decisão financeira e económicas, é possível encontrar uma concepção de justiça em que as gerações podem cooperar entre si[16], mas esta cooperação vaticinada nesta concepção encontra dificuldade evidente de modo que não é possível se desenvolver a cooperação no sentido recíproco[17], pois que, a poupança ou sacrifício da actual geração ou aumento do bem-estar não é recíproco às futuras gerações, o que pode acontecer na lógica, é desenvolver num sentido[18], é assim que funcionam as coisas na lógica da lei da vida, que novo sucede o velho já o inverso não é, pois trate-se de uma escolha de quais as necessidades de satisfazer por forma pública, quer dos meios à utilizar para satisfação tem, necessariamente, reflexos sobre às gerações futuras, não só porque altera a distribuição dos recursos disponível entre o sector público e o sector privado, como também pelas modificações da natureza por causa da actividade

[16] Cfr. EDUARDO PAZ FERREIRA. Ob. Cit. p. 84.
[17] Cfr. ULRICH BECK.- Diz que " quem apela à cooperação esconde, frequentemente, por detrás da oferta de reconhecimento, os seus próprios interesses de controlo e de domínio (…) "Europa Alemã de Maquiavel a «Merkievel» Estratégias do Poder na Crise do Euro" edições 70. 2013, p. 77.
[18] Cfr. EDUARDO PAZ FERREIRA. Ob. Cit. p. 83.

económica homem e que pode determinar no comportamento dos agentes económicos e, porém, susceptíveis de serem transmitidos aos seus herdeiros[19].

Assim, podemos concluir que o Direito dos Recursos Naturais visa Regular e determina as condições para a sua concessão, pesquisa e exploração, nos termos da Constituição, da Lei e do Direito Internacional, todos os Recursos Naturais, sólidos, líquidos ou gasosos existentes no solo, subsolo, no mar territorial, na zona económica exclusiva e na plataforma continental sob jurisdição de Angola em que o Estado é proprietário, pois essa Regulação em última análise visa no essencial a protecção do ***Ambiente, Saúde Pública***, ***Estética, odor*** e ***Segurança Pública,*** de um lado, por outro visa melhor **Escolha Pública (*afectação*, *distribuição* e *estabilidade*)** dos Recursos Naturais para alcançar os fins da **Justiça (Justiça distributiva**, **Justiça comutativa ou correctiva** e **Justiça geral ou legal)**.

1.3. Objectivos dos Estudo do Direito dos Recursos Naturais

Efectivamente, de acordo com as notas acima assinaladas facilmente, ou pode-se compreender rapidamente que o estudo do Direito Recursos Naturais propõe-se alcançar os seguintes objectivos gerais:

1- Compreender o conceito Direito dos Recursos Naturais (Direito do Ambiente e Ordenamento do Território) a importância que encerra como disciplina e como ciência jurídica de Direito Público, com vista a criação de uma estrutura jurídica clara e objectiva.

2- Explicar a caracterização do Direito dos Recursos Naturais e do Direito do Ambiente como Direito transversal e horizontal, onde surge como novo ramo de Direito autónomo.

3- Dar conhecer as fontes de Direito Interno e Internacional do Direito do Ambiente, como forma de revelação, produção das suas normas jurídicas.

4- Compreender o Direito dos Recursos Naturais e Direito do Ambiente como novo Direito no catálogo dos direitos subjectivos fundamentais consagrados na Constituição de Angola e a importância do estudo dos Recursos Naturais e do Direito do Ambiente no 5º ano jurídico do curso licenciatura em Direito na opção da área das Ciências Jurídico – Económicas.

5- Compreender a noção de bem jurídico e identificar os Recursos Naturais e o Ambiente como novo bem jurídico, com especial dimensão económico-social ou colectiva.

[19] Cfr. EDUARDO PAZ FERREIRA. - «Da Dívida Pública e da Garantia dos Credores do Estado», Almedina, Coimbra 1995. p. 71.

6- Explicar a existência de danos ao ambiente e a possibilidade do Estado e os cidadãos individualmente considerados poderem ser indemnizados em virtude da ocorrência de danos ambientais que os prejudiquem.

7- Formação de conhecimento jurídico especifico em Recursos Naturais e do Direito do Ambiente e uma preparação eficiente de análise e interpretação na utilização eficaz dos diplomas legais.

8- Conhecer o quadro legal sobre os Recursos Naturais e Direito do Ambiente.

9- Dar a conhecer que, os Recursos Naturais têm-se apresentado a nível planetário como bens jurídicos escassos e concomitantemente a sua exploração conhece critérios desregrados, abalando o meio ambiente e ecossistema a nível do aquecimento global da camada de ozono, por via disso, tem sido a preocupação incessante das nações civilizadas do planeta Terra à luz das relações intrínsecas do homem com a natureza,

10- Conhecer e explicar os direitos do homem sobre a natureza, os deveres do homem para com a natureza e, eventualmente, os direitos da natureza perante o homem e estudar de forma prevenir como superar o problema de exploração, gestão e tutelar os bens naturais sem que haja danos natureza considerável que ponha em perigo a vida dos seres vivos no planeta Terra.

10- Portanto, considera-se sem dúvida um objectivo vital a desenvolver e inculcar aos cidadãos quer de ponto de vista individual e como colectivo, que em última análise, os Recursos Naturais e o Ambiente formam um bem jurídico digno de tutela jurídica efectiva do Estado angolano e da humanidade em geral.

O Direito dos Recursos Naturais no actual contexto vai abordar algumas questões básicas relacionadas com as coisas fora do paradigma dos regimes tradicional de coisas assacadas pelo Direito Civil.

Destarte, «O sistema jurídico tem por centro o Direito Civil, que se apresenta como o Direito das relações da vida civil ou regime civil (...). Não só as leis civis têm uma importância prática mais considerável que as demais leis; não só são mais antigas e constituem a maior parte das disposições dos códigos; não só desde o desenvolvimento do sistema Jurídico desde Roma até aos nossos dias se viu o Direito Público, em especial o Direito Administrativo Económico e Direito dos Recursos Naturais desenvolver-se tardiamente, separando-se da massa primitiva que era o Direito Civil e Direito Constitucional e Administrativo mas, o que é mais importante e significativo, no presente

momento, quando os ramos do Direito se encontram esperados, as leis civis constituem Direito Comum (...). A relação que existe entre o Direito Comum e as outras formas de Direito é a que existe entre uma regra e a excepção e essa regra»[20].

A consideração relacional entre Direito Geral e Direito Especial é, em parte, disposta por MENEZES CORDEIRO, ainda que não confessadamente, como uma relação de especialidade analítica do subconjunto do Direito Público face ao subconjunto do Direito Privado, sendo este último maior em extensão e menor em especificidade e o primeiro menor em extensão e maior em especificidade: as normas de Direito Administrativo apresentariam, assim, um «*quid plus*» - seja ele (i) o interesse público que as norteia, (ii) o exercício de poderes de *ius imperri*, ou mesmo (iii) o elemento do exercício da função administrativa – em relação às normas de Direito Civil. Coerentemente, o Direito Privado apresentar-se-ia como o conjunto mais comum e abstracto, destituído desse *quid plus* que qualifica especialmente o Direito Administrativo, e surgiria como o conjunto a partir do qual se definiriam, por especialização, os demais subconjuntos, incluindo o Direito dos Recursos Naturais e todo Direito Público)[21].

Pois que, visa de algum modo a racionalidade da regulação dos Recursos Naturais que constituem a parte do mundo natural ou ambiente natural, resultante dos processos ecológicos naturais, designadamente: a *Terra*, *Solo*, *Fauna*, *Flora*, *Ar, Vento, Frio Calor* e a *Energia* fornecida pelo *Sol*.

Sendo que, os Bens do Direito Público, ou seja, Direitos Reais Públicos, ou Direito das Coisas Públicas, a sua tutela ou defesa funda-se na tutela pública baseada no instituto de execução prévia e *"Privilegio da Execução Prévia"*, isto é, tutela administrativa (art. 28º e 125º e 126º, 198º da CRA), ou quanto muito tutela Jurisdicional (art. 29º e 177º, da CRA).

Já a tutela ou defesa dos Direitos Reais Civis (Direito Privado), funda-se nos institutos da Defesa da Posse e Reivindicação da Propriedade (art. 1311º, do CC) - Tutela Jurisdicional (art. 29º da CRA).

Portanto, esta matéria será examinada na perspectiva jurídica para os juristas de uma Angola rica em Recursos Naturais que se encontram no estado liquido, sólido e gasoso.

[20] Cfr. PEDRO MONIZ LOPES - Princípio da Boa – Fé Decisão Administrativa, Vol. I, Almedina editora, 2011, pp.110 e 111.
[21] Cfr. PEDRO MONIZ LOPES, pp.110 e 111.

Pelo que, qualquer avanço de abordagem cumpre-nos todavia, antes referir que vamos atravessar avenidas alheias de sabedoria científica que, indubitavelmente, iremos amiudadamente fazer menção de outras janelas jurídicas e tal como referir antes de entrar no mérito do conteúdo do Direito dos Recursos Naturais já fazemos alusão, o conceito de Direito de Recursos Naturais, apesar que, os títulos por vezes não representam o coração do conteúdo da matéria que versa sobre a disciplina ou tema.

Em síntese, neste curso procurar-se-á responder a perguntas como: quem é o proprietário dos Recursos? Que direitos têm os concessionários e os 'usufrutuários' sobre os Recursos (Petróleo, Minerais, Terras, Recursos Marinhos, etc.)? Que direitos de controlo decorrem da propriedade de Recursos Naturais? Que garantias são dadas a investidores nas indústrias de Recursos? Que direitos têm as populações cuja sobrevivência depende do acesso a Recursos Naturais? Como se resolvem conflitos de sobreposição de diferentes direitos sobre Recursos Naturais? Como se processa o acesso aos diferentes Recursos Naturais? Qual é a relação entre regimes de Recursos Naturais e estratégia de desenvolvimento sustentável? Quais são os parâmetros internacionais que condicionam os regimes nacionais de Recursos?[22].

1.4. Características do Direito do Recursos Naturais

No domínio das ciências económicas, o Direito dos Recursos Naturais é assinalado como sendo um Direito específico da ordenação da Economia dos Recursos Naturais, Ambiente Ordenamento do Território, ou seja, é o estudo da ordenação (ou regulação) jurídica especifica da organização e direcção da actividade económica (acesso, uso, transmissão e extinção) dos Recursos Naturais pelos poderes públicos e (ou) pelos poderes privados, quando dotados de capacidade de editar ou contribuir para a edificação de regras com carácter geral e vinculativas dos Agentes Económicos[23].

Caracterizado de autonomia, delimitando desta feita, o posicionamento do seu conteúdo em face das realidades próximas do Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito de Personalidade, Direitos Reais, Direito Económico, Direito Penal, sem embargo da sua interdisciplinaridade científica, - estabelecendo a autonomia não só pedagógica como legislativa que repousa no novo bem jurídico e merecedora de protecção activa indeclinável do Estado, consagrado na Constituição formal nos termos do artigo 16º e 39º, da CRA, bem assim na Constituição material com sublinhada referência da Lei de Bases do Ambiente, Lei de Terras, Lei do

[22] Cfr. ANTONIETA COELHO - Direito dos Recursos Naturais, p. 4 .
[23] Cfr. HELENA PRATA, – p. 41.

Ordenamento do Território e do Urbanismo, Lei das Águas, Lei dos Recursos Biológicos Aquáticos, Código Mineiro, Petróleo e Gás, Recursos Aquáticos e Bilogicos…

Destarte, na dimensão objectiva que reveste os "Recursos Naturais" e o "Direito do Ambiente", reconduz-nos aos bens jurídicos com valor exponencialmente elevado na equação ponderativa do interesse público, obrigando por vezes a sua tutela a uma reflexão na esteira de outros valores elencados constitucionalmente, protegidos e tabelados, designadamente: a Propriedade, a Saúde Pública, o Património Cultural, o Ordenamento do Território e Urbanismo, o Direito do Consumidor, a Estética e Odor e Segurança Pública, que, obedecem critérios de necessidade, adequação e proibição do excesso e da proporcionalidade.

Por essa transversalidade, assente na heterogeneidade substantiva e adjectiva, bem como na extravagância legislativa, muitos tratadistas têm crismado distintamente como "Direito dos Recursos Naturais ou Direito do Ambiente e Ordenamento do Território, Direito do Urbanismo" ou Economia Ambiental, designativos de facetas da mesma moeda, pois visam seguramente em última análise um escopo da Regulação Económica dos Recursos Naturais.

Qualquer modo ela é caracterizada com bivalência, isto é, uma disciplina jurídica e pedagógica nova que goza de uma autonomia, interdisciplinaridade, transversal, com uma mobilidade acentuada e normas jurídicas extravagantes e, por ultima análise considerada como uma ramo autónomo de Direito Público da Área das Ciências Jurídico - Económicas.

1.5. Fontes de Direito dos Recursos Naturais

Por fontes do Direito entende-se os modos de produção e revelação das normas jurídicas. Em matéria de Direito dos Recursos Naturais, podemos encontrar as fontes tradicionais (a Constituição, Leis Ordinárias, Decretos Legislativos, actos normativos, regulamentos) e as fontes não tradicionais (os acordos e convenções internacionais; as várias formas contratualistas estabelecidas entre o Estado e os particulares sobre o Recursos Naturais)[24].

[24] Cfr. AAVV. – ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS /MARIA EDUARDA GONÇALVES /MARIA MANUELA LEITÃO MARQUES, - Direito Económico – Almedina 5ª edição, 2004, p. 21-25.

1.5.1. As Fontes Tradicionais: Fontes Internas e Internacionais.

1.5.1.1. Fontes Internas

a) A Constituição

Naturalmente, é a primeira e a mais importante fonte do Direito dos Recursos Naturais à CRA, porque é a "Lei Fundamental", pois é a carta magna, portanto, fixa as grandes balizas de toda Regulação dos Recursos Naturais e de toda actividade económica como por exemplo os art. 15º, 16º, 37º, e 39º, da CRA e Leis Ordinárias vigentes.

b) Actos Normativos

Constituem actos normativos como fontes de Direito dos Recursos Naturais as Leis, Decretos-lei, Decretos, conforme o desposto nos artigos: 125º, 126º e 167º, da CRA.

c) Regulamentos

São conjunto de normas e princípios Jurídicos que regulam uma determinada actividade económica sobre os Recursos Naturais nos termos vivados no disposto art. 201º, da CRA.

1.5.1.2. Fontes Internacionais:

São fontes do Direito dos Recursos Naturais as Convenções Internacional e os tratados Internacionais[25] e regionais, efectivamente são numerosas as convenções Internacionais que vinculam o Estado em matéria dos Recursos Naturais que ingressam na ordem económico angolana através da transposição *semi - plena* e *plena* nos termos densificado no corpo do art. 13º, da CRA, que prescreve o seguinte:

Artigo 13º

(Direito Internacional)

[25] O Tratado de METHUEN, também referido como Tratado dos **Panos** e **Vinhos** foi um tratado assinado entre a Inglaterra e Portugal, em 17 de Dezembro de 1703. Foram seus negociadores o embaixador extraordinário britânico JOHN METHUEN, por parte da Rainha Ana da Inglaterra, e D. MANUEL TELES DA SILVA, - MARQUÊS DE ALEGRETE – Portugal. Pelos termos, os portugueses se comprometiam a consumir os têxteis britânicos e, em contrapartida, os britânicos, os vinhos de Portugal. - Que levou Inglaterra a desenvolver a indústria e Portugal ficou no vinho e no fado até hoje.

Em Angola lembra dos célebres tratados de pesca entre Angola e União Soviéticas de pescar nas águas soviéticas e angolanas vice-versa -, de melhoramento da produção de cana-de-açúcar e das videiras com os cubanos e italianos respectivamente, foram negócios de Estado ilustrativamente ruinosos para os Angolanos.

1. O direito internacional geral ou comum faz parte integrante da ordem jurídica angolana.

2. Os tratados e acordos internacionais regularmente aprovados ou ratificados vigoram na ordem jurídica angolana após a sua publicação oficial e entrada em vigor na ordem jurídica internacional e enquanto vincularem internacionalmente o Estado angolano.

Por outro lado confluem para efeitos das fontes do Direito dos Recursos Naturais no plano internacional as fontes de Direito Internacional Público, designadamente:

1- Convenção (Tratado) Internacional - é um acordo resultante da convergência das vontades de dois ou mais sujeitos do direito internacional, traduzida num documento escrito, com o intuito de produzir efeitos jurídicos no plano internacional. Esta é a fonte cujo maior uso se tem feito no campo internacional nos dias que correm, tendo todos os seus aspectos e minúcias abordados em qualquer Manual de Direito Público Internacional, sejam estas gerais ou especiais, desde que observem as normas fixadas pelos Estados em conflito. Devem ser registados na ONU para que tenham validade internacional.

2- Costume Internacional - é um prática reiterada dos sujeitos no Direito Internacional, geralmente aceite como sendo o Direito. É a fonte de maior uso pela comunidade internacional até à Segunda Guerra Mundial, e resulta da prova de prática geral entre Estados que possa ser aceite como Direito. O costume serve como norma jurídica para fixar algumas soluções, mas nos dias de hoje, perde terreno face à ascensão da utilização preferencial dos Tratados pela comunidade internacional.

3- Princípios Gerais do Direito - são aqueles aceites por todos os ordenamentos jurídicos, como por exemplo: a boa-fé respeito à coisa julgada, princípio do direito adquirido e do *"pacta sunt servanda"* (princípio da força obrigatória que abrange os contratos firmados entre duas ou mais partes). Consiste pois na ideia de que aquilo que está estabelecido no contrato e assinado pelas partes deve ser cumprido. Esta é uma expressão em latim e significa *"pactos devem ser respeitados"* ou *"acordos devem ser mantidos",* em português.

O princípio-base do *pacta sunt servanda* prescreve aquilo que está redigido se torna lei entre as partes que assinaram tal documento. Desta forma, não se pode obrigar alguém a cumprir um contrato do qual não é signatário. *O pacta sunt servanda* é também princípio-base do Direito Civil e Direito Internacional. Esta condição garante a segurança jurídica e a autonomia das partes ao firmarem tal contrato.

Os princípios gerais do direito vigoram nos sistemas jurídicos dos Estados, mesmo que seja apenas um número restrito de Países a adoptar, para que ela seja possível de gerar lei.

Encontramos ainda outras fontes tidas como secundárias, mas também consideradas fontes geradores de Direito Internacional. Referimo-nos à jurisprudência, e, menos consensual, a doutrina formada por reputados especialistas em DIP, de determinados Países, sobretudo de língua inglesa.

O Tribunal Internacional de Justiça, quando há conflitos de interpretação de normas entre Estados, pode decidir "*ex aequo et bono"*, ou seja, se entende justo pela comunidade internacional caso as partes concordem em levar o caso à sua jurisdição, e não se encontre em nenhuma convenção a solução que resolva a questão.

Todavia no ordenamento jurídico angolano as referidas fontes foram transpostas através de recortes jurídico- legais, designadamente: a Lei nº 4/011, de 14 de Janeiro, Lei sobre os Tratados Internacionais ex. Convenção das Nações Unidas Sobre a Diversidade Biológica (Decreto nº 23/97, de 1 de Abril), Convenção das Nações Unidas de Combate a Desertificação (Resolução nº 12/00, de 1 de Abril), Convenção Internacional de 1992 Sobre a Responsabilidade Civil Pelos Prejuízos Devidos a Poluição por Hidrocarbonetos (Resolução nº 32/01, de 1 de Abril) e etc.

1.5.1.3. Fontes não Tradicionais

Em consequência da evolução que se verifica no mundo actual tende ganhar uma importância crescente da Economia, pois a regulação dos Recursos Naturais e da actividade económica tendente a exploração dos Recursos Naturais, tem origem no Direito Público e de algum modo Privado que dá de certo modo a pertinência mista.

1.5.1.4. Novas Fontes

No Direito dos Recursos Naturais, além das fontes tradicionais hodiernamente inclui-se as fontes novas de produção pública e privada por causa da dinâmica da economia que vai tendo ao longo dos anos, assim, temos:

- Normas de origem contratual e associativa (Ex: associação da defesa dos ambiente e dos consumidores);

- Decisões emanadas das autoridades tradicionais e autoridades administrativas independentes resultantes do funcionamento de organismos consultivos técnicos, associações morais cívicas, sociedade civil e tradicional;

- Jurisprudência - É da maior importância a apreciação da forma como os Tribunais interpretam as normas de Direito dos Recursos Naturais, nomeadamente o Tribunal Constitucional e o Tribunais de 1ª Instância, daí ser importante a jurisprudência; e,

- Os Usos e Costumes[26], desde que não estejam em oposição com a ordem económica e Direitos dos Recursos Naturais.

1.6. O Direito dos Recursos Naturais na Constituição Angolana de 2010

A noção da Constituição Económica ocupa um lugar central para o estudo do Direito dos Recursos Naturais, havendo mesmo quem estruture a partir dessa noção fundadora do Direito Económico, que represente a expressão mais acabada do objectivo da ordenação da economia dos Recursos Naturais, aliás, JORGE REIS NOVAIS entende que a Constituição é o Direito, é uma norma jurídica vinculativa, é a Lei, é a Lei Fundamental que regula o funcionamento dos órgãos do Estado e dos poderes públicos e que acima de tudo, lhes impõe todo um conjunto de deveres relativos à garantia dos direitos constitucionais[27].

Porém, a ideia de Constituição Económica tem uma origem considerada como recente tributado pela doutrina alemã, confundindo-se praticamente com a origem do Direito Económico ou Economia dos Recursos Naturais e ecos a preocupação demonstrada pela Constituição de WEIMAR (de 1919)[28], Com certa antecipação, a Constituição Mexicana (1917) e a Lei Fundamental Russa (de 1918), perante as questões económicas e sociais[29], que de certo modo iniciaram a

[26] O costume e os usos económicos são fontes de Direito dos <recursos Naturais na medida em que impera ainda a tradição africana angolana com assento constitucional art. 7º e 223º, da CRA, art. 348º, do CC. Todavia, os usos no ordenamento jurídico económico angolano pode-se observar com alguma frequência nas práticas da distribuição e ordenamento do território, e no comercio dos Recursos Naturais como nos padrões de medida de peso, de volume, capacidade e de cumprimento – porquanto os comerciantes usam os recipientes como canecas ou "ganja", "Eholo", "Omacuila" ou Npaquelo, "Tchibala" ou Oshimbale (na língua nacional bantu da região sul de Angola) balde ou recipientes feitos de madeira para medir a quantidade de produtos tais como milho, batata, massango, massambala, jinguba, tomate, sal, açúcar e etc., bem como para medir a capacidade de líquidos, como água, ainda para medir o cumprimento dos terrenos ou tecidos de pano, marcam passos dos pés para determinar a demarcação das léguas dos terrenos das lavras e dos quimbos, por outro a compra e venda do gado bovino não é feito mediante a pesagem dos animais, mas sim determina-se o preço virtualmente de acordo a convicção de usos e costumes do Mercado, pois que ignoram os padrões convencionais modernos de origem europeia a sua escrita do alfabeto fenício.

Entretanto estes usos e costumes tradicionais de nações dos Reinos do Nhanecas, Ambós e da Comunidade dos Ovahelelos (então vassalo ou protectorado do Reino dos Nhanecas do Jau-Mpata), influenciou a economia dos Recursos Naturais angolanos, precisamente a economia informal, pois neste Mercado não usam as medidas convencionais nas transacções que acabamos a referenciar. Daí ser considerado os usos e costumes como fontes do Direito dos Recursos Naturais no actual contexto.

[27] Cfr. NOVAIS, REIS JORGE – Em Defesa do Tribunal Constitucional, Almedina editora, 2014, p. 26.

[28] A estrutura da Constituição de WEIMAR é claramente dualista: a primeira parte tem por objectivo a organização do Estado, enquanto a segunda parte apresenta a declaração dos direitos e deveres fundamentais, acrescentando às clássicas liberdades individuais os novos direitos de conteúdo social.

[29] Apud, EDUARDO PAZ FERREIRA, – Direito da Economia, p. 57; CORDEIRO MENEZES – Direito da Economia.

consagração explícita de normas e princípios sobre matérias económicas e sociais, quebrando com aquela tradição do modelo seguido pelas Constituições Políticas e, por conseguinte, obviando o seu declínio consubstanciado no abandono da matriz do Estado Liberal puro, abstencionista quanto à "Coisa Económica", para salvaguardar a legitimação dos poderes do Estado ao intervir na vida económica[30].

Neste sentido a Constituição Económica dos Recursos Naturais surge como uma consequência (ou instrumento) da passagem do Estado Liberal Clássico para o Estado Intervencionista[31]. Hoje em dia, podemos verificar que todos sistemas económicos tem a Constituição de Recursos Naturais e Ambiente.

Ora bem, a Constituição dos Recursos Naturais, corresponde aos princípios fundamentais que determinam as relações entre o poder político e a economia, ou mais amplamente, aos princípios que regulam a relação entre a economia dos Recursos Naturais e o Estado e o quadro geral em que se desenvolvem as actividades económicas de sujeitos de Direito Público e Privado[32].

A Lei Constitucional angolana de 1992 consagrou os princípios basilares da economia de Recursos Naturais que certamente, viriam ser reforçados na Constituição de 2010. Por conseguinte, este constitucionalismo filia-se num Modelo de Sistema de Governo Presidencial-Parlamentar e que radica-se nos seguintes princípios constitucionais com relevância da ordem jurídica dos Recursos Naturais:

1.7. Princípios constitucionais da ordem Jurídica dos Recursos Naturais

Ora bem, neste prelúdio de escalpelização dos princípios normativos e estruturantes no sistema científico de direito económico, entende-se na génese jurídica que o princípio pode ser definido como (…) regra que se funda num juízo de valor e que constitui um modelo para acção (…)[33]. Mas para RONALD DWORKIN, o termo princípio diz respeito a um tipo de norma cuja observação é um requisito de justiça ou equidade, ou de alguma outra dimensão moral. Ao fundir pretensões jurídicas e morais, o texto da norma faz com que a validade de um direito dependa não de uma determinada regra positiva, mas de complexas questões de ordem moral e da necessidade de um direito sensível a estas questões, por natureza não redutíveis à regra positiva[34].

[30] Mas desenvolvimento ver também DOMINGOS FRANCISCO JOÃO, -Temas Essenciais do Direito da Economia Angolana, escolar editora Lobito 2014 p. 38 e ss,
[31] Cfr. EDUARDO PAZ FERREIRA, – Direito da Economia, p. 57.
[32] Ob. Cit. p. 59.
[33] Vide in Universal, Dicionário integral de língua portuguesa, textos editora 2010, 3ª edição p. 1210.
[34] Cfr. HELENA PRATA, - Lições de Direito Económico, p. 32.

Já VEZIO CRISAFULLI, entende que o princípio é, toda norma jurídica, considerada como determinante de uma ou de muitas outras subordinadas, que a pressupõem, desenvolvendo e especificando ulteriormente o preceito em direcções mais particulares (menos gerais), das quais determinam e, portanto, resumem, potencialmente, o seu conteúdo, sejam (…) estas efectivamente postas, sejam, ao contrário, apenas dedutíveis do respectivo princípio geral que as contêm[35].

Porém, o Direito na sua definição introdutória estudada no primeiro ano da licenciatura em Direito elucida que, o Direito é um conjunto de princípios, normas e regras jurídicas que disciplinam as condutas dos indivíduos numa determinada sociedade.

Desde logo, à luz dessa noção, os princípios do Direito dos Recursos Naturais, podem reportar as definições gerais e específicos de um sector de actividade económica sobre os Recursos Naturais com cariz constitucional ou ordinário.

Pelo que, no nosso ordenamento jurídico podemos indicar alguns princípios estruturantes e informadores, ou princípios expressivamente constitucionais da Ordem Económica dos Recursos Naturais onde assenta à Constituição Económica dos Recursos Naturais Angolano, nomeadamente:

1. Subordinação do Poder Económico ao Poder Político (art. 3º, 4º e 89º, da CRA);

2. Supremacia da Constituição e Legalidade (art. 6º, da CRA);

3. Unidade dos Recursos Naturais (art. 8º, da CRA);

4. Democracia Económica (art. 2º, da CRA);

5. Propriedade Originária dos Recursos Naturais do Estado (art.15º, 16º, CRA);

6. Soberania Permanente Sobre os Recursos Naturais (art.16º, CRA);

7. Direito Internacional Sobre os Recursos Naturais (art. 13º, da CRA);

8. Coexistência de Sectores de Titularidade de Propriedade Sobre os Recursos Naturais (Pública, Privada e Cooperativa); (art. 92º, da CRA);

9. Gestão Participativa dos Recursos Naturais (art. 52º, da CRA);

[35] Ibidem., p. 33.

10. Garantia da Propriedade Privada sobre o Recurso Naturais e Sua Função Social (art.14º, 37º, 38º e 89º, da CRA);

11. Princípio de Livre Acesso e de Reservas Públicas dos Recursos Naturais (art.14º, 93º e 95º, da CRA);

12. Princípio do Desenvolvimento Sustentável (art. 21º, 39º e 89º, da CRA);

13. Eficiência e Intervenção (art. 89º e 91º, da CRA);

14. Mercado e Planeamento (art. 89º e 91º, da CRA);

15. Nacionalizações e Privatizações (art. 97º, da CRA);

17. Direito ao Ambiente (art. 39º, da CRA); e,

18. Direito do Consumidor (art. 78º, da CRA).

CAPÍTULO II

1. ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS

2.2. Aspectos Gerais

Este capítulo trata alguns aspectos considerados mais importantes, de ponto de vista económico, do acesso e uso de Recursos Naturais, entre eles a sua importância para desenvolvimento das economias industrializadas, das megacidades e da sobrevivência de inúmeras comunidades rurais nos Países em desenvolvimento, e, de algum modo para o desenvolvimento econômico e social, para realização de direitos humanos, bem como a necessidade da sua gestão sustentável, como «Recursos Finitos», cujo uso tem limites físicos.

Entrento, o homem e a natureza estão directamente relacionados, pois os Recursos Naturais estão na base de todo processo de crescimento e desenvolvimento das sociedades.

No entanto, há que se notar que, ao longo da história, essa relação vem mudando e que a utilização desses recursos, nos processos produtivos, aos poucos, também vem se alterando em função da tomada de consciência de que a actividade económica, o crescimento populacional e a ocupação desordenada dos espaços, paulatinamente, tornam os Recursos Naturais de algum modo escassos, pois que, actividade do homem promove a dilapidação de seus estoques naturais.

A conscientização tardia de que o processo de crescimento económico e social destruiu e esgotou os Recursos Naturais, e que também degradou o Ambiente e a qualidade de vida, gerado por processos de exploração, opressão e exclusão do homem, emergiu efectivamente a necessidade de se proteger pela qualidade dos produtos e dos processos, sem desperdícios e com um melhor aproveitamento dos recursos.

Porém, esse "despertar" para os problemas ambientais levou a sociedade a repensar a realidade e culminou com a adopção de novos padrões de análise, nos quais a perspectiva ambiental passou a ser factor básico e preponderante na equação do desenvolvimento, ou seja, a partir do advento do paradigma de "desenvolvimento sustentável", em que visionou seguramente as sociedades adoptar um novo modelo económico capaz de engendrar não só a riqueza como também o bem-estar, e por conseguinte, promover a coesão social e impedir a destruição da natureza[36].

[36] Cfr. Questões Agrárias, Educação no Campo e Desenvolvimento"16 Fortaleza, 23 a 27 de Julho de 2006 - Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural"- modo geral, não têm valor e nem preço estipulado em mercado, não sendo

Para tanto, como não deveria de ser, notadamente como se escalpeliza, o pensamento económico é harmonizadora entre a renda e a natureza, ou seja, como os clássicas sustentavam, - Capital, Renda e Terra, pois que, pretende conciliar economia e ecologia de modo que a variável ambiental, antes fora do sistema, passe a ser essencial ao crescimento e desenvolvimento económico.

Considerando então desta feita que a ciência económica é responsável por traduzir o pensamento social, a partir do processo de crescimento económico, mas o Direito é campo científico privilegiado para assegurar o desenvolvimento harmonioso e sustentável através da regulação normativa.

O homem, através do tempo, sempre entendeu que os Recursos Naturais eram ilimitados e poderiam ser usados indefinidamente sem necessidade de pagamentos de tributos pelo seu uso ou

caracterizados como bem econômico e nem como capazes de gerar riqueza. Essa percepção fez com que, hoje, a natureza esteja próxima a um ponto de exaustão. Em se mantendo esse contexto, alguns Recursos Naturais, sejam eles renováveis ou exauríveis, podem vir a se extinguir ou a se tornar impróprios para utilização. Para tentar impedir esse quadro de apropriação indébita da natureza, surge uma nova concepção de desenvolvimento, denominada de desenvolvimento sustentável, que objetiva criar um modelo econômico capaz de gerar riqueza e bem-estar sem destruir o meio ambiente, o qual mostra que é vital preservar os Recursos Naturais para as gerações futuras.

Na teoria econômica, despontam duas novas vertentes: a economia dos Recursos Naturais, que promove um ajuste na economia neoclássica, mas por estar preocupada com o bem-estar social e ainda "defender" os axiomas de referida escola, acredita que é preciso preservar os recursos totais à posteridade, independentemente, se esses estão sobre a forma de Recurso Natural ou de produto manufaturado; E a economia ecológica, que, ao contrário, entende que os Recursos Naturais são essenciais à vida na Terra e, por isso, o homem deve não só preservá-los, como pagar pelo seu uso, assim como tem por obrigação recuperar o que já devastou.

Por conta disso, a economia ecológica busca valorar os Recursos Naturais e serviços ambientais para que o homem possa incorporá-los a sua contabilidade nacional e, com isso, possibilite, correta e coerentemente, avaliar o quanto esses são importantes para a economia dos Países.

Assim, uma vez que sustentabilidade implica manter o meio ambiente, ambas as teorias têm o mesmo objetivo, mas esse é alcançado de forma diversa, ou seja, enquanto a economia dos Recursos Naturais promove a manutenção e ampliação do capital total, mesmo que esse esteja sobre a forma de produto manufaturado, a economia ecológica, antagonicamente, procura manter e ampliar o estoque de Recursos Naturais. Verifica-se, então, a existência de duas posições quanto à sustentabilidade; a fraca e a forte.

Pela primeira concepção, uma economia é reconhecida como sustentável quando o estoque de capital permanece inalterado ou cresce, mesmo que a escassez de Recursos Naturais se intensifique, pois sua utilização, com certeza, proporciona o aumento do estoque de produto manufaturado, de forma que esse substitui o natural. Pela segunda concepção, é preciso, em primeiro lugar, verificar a capacidade de suporte do planeta, depois a distribuição equitativa dos Recursos, para, finalmente, tratar da realocação entre os indivíduos, através do Mercado, via formação de preços. Para tanto, os serviços ambientais e os Recursos Naturais são valorados de forma a permitir sua troca em Mercados, mas, independentemente de qualquer situação, estabelecem que há que se manter ou ampliar o estoque de Recursos Naturais. Dessa forma, além de a economia ter incorporado a variável ambiental em seu escopo teórico, tem mostrado qual é o "caminho" que os Países devem trilhar, para evitar a escassez de Recursos Naturais e promover a valoração de seu próprio meio ambiente de maneira que esse seja propulsor do crescimento, ao entender que hoje o desenvolvimento sustentável é uma oportunidade que se for estrategicamente planificados pode alavancar negócios e a balança comercial de qualquer localidade que dele souber tirar proveito, considerando as gerações futuras.

de cuidados. Nesse contexto, tanto os economistas clássicos como os neoclássicos avaliavam os Recursos Naturais como um bem comum, sem preço estipulado no Mercado.

Ressalte-se que, embora esta seja uma grande semelhança entre o pensamento clássico e neoclássico, esses divergem quanto à formação de valor.

Para os economistas clássicos, os bens têm valor quando apresentam valor de uso e valor de troca. Os economistas neoclássicos, ao contrário, entendiam que o valor de um bem se sustenta na sua utilidade e escassez.

Percebe-se que, para ambas as escolas do pensamento económico, ensaiaram a gestão dos Recursos Naturais, na perspectiva de "Desenvolvimento Sustentável", sem sucesso pretendido.

Para tentar impedir esse quadro de apropriação indébita da natureza, surge uma nova concepção de desenvolvimento, denominada de "Desenvolvimento Sustentável", que objectivava criar um modelo económico capaz de gerar riqueza e bem-estar sem destruir o meio ambiente, o qual mostra que é vital preservar os Recursos Naturais para as gerações futuras sem ou menor risco e degradação da natureza.

E a economia ecológica, que, ao contrário, entende que os Recursos Naturais são essenciais à vida na Terra e, por isso, o homem deve não só preservá-los, como pagar pelo seu uso, assim como tem por obrigação recuperar o que já devastou.

Para isso, através deste modelo de gestão de Recursos Naturais[37], os Estados privilegiam de certo modo satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem as suas próprias necessidades.

Sendo por via disso, que os Recursos Naturais sejam utilizados, racionalmente, sem comprometer a produção e nem devastar a natureza.

Esse é um pensamento que cada vez mais é compartilhado pelos avisados doutrinadores que expõe teoria económica do desenvolvimento sustentável, e que, o fazem de modo se reajustar a esse novo contexto.

Porém, com a *"Revolução Industrial*" e a invenção da máquina a vapor, ocorreram mudanças na forma com que o homem se apropriasse da natureza.

[37] Modelo de Gestão dos Recursos Naturais de " Desenvolvimento Sustentável".

A partir desse momento, os homens passam a controlar, totalmente, o processo de produção e com isso aprofundam o uso dos Recursos Naturais no intuito de obter ganhos de escala e com ele crescimento económico.

Para tanto, assim como substituem, pela máquina, tarefas manuais, concebem novas utilidades que culminam por derivar novos produtos.

Essa versatilidade é a força motriz para a mudança no padrão de crescimento económico até então percebido, em que o motor propulsor do crescimento e do desenvolvimento passa a ser a inovação tecnológica, sendo essa a raiz do pensamento neoclássico engendrada num novo Recurso – "O Conhecimento".

Para esses teóricos a natureza era incapaz de limitar o crescimento da economia, pois a crescente incorporação de tecnologia aos processos produtivos suplantaria qualquer problema relativo à escassez, conduzindo a entender, então, que os factores produtivos determinantes do padrão de crescimento económico neoclássico são o capital, o trabalho e a tecnologia**.**

As discussões econômicas sobre os Recursos Naturais e o Ambiente tem se centrado sobre questões muito diversificadas que não podem ser aqui tratadas de modo exaustivo.

Assim, são adiante referidos sinteticamente alguns problemas e abordagens considerados de interesse para a compreensão do Direito de Recursos Naturais Angolano, designadamente:

I.**Economia Formal**, teoria econômica que se preocupar apenas com a economia formal, geradora de valores monetários que serve de indicador da contabeis do PIB;

II.**Economia de Subsistência**, apenas esporadicamente produzindo para o mercado, e cuja produção de riqueza não é devidamente avaliada em termos monetários e, portanto, não contabiliza o PIB; e ;

III.**Economia dos Serviços de Regeneração Natural**, assimilação de resíduos e de suporte à vida prestados pelos Recursos Naturais e pelo ambiente, que também não são avaliados monetariamente, salvo em alguns casos em que seja possível comparar alguns desses serviços com os preços de serviço alternativo que podem ser prestados por agentes econômicos, como, por exemplo, a descontaminação de águas e solos.

Portanto, o primeiro grande problema que se põe quando se aborda a Economia dos Recursos Naturais é o facto de, em geral, a teoria, teoria econômica se preocupar apenas com a economia

formal, geradora de valores monetários, não incluindo as outras duas "Economias de Recursos Naturais que já fizemos referencia acima.

Assim, quando se preparam decisões econômicas com impacto no ambiente e nos Recursos Naturais não são, em geral, tidas em consideração essas duas ultimas economias, designadamnete: A Economia de Subsistência e Economia dos Serviços de Regeneração Natural, assimilação de residuos e de suporte à vida prestados pelos Recuros Naturais.

Em consequência, essas decisões, preocupadas essencialmente com o crescimento econômico, podem ter grandes vícios de análise e efeitos negativos quer no bem estar e direitos das comunidades dependentes dos Recursos Naturais para a sua subsistência quer na conversão dos Recursos e do Ambiente[38].

Nos efeitos econômicos de decisões assim viciadas, inclui-se o aumento da pobreza, a degradação da base de Recursos e seu uso insustentável, em especial do ponto de vista das tendências do desenvolvimento no longo prazo(subdesenvolvimento) e, ainda, a degradação ambiental.

Outra questão é referente a escassez dos Recursos Naturais, pois que, os Recursos Naturais disponíveis são sempre, em termos gerais, insuficientes para responder as necessidades crescentes porque, satisfeita uma necessidade, surgem novas necessidades. É a chamada "*dialética de necessidades"*[39].

Um dos princípios básicos da economia é o de que os *Recursos Económicos* são escassos, no sentido de que «embora disponíveis em quantidade limitadas ou finitas», os seus usos potenciais são numa aproximação razoável, infinitos ou ilimitados.

A escassez de Recursos implica que o seu uso tem um custo; o uso de um Recurso significa também um "custo de oportunidade", na forma de um beneficio alternativo (de uso) que se perde. Quando o utente directo suporta este custo de oportunidade directamente, esse custo é denominado o custo de portunidade interno.

[38] Cfr. ANTONIETA COELHO, 2003, pp.12-21
[39] Ibidem.

Contudo, os custos incorridos no Recurso podem não ser suportados pelo utente, mas por outra pessoa, ou pessoas. Estes custos são os custos externos. O custo total de Recurso – o custo social – é a soma total de todos os custos externos relevantes associados com esse Recurso[40].

A escassez de Recursos Naturais pode ser física e social. A escassez física pode resultar, *inter alia*, da geografia de uma região, pode ser temporária ou sazonal (por exemplo, a água na estação seca) e pode referir-se não só à quantidade do Recurso disponível, mas também à sua qualidade (por exemplo, solos degradados e água poluída).

A depreciação física de um Recurso provoca uma escassez social, temporária ou permanente. Com efeito, numa economia do Mercado, e em termos simples, se um Recurso, em resultados de depreciação, passa a escassear no Mercado, diminuindo a sua oferta, o seu preço sobe. Esta subida de preços irá impedir o acesso de certos grupos sociais que não têm poder suficiente de compra.

Pelo contrário, a abundância de um Recurso Natural significará preços mais baixos, ou mesmo acesso gratuito, como é o caso de situações de captura ou colheita de certos Recursos Naturais.

Um exemplo das relações entre escassez física e escassez social verifica-se nas relações entre Países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Os primeiros, embora muitos dos Recursos de que necessitam estejam esgotados ou não existam nos seus Países, podem sempre importá-los dos Países em desenvolvimento porque têm meios financeiros para tal. Já os no segundo embora tem abundantes Recursos Naturais mas não tem conhecimento tecnologico (Know-How) , meios financeiros para explorar e Mercado interno para os comercializar. Por essa razão, a uma escassez física no País poderá não corresponder uma escassez social.

Em termos gerais, os consumidores ricos podem não sentir os efeitos das externalidades negativas ligadas à depreciação de certos Recursos Naturais, como os Recursos Biológicos Marinhos, que continuam a ser consumidos apesar da grave crise de sustentabilidade que atravessam.

Pelo contrário, para os Países pobres, a depreciação de um Recurso, e consequente escassez física, aparecerá como escassez social, em especial para os grupos sociais mais pobres, porquanto esses Países não têm, frequentemente, em geral, meios para importar o bem em causa.

[40]Apud, ANTONIETA COELHO, - in PERMAN 1996.

Quanto aos grupos mais pobres de uma dada sociedade, em especial as comunidades rurais que vivem dos Recursos Naturais e os desempregados, quer nos Países em Via de Desenvolvimento, quer nos Países Desenvolvidos, quando um Recurso Natural se esgota na sua localidade, ou o preço a que é adquirido no Mercado sobe, eles deixam de utilizar, sendo pois os primeiros grupos sociais a experimentar os efeitos da depreciação de um dado Recurso Natural.

Mas assegurar o uso sustentável exige a aplicação de novos conhecimentos científicos e tecnológicos e também mudanças institucionais, para criação e aplicação do quadro legal da gestão sustentável, bem como mudanças na relação entre as pessoas e a Natureza.

Mas a história do Direito dos Recursos Naturais é feita de muitos conflitos entre diferentes grupos de interesses para o controlo destes Recursos.

A expansão colonial teve como objectivo, entre outros, a procura de matérias-primas para satisfação de necessidades das potências colonizadoras, incluindo para abastecimento das suas indústrias.

A resistência dos povos colonizados, os angolanos, entre outros, à ocupação e espoliação das suas Terras bem como a rcente guerra civil entre os angolanos ilustram esse tipo de conflitos.

O Princípio de Direito Internacional da Soberania Permanente sobre os Recursos Naturais, em especial a sua discussão inicial nas Nações Unidas teve como ponto de partida a oposição, na época, de interesses dos Países produtores, maioritariamente Países em desenvolvimento recém independentes, e dos Países desenvolvidos, consumidores dos Recursos minerais e investidores nas indústrias de Recursos dos primeiros.

Mas os conflitos relativos ao acesso aos Recursos Naturais não se limitam às relações internacionais. São inúmeros os conflitos entre alegados interesses nacionais e interesses locais, ou entre interesse público e interesses privados.

A lei ou costume realizam a mediação dos interesses, afectando Recursos a diferentes grupos de interessados, por, em especial, consagração de direitos ou proibições (exclusão) de acesso.

Um exemplo simples de afectações de Recursos através dos regimes jurídicos, dependente, aliás, da adopção de uma dada estratégia de desenvolvimento, é a norma constitucional que afecta a propriedade desses Recursos ao Estado (art. 16º, da CRA).

Mas como a concepção de desenvolvimento na CRA é de capitalismo regulado, normas subordinadas abrem a possibilidade de, por exemplo, poderem ter acesso aos Recursos Mineiras do subsolo Empresas concessionários, estatais, mistos ou privadas nacionais ou estrangeiras, em condições previstas por lei.

Mas a Regulação Jurídica dos Recursos Naturais não se limita hoje à afectação de direitos de acesso. As normas sobre uso dos Recursos Naturais são essenciais à sua conservação e uso sustentável. Também, como se viu, pode haver usos em conflito, de um só Recurso Natural ou de vários Recursos Naturais.

Assim, a legislação ou instrumentos nacionais estabelecem regras quanto a usos, eventualmente em conflito, de Recursos Multifuncionais[41].

A Regulação adequada dos Recursos Naturais, dada a natureza de bem indivisível do ambiente(art.8º da CRA)[42], exige que sejam tomadas em consideração interesses em conflito e interesses comuns a fim de obter compromissos viáveis que asseguram a sua conservação ao longo prazo.

Ora bem, entende-se em teoria econômica que são bens públicos aqueles que têm as características de não rivalidade e exclusividade. Por conseguinte, a não rivalidade refere-se à característica desse bem poder ser consumido por uma pessoa sem deixar de puder ser simultaneamente consumido por outras, como é o caso do ar, energia solar e da defesa nacional.

A não exclusividade significa que todos podem ter acesso ao bem na medida em que é impossível (como no caso do ambiente), ou seria demasiado onerosa, a exclusão de outros.

Assim, por exemplo *HILDERING*, defende que a água doce, em especial dos cursos de água dos rios e lagos internacionais, deve estar sob o controlo do Estado para assegurar a cooperação com outros Estados para o seu uso sustentável.

A importância da água para a sobrevivência de seres vivos e para economia de qualquer Estado tem levado a que se considere também o controlo da água como uma questão de segurança

[41] Cfr. A Lei de Águas estabelece no art. 22, a prevalência dos usos comuns de águas, para «satisfazer necessidades domésticas, pessoais e familiares, do utilizador», nem como sobre os usos privativos (para fins comerciais).

[42] Para certo sector da doutrina, em matéria de economia dos Recurso Naturais e do Ambiente, entendem que o ***Bem Público*** é «indivisível no consumo, independentemente de ter ou não a característica de exclusividade». São exemplo destes bens públicos os serviços da diversidade biológica, aos mecanismos de regulação do clima pela atmosfera da Terra e o serviços de assimilação de resíduos prestados pelo ambiente desde que não sejam ultrapassados determinados limites que os ponham em perigo.

nacional, no sentido de qualquer Estado, em especial aqueles que estão à jusante de cursos de águas originários noutros Estados, está dependente dos usos desse curso de água pelos outros Estados ribeirinhos, em especial pelos que se situam a montante[43].

Outro aspecto merecedora de abordagem é mais do que a explicação dos fenómenos da economia dos Recursos Naturais, pois que interessa aos juristas é a sua importância social e de **justiça**[44], os quadros e as instituições que revelam"[45].

Por outro lado, indagar-se particularmente no caso de Angola, «Se a crise financeira e, de algum modo económica, esteve na origem mais sonante da baixa do preço do petróleo ou da inópia da diversificação da economia, sistema tributária deficiente, indisciplina orçamental das despesas públicas e do controlo das contas públicas, organização do Estado, ou outro fenómeno social a ele associado?»[46].

Como é óbvio nos parece que a resposta próspera no típico fenómeno dos Países cujos orçamentos estão indexadas principalmente nos Recursos Naturais ou simplesmente economias de petro-dolares que são dominadas por «Praga do Recursos Naturais» que tem como ponto de partida a constatação de que alguns Países dotados de abundantes Recursos Naturais, em especial mineiras ou petróleos, ou de, pelo menos, um Recurso cuja extracção lhes proporciona receitas em divisas

---

[43] Apud, ANTONIETA COELHO, p.61.

[44] A Justiça está repartida em três modalidades fundamentais. Estas modalidades correspondem a três tipos de relações, conforme a Justiça se refere ao que a sociedade como um todo deve aos seus membros, ao que é devido pelos membros da sociedade uns aos outros e ao que estes devem à sociedade. Sendo assim, temos as seguintes modalidades:

-Justiça distributiva: Repartição de bens comuns que a sociedade deve fazer por todos os membros, segundo um critério de igualdade proporcional ou geométrica, que atende à finalidade da distribuição e a situação pessoal de quem recebe.

-Justiça comutativa ou correctiva: Regula as relações dos membros da sociedade entre si, visando restabelecer ou corrigir os desequilíbrios que surgem nas relações interpessoais. Opera segundo um critério de igualdade simples ou aritmética, que se traduz na equivalência das prestações, e abrange tanto as trocas voluntárias ou lícitas como as involuntárias ou ilícitas.

-Justiça geral ou legal: Foi elaborada posteriormente e preside às relações entre a sociedade e os seus membros no que concerne aos encargos que são exigidos à sociedade como contribuição para o bem comum e que devem ser repartidos por todos.

No entanto, meditando sobre estas três modalidades de Justiça, podemos constatar que todas elas podem conduzir a situações injustas, quando não se pondere devidamente a relação do homem com a natureza e a exploração dos Recursos Naturais em conformidade com o ambiente e os valores inerentes a pessoa humana, ou por conseguinte, por negligência não se tenha uma visão adequada das exigências individuais, dos fins da sociedade ou do bem comum. Porém, cabe ao Estado, através de regulação, corrigir as desigualdades ou desequilíbrios que surgem, ou pelo menos, evitar que se agravem os já existentes.

[45] Cfr. MANUEL JACINTO NUNES, – Temas Económicos – Imprensa Nacional – Casa da Moeda editora Portugal, 1989, Pág. 14.

[46] Nossa. No mesmo sentido e já no outro lugar em 2012/2013, em Lisboa já havia escrito, sobre o assunto sobre a diversificação do risco em sede das recomendações do FMI, que outras economias já havia experimentado nos choques cambiais, sobre o desígnio de "Doença Holandesa", Cfr. FRANCISCO MÁRIO, - "Fundo Soberano" - Relatório do Mestrado Científico de Finanças Públicas – Privadas, FDUL 2013, p. 8.

significativas, por conseguinte, não têm aproveitado devidamente os benefícios da exploração desses Recursos para promoverem o seu desenvolvimento económico e social[47].

Com efeito, alguns Países nestas condições, como Angola, tendem a especializar-se somente de algum modo exportando de quase apenas uma dada matéria-prima proveniente de indústrias extractivas, em detrimento do desenvolvimento de actividades económicas diversificadas para variar as fontes de receitas fiscais, para assim diversificar o risco[48].

Para além disso, alguns autores de autoridade considerados, como a Professora ANTONIETA COELHO[49], da Universidade Agostinho Neto de Luanda que têm estudado a relação entre esta situação e a qualidade da governação, considera que aquela tem efeitos negativos demonstrados por corrupção, nepotismo, tráfico de influência, desperdício de Recursos, degradação ambiental e conflitos armados.

Mas, como argumenta, citando STEVENS, para que actue a "Praga dos Recursos Naturais" numa economia é necessário que existam o que designa de " (mecanismo de transmissão) " tais como:

a) A concentração da afectação de imputs maioritariamente às indústrias extractivas, em detrimento de outras actividades económicas em especial da agricultura, o que tem como consequência o aumento da pobreza, não criação significativa de emprego e a deficiente prestação e outras actividades económicas.

b) A emergência de um grupo social de "rendistas" a tendência do Estado para adquirir ou reforçar uma natureza rendista[50], o que tem como consequência a concentração dos seus

[47] Cfr. FRANCISCO MÁRIO, - Manual de Direito Económico, 2018, p. 26
[48] Ibidem.
[49] Cfr. ANTONIETA COELHO, Lições de Direito de Recursos Naturais, 2006.
[50] No caso angolano, veja os rendistas do petróleo do Fundo Soberano, pois que, os Fundos em Angola tiveram a sua evolução com designações diversas mas sem carácter de uma reserva ou de investimento e poupança geracional, neste caso, são Fundos de investimento público sectorial, exemplo mais pragmático são, nomeadamente: o Fundo de Reconstrução Nacional, Fundo de Desenvolvimento Social, Fundo de Apoio a Pesca Artesanal, Fundo de Pensões, Fundo de Apoio Agricultura, Fundo Ambiental e etc.

Más, sobre o "Fundo Petrolífero", nos anos de prosperidade de altos preços de crude nos mercados internacionais, o *superavit* da conta corrente era designado de "Bónus de Petróleo" que eram aplicados nos investimentos públicos sociais, educação, saúde, na reconstrução e construção de infra -estruturas do país, à luz do política gizado pelo governo angolano para fins de gestão do excedente resultante da venda do petróleo que o apelidaram de "Programa de Melhoramento e Aumento da Oferta de Serviços Sociais Básicos às Populações" «PMAOSSBP».

Nesta época, como Angola já estava sendo monitorizado pelo FMI na base do SBA (Acordo de Stand By), e de acordo as constatações dessa instituição monetária, Angola com essas despesas sociais, segundo alerta do FMI, estaria

esforços na obtenção de renda do recurso e promoção das indústrias extractivas em detrimento da prossecução de um desenvolvimento económico e social abrangente.

c) A dependência das receitas fiscais da indústria extractiva quase 90% das receitas do Orçamento Geral do Estado depende da fonte de receita da produção de petróleo-receita patrimonial (Estado patrimonial, *state of produtive*) e que torna o País muito vulnerável às flutuações de preços de petróleo nos Mercados Internacionais e dos choques cambiais (doença holandesa)[51], É a chamada deterioração em termos de trocas comerciais, que pode, inclusive, gerar inflação, e afectar a balança corrente de pagamentos das transacções comerciais, por conseguinte, atinge com maior gravidade as grandezas macroeconómicas negativas de falência em cadeia de pequenas e medias Empresas dependentes de importações e, por via disso, o desemprego, inflação, recessão económica, subida da taxa de juro e cambial com fortes sintomas de pobreza na população de baixa renda.

d) A deficiente democracia e desenvolvimento político e institucional que pode levar a tendências de regimes ditatoriais, fricções separatistas tribais nas regiões com recursos significativos ou mesmo a conflitos armados[52].

---

a investir no elefante, por via disso, aquela instituição financeira internacional, recomendou as autoridades angolanas no sentido da diversificação da sua economia.

Assim, em 2010 nos termos do n.º 1 e 2 do art. 6º da Lei do OGE para o exercício do ano de 2011, foi aprovada uma receita por consignação da venda do barril de petróleo, no orçamento, como "Reserva Financeira Estratégica de Petrolífero" (RFEP), com fins de realizar despesa de capital em infra-estruturas de base. Cabendo a sua gestão o Presidente da República nas vestes do Titular do Poder Executivo.

E por conseguinte, com base a este instrumento legal compreendido como uma lei de autorização financeira do Poder Legislativo ao Titular do Poder Executivo para intervir na economia, deste modo, ficou habilitado nos termos do exercício das suas funções e competências constitucionalmente consagrado (art. 120º da CRA), de intervir na ordem económica e financeira e institucionalizar o Fundo Soberano de Angola" através do Decreto Presidencial nº 48/11, de 9 de Março. Como instrumento financeiro com um capital inicial de cinco (5) biliões de USD.

[51] Período 1970-1980 – neoliberalismo, forte intervenção do Estado na economia, quando vários Países exportadores de petróleo criaram os seus Fundos com objectivos de estabilização, para proteger a economia das consequências de excesso de recursos internacionais que ingressaram nestes Países, como a pressão inflacionária e depreciação cambial, esses efeitos colaterais eram chamados de " doença holandesa" - Fundos de Estabilização Monetária e Cambial. «Doença Holandesa», recebeu este nome porque só em 1960, foi identificada na Holanda, quando seus economistas verificaram que a descoberta do gás natural e sua exportação estavam a depreciar a taxa de câmbio e ameaçar a destruir toda a sua indústria. Cfr. FRANCISCO MÁRIO – Relatório do Mestrado FUL- Lisboa 2013. p. 7

[52] Recordar que os conflitos que mundo teve configuram-se sobre o domínio dos Recursos Naturais por exemplo: A Alemanha tem uma "dívida histórica" com os judeus, por causa do Holocausto praticado pelos nazistas na II guerra mundial de 1939 - 1945. O Brasil tem uma "dívida histórica" com os negros, por causa da escravidão negra que existiu no Brasil até 1888. A Europa tem uma "dívida histórica" com a África, devido a exploração dos Recursos Naturais e do tráfico da escravatura e consequentes protectorados europeus do passado na África. Os norte-americanos tem uma "dívida histórica" com os índios apaches, devido a colonização das Terras desses índios no passado.

Porém, não existem soluções para o problema da Praga dos Recursos Naturais, mas considera-se em geral que a promoção de um desenvolvimento equilibrado da economia diversificada (agricultura e indústria transformadora), a implementação de programas de luta contra a pobreza, bem como educação, cultura e saúde, e, a melhoria progressiva do quadro institucional e político podem contribuir para reduzir significativamente este fenómeno.

Porque em verdade existem Países produtores de petróleo, diamantes e ouro, que venceram, (apesar terem um nível civilizacional e cultural alto) este fenómeno como: Noruega, Canada, Rússia, Koweit. Emirados árabes unidos, a Botswana.

Qualquer modo, o homem, através do tempo, sempre entendeu que os Recursos Naturais eram ilimitados e poderiam ser usados indefinidamente sem necessidade de pagamento ou de cuidado.

2.3. Os Diferentes Recursos Naturais e a sua Função.

2.3.1. Os Recursos Renováveis.

Os Recursos Renováveis – são aqueles que, não obstante a sua extracção para consumo industrial ou directo, podem durar indefinidamente, porque se produzem, através de processos naturais, seja por reprodução biológica(recursos biológicos) ou física e química (como é o caso da água). Por exemplo, não só a fauna e a flora que se podem reproduzir e crescer nos seus estados naturais, mas também «o ar limpo e água fresca (…): os elementos oxigênio, hidrogênio, carbono, e nitrogênio (entre outros) são constantemente reciclados por organismos vivos em processos como a fotossíntese, respiração, fixação de nitrogênio e decomposição»[53].

A gestão destes Recursos supõe, assim o controlo das taxas de depreciação bruta em conta as condições de reprodução do Recurso.

O controlo das taxas de extração de recursos renováveis é uma das razões da Regulação Jurídica dos seus usos. O direito vem, assim, estabelecer as regras a que deve se obedecer ao acesso e uso dos Recursos Renováveis[54].

2.3.2. Os Recursos não Renováveis.

Os Recursos não Renováveis são aqueles que, embora possam eventualmente ser reconstituído por processos naturais, estes ocorrem em períodos de tempo(geológicos) tão longos que do ponto de vista da humanidade, pode-se considerar que se depreciam inevitavelmente com a sua extração para consumo. Este é o caso dos combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás) e das mineirais. Assim,

[53] Cfr. ANTONIETA COELHO, p. 69
[54] Ibidem, p. 72.

após anos de extracção de uma jazida estes recursos esgotam-se estes recursos esgotam-se e não poderá haver mais extração naquela jazida.

O facto de os Recursos não Renováveis se esgotarem inevitavelmente não implica, portanto, que devem deixar de ser explorados, até porque tal não seria possível neste momento. É possível assegurar a sua sustentabilidade descobrindo novas reservas, reciclando (como é o caso dos metais) os produtos que os contêm, desenvolvendo sucedâneos para evitar o seu consumo insustentável e utilizando tecnologias menos recurso-intensivas na produção de bens e serviços[55].

O Direito regula o uso de Recursos não Renováveis procurando assegurar o seu nível sustentável. Assim, por exemplo, CM, prevê, como se viu, que antes de ser iniciada a exploração de jazida de mineirais descobertas se elabore um estudo de viabilidade técnico-económico e que, com base nesse estudo, sejam adotados planos de exploração por mina de cumprimento obrigatório. A lei também se preocupa com os efeitos do esgotamento dos mineiras na economia de uma zona mineira.

Estabelece assim que, no caso de grandes projectos, o plano de exploração deve incluir as medidas a serem adotadas após o esgotamento dos mineiras «a fim de facultar novos postos de trabalho aos trabalhadores e a recuperação econômica dessas mesmas áreas».

2.3.3. Os Recursos Indestrutíveis.

São designados indestrutíveis ou contínuos aqueles Recursos Naturais que, embora as suas quantidades não possam se aumentadas, não se depreciam em resultado do seu uso. Os Recursos Indestrutíveis têm, no seu uso produtivo e com regra, uma taxa de depreciação de 0.

Contudo n o passado classificado como indestrutíveis são hoje vistos por alguns autores com Recursos Renováveis. São exemplo os solos, a atmosfera ou os oceanos, o sol, força da água, o calor, pois provado que se podem degradar mas também reconstruir caso sejam tomados as medidas adequadas[56].

2.4. A Terra.

A Terra constitui o Recurso Natural onde se encontram a maioria dos restantes Recursos, se considerarmos que mesmo sob os oceanos, encontramos o leito do mar. Fala-se em *´Terra Firme´´* para designar a superfície da massa terrestre. As Terras submarinas têm designações específicas

[55] Ibidem. p. 75.
[56] Cfr. ANTONIETA COELHO, p. 76.

consoante se trate de áreas sob jurisdição de Estados (plataforma continental) ou internacional (a Área).

Como já dissemos a Terra é o epicentro do Estado dos Recursos Naturais, pois que, é nele se encontra os demais Recursos Naturais, todavia, a Terra é propriedade originário do Estado (art.15º, da CRA) do qual exerce a soberania permanente e, por conseguinte, está constituído por seguintes componentes:

a) Biosfera – é parte que compõe todos os seres vivos que envolve o processo contínuo de transformação da matéria e de energia (art. 16º, da CRA);

b) Litosfera – é parte da camada exterior da Terra, ou seja, a camada superficial que é composto de minerais, ou seja, metais alcalinos não ferrosos como os químicos assim os apelidam (art. 95º, al. d), da CRA).

c) Hidrosfera – composta pelas águas existentes na Terra quer nos oceanos quer nos rios, lagos, depósitos subterrâneos, estes processos verifica-se processa-se através dos três ciclos da água na Terra – ciclo hidrológico (art. 95º, al. a), da CRA).

d) Atmosfera – como o próprio nome indica a parte que é composto pelos átomos onde o a catiões e aniões reage constantemente através dos processos químicos (química inorgânica), é um vasta camada de gás que rodeia a Terra (art. 95º, al. c), da CRA).

Portanto estes componentes correspondem a ecossistemas, pois que, existe uma interacção e auto- regulação natural.

A Terra é um Recurso multifuncional de diversos usos simultâneos ou sucessivos no mesmo espaço: servem de base sólida para a construção de edifícios, vias de comunicação e outras infra-estruturas, para actividades económicas como a agricultura, a pecuária, silvicultura, ou a indústria mineira, para reserva de Recursos Biológicos, para recreação, incluindo em áreas de protecção em que o Ambiente é preservado para lazer, investigação e conservação para as gerações futuras.

Entretanto, desempenham ainda funções de assimilação de resíduos que contribuem, por exemplo, para água limpa nos lençóis freáticos.

Portanto, a Terra fora durante muito tempo o símbolo da riqueza natural de uma nação, cujas fronteiras políticas se traduzem na delimitação de um território.

Contudo, por vezes identificadas como território a defender, incluindo enquanto território nacional, a Terra é hoje vista no Direito também como espaço de suporte de múltiplas actividades, usando a expressão de ***Pivot***, porquanto as Terras[57]:

"Já não estão isoladas do seu ambiente natural, geográfico, político pois ´´o espaço é um conjunto de lugares, mas também uma superfície utilizada pelas actividades económicas; é um suporte de actividades, mas também um elemento da economia, é um contentor, mas também um recurso raro, elemento do património afectado a um preço; pois é um objecto da análise económica´´.

O conceito de Terras em direito varia muito, assim, a Lei nº 9/04, de 9 de Novembro, art. 2º, define «Terra ou Território» como:

"O espaço biofísico constituído pelo conjunto dos solos urbanos ou rurais, do subsolo, das águas interiores, do mar territorial, da plataforma continental, bem como da zona económica exclusiva, enquanto elementos ou Recursos Naturais contidos no interior das fronteiras territoriais nacionais com relevo para a execução dos respectivos instrumentos".

Porém, esta definição é muito abrangente, coincide efectivamente com a noção de território nacional e aplica-se para efeitos de ordenamento do território. Muito diversa e restritiva é a definição da Lei de Terras que define Terras como solos, mas inclui nestes o subsolo[58].

Ao Direito dos Recursos Naturais interessa mais a definição da "Convenção sobre o Combate à Desertificação" (abreviadamente CCD) que, reflectindo as orientações da Agenda 21[59], pois como se vê as Terras não são como meros solos (camada vivida da crosta terrestre, mas como um conjunto complexo de Recursos Naturais que como tal deve ser gerido, assim, a Terra é, "*O sistema bio-produtivo que compreende o solo, a vegetação, outros componentes do biota e os processos ecológicos e hidrológicos que se desenvolvem dentro do sistema" (art.15º, 16º e 95º, al. a); b); c) e d), da CRA).*

[57] Apud. ANTONIETA COELHO, p. 12 e ss.
[58] Na Lei nº9/04, de 9 de Novembro (Lei de Terras) «terra» é definida como «o mesmo que território» (art, 1/j) e este é definido como «parte delimitada do solo, incluindo o subsolo e as construções neles existentes que não tenham autonomia económica, a que corresponda ou possa corresponder um número próprio na matriz predial respectiva e no registo predial» (art. 1/k). Solo é definido na Lei como «camada superficial de Terra sobre recai a propriedade originária do Estado e destinada ao aproveitamento útil, rural e urbano, através da constituição de um dos diversos tipos de direitos fundiários previstos na presente lei».
[59] Programa aprovado pela Resol. nº 1, nº2 da Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 1992.

Do ponto vista dos Recursos Naturais importa também a distinção entre solo e subsolo[60], ou seja, entre a camada da superfície e as camadas inferiores da Terra.

O Solo é formado por camadas[61] que cobrem a superfície terrestre da Terra, formada por partículas de mineiras resultantes de erosão[62] (com o areia e argila), raízes de plantas, matéria orgânica decomposta, ar, água e populações de animais e micro-organismos[63].

Os solos são um dos factores que afectam a produtividade de qualquer ecossistema, pois são essenciais para a existência de muitas formas de vida, como, por exemplo, para as plantas, às quais fornecem nutrientes.

Ora, como vimos, as plantas são a base de quase todas as cadeias alimentares na Terra. É esta constituição dos solos que os distingue de sedimentos de minerais[64].

Os solos resultam de processos geológicos de constituição da rocha mãe subjacente e de desintegração desta em diversas formações que determinam a configuração das terras como o revelo e altitude.

A natureza do solo em qualquer lugar é uma função da interacção de cinco factores – o material de base, a topografia, o clima, os organismos dentro do solo e o tempo.

Os solos foram considerados *Recursos Indestrutíveis* embora necessitando de certos cuidados para aumentar a sua produtividade.

---

[60] Cfr. ANTONIETA COELHO, p. 14. - Definido na Lei de Terras como «a camada de terras imediatamente inferior ao solo».

[61] Os solos ocupam espaço e são formados de várias camadas que se distinguem ao material inicial em que resultado de adições, perdas, transferências e transformações de energia e matéria ou pela sua aptidão para suportar plantas enraizadas num ambiente. O limite superior do solo é a fronteira entre o solo e o ar, águas rasas, plantas vivas ou matérias vegetais que ainda não começaram a decompor-se. O limite inferior do solo é definir, mas considera considera-se que as camadas de solo terminam quando se chega a rochas ou materiais terrestres que não contém animais, raízes ou outros sinais de actividade biológica. O limite inferior do solo é fixado, de modo arbitrário e para fins de classificação, em 200 cm de profundidade.

[62] Erosão é definida na LBA como «o desprendimento da superfície do solo pela acção natural dos ventos ou das águas, que muitas vezes é intensificado pelas práticas humanas de retirada de vegetação».

[63] Curso de Solos, www.waite.adelaide.edu.ao. Os seres vivos que habitam os solos podem ser fungos, bactérias, algas, protozoários, nemátodos, e vermes que são responsáveis pela decomposição matéria orgânica que é depositada no solo. Estas populações contribuem também para a fertilidade e estabilidade dos solos. Sem eles, o solo é morto, não servindo para produzir, *inter alia*, alimentos.

[64] Cfr. ANTONIETA COELHO, p. 15.

Mas tornaram-se um dos Recursos Naturais que tem sido usado com menos cuidado com consequências negativas grandes. Por essa razão a Convenção Africana[65], inclui-os expressamente nos Recursos Renováveis.

Em termos gerais, os solos podem degradar-se por erosão, acidez, salinidade, poluição e construção de zonas urbanizadas. Uma das causas de degradação dos solos tem sido alterações na cobertura vegetal, quer pelo desmatamento para agricultura, pecuária, urbanização ou para actividades mineiras, quer ainda práticas utilizadas nesse desmatamento.

O uso sustentável das Terras exige, pois, que sejam tomadas medidas de protecção dos solos, para além das relativas à vegetação que os cobre, e que sejam realizadas actividades de ordenamento do território.

Este visa assegurar a utilização dos solos de acordo com suas características e potencialidades. Assim, por, exemplo:

a) Se uma dada área tem potencialidades importantes para agricultura com solos férteis, não deve ser utilizada para construção de zonas urbanas, embora a expansão de assentamentos humanos possa levar conflitos entre estes usos de solos.

b) As zonas de floresta com funções importantes, inclusive na conservação da diversidade biológica e na estabilização do clima, não devem ser desmatadas para utilização para produção pecuária e agrícola, como tem acontecido, por exemplo, na Amazónia.

c) As áreas de grande beleza, que proporcionam prazer estético e espaços de lazer ou então vinculadas a valores culturais, devem ser preservadas e não ser utilizadas, por exemplo, para construção de edifícios[66].

O ordenamento do território exige o estudo dos solos e a sua caracterização, incluindo as suas características geológicas, climáticas, etc., para se identificarem os usos a que serão destinados. Assim, os «planos territoriais» são precedidos de actividades visando essa caracterização. Por essa razão, os instrumentos internacionais como a Carta Mundial dos Solos e a Agenda 21, prevêem a

[65] Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, abreviadamente Convenção Africana.
[66] Cfr. ANTONIETA COELHO, p. 17.

realização dessas tarefas de recolha de informação como uma das actividades mais importantes no ordenamento do território[67].

2.4.1. Os Princípios Fundamentais e Estruturantes da Lei de Terras

Importa assinalar nesta sede que os princípios correspondem preposições que resultam de valorações operadas por diversas normas. Pois que, distinguem – se destas por não assetarem, logicamente numa previsão e numa estatuição[68]. Valem por si, independentemente de qualquer concretização.

Pelo que, os princípios no dizer do Menezes Cordeiro tem ainda diversos papéis[69], designadamente:

- Papel Regulador;

- Papel programático; e,

- Papel Regulador.

Os princípios permitem ordenar problemas, soluções e normas. Tem, assim, um papel no sistema externo ou sistema de exposição.

Mas logo aí assumem uma relevância substância, uma vez que a ordenação que obtenha não é inócua para as soluções finais.

Os princípios podem assumir um papel programático – isto é, constituem uma base sobre o qual o legislador poderá, depois erguer novas normas. A Constituição tem conhecidas níveis programáticos.

Finalmente, os princípios podem ser chamadas a solucionar directamente casos concretos: seja concatenados normas, seja dando corpo a conceitos indeterminados, seja integrando lacunas.

Os princípios resultam da elaboração científica, ao contrário das normas, que se obtém pela interpretação, os princípios exigem toda uma tarefa alargada de estudo e de arrumação jurídica-científica, por vezes criadora. Isto significa dizer que a elaboração de princípios constitui uma tarefa indeclinável do estudo de qualquer disciplina jurídica.

---

[67] Ibidem, p.18 e 19.
[68] Ou seja, naqueles elementos da norma jurídica: previsão, hipótese, estatuição, consequência jurídica e sanção.
[69] Cfr. MENEZES CORDEIRO, - Direito Bancário, Almedina 2010, p. 205.

Seja como for existe uma unânime ideia que no campo do Direito dos Recursos Naturais tem aplicação os princípios gerais do Direito privado, designadamente:

- *Tutela da pessoa; Autonomia privada; Boa-fé; e, Responsabilidade civil*.

Também tem aplicação especial do Direito Público, designadamente: - *Legalidade; Igualdade; Imparcialidade; Proporcionalidade; e, Boa-fé.*

Assim, segundo Prof. CARLOS FEIJÓ entende que a Lei poderia designa-se Lei de Terras ou Lei dos Solos[70]. Mas todo modo o legislador ordinário de 2004, optou-se pela designação Lei de Terras não tanto por razões semânticas mas, sobretudo, por razões de opção legislativa.

Quer-se com isto dizer que o âmbito, objecto de aplicação da Lei não se limita à ocupação, uso e transformação do solo, entendido como a «camada superior de crosta terrestre constituída, principalmente, por elementos mineiras e húmus», aplicando-se de igual modo aos Recursos Naturais, nomeadamente os Recursos mineiros, muitos deles situados no subsolo.

Por conseguinte, a Lei não se limita aos terrenos aráveis mas estende o seu campo de aplicação aos Recursos Naturais situados no subsolo.

Nota-se, no entanto, que esta opção legislativa não quer significar que a Lei de Terras tenha a sua validade regulada em outros diplomas legais, designadamente o Código Mineiro, a Lei das Actividades Prolíferas e Lei das Florestas.

Na sua essência, ela desenvolve os direitos fundiários que têm como objecto apenas o solo. Ainda assim, não se preferiu adoptar a designação Lei dos Solos.

a) Princípio da Implementação Diferenciada e Progressiva da Propriedade Privada Fundiária da Terra.

A Lei de Terras tem subjacente uma estratégia de implementação diferenciada e progressiva, de curto e médios prazos.

É diferenciada porque as opções legislativas são diferentes quanto ao seu regime de admissão e implantação no mundo urbano (terrenos urbanos)[71], e no mundo rural (terrenos rurais)[72].

[70] Cfr. CARLOS MARIA FEIJÓ, - in Revista da Ordem dos Advogados de Angola nº 3, 2005, Comentários a Lei de Terras, p.146.
[71] Nesta sede são as cidades, condomínios e propriedade horizontal – regulado pelo direito do urbanismo.
[72] Nesta sede temos terremos agrícolas e comunitários ou de uso tradicional – regulado pelo Direito Agrário.

É progressiva, porque não deve ser nem precipitada nem apresentada mas prudente e passível de intervenção dos poderes de controlo do Estado, no sentido de evitar excessos de concentrações de Terras numa só pessoa singular ou colectiva sobretudo no mundo rural, e na compra de terrenos para fins especulativos.

Por razões, preconiza-se um modo de implementação a curto e longo prazo.

A curto prazo, prevê-se que «*a constituição da propriedade fundiária privada é admissível a favor de pessoas singulares e colectivas nacionais e apenas quando incidir sobre terrenos urbanos».*

A razão dessa opção radica no facto de ser, no imediato, o meio urbano onde se fará mais apelo à propriedade privada sobre terrenos, como meio de eficiência e afirmação de uma economia de Mercado.

A longo prazo, a implantação da propriedade privada de terrenos rurais agrários só é possível como consequência do longo exercício através de décadas e sob outros tipos de direitos fundiários, de que se destaca a enfiteuse e o domínio útil por aforamento (art. 38º, da LT).

Com efeito, a figura da enfiteuse (será retomada quando se explicar a tipologia dos direitos fundiários) desempenhará, por um lado, uma função de transição entre a propriedade do Estado e a propriedade privada da Terra, conservando poder de controlo estatal do aproveitamento e, por outro, da propriedade privada da Terra[73].

Com esta opção, o Estado mantém o domínio directo apenas concedendo o domínio útil cujos poderes se aproximam muito (não o sendo ainda) da propriedade privada.

b)Princípio da Propriedade Fundiária Originária do Estado (art. 15º da Constitucional e art. 5º, da LT).

Nesta sede procura-se de algum modo ao alcance do art.15º, da CRA,

O art. 15º e 98º, da CRA vem dizer que «*a terra constitui propriedade originária do Estado, integrada no seu domínio privado ou no seu domínio público».*

Com esta nova formulação legal pretende-se clarificar o texto constitucional, segundo o prof. CARLOS FEIJÓ, dizendo que a Terra integra o domínio privado e, por isso, transmissível para terceiros.

[73] Cfr. CARLOS MARIA FEIJÓ, - in Revista da Ordem dos Advogados de Angola nº 3, 2005, Comentários a Lei de Terras, p. 147.

Na verdade, sem esta clarificação legal ordinária teremos de concluir que a Terra integraria o domínio público não podendo ser transmissível a terceira, porque os bens integrados no domínio público são inalienáveis, intransmissíveis e imprescritíveis nos termos do nº 3 do art. 95º, da CRA.

Ao integrar a Terra no domínio privado do Estado, a Lei quer, por um lado, acentuar a ideia de transmissibilidade característica do direito privado comum e, por outro, que apesar de serem aplicadas as normas jurídicas de direito privado, estas terão de ser interpretadas e aplicadas com as necessárias adaptações *ex vi* (por força) de estarmos em presença do domínio (do Estado), ainda que privado.

c)Princípio da Transmissibilidade do Domínio Privado do Estado (art. 96º, da CRA 6º, da LT)

«A propriedade fundiária originária é, por natureza do seu regime, transmissível a terceira com vista a fomentar o seu aproveitamento útil».

Na mesmo sentida, não é admitida a aquisição do direito de propriedade por usucapião, nem por acessão de direitos sobre a propriedade fundiária originária do Estado.

Este princípio não deve ser dissociado do anterior, porquanto, como se disse, só integrando a Terra no domínio privado ela pode ser transmissível a terceira nos termos do Direito Privado comum.

Em suma, como sustenta prof. CARLOS FEIJÓ, algumas regras de Direito Privado não deverão ser aplicadas, designadamente, a usucapião e a acessão de direitos, não há dúvidas o estabelecido no art. 15º e 16º, da CRA, que seguramente os Recursos Naturais são propriedade do Estado, assim no entender deste postulado legal fica revogado o art. 1327º, do Código Civil (acessão natural, por exemplo, de nascentes de água num terreno privado).

No que diz respeito à usucapião, a Lei reitera um limite à transmissibilidade da propriedade, proibindo a usucapião como forma de aquisição.

A razão de ser dessa opção repousa no seguinte: A transmissibilidade da Terra do Estado, sem limites ou sem que seja pela via do processo de concessão, poderia contrariar um dos princípios estruturantes da Lei, que é o do aproveitamento racional (útil e efectivo art. 7º, da LT).

Com efeito, proibindo-se a usucapião como fonte de aquisição de direitos fundiários (o que é uma excepção ao regime geral da propriedade privada regulada pelo Código Civil), pretende-se reafirmar o aproveitamento útil do ordenamento do território, bem como do planeamento

urbanístico, quem devem presidir ao regime de direitos sobre a Terra, isto é, segundo determinadas regras de aproveitamento ordenado.

Nota-se, por outro lado, que a propriedade originária do Estado se traduz num autêntico domínio eminente do Estado, porque este, ao contrário do proprietário particular, actua como garante do aproveitamento fundiário pelos particulares das suas Terras (estes sim é que irão exercer os poderes de transformação da Terra que lhes são transmitidos/concedidos) e como supervisor que orienta e conduz o aproveitamento da Terra por terceiros[74].

d)Princípio do Aproveitamento Útil e Efectivo (art. 7º, da LT)

Este princípio completa o núcleo definidor do regime das Terras do Estado, isto é, das Terras transmissíveis, e marca o regime de transmissibilidade da propriedade fundiária do Estado, bem como a estrutura, o conteúdo e tipo (s) de direito fundiário (s) transmissíveis, *máxime* o direito de uso e aproveitamento.

Com efeito, o Estado não transmite a propriedade que tem sobre a Terra para qualquer outro fim que não sejam os fins imediatos de aproveitamento útil e fins mediatos de desenvolvimento do País.

O direito de uso e aproveitamento era, de resto, o único tipo de direito fundiário previsto na antiga Lei de Terras. Qualquer modo, em boa verdade, não se trata de um mero tipo de direito real, mas antes de um direito de superfície regulado pelo Código Civil com alteração que lhe deu o regulamento da actual Lei das Terras[75].

e)Princípio da Tipicidade ou Taxatividade (art. 8º, da LT)

Ao contrário do sistema monista ou da unicidade, isto é, a previsão de um único tipo de direito fundiário, o direito de uso e aproveitamento no fundo, o direito de superfície, a Lei de Terras prevê uma tipologia diversificada de direitos fundiários.

Assim, o legislador colocará à disposição da Administração Pública e dos particulares vários tipos de direitos fundiários para, nos prudentes limites impostos, poderem escolher o tipo de direito que pretendam constituir e onerar, ou alienar e que melhor se adaptam às capacidades financeiras ou a outras condições de requerente concessionário em relação a cada projecto *versos* cada tipo de terreno urbano ou rural que visa.

[74] Cfr. CARLOS MARIA FEIJÓ, - in Revista da Ordem dos Advogados nº 3, 2005, Comentários a Lei de Terras, p.150.
[75] Ibidem.

f)Princípio do Respeito Fundiários das Comunidades Rurais (art. 9º, da LT)

O sentido e alcance constitucional deste princípio foi, já esclarecido quando se interpretou o art. 15º, da CRA, quando prescreve que; *"São reconhecido as comunidades locais o acesso e o uso das Terras, nos termos da Lei"*, entende-se que o Estado respeita e protege a posse e propriedade sobre a Terra dos camponeses.

Pois que o problema dos direitos das comunidades locais é complexo e vem ganhando contornos internacionais na problemática jurídica moderna.

Com efeito, a propriedade comunitária, em especial, da Terra coloca-se em relação ao regime de Terras praticados pelas diferentes comunidades rurais.

Diga-se, em abono da verdade, que os direitos costumeiros, ou tradicionais sobre Terras, em Angola, não constituem um quadro homogéneo. Variam de região e em função das práticas reiteradas da comunidade em causa.

De todo o modo, os vários sistemas tradicionais de direitos sobre Terras apontam, claramente, no sentido de a Terra não ser considerada propriedade nem ser susceptível de constituir posse de um único titular, sendo antes uma pertença de toda a colectividade ou comunidade.

Por isso, não se pode falar de posse e propriedade nos termos do Código Civil, mas apenas e só segundo o direito consuetudinário ou costumeiro.

Na verdade, ao abrigo deste direito, trata-se de uma propriedade colectiva.

Assim, os membros das famílias que compõem a comunidade são titulares de um direito de uso e fruição (domínio de uso fruição) e, em termos jurídicos, pode dizer-se que aos membros da comunidade são reconhecidos poderes fundiários como sendo de domínio útil que age sobre a Terra «como se fosse sua», isto é, um domínio fundiário como se fosse o da propriedade privada.

O art. 9º, da LT, procura apenas operacionalizar o reconhecimento legislativo de uma realidade preexistente e que é extra - estadual, ou administração periférica fundada no sistema fundiário tradicional.

É certo que outros problemas jurídicos se colocarão, designadamente o de saber se a comunidade, no ordenamento jurídico, é ou não uma pessoa jurídica, titular de direitos que possa

invocar em Tribunal, ou ainda o modo de resolução de situações de conflitos entre as comunidades e o Estado, relativamente as áreas e conteúdos de direitos.

Tão-somente, estes problemas não são resolvidos em sede da Lei de Terras mas das «*válvulas de escape*» que o sistema jurídico considerado como um todo coerente oferece.

g)Princípio da Propriedade do Estado Sobre os Recursos Naturais (art. 10º, da LT e 16º, da CRA)

O sentido e alcance desse princípio constitucional encontra o seu conforto nas disposições combinadas dos art. 16º, da CRA e art. 10º da LT, pois que prescreve aquele disposição constitucional encimado de " Recursos Naturais" o seguinte:

«Os Recursos Naturais, sólidos, líquidos ou gasosos existentes no solo, subsolo, no mar territorial, na zona económica exclusiva e na plataforma continental sob jurisdição de Angola são propriedade do Estado, que determina as condições para a sua concessão, pesquisa e exploração, nos termos da Constituição, da Lei e do Direito Internacional».

A afirmação deste princípio num contexto fundiário próprio LT serve para estabelecer as fronteiras entre o regime da propriedade do Estado dos Recursos Naturais e o regime da propriedade originária da Terra, pois que a Terra é um dos Recursos Naturais com valor económico de uso e epicentro de todos, repete-se, todos os Recursos Naturais.

O alcance é o do esclarecimento técnico do regime, sustentado nas clássicas figuras da dicotomia existente entre o Domínio Público e do Domínio Privado do Estado[76].

h)O Princípio da Irreversibilidade das Nacionalizações e Confiscos (art. 4º al. g) e 11º da LT e 97º, da CRA).

A introdução deste princípio justifica-se, em sede uma Lei de Terras, porquanto na sequência da Lei nº 3/76, de 3 de Março, e do Decreto nº 4/92, de 17 de Janeiro, foram confiscados em bloco os bens e património das sociedades e propriedades agrárias, pecuárias, agro-industriais estatais: «*Esta integração no património do Estado abrange não só os direitos de concessão agrária como também a propriedade de todas as edificações, instalações incorporadas no solo e os equipamentos*».

[76] Cfr. CARLOS MARIA FEIJÓ, - in Revista da Ordem dos Advogados de Angola nº 3, 2005, Comentários a Lei de Terras, p.150.

Os efeitos jurídicos dos confiscos e nacionalizações, para além de terem transferido para a titularidade do Estado os direitos fundiários e da propriedade das benfeitorias, traduziu-se na dissolução «*ope legis*» das sociedades abrangidas pelo confisco.

O que se pretende com a introdução deste princípio, de resto reiterado no art. 97º, da CRA pode-se inferir o seguinte:

a) O confisco é valido e irreversível (intocável) se for praticado com escrita observância da Lei nº 3/76, de 3 de Março, sobre confisco e nacionalização. Se estas Leis foram respeitadas, nomeadamente se houve ausência injustificada do País pelos proprietários por tempo superior a 45 dias, ou sabotagem económica, o confisco é irrevogável, intocável, não podendo ser anulado (se o for, o acto de anulação é constitucional por violação do art. 97º, da CRA);
b) Se o confisco foi praticado irregularmente por inobservância das Leis designadamente a Lei nº 3/76 e nº 43/76 (exemplo, o proprietário nunca se ausentou do País, ou fê-lo devidamente autorizado, ou houve erro na identificação do imóvel), esse confisco é ilegal, não está protegido pelo art. 97º, da CRA (justamente por vício de inobservância da Lei aplicável, isto é, ilegalidade) e pode ou deve ser declarado nulo a pedido dos interessados, por via administrativa (Decreto de desconfisco) ou por decisão judicial revogatória;
c) A Constituição só permite que se faça um desconfisco no caso concreto e perante prova irrefutável, de se confirmar que não se verificou nesse caso nenhuma das causas de confisco ou nacionalização previstas na Lei, nomeadamente:
   - Infracção cambial, fiscal, aduaneira;
   - Sabotagem económica (descapitalização, desvio, de fundos, redução ou paralisação da produção, etc.);
d) Os bens regularmente confiscados e nacionalizados, embora não possam ser «desconfiscados» ou «desnacionalizados» podem entre tanto ser reprivatizados pelo Estado ao abrigo da Lei competente.

Nisso consiste a reprivatização de que consagra o art. 97º, da CRA, para qual podem concorrer os antigos proprietários, desde que se habilitem para o efeito e seja desencadeado um processo de privatização ou redimensionamento.

Neste, os antigos proprietários agrários não poderão aspirar a reinstalarem-se nas antigas fazendas senão pelo processo de reprivatizações.

É no quadro de uma Lei de reprivatizações que o Estado pode, ou não, garantir condições especiais aos candidatos que sejam antigos proprietários.

i)Princípio da Expropriação por Utilidade Pública (art. 12º, da LT e 37º, da CRA)

Embora a expropriação por utilidade pública não seja propriamente um princípio fundiário, ela tem repercussão em matéria fundiária, porquanto «*O Estado e as autarquias locais podem expropriar terrenos sem prejuízo do direito a indemnização nos termos da Lei*».

Na verdade, no que diz respeito à relação entre direito sobre a Terra e o Instituto de Expropriação, pode dizer-se que é um instrumento fundamental da gestão urbanística e, especialmente, da gestão dos planos territoriais, é pois, a expropriação de terrenos.

A Expropriação é, assim, um instrumento fundamental de intervenção estadual na esfera dos particulares para fins de utilidade pública na execução das opções do ordenamento físico de gestão territorial e urbanística. Por isso, os terrenos e edifícios necessários à execução dos planos territoriais podem ser *Expropriados por Utilidade Pública* (art. 37º, da CRA e 12º e 63º, al. e) da LT) e, hoje, no ordenamento jurídico angolano, são aplicáveis em sede da Lei n º 1/21, de 7 de Janeiro, que aprova a Lei das Expropriações e revoga os diplomas ainda do tempo anterior à independência que regulavam esta matéria designadamente a Lei nº 2030, de 22 de Junho de 1948, e o Decreto n.º 43.589, de 8 de Abril de 1961.

2.5.O Terreno

2.5.1.Conceito

O terreno pode ser entendido como uma parcela de Terra, que pode ou menos extensa, destinada a certos fins, e a parte delimitada do solo, incluindo o subsolo e as construções nele existente que não tenham autonomia econômica,a que corresponda ou possa corresponder um número próprio na matriz predial respectiva e no registro predial nos termos que nos debita o legislador no disposto art.1º, nº 1 al. k), da Lei nº 9/04, de 9 de Novembro.

Quer as edificações quer os terrenos tomam uma só designação genérica: são ambos *prédios* que, no entanto, diferem entre si,tendo em conta o critério da autonomização económica como vem expresso no art. 204º, nº 1, *a)*, e nº 2, do Código Civil.

As edificações com autonomia económicas relativamente ao solo são prédios urbanos, enquanto o terreno e um prédio rústico. Porém, não se pode transmitir a propriedade sobre uma edificação sem que seja acompanhada da transmissão da parcela de terra no qual está incorporada.

A classificação dos prédios em rústicos e urbanos reveste-se de uma importância assinalável, nesta sede, relativamente transmissibilidade dos direitos fundiários, pois que o terreno é um prédio rústico, e porque originalmente pertence ao Estado, a transmissão dos direitos que sobre ele recaem está sujeito a procedimentos especiais e a princípios excepcionais relativamente aos restantes direitos reais, como refere o nosso doutrinador angolano Dr. AFONSO COMIDANDO, e que contribui imenso para claraficar algumas dúvidas a cerca dese entedimento e que vamos seguir de perto as suas prelações[77].

Porquanto o estudo dos Recursos Naturais edentifcam-se como os Direitos Reais Publicos porque trata dos bens dominiais, ou "Coisa Públicas".

2.5.2. Terrenos do Estado

Qualquer modo como sustenta Dr. AFONSO COMIDANDO, acima de qualquer diploma legal ordinário está a Constituição (CRA); esta atribui ao Estado a propriedade originária sobre a Terra, facultando-lhe o poder de a transmitir a pessoas singulares e colectivas que demonstrem capacidade de a usar de modo racional (art.º 15º, nº 1, da CRA).

Nem sempre é fácil para o aplicador do Direito (autoridade administrativa ou judicial) escolher o regime jurídico adequado quando se depara com situações que digam respeito ao modo de acesso, transmissão e extinção de direitos sobre determinada parcela de Terra.

No primeiro ano do curso de Direito, o estudante aprende que existem diversas fontes ou modos de criação do Direito; sabe, também, que há uma relação hierárquica necessária e de regra, excepção e especialidade entre elas tendo em vista compatibilização.

Porém, é na cadeira de Direitos Reais que o estudante toma conhecimento mais aprofundado sobre os modos de constituição, modificação e extinção dos direitos reais. Efectivamente, o Direito Civil que, de modo genérico, traça o regime jurídico das coisas sujeitas á apropriação individual**.**

Mas, o manancial jurídico dos Estados modernos é vasto. Por um lado,como veremos, existem leis próprias,de Direito Público,que fixam regimes jurídicos especiais e excepcionais sobre certas coisas objecto de negócios, afastando-as, inicialmente, do regime geral definido pelo Código Civil.

[77] Cfr. AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p.20.

Por outro lado, a negação do monismo jurídico defendido por KELSEN[78], o qual reduz a criação e a aplicação das normas jurídicas ao Estado, deu lugar ao reconhecimento dos direitos supra e infra-estaduais. É o caso do costume que não seja contrário à Lei, em virtude de ser hierarquicamente inferior à esta.

Contudo, o pluralismo ou a natureza (pública ou privada) das normas jurídicas pode causar alguma confusão, porquanto cada uma das determinadas matérias comuns.

O aplicador do Direito, face a isso, por vezes, esquece-se das regras básicas acima referidas[79]. Como consequências, acaba por aplicar o Código Civil, por exemplo – quando aquela situação em concreto tem um tratamento especial definido em Lei de Direito Público -, ou permite que as pessoas recorram ao costume quando, na verdade, o caso devia ser tratado em sede de uma lei especial, aprovada para o efeito, como o Direito dos Recursos Naturais. Isto é, o que acontece, frequentemente, com as situações que envolvem a posse e os direitos de uso e fruição de terrenos do domínio público.

Assim, não se pode descartar a possibilidade da aplicação indevida do Direito Civil, em detrimento do Direito especial ,poder ser apontada como causa da má resolução de conflitos sociais e de poder implicar enorme perda de dinheiro público em indemnizações injustificadas, nos litígios que têm como pano de fundo a posse de terreno que por sinal pertecem ao Estado.

Viu-se que terreno, enquanto parcela de Terra, é um prédio rústico, nos termos classificado pelo Código Civil (art.º 204º , nº 1, al. a) e nº 2, do CC). Quando pertence ao Estado, o regime aplicável é aquele estabelecido pela Lei de Terras (Lei nº 9/04, de 9 de Novembro D.R n.º 90, 1ª

[78] Apud, AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, ANTÓNIO JUSTO (2012), pp. 35 e 36.

[79] Porém, o juízo ou o órgão administrativo competente não deve deixar de decidir, em virtude de não estar seguro do regime de aplicar (artigo 8.º, CC), sob pena de, as partes envolvidas no conflito de terra, com o fito de darem solução aos teus problemas, violarem direitos subjectivos alheios.
Na verdade, é natural que, num determinado sistema jurídico, haja contradições normativas. O importante é existir uma norma para regular a situação da vida em concreto. A norma jurídica sabe-se, serve de modelo de comportamento (para os seus destinatários) e de critério de decisão (para os aplicadores do direito).
Assim, caso haja antimónio, a ordem jurídica tem os meios próprios para superar. Como, por ex., os critérios da hierarquia das leis, da especialidade, da prioridade cronológica, etc. (ALMEIDA E MARQUES, 2001, pp. 58 e 59).
Pelo que, por exemplo, se uma norma estabelece que constitui ocupação ilegal de terreno a posse duma parcela de terra sem autorização – ou que a ocupação sem contrato ou licença de concessão não produz efeitos jurídicos -, entende-se que esta posse não pode ser registada, devendo se afastar o regime geral fixado pelo artigo 6.º, n.º 1 do Código do Registo Predial. De igual modo, não é legítimo que uma família rural se arrogue, com base no costume, o direito de ocupar um terreno classificado como urbano. Neste caso, prevalece a lei. AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p. 12.

Série), pelo seu regulamento geral (Decreto nº 13/07, de 13 de Julho, D.R. nº 84, 1ª Série) e pelos regulamentos especiais por aprovar .

Quando a Constituição da República de Angola consagra o Estado como proprietário primitivo da Terra, significa que lhe atribui este direito independentemente da existência, ou não da extensão de um direito anterior sobre determinada parcela de Terra[80].

Todavia, isto não quer dizer, que não se reconheça às comunidades locais o acesso e o uso das Terras, ou que não se possa transmitir, a título definitivo, os direitos sobre uma parcela de Terra.

Ainda assim, o Estado pode sempre desafectar ou expropriar o terreno quando tal seja necessário para a prossecução de um interesse maior.

2.5.3. O Terreno e a Lei de Terras.

Direitos fundiários são os direito que recaem sobre os terrenos integrados no domínio privado do Estado e de que sejam titulares quer as pessoas singulares, quer as pessoas colectivas de Direito Público e de Direito Privado (al. *g)* do art.1º, da LT).

Entretanto da primeira análise deste preceito, fica a impressão de que o Estado não é o titular de direitos fundiários, mas aqueles a quem ele concede ou reconhece direitos de uso da Terra.

Porém, o art. 28º, da LT, dá-nos uma ideia diferente, concedendo ao Estado e às autarquias locais o poder de delimitarem certas parcelas de Terra para fins de interesse público.

Pelo que, o poder ou faculdade reconhecido pela ordem jurídica ao Estado (ou à autarquia), de usar ou reservar determinado terreno para fins públicos, exigindo de outras pessoas (públicas ou privada) de obster –se, ou seja, a não-ocupação daquele espaço chama-se, também, direito fundiário.

Em termos gerais, pode-se dizer que o Estado é proprietário da Terra sobre a qual se constituirão a favor de outrem, e nos termos da LT, os direitos reais limitados ou a propriedade.

[80] O não reconhecimento de outros direitos fundiários para além dos previstos na Lei nº 9/04 (art. 8º) não implica que sobre estes não se possa constituir outro direito real (não-fundiário), como é o caso das servidões (art. 23º, nº 1), a posse, a hipoteca (art. 37º, nº 8) e o direito de preferência (art. 33º, nº 1, al. *c)*). Estes direitos só podem, no entanto ser exercidos nos casos em que não contrariem o disposto na Lei de Terras.

Portanto, a extinção de um direito fundiário restituirá ao Estado a plenitude dos seus direitos sobre o terreno, por força do princípio da elasticidade[81].

É precisamente a Lei de Terras que define o regime jurídico das Terras integradas propriedade na originária do Estado; determina, assim, os direitos fundiários que sobre estas podem recair bem como o regime geral de constituição, exercício, transmissão e extinção destes subjectivos direitos reais limitados de aquisição, de gozo e de garantia[82].

Em outras palavras, podemos dizer que esta LT define os critérios de acesso das pessoas colectivas ou singulares aos terrenos pertencentes ao Estado, consagrado, deste modo, um regime autônomo e especial relativamente ao previsto pelo Direito Civil.

Este, por sua vez, serve-lhe de aplicação subsidiária[83], não existindo, portanto, dois regimes concorrentes para as mesmas situações.

Aliás, a Lei de Terras cria direitos reais novos, como é o caso do domínio útil consuetudinário e o direito de ocupação precária. Estabelece ainda um regime jurídico especial para certos direitos fundiários contemplados, igualmente, pelo Direito Civil; nomeadamente: a enfiteuse e a superfície. De resto, os cinco (5)tipos de direitos fundiários estão taxativamente[84], fixados e modelados no art. 34º, da LT, designadamente:

1- Direito de propriedade;
2- Domínio útil consuetudinário;
3- Domínio útil civil;
4- Direito de superfície; e,
5- Direito de ocupação precária.

[81] Apud, AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, -MORREIRA E FRAGA, (1970-1971), pp. 13 e 114
[82] Cfr. MOTA PINTO, - Teoria Geral do Direito Civil, Almedina editora 1999, p.143.
[83] AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, VIEIRA, *ob. Cit.*, pp. 739 e seguintes.
[84] Cfr. AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p 12, - Em virtude do princípio da taxatividade dos direitos fundiários (art. 4º, al. *d)*, da LT) e do seu regime especial relativamente ao Direito Civil, descarta-se a possibilidade de, sobre estes direitos, poder cair um direito de posse validamente constituído, nos termos regulados no Direito Civil. Embora não haja unanimidade quanto a isso, é indubitável que a ocupação de terreno sem a prévia autorização é ilegal; constitui transgressão administrativa punível com multa (art. 9º, al. *h)* da Lei nº 12/11). Efectivamente parece que o único modo de ocupação não titula, mas tolerado pela Lei das Terras, é aquele praticado pelas comunidades rurais, cujas normas de convivências a que se vinculam são costumeiras; a Lei de Terras apenas reconhece aquele tipo de ocupação enraizada no costume. A ocupação nos termos previstos pelo Código Civil não serve para constituir infracção de carácter administrativa.

2.6. Classificação dos Terrenos.

Tendo em conta os fins a que se destinam e o regime jurídico a que estão sujeitos nos termos da LT, os terrenos do Estado (ou autarquia) classificam-se em terrenos do domínio público e terrenos do domínio privado; terrenos concedíveis e não concedíveis; terrenos urbanos e rurais; terrenos rurais comunitários, terrenos agrários terrenos de instalações; terrenos viários e terrenos reservados (art. 19º e ss, da LT).

2.6.1. Terrenos do Domínio Público.

Nos termo da LT, estão efectivamente integrados no domínio público do Estado aqueles terrenos que, em princípio, se consideram fora do comércio jurídico, isto é, aqueles categorizados como sendo inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis, exemplo meramente ilustrativos são os terrenos que se destinam á construção de estradas e caminhos públicos; a orla costeira, numa faixa fixada por foral[85], ou por diploma do Poder Executivo conforme estejam ou não integrados em perímetros urbanos(art. 29º , nº 1, da LT).

A transmissão do domínio público do Estado para as autarquias locais não constitui uma excepção á intransmissibilidade dos terrenos assim classificados, apenas visa descentralizar a sua gestão (art. 8º, da CRA e art. 32º , nº 1, da LT).

O que, na verdade, constitui excepção da unicidade da Terra tal como vem desenhado na Constituição Formal ao referido regime é a admissibilidade da concessão do direito de ocupação precária sobre terrenos que, em regras, se destinam a satisfação de interesse público e não de pessoa determinada (art. 40º , nº 3, da LT).

Quanto á classificação e desafetação de terrenos do domínio público esta é feita, conforme os casos, pelo Titular do Poder Executivo ou deve ser declarada por diploma que aprove os planos gerais de ordenamento do território (art.º 31º, nº1, da LT).

Este poder conferido ao Executivo, de forma genérica, pode suscitar alguma dúvida quanto ao seu enquadramento constitucional, na medida em que, classificar e desafectar terreno do domínio

[85] Cfr. AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p.14 e 15 - diz no seu comentário que o Foral é o título aprovado por diploma do titular do Poder Executivo, pelo qual o Estado delimita a área dos terrenos integrados no domínio público do Estado, e que se destinam a uma gestão autónoma. A cidade do Kilamba, por exemplo, tem o seu floral aprovado pelo Decreto Presidencial nº 32/11, de 9 de Fevereiro. Significa que toda a área definida no croqui anexo a este diploma legal constitui um terreno indisponível para fins particulares, a menos que um ou outra das suas parcelas seja desafectadas do domínio público – por diploma do Titular do Poder Executivo – e passe a integrar o domínio privado do Estado (Cfr. art. 1º, al. *f)* e art. 31º nº 1 da Lei nº 9/04, Lei de Terras).

público parece ser apenas uma parte do poder de definição e legislativa é da Assembleia Nacional (art.º 165º, nº1, al. *m)*, da CRA).

Certamente é operado nos termos acima referenciado por fazer parte da sua reserva relativa que o poder legislativo permite que esta matéria possa ser objecto de regulação pelo Titular do Poder Executivo, mediante autorização e com os limites estabelecidos no art. 170º, da CRA.

A verdade, porém, é que, nos termos da lei ordinária, a classificação ou desafectação dos bens do domínio público (em geral) pode ser feita por diploma aprovado pelo titular do Poder Executivo, com as condições afixadas pela Lei nº18/10, de 16 de Agosto[86].

São:

i) A cessação ou a necessidade de fazer cessar autilização do bem para o fim de interesse público justificativo da sujeição do bem ao estatuto de demonialidade;

ii) A identificação devida do bem a desfectar ; e,

iii) A publicação do instrumento de desafectação em Diário da República .

A estas condições, acresce-se um requisito formal: o acto praticado pelo Titular do Poder Executivo nesta matéria reveste a forma de Decreto Presidencial (art. 125º, nº 3, da CRA).

Naturalmente, com a desafectação da parcela de Terra do fim de utilidade pública, a mesma passa a integrar o domínio privado do Estado.

2.6.2. Terrenos do Domínio Privado do Estado (ou Autarquia).

Por exclusão de parte, integram o domínio privado do Estado aqueles terrenos não compreendidos no domínio público, sobre os quais recaia a propriedade do Estado (art. 1º, al. *e)*, LT).

É exactamente sobre os terrenos do domínio privado do Estado (ou autarquia), que se constituem os direitos fundiários concedíveis às pessoas singulares e colectivas de direito público ou privado (art. 1º, al. *g, da LT)*).

[86] Lei do Património Público.

Nestes termos temos os seguintes terrenos susceptíveis de ser objecto de negócio jurídico fundiário e os reservados, isto é, *Terrenos Concedíveis e não Concedíveis*.

2.6. 3. Terrenos Concedíveis e não Concedíveis.

Terrenos concedíveis são aqueles cujo proprietário originário é o Estado e que não sejam integrados definitivamente na propriedade privada de outrem (art. 20º, nº 1, da LT).

Deste conceito depende-se que a concessão de um direito de propriedade ao participar é, em princípio, uma transmissão que retira do regime do Direito Civil[87], com as limitações contidas na Lei de Terras e nos seus regulamentos (art. 20º, nº 4 e 35º, nº 1, da LT), sobre os quais se falará em sede própria.

Significa, então, que ao se falar sobre terrenos concedíveis tem-se em atenção aquelas parcelas de Terra pertencentes ao Estado sobre as quais os particulares podem exercer Direitos Reais de gozo fixados no art. 34º, com excepção da sua al. *a), da LT*.

Os terrenos concedíveis podem ser urbanos ou rurais, consoante se situem numa área delimitada de um aglomerado urbano ou se destinem a fins de edificação urbana, ou ainda se localizem fora dessa área, e se destinem à exploração agrícola, pecuária, ou mineira (art. 19 º, n ºs 2 e 6, da LT).

Já os terrenos inconcedíveis compreendem aqueles integrados no domínio público do Estado bem como os terrenos comunitários.

Como se verá a seguir, em princípio, enquadram-se também nesta categoria os terrenos reservados atendendo aos limites impostos para a sua concessão.

2.6.4. Terrenos Reservados

São tidos como reservados os terrenos excluídos do regime geral de ocupação, uso ou fruição por pessoas singulares ou colectivas, em função da sua afectação, total ou parcial, à realização de fins especiais que determinam a sua constituição (art. 27º, nº 1, da LT).

Cabe ao Executivo definir as reservas, podendo incluir nela terrenos privados ou do domínio público do Estado – com execepção das áreas de protecção ambiental do âmbito nacional, as quais não proclamadas pela Assembleia Nacional(art. 165º, da CRA) – ou outros terrenos que não tenham entrado definitivamente na propriedade privada de outrem (art. 27º, nºs 1 e 2, da LT).

[87] Cfr. (art. 1301º a 1384º, CC)

Nas reservas totais não é permitida qualquer forma de ocupação ou uso, salvo esta seja exigida para a sua própria conservação ou gestão, tendo em vista a prossecução dos fins de interesse público previstos no respectivo diploma constitutivo (art. 27º, nº 4, da LT).

Enfim, nos termos do Regulamento Geral da Lei das Terras(RGLT), as reservas parciais e totais devem ser constituídas apenas por Decreto-Lei(Decreto Presidencial Regislativo) que respeitará os planos de urbanização ou de aproveitamento florestal, agrícola e ecológico (art. 24º, da LT).

Hoje, porém, tendo em conta a mudança constitucional, o acto em referência, que era da competência do Governo[88] passou a ser do Poder Executivo. Tendo, com isso, mudado a designação de Decreto-Lei para Decreto Presidencial (art. 125º, n.º 3, conjugado com art. 119º, al. *h)*, CRA).

A Lei de Terras enumera exemplificativamente as finalidades das reservas totais, destacando a protecção do Ambiente, defesa e segurança nacional, preservação de monumentos ou locais históricos e promoção do povoamento ou do repovoamento (art. 27º, nº 5, da LT).

Não parece, contudo, correcta a inclusão dos terrenos destinados ao povoamento e repovoamento nas reservas totais[89].

As reservas podem ser *totais e parciais*, consoante seja vedado todo e qualquer uso delas por entidades públicas ou particulares, exceptuado o necessário para conserva-lás ou geri-lás, tendo em vista a satisfação de fins de interesse público, ou sejam apenas vedados os usos para fins diferentes dos visados na sua criação.

Assim, entende-se as reservas *totais* são aquelas que podem integrar terrenos do domínio público – ou se quisermos, terrenos não comerciais[90] , – aqueles terrenos que pertencem ao domínio privado do Estado (porém) indisponíveis, já que são inalienáveis e insusceptíveis de concessão. Se, diversamente, o terreno reservado pode ser alienado ou concedido mas apenas para fins especiais que motivaram a sua criação (da reserva), trata-se de reserva *parcial.*

[88] Cfr. Artigo 111 º, al *b)*, conjugado com art. 90 º, als. *j) e m)* da Lei nº 23/92 – Lei Constitucional (revogada)
[89] Mesmo na era colonial, o Regulamento da ocupação e Concessão de Terrenos nas Províncias Ultramarinas, aprovado pelo Decreto nº 43 894, de 6 de Setembro de 1961, incluía os terrenos destinados às povoações, povoamento, saúde, pública, instalações de serviços públicos, exploração pecuária, etc., nas reservas parciais (artigos 16.º e 17.º), AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p. 17.
[90] MARCELLO CAETANO, Vol. II, pp. 891-893.

Quer dizer que se as reservas forem totais, impedem toda e qualquer forma de ocupação ou uso que não seja apenas para conservar ou gerir determinado terreno abrangido nela, enquanto não for desafectado daquele regime (art. 27º, n º 1, 4, e 8, da LT).

Se as reservas forem parciais, todas as formas de ocupação ou uso são admissíveis; isto é, a parcela de terreno abrangido pode ser alienada ou concedida, porém nunca para fins diferentes dos que motivaram a sua criação, até que a reserva seja levantada (Cfr. art. 27º 6 e 8, da LT).

É nesta última onde melhor se enquadram aqueles terrenos que, apesar de fazerem parte de uma reserva para repovoamento, permite-se que a Administração os conceda aos particulares que se submetam a um programa de construção dirigida, como é o caso do Programa Provincial de Habitação Social (PPHS), sobre o qual falaremos depois do subcapítulo a seguir[91].

2.7. Direito Fundiários.

Os direito subjectivos fundiarios já nos é familiar , daí se remete a análise do seu regime jurídico à Lei de Terras (art. 38º e ss, da LT) seus Regulamentos Geral (art. 66º e ss., do RGLT)e, ainda, aos manuais de **JOSÉ ALBERTO VIEIRA e ANTONIETA COELHO** e não nos Direitos Reais Civis.

Porém, a abordagem que se propõe limita-se ao regime jurídico dos direitos de propriedade, do domínio útil consuetudinário, de superficie e direito de ocupação precária[92].

2.7. 1. Direito de Propriedade.

Embora a Terra seja propriedade originária do Estado, como se teve a oportunidade de referir, ela pode, ainda assim, ser transmitida definitivamente a pessoas singulares ou colectivas, desde que os interessados sejam nacionais e o terreno seja urbano, concedível integrado no domínio privado do Estado (art.35º, n º 2, da LT).

Além disso, é também necessário que o terreno em questão esteja compreendido no âmbito de um plano de urbanização ou de instrumento legalmente equivalente e que também tenha sido aprovado o respectivo loteamento (art.36º, n º1, da LT).

[91] Para um estudo mais aprofundado sobre reservas fundiárias, veja-se MARCELLO CAETANO (Vol. II, 10.ª Edição, 10.ª Reimpressão, 2010), pp. 977-980. Apud, AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p.28.

[92] AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p. 28

A prévia urbanização e loteamento imposto pela LT para a atribuição de direitos de propriedade significam o desenvolvimento de actividades visando a adaptação do espaço natural ao homem.

Esta adaptação contempla a realização de obras de modelação do terreno, a sua paviementação e suporte, a infraestruturação e o seu equipamento social (espaços livres, arruamentos, instalação de serviços públicos, mercados, energia e água e etc.).

Tudo isso se resume numa única expressão: "*ordenamento do território"* (art. 4º, da Lei nº 3/04, de 25 de Junho, Lei do Ordenamento do Território, e o art. 41º, da LT)[93].

O regime dos direitos de propriedade fixado pelo Direito Civil, nos art. 1302º a 1384º, do CC, é aplicável ao direito de propriedade enquanto direito fundiário, conforme estabelece po art.35º, nº 1, da LT.

Quer dizer que, enquanto permanecem no domínio (privado) do Estado, as Terras ficam sob a aplicação da Lei de Terras e dos seus regulamentos; quando a propriedade é posteriomente transmitida a particulares, o regime passa a ser o do Direito Civil, particularmente o regime dos art. 1302º e seguintes do CC (*vide* art. 36º, nº3, da LT).

Não obstante, a transmissão da propriedade e da consequente mudança de regime, isto não significa uma atribuição sem limites dos direitos e a ele inerentes.

O uso e a transformação dos terrenos urbanos, ainda que integrados definitivamente na esfera jurídica de particulares, está sujeito às restrições contidas nos planos urbanisticos e aos limites que derivem do fim urbanistico a que tais terrenos se destinem (art.36º, nº 4, da LT)[94].

a) Modo de Aquisição

Quanto ao modo de aquisição do direito de propriedade de terreno pertencente ao Estado, estamos certos de que apenas a lei prevê os actos para sua materialização, atendendo ao carácter

[93] O processo de urbanização deve assentar sobre planos urbanísticos, visando impedir que nasçam ou que se desenvolvam aglomerados populacionais desordenados. Os planos urbanísticos dividem-se um plano nacional, plano provincial e interprovincial e plano municipal (Cfr. Art. 25º e seguintes da Lei nº 3/04, de 25 de Junho – Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo).Ibidem.

[94] Mais adiante, ver-se-á que mesmo quando propriedade sobre terreno tenha sido transmitida a particulares, o Estado reserva-se o direito de abranger posteriormente, nas suas reservas, aquela parcela de terra (art. 30.º, n.º 1, Decreto nº 58/07 RGLT).

especial e até excepcional em certos casos – e imperativo das normas que disciplinam o regime dos direitos fundiários (são normas de Direito Público).

Assim, o direito de propriedade sobre terreno pertencente ao Estado apenas pode ser adquirido por contrato de compra e venda (art. 36º, nº 2, *1ª parte da LT, e*, conjugado com o art. 46º, nº 1, al. *a), da LT*), por arrematação em hasta pública, ou remissão do foro enfiteutico pelo titular do domínio útil civil (art. 36º, *2ª parte, da LT*)[95], e, ainda quanto a este, por acordo das partes, ou da venda judicial mediante o exercício do direito potestativo do foreiro integrado por decisão judicial (art. 46º, nº 1, al. *b), da LT*). O regime de concessão é reiterado pelo art. 35º, do Decreto nº 58/07 , RGLT.

b) Transmissão

Como sustenta o Dr. AFONSO CAMIDANDO, coloca-se a questão de saber, se, o Estado pode, directamente, negocial com o interessado a venda do seu direito de propriedade sobre determinado terreno[96].

No Estado denocrático de direito prevalece a demcracia economica sobre o direito de acesso aos Recursos Naturais (terrenos), todavia, entende-se que somente a hasta pública permite que o negócio se concretize, conforme se depreende do art. 48º, nº 1, da LT.

A razão disso, nos termos deste preceito, prende-se com a necessidade de incrementar a concorrência entre candidatos à aquisição e a à finalidade de valorização a atingir.

Questiona mesmo autor se também o particular que adquiriu o direito de propriedade, a título definitivo, pode dispor dele a seu bel-prazer? A resposta também neste caso, é negativa. Isto é, adquirente não poderá exercer, cabalmente, os poderes que o Direito Civil atribui ao proprietário comum (art. 1305º, do CC)[97].

Nos termos da LT, a transmissão do terreno adquirido definitivamente do Estado está sujeito aos seguintes requisitos:

[95] *Vide* artigo 38.º da Lei nº 9/04, nota de AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p.29.
[96] Cfr. AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p.29.
[97] Ibidem.

1. Apenas o verdadeiro titular pode transmitir o direito de propriedade (art. 61º, nº 6, da LT), estando a transmissão por morte sujeita a inscrição no título de concessão (art. 61º, nº 4, da LT);
2. Prévia autorização da entidade concedente (art. 48º, nº 5, da LT);
3. O particular só poderá transmitir o direito de propriedade decorridos 5 anos de aproveitamento útil e efectivo do terreno (art. 48º, nº 5, ou art. 61º, nº 6, conjugado com o art. 4º, al. *c), todos da LT*);
4. Celebração do contrato por escrito e com reconhecimento presencial (art. 49º, nº 1, por remissão do art. 48º, nº 7, e o art. 61º, nº 2, da LT);
5. Registo (art. 61º, n.º 2, *in fine da LT*);
6. Indicação do valor, caso a transmissão tenha sido efectuada o título oneroso (art. 61º, nº 3, da LT);
7. Saliente-se que o Estado goza do direito de preferência e de primeiro lugar entre os preferentes legais, em caso de venda, dação em cumprimento ou aforramento dos terrenos concedidos (art. 61º, nº 9, da LT).

c) Causas de Extinção.

A Lei de Terras, não particulariza quaiquer factos extintivos da propriedade de Terras; antes, prevê genérica e exemplificativamente várias razões que podem levar à extinção, por caducidade, da generalidade dos direitos fundiários (art.189º, do Decreto nº 58/07, RGLT). Os motivos podem ser os seguintes:

1. Pelo decurso do prazo, sendo constituidos por certo tempo, se o contrato de concessão não for renovado[98];

2. Pelo seu não exercício[99], ou pela inobervância dos indices de aproveitamentoi útil e efectivo durante 3 anos consecutivos ou 6 meses interpolados, qualquer que seja o motivo;

[98] Certamente, este modo de extinção não se aplica à propriedade, pelo facto de ser um direito transmitido definitivamente. AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p.31.

[99] *Vide* art. 298.º, n.º 3 do CC. Da análise deste preceito conclui-se que, contrariamente ao que acontece com instituto da propriedade no Direito Civil, a definitivamente da transmissão da propriedade do terreno do Estado não se confunde com a perpetuidade. O direito concedido extingue-se pelo não uso efectivo nos termos inicialmente previstos. Mas tal como acontece com a posse, o domínio que exige do proprietário não significa, obrigatoriamente, o uso contínuo, mas sim regular. No que diz respeito ao domínio útil consuetudinário, o não exercício do direito reconhecido às famílias significa um acto de abando das terras ocupadas (art.1267.º, n.º 1, al. *a)* do CC).

3. Pela aplicação do terreno fim diverso daquele a que ele se destina (nº 3, do art. 48º, da LT)[100];
4. Pelo exercício do direito fundiário em contravenção do disposto no art. 18º, da LT[101];
5. Pela expropriação por utilidade pública;
6. Pelo desaparecimento ou inutilização do terreno.

Abre-se uma parte, para dizer que o concessionário que adquiriu po direito de uso e aproveitamento de Terra com base na Lei de Terras revogada continua a ser superficiário, desde que o referido terreno não tenha sido nacionalizado ou confiscado (art. 83º, nº 2, da LT).

Mas isto significa, também, que o seu direito fundiário pode extinguir-se caso sejam verificadas as situações mencionadas no art. 64º, da LT.

d) Constituição e Transmissão Irregular da Propriedade Fundiária.

Se houver irregularidade na concessão, por inobservância dos pressupostos e requisitos legais por parte do contraente alienante (Estados ou Autarquia Local) a consequência será a nulidade (art. 69º, da LT).

Se a transmissão da titularidade do direito de propriedade entre particulares for realizada sem a prévia autorização do proprietário originário (Estado ou autarquia local), o contrato é nulo (art.61º, nº 6, da LT); logo, não vincula o Estado.

Ainda que não se tratasse de um regime especial, a consequência da venda de terreno do Estado, nessas circunstâncias, seria sempre a nulidade; porque o ocupante ilegal vende um bem alheio (art. 892º, da CC).

Se a ocupação resultou de uma autorização irregular da autoridade competente, ainda assim, quer a ocupação quer a venda, a posterior, será nula por violar normas imperativas, sendo a nulidade, também, inovocável a todo tempo e por qualquer interessado (art. 70º, nº 1, da LT).

2.7.2. Domínio Útil Consuetudinário

[100] A aplicação do terreno a um fim diferente daquele acordado no contrato de compra e venda dá ao Estado o direito de resolver o contrato com eficácia real, causando o regresso daquele direito à sua esfera jurídica (princípio da elasticidade), sem qualquer direito à indeminização para o concessionário (art. 48.º, n.º 4).

[101] Nos termos do art. 18 º da LT, o exercício dos direitos fundiários sobre as terras esta subordinado ao fim económico e social que justificou a sua atribuição; acrescenta, também, que é aplicável ao exercício dos direitos previstos na lei de terras o disposto no Código Civil em matéria de abuso do direito, remetendo, assim, para art. 334.º do CC. Cfr. AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p.32.

A Constituição Angolana, consagrou o costume como fonte imediata do Direito angolano, posicionando-se por via disso, na escala hierárquica, como norma estruturante do edificio da nossa carta magna art. 7º, da CRA.

As únicas condições que a Lei Fundamental coloca para a validade das normas costumeiras são que tais práticas das comunidades tradicionais não sejam contrárias à Constituição e à Lei, nem atentem contra a dignidade da pessoa humana[102].

Signifca que se o costume for ´´*secundum legem ou praeter legem*´´ aplica-se de imediato; se for contrário, não se aplica em circuntância alguma, por atentarem contra os direitos, liberdades de garantais fundamentais[103].

Inicialmente, pelas razões apresentadas, existiam dúvidas para determinar se os direitos das famílias que integram as comundidades tradicionais estavam ou não numa posição hierarquicamente inferior relativamente aos restantes direitos fundiários; mas este princípio dissipa-as de imdiato.

Contrariamente ao que acontece com os demais direito fundiários, a Lei não atribui direitos a essas comunidades tradicionais, reconhece-os simplesmente, não lhes sendo exigiveis senão a posse efectiva, o uso e fruição dos referidos terrenos, isto é, o aproveitamenti útil e efectivo da Terra (art. 4º, al. *c)*, da LT).

Enfim, o estatudo atribuido, nestes termos, às comunidades rurais é uma manisfestação do pluralismo jurídico como escreve o Prof. CARLOS FEIJÓ[104], isto é, da negação do Estado como fonte única e exclusiva do direito positivo escrito(art. 7º, da CRA) e a da tese da existencia de uma hierarquia qualitativa entre os diversos ordenamentos, vigorando um ordenamento jurídico Estadual coexistente com o direito consuetudinário(art. 223º, da CRA)[105]. Aliás, o reconhecimento do direito consuetudinário, como um complexo normativo capaz de solucionar conflitos que surgem dentro das comunidades que o aceitam e, é um passo importante para aprofundamento da democracia (art. 7º, 223º, da CRA e 348º, do CC)[106].

[102] Cfr. ARAÚJO/NUNES (2014), pp 202-204.
[103] Cfr. ANTONIETA COELHO (2007), p. 351.
[104] Cfr. CARLOS MARIA FEIJÓ, - Coexistência Normativa entre o Estado e as Autoridades Tradicionais na Ordem Jurídica Plural Angolana, Viseu, 2012.
[105] Apud, AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, - ANTÓNIO SANTOS JUSTO, *Introdução ao Estudo do Direito,* pp. 36 e 37.
[106]ANTONIETA COELHO, *Ob. Cit.* p. 344.

É pertinente, como formula Dr. AFONSO CAMIDANDO se fizermos então a questão: o que é que a Lei de Terras chama de comunidade rural ou família rural?

Importa, desde já, referir sob autorização deste autor que o conceito de família formulado pelo Direito Civil não serve para caracterizar a comunidade local para efeito de reconhecimento de direito fundiário.

Apoiando-se em dados diversos, de origem estatistica, linguistica, historica, demografica, etnográfica e sociografica, a Lei de Terras define comunidades rurais como sendo aquelas *´´comunidades de famílias vizinhas ou compartes que, nos meios rurais, têm os direitos colectivos de posse, gestão e de uso e fruição dos meios de produção comunitários, designadamente dos terrenos rurais comunitários por elas ocupados e aproveitadas de forma útil e efectiva, segundo os principiols de auto-adminstração e auto-gestão, para a sua habitação, quer para o exercíco da sua actividade quer ainda para a consecução de outros fins reconhecidos pelo costume e pela presente lei ou seus regulamentos´´* (art. 1º, al. *c),* da LT).

a) Constituição

O domínio útil consuetudinário constitui-se com as práticas costumeiras: é suficiente, para o efeito, que o seu beneficiário faça uso e fruição da Terra conforme a tradição daquela comunidade na qual esteja integrada[107].

Não se exige, por exemplo, que as famílias cultivem todo o ano num determinado espaço se, nos termos das práticas de cultivo daquelas comunidades, existir um período mais ou menos longo para a recuperação dos solos (pousio) e por via disso práticam várias técnicas agricolas como: *Técnica de Onaca, Agricultura Iterante e Transumância de Crise ou de Turismo.*

Basta, então, que as familias reiterem a intenção de cultivar naquele local e o ocupem. Por outras palavras, não há necssidade de manterem contacto fisico com o terreno; basta que, de facto, o terreno esteja virtualmente dentro do seu âmbito de poder.

Certamente, já se terá apercebido de que o sujeito deste direito não é uma pessoa singular; não é o camponês considerado isoladamente, por exemplo, mas sim um determinado aglomerado populacional atípico.

[107] Os direitos costumeiros não são os mesmos em todas as regiões do país. Daí que a Lei de Terras remeta para o direito costumeiro de cada comunidade rural as matérias relativas à gestão dos terrenos respectivos (art. 37º, nº 1, LT). Cfr. AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p.36.

Daí, tratar-se de um direito que não pode ser reconhecido a uma pessoa singular que, estando integrada num meio (cidade ou aldeia), dicide criar uma lavra num determinado terreno baldio. Isto, por si só, não é uma prática costumeira (pelo menos ´´*secundum legem*´´). O costume é um complexo de actos e valores agregados e estaveis, que não se formam da noite para o dia[108].

O seu reconhecimento e respeito, para efeitos de ocupação do terreno, só é devido àqueles habitantes cuja descendência ancestral e a ligação com aquela Terra - Pátria, não tenha sido quebrada.

Pelo que, o domínio útil consuetudinário é um direito das famílias rurais; sendo assim, é reconhecido aos campesinos (camponeses e pastores), àquelas comunidades residentes fora dos centros das grandes cidades e que se regem, muitas vezes, sob poder duma Autoridade Tradicional revistida de súper poderes, acumulando consigo o Poder de Governar(Poder Executivo), produzir regras e leis de convivência na comunidade(Poder legislativo) e de julgar e proferir sentenças (Poder Judicial), além de Poder espiritual da crença religioso baseada nas crencas animistas dos seus ancestrais(religião doméstica tradicional), todos esses poderes filiam no costume enraizado dentro da sua área de jurisdição (art. 223º, da CRA e art. 82º, da LT)[109].

A sobrevivência das comunidades rurais depende do uso da Terra; a área limitrofe desta é determinável nos termos do art. 23º, da LT, e é antecedida da audição das famílias que a integram e das instituições do Poder Tradicional existentes no lugar da situação daqueles terrenos.

A necessidade da defesa deste direito de eventuais invasores, e a sua limitação enquanto direito real de gozo, estará na base da necessidade da sua formalização[110].

Está escrito no art. 37º, n.º 2 da LT que ´´*o reconhecimento dos direitos a que se refere o número anterior é feito em titulo emitido pela autoridade competente nos termos das disposições regulamentares da presente lei*´´. Remete, assim, para os art. 71º e ss., do Decreto nº 58/07, RGLT.

---

[108] Ibidem.

[109] A omissão, aqui, do poder do soba, de «emitir regras», é propositada. Não se podem considerar costumeiras as regras criadas pelas autoridades tradicionais. Por exemplo, ´´as normas prevendo que as Terras ou os Recursos Florestais são propriedade privada de autoridades tradicionais, que dispõem desses Recursos Naturais em beneficio próprio, e não objectos patrimoniais colectivos de uma dada comunidade rural ou das famílias que constituem´´ Apud. AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, - ANTONIETA COELHO, p. 353.

[110] Efectivamente, ´´o direito costumeiro das comunidades rurais angolanas sofre grandes modificações pela adaptação dessas comunidades à progressiva expansão do controlo efectivo do território pelo Estado e também das relações comerciais no Mercado nacional´´ (BORGES & CALENGO COM GAITAN & COELHO, *Guião para a integração da perspectiva de género na legislação relativa a Terra e águas, em Angola, Cabo Verde e Moçambique*, FAO LEGAL PAPERS ONLINE N.º 88, 2011, p. 32. Fonte: www.fao.org). Apud, AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p.*38.*

Nos termos do nº 2 deste preceito, o reconhecimenti é feito em título de modelo que consta no referido Decreto.

No Título de Reconhecimento far-se-á menção do nome da comunidade rural beneficiária (e não dum individuo), a circunscrição administrativa na qual se encontra sedeada, os limites geográficos, a área demarcada, destacando-se as áreas de acessos, de obras de irrigação, de protecção da cobertura vegetal natural, de cultura (actividade agricola e ou pecuária) e de silvicultura.

Parece que que o reconhecimento vale, neste domínio, como condição de validade do direito fundiário propriamente dito; aliás, esta ideia tem como suporte a Constituição, ao condicionar ao reconhecimento *legal*, e não *de facto*, a existência deste direito (art. 15º, nº 2, da CRA).

Isto não siginifica, porém, que a família comunitária, cujo direito sobre a Terra ainda não tenha sido reconhecido, não a possa ocupar[111]; ela exerce, excepcionalmente, uma posse formal tutelada; não dispõe, ainda, do título respectivo pelas seguintes razões: por um lado, a Terra é propriedade originária do Estado.

Assim, os direitos constituíveis sobre ela estão sujeitos ao princípio da taxatividade (art. 4º, al. *d)*, da LT). Por outro lado, modo idóneo de adquirir o domínio útil consuetudinário é só através da formalização da posse.

No entanto, tudo indica que o reconhecimento dos direitos de uso e fruição dos terrenos rurais comunitários não é um ónus que recaia sobre os seus beneficiários, mas sobre a Administração Pública, já que aqueles, civilizacionalmente, têm como normas de contuda o costume e não a lei.

Daí que, quer a delimitação das áreas dos terrenos rurais comunitários quer o reconhecimento dos direitos correspondentes, é antecedido de uma prévia audição das instituições dos Poderes Tradicionais existentes no lugar da situação dos referidos terrenos (art. 16º e 18º, do Decreto nº 58/07, do RGLT).

Enfim, o reconhecimento do domínio útil consuetudinário é, nos termos do regulamento da Lei de Terras, gratuito (art. 73º, da LT) e perpétuo (art. 74º, da LT).

[111] A exploração familiar já era reconhecida pela Lei nº 21-C/92 (sobre a concessão de titularidade do uso e aproveitamento da terra – revogado pela Lei nº 9/04). O exercício deste direito não carecia, tal como hoje, de autorização, e a solicitação (não obrigatória) dirigida à autoridade competente (art. 37º e seguintes do Decreto nº 32/95). Cfr. AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p.38.

b)Modificação

As familias titulares do domínio útil consuetudinário gozam apenas dos direitos de ocupação, posse, uso e fruição dos terrenos rurais comunitários por si ocupados e aproveitados dentro dos limites da lei (art. 15º, nº 2, da CRA).

Viu-se assim que tanto a delimitação das áreas das comunidades rurais como a definição do aproveitamento dos terrenos comunitários deve ser feita pela autoridade competente.

Com o reconhecimento, é-lhes, igualmente, imposto a obediência ao disposto nos instrumentos de ordenamento do território e nas disposições regulamentares da Lei de Terras (art. 51º, nº 1, da LT).

Quer dizer que partir do momento da constituição *formal* do direito fundiário, tanto as demarcações das áreas abrangidas como os direitos a exercer pelas famílias, não deverão extravasar os parâmetros que a entidade administrativa define nos termos da lei, isto por um lado, por outro lado, significa que o Estado reconhece os direitos da comunidade sobre aquela parcela de Terra, protege-os, estando as demais pessoas sujeitas ao dever geral de abstenção.

Assim, a extensão do exercício dos direitos costumeiros, além dos espaços limitrofes, não é reconhecido por lei, dando-se o direito por não constituido e não pode gozar da protecção pública. Tambem não é permitido o desmembramento ou divisão do domínio útil consuetudinário, sendo nulos os negócios (onerosos ou gratuitos) tendentes à sua transformação neste sentido (art. 65º, do Decreto nº58/07, RGLT).

c)Transmissão

O domínio útil consuetudinário é *inpenhoravel*, salvo nos casos em que tenha sido hipotecado para garantir o pagamento de empréstimo bancário contraido pelo seu titular com vista ao aproveitamento útil e fectivo do terreno concedido (nº 4, do art. 63º, da LT), e também, é *intransmissível* (art. 63º, nº 3, da LT e art. 75º, do Decreto nº 58/07, RGLT).

Quer dizer que o domínio útil consuetudinário não é concedivel (art. 19º nº 7, da LT). Por outras palavras, significa dizer que se trata de um direito colocado fora do comércio jurídico. É um direito da comunidade: como tal é, por natureza insusceptivel de apropriação individual (art. 95º, da CRA e art. 202º, n.º 2 *in fine*, do Código Civil).

Apesar da inalienabilidade do direito consuetudinário, questiona-se se, por meio de esbulho ou em virtude do abandono pelo seu anterior titular, pode ser constituída uma nova posse (ocupação) válida sobre os terrenos comunitários.

Propedemos pela negativa pois que, entende-se que não havendo desafectação do terreno do Estado através dos mecanismos legais previstas no art. 19º, nº 7, 31º, 35º da LT, e, a subsequente concessão de um (novo) direito fundiário não pode existir sobre os terrenos abandonados uma posse validamente constituida por qualquer pessoa singular ou colectiva.

d)Extinção

O domínio útil consuetudinárioi pode extinguir-se pelas razões seguintes:

a)Não uso (art. 37º, nº 7 e art. 64º al. *b), da LT*);

b)Aplicação do terreno a fim diverso daquele a que ele se destina (art. 64º, al. *c) da LT*);

c)Exercício dos direitos fundiários sobre as Terras em contravenção aos fins económicos e sociais que justificou o seu reconhecimento (art. 64º, al. *d), da LT*);

d)Expropriação Por Utilidade Pública (art. 9º, nº 2 e art. 64º, al. *e), da LT*);

e)Desocupação, nos termos das normas consuetudinárias (art. 37º, nº 7, da LT);

A desocupação é entendida, aqui, como sinónimo de abandono[112], isto é, de perda voluntária da posse; significa que o seu titular (família) quebrou o controlo material que tinha sobre a coisa, deixando de exercer o seu direito por opção própria, originando, deste modo, a extinção do direito fundiário em causa (art. 1267º, nº 1, al. *a)*, do CC, aplicável subsidiariamente).

2.7.3. Direito de Superficie.

O direito de superficie, enquanto direito fundiário, é a faculdade de implantar e manter edifício próprio ou plantações em terreno pertencente ao Estado (ou autarquia).

[112] O abandono distingue-se da renúncia; enquanto este respeita unicamente posse, supondo simplesmente uma conduta tendente à quebra do corpus possessório, o qual não tem de ser comunicado a ninguém, a renúncia exterioriza-se mediante declaração, que constitui um negócio jurídico unilateral, estando este sujeito à forma legal para o negócio em questão, sob pena de nulidade (art. 220º, CC). Apud, AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, JOSÉ ALBERTO VIEIRA, p. 352-363.

Há, assim, duas propriedades distintas ou paralelas compativeis entre si, por um lado, o terreno; por outro, a obra ou plantações[113].

A Lei de Terras permite que este direito se constitua sobre terrenos rurais ou urbanos, desde que integrados no domínio privado (art. 39º, nº 1, da LT).

O Codigo civil preve duas modalidades de direito de superficie, designadamente:

a) Construção e a manutenção de obra (superficie edificada).

b) Planatação de manuntenção de arvores em terreno alheio(superficie de vegetal).

O direito de superficie nos termos do art. 1524º, do CC, consiste na faculdade de construir, ou manter perpétua ou temporariamente, uma obra em terreno alheio, ou de nele fazer ou mmater plantações. O que significa dizer o direito de superficie não permite outra faculdade jurídica, além de manter e de fazer plantações ou construir, porquanto trata-se exctamente de afectação jurídica de um prédio alheio em termos de nel se efectuar ou simplesmente mater, edificios e platações, com subsequente aproveitamente das coisas assim mantidas[114].

A Lei de Terras não estabelece expressamente que o concessionário tal como acontece na lei civil, pois que, os direitos de uso e fruição implicam ao superficário as faculdades de construir ou plantar em terreno alheio(havendo aqui o poder de transformação do imovel alheio), de manter plantações no terreno alheio, considera-se como seu titular, em detrimento das regras de acessão, de construir as servidões necessárias para o correcto aproveitamento do implante, vide art.1524º, 1529º e 1534º, do CC.

Portanto, relativamente ao seu conteúdo negativo, o direito de superficie em sede da Lei de Terras, distancia-se da lei civil porquanto, que infer-se no seguintes postulados, designadamente:

a) Temporalidade juridica – o direito do concessionario é sempre concedido por um prazo, prorrogavel vide art.55º, nº 2 , da LT, por conseguinte, tambem pode ser determindo ou indeterminado, noa podendo no primeiro caso exceder o s60 naos(art.55º, nº1, da LT).
b) Transmissibilidade- o direito de superficie pode ser transmitido por acto *inter vivos* e *mortis causa* nas condições previstas no art. 61º, da LT, ainda podes ser objecto de garantia real de hipoteca (art.39º, nº4, da LT).

[113] Cfr. PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA., Vol. III, (1997), p. 587.
[114] Cfr. ANTONIETA COELHO, p.17.

c) Obrigação de restituição do terreno decorrido o prazo ou noutras situações de extinção do direito à luz da LT, adquirindo o proprietário a propriedade das edificações, ou das álvores e tendo o superficiário o direito de indeminização(art.1538º, do CC). Contudo, como notadamente se observa, o superficiário deve entregar o terreno no estado em que se encotrava antes uso devoluta de pessoas e bens cfr. Art.56º, da LT.

d) Obrigação de dever e de facere, em especial o pagamento de cãnon superficiário, ou seja renda anual, calculada segundo critérios relacionados com a classificação do terreno e com o grau de desenvolvimento da localidade em que esta situado, (art.39º, nº3, da LT), bem como o cumprimento das obrigações do adquerente prevista no art. 56º, da LT[115].

a) Constituição.

Embora o mais comum seja a constituição do direito de superficie por meio de contrato especial de concessão, atipico, inominado e oneroso, a lei prevê, também, que possa resultar da alienação, por parte do Estado ou autarquia, de obra ou árvores já existentes, sem que, naturalmente, seja acompanhada da transmissão da propriedade do solo (art. 77º, do Decreto nº58/07, RGLT).

O superficiário pagará, em contrapartida, uma única prestação ou certa prestação anual em dinheiro, fixada a título de preço no respectivo contrato (art. 39º, nº 3, da LT).

Inicialmente, a concessão deste direito fundiário é provisório e só se converterá em definitiva se, no decurso prazo fixado, forem cumpridos os índices de aproveitamento útil e efectivo previamente estabelecidos, e só depois da demarcação definitiva do terreno (art. 78º, do Decreto nº58/07, RGLT).

b) Transmissão.

O direito de superficie é transmissível desde que tenha havido prévia autorização do Estado (ou autarquia) e que se observem os demais requisitos previstos no art. 61º, nº 6, LT.

Pensa-se que de entre os motivos da sujeição da transmissão à autorização se encontra a necessidade de se dar primazia ao Estado, a fim de este exercer o seu direito de preferência (art. 61º, nº 9, da LT)[116].

[115] Cfr. ANTONIETA COELHO, p.18.
[116] AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p.44.

Enfim, não só é excepcional que o Estado (ou autarquia) conceda direito de superficie, ou outro direito fundiário a título gratuito (art. 47º, n º 1, al. *b) , da LT*), como, também, o é a transmissão deste entre particulares (art. 63º, n º 1, da LT).

2.7.4. Direito de Ocupação Precária.

O direito de ocupação precária não tem conceito legal. Porém, tenta assim, o Dr. AFONSO COMIDANDO definir-lo como o poder de uso de terreno que o Estado ou autarquia *atribui*, provisoriamente, a uma pessoa singular ou colectiva mediante um preço (art. 54º, do Decreto nº 58/07, RGLT). É um direito real novo, resultante de um contrato de arredamento atipico que não se confunde com os direito do arrendatário comum[117].

Efectivamente, o locador ou locatário tem, nos termos do Direito Civil, o poder de exigir uma prestação do devedor que, por sua vez, é uma pessoa determinada pelo menos ao momento do cumnprimento. Diversamente, o direito de ocupação provisória, como qualquer outro direito fundiário, atribui ao seu titular de o exercer em face a todos os outros, impondo-lhes a necessidade de respeitarem o direito que em face deles se apresenta[118].

Nos termos do art. 40º, da LT, a concessão deste direito efectua-se, em regra, através de um contrato de arrendamento temporário para a construção de instalações não definitivas destinadas a apoiar actividades como acontece nos casos meramente ilustrativo dos estaleiros de apoio a construção de uma estrada ou ponte , assim temos :

I. A construção de edifícios de caráter definitivo;
II. Actividades de prospecção mineira de curta duração;
III. Actividades de investigação cientifica;
IV. Actividades de estudo da natureza e de prospecção desta; e,
V. Outras actividades previstas em regulamentos autárquicos.

A regra é que a concessão de direitos fundiários é onerosa (art. 47º, nº 1 LT). Porém, como qualquer outro direito fundiário, a lei permite que, excepcionalmente, se conceda o direito de ocupação precária àqueles que façam prova de insuficiência de meios económicos (art. 47º, nº 2, al.

[117] Ibidem.
[118] Apud, AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, Vide, MORREIRA E FRAGA, *ob. cit,* pp. 43-46.

b), da LT) e que desejem integrar projectos de povoamento de zonas do país menos desenvolvidas (art. 50º, *a), 2ª parte*) e às instituições de unidade pública reconhecida que prossigam a realização de fins de solidariedade social e/ou cultural e fins religiosos, legais ou desportivos (art. 50º, al. *b) da LT*).

a) Objecto

Embora o direito de ocupação precária faculte ao seu titular um direito de uso de terreno, há quem entenda que o Estado ou autarquia consente o uso apenas quando se destine *´´à construção e manutenção temporárias de à actividade definida´´*.

Este é o ponto de vista de JOSÉ ALBERTO VIEIRA[119], o qual conclui dizendo que *´´a ocupação temporária subsiste unicamente enquanto durar aquela actividade para o qual as instalações provisórias servem de apoio, o que leva a considerar que a ocupaçãp temporária subsiste unicamente enquanto durar aquela actividade, não tendo, pois, uma duração independente desta´´*.

Porém, este pensamento aparenta ser bastante redutor no âmbito de aplicação deste instituto.

Nos termos do Regulamento Geral da Lei de Terras, o direito de ocupação precária pode destinar-se só à criação de instalação de apoio a outra actividade mas também a outras finalidades, naqueles terrenos em relação aos quais se revele inconveniente a criação de direitos fundiários duradouros (art. 81º, 2ª parte do Decreto nº 58/07, RGLT).

Pelo que, tudo indica que o art. 81º do Decreto nº 58/07, RGLT não estende verdadeiramente, o sentido literal da norma para além das situações abrangidas pelo art. 40º, nº 1 da LT. O art. 81º, da LT, não belisca, sequer, o princípio da hierarquia das leis.

Pois que, acontece com o art. 40º, nº 1 da LT, o legislador determinou, simplesmente, que com o contrato de arrendamento, se constitui um *´´direito de ocupação precária* (de um terreno) *para a construção de instalações não definitivas…´´*, quanto ao fim a que as construções se destinam, a norma faz uma enumeração meramente exemplicativa.

O art. 81º do Decreto nº58/07, do RGLT vem complementar a disciplina jurídica estabelecida pela Lei de Terras, esclarecendo que aquele contrato de arrendamento não serve apenas para dar direito a construções de apoio a outras actividades – como foi exemplificado pelo art. 40º, nº 1, da LT, mas, também para a utilização temporária do terreno, tendo em vista outras finalidades, sempre

[119] *Ob. cit,* pp. 766 e 767.

que sobre determinada parcela de Terra se revele inconveniente a criação de direito fundiário que perdure no tempo.

O contrato de ocupação precária reveste-se de uma outra particularidade que o distingue dos demais; tem a ver com o seu objecto. É um direito que pode incidir sobre terrenos excluidos do regime geral de ocupação, uso ou fruição por pessoas singulares.

Quer dizer que pode ser constituido sobre terreno integrado no domínio público (art. 41º, nº 3, da LT) e sobre reservas parciais (art. 27º, nº 6, da LT). Em relação às reservas totais, em regra, não é permitida qualquer forma de ocupação ou uso, salvo a que exigida para a sua própria conservação ou gestão, tendo em vista a prossecução dos fins de interesse público previstos no respectivo diploma constitutivo (art. 27º, nº 4, da LT).

b) Duração.

O contrato visando a constituição do direito de ocupação precária tem a duração máxima de um ano renovável em igual período de tempo (art. 83º, do Decreto nº 58/07, RGLT).

Findo o prazo máximo estipulado, o contrato renova-se automaticamenete, se nenhuma das partes o tiver denunciado no tempo e pela forma convencionada ou se não ocorrer nenhuma das causas de extinção prevista na lei (art. 55º, nº 2, da LT).

c) Modificação.

Os direitos e deveres do arrendatário e titular do direito de ocupação precária estão definidos pelas disposições constantes da Lei de Terras e seus regulamentos (art. 82º, do Decreto nº 58/07, RGLT), e no respectivo contrato que fixa a área e a localização do respectivo terreno concedido (art. 40º, nº 1, da LT).

Portanto, todas as modificações não presvistas nos termos legais ou previamente acordados, são inadmissíveis, podendo, em casos extremos, levar à extinção do direito (art. 64º, als. *C) e d)*, da LT).

d) Transmissão

Sendo que o direito de ocupação precária se constitui mediante contrato de arrendamento, a sua transmissão significaria, em termos gerais, subarrendar o espaço concedido ou transmitir a terceiros a sua posição contratual (art. 424º, do CC).

Mas o regime de transmissão deste direito é especialmete definido por lei; a transmissão só é permitida nas situações tipificados pelo art. 86º, do Decreto nº 58/07, RGLT e, são as seguintes:

a)Em caso de reconhecido interesse para a celeridade do aproveitamento dos terrenos concedidos;

b)A favor de instituições de crédito que, para promover a acelerar o aproveitamento dos terrenos concedidos, tenham feito empréstimos a longo ou médio prazo aos concessionários quando estes faltem às obrigações assumidas para com o mutuante.

Para que, não vale para a transmissão deste direito fundiário, o regime regra definido no art. 61º, da LT. É certo que, tendo o direito de ocupação provisória sido concedido pra construção de obra de apoio a outra actividade, nos termos do art. 86º, al. *a)*, do Decreto nº 58/07, RGLT, a transmissão da titularidade do direito ocupação acompanha a transmissão da posição que o alienante ocupa relativamente à actividade que beneficis do uso da obra precária[120].

Por isso, embora não se acolha o pensamento de JOSÉ ALBERTO VIEIRA[121] no que diz respeito ao objecto da ocupação provisória, para esta última situação é feliz pelo exemplo que dá, segundo o qual *´´se uma sociedade se encontra a construir uma urbanização e permanece nessa actividade, o direito de ocupação temporária não pode ser transmitido a favor de terceiros. Pelo menos, para terceiros que não careçam de instalações provisórias no local para o exercício de uma actividade primcipal´´*.

e) Extinção

As causas de extinção dos direitos fundiários, em geral, aplicam-se ao direito de ocupação precária (art. 64º, da LT), a estas causas acresce a *Resolução* e a *Renúncia* que, por sua vez, constituem modos de extinção de direitos reais sobre coisas imóveis por vontade unilateral do seu titular.

2.7.5. A Posse de Terrenos

Na generalidade, posse é o poder que se manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito real nos termos recortado no art. 1251º, do CC, porquanto a posse corresponte um direito real (provisório), apesar de pertecer os direitos reais plenos como a propreidade neste entendimento ao tartar-se do direito

[120] Cfr. AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p.48.
[121] *Ob. Cit,* pp. 768 e 769.

sujeito aoa registo sem que isso se processe, o direito de detenção da imovel fundado no direito de superficie é efectivamete pertencente à categoria dos direitos reais limitido de gozo pela propreidade originario da Terra do Estado (art.15º, da CRA), porque somente confere poder de utilização, total ou parcial do terreno concedido por um contrato, ou seja, confere ao superficiário a utilizaçao duma coisa e, por vezes, também o de apropriação dos frutos que a coisa produza.

O carácter provisório da posse funda-se no facto de que "*a sua protecção só se matém, ou melhor, cessa, não havendo anteriormente usucapião, perante a acção de reivindicação*"[122].

A protecção que o Direito dá à possse deve-se à necessidade de evitar confrontos físicos – ou seja, o recurso à autodefesa (tutela privada ou justiçao privada, auto-tutela de direitos) por parte daquele que sente ameaçado o seu domínio directo e imediato sobre a coisa. Pretende-se, assim, evitar a anarquia[123].

Igualmente, a garantia jurídica coferida ao possuidor tem o fito de poupa-ló – até porque, muitas vezes, é o verdadeiro proprietário – da necessidade de estar a invocar e a provar a existência do seu direito sobre a coisa.

Portanto, *´´a aparência, a visibilidade exterior, que é o facto de pessoas estarem a ocupar o prédio ou a comportar-se em face dele como proprietários, leva a que, provisoriamente, sejam tratados como proprietários e, estaticamente, são-no maior parte dos casos´´*[124]. Daí que, por exemplo, *´´se um individuo vem procurar reaver auma coisa, alegando que esta […] lhe foi furtada, o possuidor – até mesmo o autor do furto – pode imediamente obter auma acção de manutenção da posse, desde que prove que está na posse dela´´*[125] e, se assim acontecer, a coisa poder-se-á manter na sua esfera jurídica, dada a dificuldade, por vezes, de prova do direito definitivo.

À luz do Direito Civil, a posse pode incidir sobre objecto susceptível de apropriação e sobre direitos reais de gozo; o que importa é que o possuidor tenha vontade e pratique reiteradamente os actos correspondestes ao conteúdo do direito real de gozo.

---

[122] "*A posse confere a presunção de titularidade do direito a cujo exercício corresponde*" Apud, AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014 (ANTÓNIO SANTOS JUSTO, 2012, p. 182). Cfr. Art. 1268º, nº 1 CC.

[123] Cfr. O art. 1º, do CPC, (…) a ninguém é lícito o recurso à força com fim de realizar ou assegurar o próprio direito, salvo nos casos e dentro dos limites da lei.

[124] Apud, AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, Cfr. MORREIRA E FRAGA, *idem,* p. 192-194.

[125] *Idem, ibidem.*

2.7.5.1. Posse ou Ocupação de Terreno

A Lei de Terras não define a ocupação de terreno, embora faça alusão a ela muitas vezes (art. 22º, nº 2; 27º, nº 1; 37º, nºs 1 e 5; 40º e 84º, nº 1, da LT).

Certo é, que ela não se refere à figura nem ao regime fixado pelo Código Civil, nos art.1318º e ss. E porque?

Exactamente, como sustenta Dr. AFONSO CAMIDANDO, porque a ocupação consagrada no Direito Civil constitui título aquisitivo da propriedade (art. 1316º, do CC).

Porque as imóveis, sem dono conhecido, pertecem ao Estado (art. 1345º, CC), elas não podem, consequentemente, ser ocupadas[126].

Então, questionam-se as causas que levaram o legislador angolano a referir-se à possibilidade de ocupação de imoveis. Designadamente, os terrenos[127].

Na verdade, o art. 1318º, CC, corresponde ao art. 383º do Código Civil de 1867. Já no actual Código Civil de 1966 , de ANTUNES VARELA e PIRES DE LIMA[128] - " esta matéria de ocupaçao foi lagarmente e consideravelmente reduzida em extensão", pois que, o seu regime está limitado aos animais e outras coisas móveis.

Assim, tecnicamente, não se pode falar em ocupação de terreno, por tratar de um bem imóvel.

No sentido corrente, porém, o termo ocupação, quando se refere a um lugar, é a acção de se instalar em local desocupado[129].

Mas, quererá, o legislador, com isso, dizer que o ocupante se tornou proprietário do terreno (ou mesmo da casa que ocupou)? Certamente, não! Já vimos que, juridicamente, apenas as coisas móveis

---

[126] LIMA E VARELA, Vol. III, pp. 124.

[127] Cfr. ´´CUNHA GONÇALVES escreve, sobre a questão, o seguinte: «Nos tempos primitivos, era possível a ocupação, tanto de móveis, como de imoveis. Hoje, a ocupação de imoveis seria ainda possível em algumas ilhas desertas e não ocupadas por qualquer governo; mas não no território português da Europa e das colónias. Na Europa, os terrenos não-apropriados são *baldios* municipais ou das juntas de freguesias; nas colónias, todos os terrenos incultos são do *domínio eminente* do Estado, e só por concessão ou aforramento podem ser adquiridos. Um imóvel apropriado, ainda que de facto seja abandonado pelo seu proprietário, não pode ser *já ocupado*, mas somente adquirido por posse e prescrição» ´´(PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, *idem,* pp. 175 e 176). Cfr. AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p-53.

[128] *Idem*, p. 123.

[129] www.wikipédia.org.

podem ser ocupadas. Quer dizer que, uma pessoa *pode* adquirir uma coisa por ocupação (no sentido do termo).

Qualquer forma, não basta, para se tornar proprietário, a simples apreensão material ou detenção da coisa, ou até mesmo a intenção de possuir; há necessidade de manisfestar a intenção de adquirir – de se tornar proprietário – e que esta intenção mereça uma valorição jurídica favorável[130].

Ora, porque a ocupação não constitui um modo idóneo de aquisição de um imóvel, conclui-se que, relativamente a estes bens, a intenção de adquirir a propriedade não tem relevância jurídica; o ocupante apenas pode adquirir a posse[131].

Resumindo, quando o legislador se refere à ocupação de terreno, salvo a disposição legal em contrário, é o mesmo que dizer *posse de terreno.*

2.7.6.Tutela da Posse não Titulada de Terreno.

A questão fucral que se levanta aqui, é abordada por JOSÉ ALBERTO VIEIRA[132], é: - Pode haver posse sobre Terras sujeitas à Lei nº9/04?

Por outras palavras, quer saber-se se, qualquer pessoa, em pleno gozo das suas capacidades, de agir, pode exercer provisoriamente – e com garantias legais – os direitos subjectivos semelhantes aos dos titulares de direitos fundiários (direito de propriedade, domínio útil consuetudinário, domínio útil civil, direito de superficie e direito de ocupação precária).

De acordo com o problema complexo Dr. AFONSO COMIDANDO reformula as seguintes perguntas:

a) A pessoa que pretende construir a sua habitação pode, simplesmente, ocupar uma parcela de Terra que não tenha sido, ainda, cedida alguém?

b) O ocupante, sem título legítimo, pode, validamente, vender a sua posse a outrem? E o adquirente deste, por ex, pode invocar, contra todos e validamente, a sua posse sobre o terreno que comprou?

---

[130] AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p.
[131] *Vide*, ainda LIMA E VARELA, *idem,* pp. 123 e 124.
[132] *Ob. Cit.,* pp.749 e 750.

c) Pode o ocupante de terreno, que é propriedade do Estado, defender a sua posse nos termos dos art. 1276º e ss, do CC? Contra quem?

d) No ámbito da Lei de Terras, faz alguma diferença entre ocupar, sem título idóneo, um terreno para fins comerciais (ex., para construção de um condóminio ou loja) e ocupá-lo para a edificação de casa própria?

e) A Lei de Terras adimite a posse ou ocupação por antecipação (ao direito fundiário que pretende adquirir)[133]?

f) É possível dissociar a posse do direito fundiário correspondente?

É quase[134] unânime a opnião de as Terras do domínio público não podem ser objecto de posse, por se situarem fora do comércio jurídico (art.1267º, nº1, al. *b)* e art. 202º, nº 2, do CC), ainda que, excepcionalemnte, algum destes direitos possa constituir-se sobre terrenos desde domínio.

É o caso do direito de ocupação precária, o qual *´´oferece a particularmente de poder incidir não apenas sobre terrenos concediveis do domínio privado do Estado angolano (das autarquias locais), mas igaulamente sobre bens do domínio público (art. 41 º, nº 3, da LT)[135].*

Afinal, pode ou não existir uma posse nos termos de qualquer um dos direitos fundiários previstos na Lei de Terras?

JOSÉ ALBERTO VIEIRA[136], entende que a posse consta do elenco dos direitos fundiários tipificados em LT; mas é natural que outorgue em si um aproveitamento da coisa – ressalva o autor - , porque ela é exercida sempre nos termos de um direito ao qual se refere a utilização da Terra é, assim, uma tarefa do direito ao qual a posse se reporta.

É nestes termos o autor defende que a Lei de Terras permite, sim, a posse de direitos fundiários, e fundamenta com base na própria lei, indicando, a título de exemplo, o art. 37º, nº 1 da LT.

O autor invoca, ainda, uma razão de ordem lógica: se o art. 6º, nº 4 afasta que o legislador aceita a aplicação do regime próprio da posse – incluindo, assim, o regime de tutela possessória -, com

[133] No fundo, é querer saber se é legal ocupar primeiro para depois requerer a legalização do direito fundiário que, por sinal, com a prévia ocupação já está a ser exercício de facto pelo seu requerente.
[134] Cfr. ORLANDO DE CARVALHO, *ob. cit.,* p. 74 defende que os badios – isto é, o terreno, propriedade de autarquia comunitariamente usado e fruído exclusivamente pelos habitantes de determinada freguesia – podem ser objecto de posse.
[135] Vieira, *idem,* p. 749.
[136] *Ibidem*

excepção daquele efeito aquisitivo[137], de modo contrário, não faria sentido que o legislador, em vez de excluir simplesmente a posse, se limitasse a excluir apenas um dos seus feitos, isto é, a usucapião.

O que dizer da posição por este ilustre autor portugês?

Ora bem, a LT e o seu regulamento, estabecem um regime autónomo de Direitos Reais Relativamente às Terras pertencentes ao Estado, regulando o Direito Civil a uma aplicação subsidária, em tudo quanto não contrarie aquele regime.

A Lei de Terras, no quadro da divisão do Direito, afigura-se como fazendo parte do Direito Público[138], porque ela disciplina as relações jurídicas em que o Esatdo (ou autarquia) intervém dotado de *jus imperi*, embora nem todas as normas dessa leis confiram poderes de autoridade pública, havendo, até em abundância, as que conferem direitos subjectivos aos particulares (art. 2º e 34º e ss., da LT).

´´Contrariamente ao que ocorre no Direito Privado, em que impera o princípio da liberdade (segundo o qual é licito tudo o que não for excepcionalmente proibido pela lei), no Direito Público vigora o princípio da competência ou da legalidade, prevendo que só é licito o que for permitido pela lei. Dai que este Direito seja constituido, maioritariamente, por normas imperativas, isto é, que ordenam uma acção ou impõem uma abstenção e são de cumprimento obrigatório´´ (ex., o art. 37º, n.º 3, da LT e o art. 75º, do Decreto º 58/07, RGLT).

Tudo isto para dizer que o legislador não parece ter aceitado a constituição da posse sobre o terreno do Estado, dissociadodo correspondente direito fundiário que o possuidor pretende exercer provisoriamente. Para o Direito é proibido a constituição e exercício de um direito não previsto por Lei.

[137] Nos termos gerais, a posse do direito de propriedade ou de outros direitos mais de gozo, mantida por certo lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição legal em contrário, a aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua situação: é o que se chama usucapião (art.1287º, CC). Cfr. AFONSO CAMIDANDO, - Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014, p. 53.

[138] Tudo é assim que, havendo conflito entre o particular e o Estado, em matéria fundiária, é hoje dirimido pela Sala Cível e Administrativo.

É certo que a Lei de Terras faz remissões pontuais para vários preceitos do Código Civil, nomeadamente para o instituto da posse, mas, neste caso, só que concerne às benfeitorias realizadas pelo concessionário[139] e à defesa de posse[140].

Esta posição já era tomada no art. 23º, nº 2 do Regulamento da Lei nº 21-C/92, revogada pela Lei nº9/04, de 9 de Novembro que estabelecia que "*a ocupação precária não confere ao ocupante qualquer direito, antes de ser proferida despacho de autorização*".

O argumento lógico de JOSÉ ALBERTO VIEIRA também pode ser rebatido com fundamento no mesmo recuso (a lógica). Com efeito, se o legislador admitisse a posse de direitos fundiários nos mesmo termos admitidos pelo Direito Civil, não haveria razão de considerar ilegal a ocupação de terreno ocorrido sem a prévia autorização da autoridade competente (art. 9º, al. *h)* da Lei nº 12/11), de 16 de Fevereiro – Lei das Transgressões Administrativas).

Se a *posse formal*[141] de direito fundiário fosse juridicamente tutelado, nos termos gerais, não haveria, de igual modo, motivos para o legislador fixar um prazo (de 3 anos), a partir da data da publicação o Regulamento da Lei de Terras, para que as pessoas singulares e colectivas requeressem a emissão do respectivo título de concessão (art. 84º, nº 1, da LT).

O que se defende é que o regime geral, definido pelo Direito Civil, não se aplique directamente às matérias reguladas pela Lei de Terras: Apenas a título subsidário por exemplo, não se vê qual a possibilidade de a Lei tolerar que o possuidor, sem título legítimo, use de acção directa (autodefesa), mas é uma garantia legal para o possuidor nos termos do Direito Civil (art. 1277º, do CC).

Pelo contrário, é ao Estado (e à autarquia) que é atribuida a faculdade de usar contra o ocupante ilegal os meios facultados ao possuidor no art. 1276º e ss, do CC (Cfr. Art. 84º, n.º 3, da LT).

Não se vê, igualmente, como o Tribunal pode restituir a posse da Terra àquele que diz ter sido despojado pela autoridade estadual, enquanto o Estado não convencer o particular da titularidade do seu direito (art.1278º, n º 1, do CC).

---

[139] Art. 84º n º 3 da Lei nº 9/04, que remete para os art. 1276º e ss, do CC.

[140] Se por exemplo, o superficiário ou o detentor de qualquer outro direito fundiário, quiser defender-se contra a acção de terceiros, pode lançar mãos aos meios de defesa da posse (art. 1276.º ss., CC) ou de defesa da propriedade (art. 1315º, do CC), gozando, deste modo, de maiores garantias do que o simples possuidor.

Desta sorte, como, nos termos do CPC, a causa de pedir, nas acções reais, é facto jurídico de que esse direito deriva (art. 498º, n.º 4, CPC), bastará que o demandante prove a sua qualidade de concessionária para destruir quaisquer direitos, vide AFONSO COMINANDO, citando A. SANTOS JUSTO, *Direitos Reais*, pp. 285 e 286).

[141] Posse formal ´´é a que se realiza quando alguém, que não é titular de qualquer direito sobre uma outra coisa, se comporta materialmente como se fosse, exercendo sobre ela os poderes do conteúdo respectivo´´ (MARTINS, 1988).

O direito que o Estado tem sobre a Terra é originário, isto é, a aquisição deste direito *´´não depende da existência ou da extensão de um direito anterior, que poderá até não existir: quando o direito anterior exista, o direito não foi adquirido por causa desse direito, mas apesar dele´´*[142].

O Estado não precisa de alguma modo de provar, por ser ecfectivamente um facto notório e porque o Tribunal dever conhecê-lo em virtude do exercício das sua funções – *jura novit curia*.

É devido ao princípio constitucional que define a Terra como propriedade originária do Estado (art. 15º, nº 1, da CRA), que o ónus da prova se inverte, cabendo ao particular provar, por meio de título idóneo, o direito real de gozo ou a propriedade de que se arroga (art. 342º, nº 1, do CC).

Relativamente ao domínio útil consuetudinário (art. 37º, nº 1, da LT), a posse formal é, excepcionalmente, tutelada pelas razões já invocadas – tanto assim, é que a lei impós às pessoas singulares e, colectivas, e não às famílias comunitários, o dever de requer a emissão de título de concessão (nº 1, do art. 84º, da LT) -, Portanto pensa-se que apenas na situação referente ao direito das famílias rurais é admissível a posse antecipada ao direito fundiário a que o seu exercício corresponda.

Neste termos, pode-se, desde já, concluir à luz da interpretação jurídica do art. 84º, da LT, o seguinte:

1- O legislador angolano reconhece a necessidade de as pessoas terem acesso à Terra. Por esta razão, quando o regime de concessão de Terra para fins não agrários – habitação, comércio, exploração industrial e instalação para actividades sociais – não estava devidamente definido, e em execução, a Administração tolerava ou consentia[143], que as pessoas ocupassem terrenos ainda que sem qualquer título.

   Na verdade, esta flexibilidade existe, ainda, nos dias de hoje, talvez por motivos ligados à falta de aprovação e execução dos planos urbanisticos que possibilitariam a todos a aquisição de parcelas de Terra para fins particulares. Isto significa dizer que esta tolerancia que se afere de ocupaçao de terrenos sem titulo configura-se nos usos como fonte de direito angolano(art. 1º, do CC).

[142] MOTA PINTO, *ob. cit.,* p. 360.

[143] O ocupante sem título idóneo é um mero detentor, porque, embora exerça a *posse de facto*, é uma situação em que não se constitui *relação jurídica posse* (art. 1253.º, CC) o acto que pratica são de *mera tolerância*: resultam da tolerância ou consentimento do proprietário do terreno. Não significa, porém, que com que a tolerância (expressa ou tácita), o proprietário pretenda atribuir um direito ao beneficiário; ele apenas está a manifestar que se opõe ou que não irá reagir contra actos incompatíveis ou contrastantes com o seu direito. O proprietário reserva-se, porém, a faculdade de, em qualquer momento, pôr fim à actividade tolerada. ABÍLIO NETO (2006), anotações nºs. 3, 6, e 17 ao art. 1253.º CC.

2- Com a aprovação da LT, fixou-se um prazo cominatório, 3 anos, para que as pessoas singulares e colectivas que ocupassem terrenos do Estado, sem qualquer título, requeressem a emissão do respectivo título de concessão[144].

3- Nos termos do art. 84º, nº 1, da LT o referido prazo começou a contar a partir da públicação do Regumento geral ou especial aplicável; assim, este preceito legal aponta para o dia 13 de Julho de 2007, altura em que foi publicado o Regulamento Geral da Lei de Terras.

4- Tendo em conta a data de publicação referida no número anterior, o prazo de 3 anos acima referido (e reiterado no art. 215º, n.º 1 do RGLT) terminou em Julho de 2010.

5- Porque o prazo em referência é cominatório, aquele que, durante este período, não requereu ou não lhe foi concedido o título de concessão perdeu a posse que exercia sobre o terreno (art. 84º, nº 2, da LT)[145].

6- Contra as pessoas que tenham a posse nos termos referido no número anterior, o Estado pode usar inclusive a força, para os retirar do terreno (art. 84º, nº 3 , da LT).

7- Para além de poder ser expulso do terreno, pela Administração Pública, o ocupante ilegal sujeita-se à aplicação de uma multa, porque a ocupação de terrenos sem a prévia autorização da autoridade competente constitui transgressão administrativa (art. 9º, al. *h)* da LT e art. 16º, nº 1 e art. 17º, da Lei nº 12/11, Lei das Transgreções Administrativas)[146].

8- Compete aos Governos Provinciais a fiscalização do disposto na Lei de Terras, na Lei do Ordenamento do Território e nos respectivos regulamentos.

---

144 O artigo 84.º, é uma norma transitória. Apesar disto, o seu nº 1 faz referência à autarquia, uma figura que ainda não estava criada. A sua inclusão, aqui, deveu-se ao facto de se tratar de uma instituição já prevista pela Lei Constitucional, ainda que sem grande rigor (art.145.º e 146.º). Pelo que podia acontecer que, antes do termo do período de tolerância (de 3 anos) este ente público fosse efectivamente institucionalizado.

145 Verdadeiramente, é possível que nunca tivesse tido uma posse legal sobre a parcela que ocupava, porque já o artigo 66.º do Decreto 32/95 (então regulamento da Lei nº 21-C/92 – Lei de Terras, revogada pela Lei nº 9/04) determinava que aqueles que eram utentes da terra sem qualquer título que legitimasse a ocupação deviam requerer a emissão da licença de uso e aproveitamento no prazo de dois anos a contar da data de publicação deste regulamento.

146 O regulamento da já revogada Lei nº 10/87 proibia a construção de prédios urbanos sem a prévia autorização; os infractores sujeitavam-se à aplicação de multa e à demolição das obras executadas (Cfr.. Regulamento da Lei n º 9, art. 1º).

9- Aos serviços de Inspecção, de Fiscalização e outras entidades públicas a lei incumbe o dever de elaborar o auto de notícia, despoletando-se desta maneira, o processo que culminará com a aplicação da coima pela ocupação ilegal (art. 16º, nº 1 e art. 17º, da Lei nº 12/11, Lei das Transgreções Administrativas e da Lei nº 15/16, de 12 de Setembro, Lei da da Administração Local do Estado).

10- Quando ainda vigorava a antiga Lei de Terras, permitia-se que o requerente de uma licença de concessão – depois de lhe ter sido restituido o duplicado do requerimento – iniciasse, a título precário, a utilização do terreno (Cfr. Art. 23º, nº 2, do Decreto nº 32/95)[147]. Porém, (nº 3), não se conferia quaisquer (outros) direitos, antes de ser proferido o despacho de autorização. Portanto, o possuidor tinha, apenas, pouco mais do que uma espectativa jurídica. Hoje, porém nem isto há; a ocupação, sem o título, é sempre ilegal.

11- O ocupante ilegal não legitimidade para usar os meios de defesa da posse (art. 1276º, do CC), porém, poderá fazer despoletar um processo-crime por usurpação de imóvel, por ser crime público e porque a sua consumação da-se pela ocupação efectiva[148], ainda que só em parte, de um imóvel por alguém, mediante violência ou ameaça para as pessoas, arrogando-se o domínio, posse ou uso da coisa sem lhe pertencer[149] (art. 445º, do Código Penal).

12- Há quem defenda a ideia de que, se alguém vendeu um terreno que ocupou ilegalmente, deve ser responsabilizado por incorrrer num crime de burla ou de burla por defraudação (art. 450º e 451º, do Código Penal). Esta posição não pode, porém, ser tomada em termos absolutos. O crime de burla só é punível havendo dolo (art. 110º, do Código Penal). Não tendo havido um artificio para enganar e convencer o outro contraente – falsificando, por exemplo, um título fundiário -, o comprador, com base na sua boa fé (objectiva) tinha o dever de conhecer o vício que enferma o negócio, porque só é dono do terreno aquele que tem o título indôneo e sua transmissão carece da forma legalmente prescrita , sob pena de nulidade (Cfr. Art. 61º, da LT e art. 286º, do CC).

---

147 ANTONIETA COELHO, *Colectânea de Legislação de Recursos Naturais,* Vol. I, colecção Faculdade de Direito – UAN, Luanda, 2002.

148 Portanto, nem a simples turbação da posse nem a ocupação pacífica de imóvel, seguida de violência ou ameaça, como meio de conservar a posse, constitui crime de usurpação de imóvel (GONÇALVES, 1994, p. 736), embora seja certamente uma transgressão administrativa, quando praticada por quem não é titular legítimo do direito de ocupação.

149 *Idem.*

13- A compra e venda de terreno ocupado ilegalemente é nula por ser um negócio contrário à lei[150]. Isto é, a lei reprova este negócio por ser contra uma norma imperativa[151].

14- Também, aquele que comprou o terreno de quem não tinha o direito de o vender não pode ser considerado como adquirente de boa-fé[152], porque só por culpa sua no momento da aquisição desconhecia o vício do negócio nulo (art. 291º, nº 3, do CC); é dever do adquirente saber que é a lei que determina o modo de aquisição de direito fundiário (art. 6º, do CC). E, porque num contrato julgado nulo por falta de forma legal, não é possível configurar a culpa na formação do contrato – nos termos do artigo 227º, do CC –, ao comprador resta-lhe restituir o terreno ao legítimo dono (Estado, autarquia ou concessionário) e exigir do vendedor a restituição do valor pago, porque, de outro modo, este enriqueceria sem razão à sua custa[153]. Assim, se o comprador ergueu um edifício naquele terreno, em caso de ser administrativamente desalojado, restar-lhe-á exigir ao Estado o cumprimento do seu dever de assistência.

15- Aquele que, sem ter sido autorizado pelo Estado, seja desalojado administrativamente[154] ou judicialmente da casa que construiu em terreno alheio apenas tem a espectativa de o Estado, dentro da sua função assistencial, lhe atribuir outro terreno por via de concessão gratuita ou onerosa, independentemente da multa que seja aplicada pela anterior ocupação de um terreno sem a prévia autorização.

---

150 Ocorre, em regra, que o cidadão comum interpreta o silêncio da autoridade administrativa como um acto de autorização tácita, relativamente ao requerimento de legalização da ocupação, que lhe submete. Hoje, muitas são as pessoas que presumindo, erroneamente, terem a posse legal de um terreno não reclamado por ninguém, instalam-se em áreas de risco, inclusive para suas próprias vidas. E é com base nesta mesma ignorância que vendem os terrenos. Ora, esta venda foi, claramente, motivada pelo desconhecimento dos elementos legais de validade do negócio. Consequentemente, o negócio é nulo por vício de forma (art. 61.º, n.º 1, da Lei nº 9/04, e art. 220º, do CC) e pela ilicitude do objecto negocial (art. 9º, al. *h)* da Lei nº 12/11, e art. 280º, do CC.

Portanto, não se trata, propriamente, de um erro-vicio, mas de um *erro impróprio*, por incidir sobre um elemento *legal* de validade do negócio; pois, como diz MOTA PINTO (pp. 510 e 511), ´´nestes casos o fundamento da invalidade não será o erro, mas o requisito legal cuja deficiência, ignorada pelo errante, vicia o negócio; dai que o tipo de invalidade e o respectivo regime não sejam os correspondentes ao erro-vício de forma (…), à ilegalidade do objecto negocial (…) ´´.

151 Cfr. PIRES DE LIMA E ANTUNES VARELA (Vol. I), p. 258.

152 A boa-fé que se exige, aqui, é um sentido ético. Significa que não é desculpável a falta de saber do adquirente da posse, que ignore estar a lesar o direito de propriedade do Estado ou o direito fundiário de um concessionário. *Vide*. JOSÉ ALBERTO VIERA, *ob. cit.,* pp. 196-199.

153 ABÍLIO NETO (2006), p. 123, nota nº 72.

154 Cfr.. Art. 92º, do Decreto-Lei nº 16-A/95, de 15 de Dezembro; art. 166º do Decreto nº 13/07, de 26 de Fevereiro REU (aprova o Regulamento das Edificações Urbanas).

16- Enquanto não for aprovado o regulamento da Lei nº 12/11, LTA não se considera legal a aplicação da multa ao abrigo deste diploma, sob pena de o acto administrativo traduzir uma violação da Lei (art. 78º, do Decreto-Lei nº16-A/95, CPA[155]), a menos que se entenda tratar-se de regulamento meramente complementar e não de execução. Aliás, as consequências e não aprovação do Regulamento da Lei das Transgressões Administrativas[156].

17- A ocupação ilegal de terreno é uma transgressão administrativa que prescreve no prazo de 2 anos a contar da sua prática (art. 19º, Lei nº12/11, Lei das Transgreções Administrativas). Mais isto não quer dizer o infractor tenha adquirido qualquer direito sobre o terreno (alheio); apenas significa que ele não será multado[157]. Esta ideia resulta do facto de não se poder adiquirir por prescrição nem por usucapião quaisquer direitos sobre os terrenos integrados no domínio privado do Estado e no domínio das comunidades rurais (art. 6º, nº 4, da LT) e, também, porque a ocupação de terreno só deixa de ser ilegal por decisão da autoridade competente que concede ao possuidor a correspondente «autorização» ou título de concessão.

18- E, pelo que se acaba de dizer na parte final do número anterior, pode-se concluir, também, o legislador não precisou, suficientemente, o pressuposto da ocupação legal de um terreno. Deve ficar claro que a Lei de Terras exige tão-somente a celebração de um contrato de concessão, oneroso ou gratutito. Esta lei não sujeita o uso de uma parcela de Terra sem à previa autorização. Mas; se o contrato de concessão é válido, independemente do acto de autorização de um órgão administrativo, o inverso já não é admissivel[158]. E esta conclusão tem toda lógica. Do ponto de vista jurídico-administrativo, quando se fala sobre autorização significa que "o particular já é titular do direito e apenas o exercício desse direito está dependente da autorização administrativa"[159]. Quer dizer, então, que a autorização de ocupação, válida, nunca pode anteceder ao contrato. O contrato de concessão fundiária é o pressuposto para a autorização da ocupação, na medida em que, aquele negócio – oneroso

[155] Código do Procedimento Administrativo.
[156] *Vide,* SOUSA E MATOS (2010), pp. 250 e 256.
[157] Portanto, a prescrição da sanção não dá lugar à aquisição automática do direito (fundiário); o *direito* só se dá como *adquirido* quando é ´´bem devidamente feito nossos, de que estamos investidos, apropriados, que um terceiro não tirar´´ (MARTINS, 1998).
[158] O princípio da legalidade dos actos da Administração, da reserva de lei, da igualdade ou imparcialidade, da transparência e da unidade jurídica, bem como a segurança jurídica limita a discricionariedade na definição dos critérios de atribuição de parcelas de Terra aos administrados.
[159] Cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL (vol. II), p. 257.

ou, excepcionalmente, gratuito – é a situação de direito[160], exterior ao acto administrativo de autorização, de cuja ocorrência depende a possibilidade jurídica de autorizar a referida ocupação.

19- Embora não seja o entendimento (e prática) comum das autoridades e agentes das Administrações Locais do Estado, a verdade, porém, é que, não se constitui o direito de uso da Terra por meio de uma autorização, mas, necessariamente, com base num "contrato de concessão", sendo nulas as decisões da autoridade comcedente contrárias à Lei de Terras (art. 69º, da LT). Tanto é, que para efeitos de registo do direito sobre uma parcela de Terra, por exemplo, o conservador deve exigir o respectivo "Título de Concessão" repete-se deve sempre exigir o "Título de Concessao" e não uma autorização . Portanto, não há contradição normativa entre os dois conceitos; mas a autorização nunca pode substituir o Contrato de Concessão e só é exigivel se, por razões ponderadas, o terreno não poder ser posto, imediatamente, à disposição do seu titular. É este sentido possível do acto de autorização consagrado no art. 9º, al. *h),* da Lei nº 12/11, LTA e no art.10º, nº 1, do Decreto nº 58/07, RGLT.

2.7.7. O Instituto dos Registos e a Posse não Titulada de Terrenos

Já abordamos laragamente as dificuldades, sentida pelo aplicador do direito, de escolher a norma aplicável às situações jurídicas que lhe são submetidas, referente à Terra.

Esta problemática também está presente no que diz respeito ao registro dos direitos reais sobre prédios rústicos.

Com efeito, há quem defenda a possibilidade de se poder registrar, validamente, a posse, ainda que não titulada, de terreno do Estado.

Porém, viu-se já que, mesmo ao abrigo da antiga Lei de Terras, a mera ocupação de uma parcela de Terra não confere ao ocupante qualquer direito antes de ser proferido o despacho de autorização.

Hoje, o legisladorl não só considera sem efeito a ocupação ilegal como, também, sanciona administrativamente esta conduta.

[160] Pressuposto pode referir-se a uma situação de facto ou de direito. Cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL (Vol. II), p. 344; e MARCELO REBELO DE SOUSA E SOFIA GALVÃO, *ob. cit.,* pp. 47 e 48.

Assim, questiona-se se aquele que possui um terreno, sem autorização da entidade competente, poderá registá-lo validamente.

É certo que, em termos gerais, os diversos actos inerentes a bens imóveis – em particular os actos de que resulte a aquisição de direitos reais sobre os mesmos bens – devem ser inscritos, em livros existentes em repartições especiais (Conservatória do Registo Predial), com o fim de lhes dar publicidade[161] (art. 1º, do Decreto-Lei nº 47 611, de 28 de Março de 1967 – aprova o Código do Registo Predial)[162].

É necessário fazer lembrar o Estudante de que o registo não é, em regra, um meio de aquisição direitos; o acto ou negócio celebrado entre as partes produz, naturalmente, os efeitos pretendidos mesmo na falta de registo (art. 6º, nº 1, do CRP[163]).

O registo, na tradicional classificação e como corolário do Principio da Publicidade, tem efeitos CONSTITUTIVOS (vigora nos países como na Alemanha, na Suíça e Áustria designado de Sistema de Livro Fundiário, desde logo, o registo é indispensável) e DECLARATIVOS (que vigora na generalidade dos Países latinos, como é obvio em Angola vigora sistema de Registo meramente Declarativo), visa efectivamente apenas assegurar a publicidade face os terceiros, não é a condição da validade da aquisição mas apenas de eficácia sem efeitos prescritivos.

Pelo que, o registo estabelece, apenas uma presunção, refutável mediante prova em contrário, de existência da propriedade ou (no caso) outro direito fundiário, da pessoa a favor de quem o direito está registado (art. 8º, do CRP).

Quer dizer que este registo não é uma garantia de protecção absoluta da pessoa em cujo nome esteja inscrito; apenas assegura que se a posse do terreno adquirido existiu, validamente, na titularidade do transmitente, então, o adquirente ainda conserva o referido direito.

Ora bem, sabe-se que os modos de aquisição dos direitos de uso da Terra, pertencente ao Estado angolano, estão taxativamente tipificados na lei (art. 46º, nº1, da LT), estando, do mesmo modo, inexoravelmente determinados os direitos fundiários que podem ser constituidos sobre uma parcela de Terra. Estes regimes são definidos por normas imperativas.

[161] MOTA PINTO (1999), pp. 366-371.
[162] Cfr. AFONSO COMIDANDO, p.68.
[163] Código do Registo Predial (CRP).

Tendo em conta estas imposições legais e, ainda, o facto como o previsto no art. 9º, al. *h)*, da Lei nº 12/11, LTA, proibir a ocupação de terreno sem a prévia autorização, significa que não produz nenhum efeito a posse de terreno que, na prática, se traduz no exercício provisório de direito fundiário.

Sendo assim, defende-se o afastamento do regime comum de registo predial, em tudo quanto contrarie a Lei de Terras (por exemplo, o art. 2º, al. *f)*, do CRP, que admite o registo da mera posse).

Quer dizer que tanto a ocupação imediata como a aquisição – por intermédio de terceiro – da posse de terreno do Estado não pode ser registada, sob pena de construir uma antinomia.

Deve, então prevalecer o regime especial de registo, definido pela LT.

Traduzindo em palavras mais simples, diz-se que, como a posse do terreno não existiu legalmente na titularidade do transmitente, então, o adquirente não conserva nenhum direito sobre o terreno. Logo, não tem o que registar[164].

A Lei de Terras estabelece, por exemplo, que os direitos fundiários só produzem efeitos contra terceiros depois da data do respectivo registo, possa ser invocado entre as partes ou seus herdeiros (art. 60º, nº 3, da LT).

Determina, também, que o conservador deve recusar o pedido de registos quem não apresente ou não exibir o respectivo título de concessão e, sendo caso disso, fotocópia autenticada por notário do despacho de autorização prévia da tramsmissão proferido pela autoridade competente.

Podemos, em poucas palavras, concluir que, sendo ilegal a posse de terreno, também, é nulo o respectivo registo (art. 83º, do CRP)[165].

2.7. 8.Titulos de Concessão[166].

a) **O Contrato de Concessão.**

Ora bem, tendo ficado, já, certa a ideia de que, em regra, só é possuidor de terreno, nos termos consagrados pela da Lei de Terras, aquele que detém o título que confere o respectivo direito

[164] Cfr. AFONSO COMIDANDO, p.70.
[165] *Vide*, artigo 10.º, n.º 1 do Decreto 58/07 e artigo 9.º, al. *h)* da Lei nº 12/11.
[166] É de Lei que o direito fundiário deve ser concedido mediante contrato ou acto de reconhecimento. Tanto um como outro é acompanhado por um título, que é uma espécie de capa na qual se indica sumariamente o conteúdo do documento posposto, formando com este um todo que toma a designação de título de concessão.

fundiário – sob pena de a ocupação ser considerada ilegal –, vamos seguida e simultaneamente, indagar de que títulos se tratam e saber se aquele que ocupou ilegalmente um terreno pode, validamente, vender a sua posse a outrem, e se este comprador, por sua vez, pode invocar contra todos o direito de que se arroga.

Quem diz o que é uma posse titulada é o Código Civil. Posse titulada é aquela "*fundada em qualquer modo legítimo de adquirir, independentemente, quer do direito da transmitente, quer da validade substancial do negócio jurídico*" (art. 1259º, nº 1, do CC).

Quer dizer que, "*à face deste artigo, nenhum vício de fundo pode afectar a titularidade da posse […], já o mesmo não acontecendo quanto o acto é nulo por vício de forma devendo considerar-se como não titulada a posse que dele deriva*"[167].

É assim que, para o Direito Civil, se negócio for nulo por vício de forma – por exemplo, a compra de imóvel por escrito particular ou verbalmente, sem escritura (art. 875º, do CC) –, a posse que daí derive não se considera titulada. Situação idêntica ocorre na Lei de Terras, quer quanto à concessão, quer quanto à transmissão de direitos fundiários.

Relativamente à concessão, a lei exige um documento autêntico de um contrato feito por oficial público (art. 49º e 150º, da LT). Isto é, o «Contrato de Concessão» celebrado constitui o título ou, se quisermos, o objecto do título de concessão do respectivo direito fundiário.

Impõe-se, no entanto, para que seja tido como autêntico, que o documento em causa tenha sido exarado com formalidades legais e dentro dos limites de competência (art. 66º e ss, da LT, e art. 363º, nº 2, do CC), sob pena nulidade (art. 69º, da LT).

Quer dizer que, por exemplo, o *direito de propriedade* não pode ser negociado directamente com o interessado nem concedido a um ocupante ilegal. O contrato de concessão deste direito só pode ser celebrado por meio da venda em hasta pública, sob pena de nulidade (art. 48º, do Decreto nº 58/07, RGLT).

Já a constituição do *direito de superficie* é feita através de um contrato especial de concessão por meio de arrematação pública ou não (art. 80º, do Decreto nº 58/07, RGLT).

[167] ABÍLIO NETO, *ob. cit.,* p. 1043, nota nº 7.

A constituição do direito de *ocupação precária*, por sua, depende de arrendamento, cuja arrematação em hasta pública pode ser dispensada em certos casos (art. 81º, 91º e 92º, do Decreto nº 58/07, RGLT).

A constituição do domínio útil civil efectua-se por contrato de aforramento e tmabém, é disponsável hasta pública (art. 66º, 68º, e 69º, do Decreto nº 58/07, RGLT).

As *concessões gratuitas* só são admitidas nos casos e nos termos previstos na lei (art. 95.º, do Decreto nº 58/07, RGLT), e;

Finalmente, o *domínio útil consuetudinário* é objecto de acto de reconhecimento por parte da autoridade competente (art. 71º , do Decreto nº 58/07, RGLT).

No que concerne à transmissibilidade da posse, diga-se, não é possível transmiti-la sem o título de concessão[168]; ou seja, só o titular do direito fundiário é possuidor legítimo, dado que o título ou contrato de concessão contitui a condição de validade para a constituição da posse.

Sem o título, a ocupação é ilegal e da lugar à aplicação de multa, conforme já foi referido.

Para além do título de concessão imposto ao promitente alienante do direito fundiário, a lei condiciona a transmissão, em vida, à prévia autorização da entidade competente, por um prazo de 5 anos de aproveitamento útil (art. 61º, nº 6, da LT) e ao reconhecimento presencial da assinatura do alienante (art. 61º, nº 2, da LT)[169].

Em suma, só se transmitem os direitos fundiários que nos termos da Lei de Terra sejam transmissiveis.

Aquele que adquiriu o direito gratuitamente não pode, salvo em casos excepcionais, praticar nenhum acto de alienação (art. 63º, da LT e art. 96º, nº 2 do Decreto nº 58/07, RGLT).

Estão igualmente nesta condiçaõ os ocupantes provisórios (art. 86º, RGLT). Relativamente aos titulares do domínio útil consuetudinário não se abrem quaisquer excepções, isto é, jamais poderão ceder o direito que lhes foi reconhecido (art. 75º, do Decreto nº 58/07, RGLT).

[168] É importante recordar que à luz do nosso Direito, não colhe o princípio segundo o qual ´´a posse vale título´´, nos termos deste ´´ *quem, de boa-fé adquire uma coisa móvel, adquire a sua propriedade ainda que o alienante não seja o proprietário ou não tenha poderes necessários para alienar´´* (ANTÓNIO JUSTO, *Direitos Reais*, pp. 21 e 183.
[169] ALMEIDA E MARQUES, *ob. cit.,* p. 102.

2.7.9. O Caso Especial da declaração *"Sui generis"* Emitida pela Administração Pública

Com muita frequência, caso de litigio entre particulares, as pessoas singulares ou colectivas exibem documentos emitidos por entidades administrativas que reconhecem a posse (formal) de um certo terreno à pessoa em nome de quem a declaração é passada.

Questiona-se o significado jurídico de declaração emitida nestes termos; se é acto primário, que se traduz na emissão de um *juízo* de valor – por meio do qual o Órgão da Administração qualifica, segundo critérios de justiça, uma situação submetida à sua apreciação[170] -, ou se é um acto secundário, mais concretamente um *visto* – "pelo qual declara ter tomado conhecimento de outro acto ou documento, sem se pronunciar sobre o seu conteúdo (visto meramente cognitivo) ou declara não ter objecções, de legalidade ou de mérito, sobre o acto examinado e por isso lhe confere eficácia (visto volitivo)"[171].

Entende-se que a declaração emitida nestes termos não constitui título fundiário; não vincula terceiros. Ainda que fosse proveniente da entidade competente para emitir títulos fundiários, o seu acto estaria eivado de vício de fundo e de forma e, consequentemente, seria nulo (art. 59º e 69º, da LT, e o art. 3º, do Decreto-Lei nº 16-A/95, CPA)[172] .

Portanto, todo aquele que for prossuidor de um terreno pertencente ao Estado deve comprovar a sua qualidade medianteo correspondente título ou contrato de concessão, como foi já largamente repetido[173].

2.7.10. Contrato-Promessa de Contratar.

O contrato-promessa, como a própria lei define, é a convenção pela qual alguém se obriga a celebrar certo contrato (art. 410º, nº 1, do CC). São várias as razões apontadas para o adiamento da celebração do contrato prometido para um momento posterior. A verdade, porém, segundo a doutrina seguida por cá, é que o que se desja com a obtenção do contrato[174].

Assim, se a promessa feito pelo Estado é vantajosa para o particular interessado na obtenção do direito fundiário, aquele, a vinculação não faz, a princípio, nenhum sentido: pois a Terra, apesar de ser um Recurso finito, é sua propriedade plena.

---

[170] Cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL, vol. II (2002), pp. 255 e 256.
[171] *Idem,* p. 267.
[172] Cfr. SOUSA E MATOS (2006), pp. 161-164.
[173] Cfr. Art.10.º, n º 1 do Decreto nº 58/07 RGLT.
[174] ALMEIDA COSTA (2009), pp. 379-382.

Sempre que as necessidades sociais dos cidadãos o impuserem, através da implementação dos planos urbanisticos, por exemplo, a Administração Pública poderá, pontualmente, disponiblizar parcelas de Terra a conceder a todos quanto pretendam e possam construir moradias ou outros empreendimentos.

Anteriormente, a falta de regulamentação da LT justificava a celebração de contratos-promessa de concessão de direitos fundiários, em obediência ao princípio da eficiência[175].

E era *praxe* que, enquanto se aguardava pela celebração do contrato prometido, o promitente concedente se obrigava a disponibilizar, de imediato, o terreno e o promitente concessionário, igualmente, se obrigava a ocupá-lo em curtíssimo espaço de tempo[176].

Hoje, porém, salvo disposição legal em contrário, com a aprovação do Regulamento Geral da Concessão de Terrenos, a celebração de contratos-promessa com aquele conteúdo parece ser desnecessário ou mesmo legalmente inadmissível.

Só o contrato definitivo constitui título aquisitivo de direito sobre terreno do Estado.

2.7.11. Modos de Extinção dos Direitos Fundiários.

a) Caducidade das Concessões.

A Lei de Terras enumera, exemplificativamente, as causas de extinção dos direitos fundiários concedidos ou reconhecidos aos particulares (art. 64º, da LT).

O que é, afinal a extinção de um direito? Segundo MOTA PINTO[177], ela "*tem lugar quando um direito deixa de existir na esfera jurídica de uma pessoa*".

Com excepção do desaparecimento[178] ou inutilização do terreno – o qual implica a extinção objectiva do direito, deixando de existir quer para o concessionário quer para qualquer outra pessoa –, as demais causas mencionadas nesse artigo resultam em extinção meramente subjectiva, pois tem como resultado a reversão da posse do terreno para o Estado, que retoma a plenitude dos seus direitos sobre a coisa.

---

[175] DIOGO FREITAS DO AMARAL (vol. II), pp. 199 e seguintes.

[176] São cláusulas como estas que, por exemplo, constavam nos contratos celebrados para a exploração dos Polos de Desenvolvimento Industrial, criados através da Resolução n º 1/98, de 10 de Março.

[177] *Ob. Cit.,*p. 372.

[178] Ex., em caso de ser engolido pelo mar ou por desmoronamento.

A caducidade é, realmente, a modalidade de extinção de direito fundiário adoptado pelo legislador para os direitos que se constituem em terreno do Estado.

Porém, contrariamente à regra estabelecida no Direito Civil (art. 333º, nº 1, do CC), a caducidade dos títulos fundiários não é do conhecimento oficioso, devendo, antes, ser declarada, por despacho da autoridade concedente (art. 190º, nº1, do Decreto nº 58/07, RGLT e art. 333º, nº 2, do CC, que remete para o art. 303º, do CC).

Apesar disso, a contagem do prazo de caducidade, em princípio não se suspende nem se interrompe (art. 328º, do CC) e ela só é impedida, em regra, pelo aproveitamento útil e efectivo do terreno (art. 331º, do CC).

De resto, a matéria sobre a caducidade dos direitos fundiários vem desenvolvida nos termos do art. 189º a 191º, do RGLT, o qual distingue as causas de extinção dos direitos fundiários em geral (art. 189º, nº 1) das causas da caducidade das concessões de terrenos rurais (art. 189º, nº 2, do RGLT), mas cujos efeitos são os mesmos (art. 191º, RGLT), os quais serão objecto do subtítulo que se segue.

b)Efeitos da Caducidade.

Viu-se que quando o direito fundiário deixa de existir para o seu concessionário, por força da lei, ao proferir-se que caducou.

Abre-se uma parte para dizer que, efectivamente seria errado pensa-se, por exemplo, que o Estado deve conceder direitos fundiários – ou manter os que já existem – inclusive em favor de pessoas, singulares ou colectivas, que não demonstrem capacidade para fazer bom uso da Terra. O dever imposto ao Estado (ou autarquia) de restringir o acesso aos direitos de gozo da Terra é imposto pelo princípio da caducidade adequada (art. 45º, da LT) e do aproveitamento útil e efectivo da Terra (art. 4º, al. *c), da LT*).

Pode-se dizer que por força destes princípios, todo aquele a quem o Estado concedeu, gratuita ou onerosamente, um direito fundiário (ex., o direito de superfície), pode ver a sua concessão declarada caduca (art. 189º, al. *c)* e art. 190º, do Decreto nº 58/07, RGLT)[179].

[179] Cfr. art. 64º, al. *b)*, da LT.

Em caso de caducidade, é regra geral, para a maioria dos direitos fundiários, a reversão para o Estado, não só da posse do terreno como as benfeitorias nele incorporadas e a vigésima parte do preço pago (art. 191º do Decreto nº 58/07, RGLT).

A fracção referente à vigésima parte corresponderá ao ano em que o terreno esteve em posse do concessionário com o devido aproveitamento, sendo tanto vigésimos quantos os anos sem o uso efectivo, sendo restituído ao concessionário o excesso do preço (art. 191º, al. *c),* do Decreto nº 58/07, RGLT), sob pena de o Estado enriquecer-se injustificadamente (art. 473º, do CC).

O vigésimo do preço pode ser apurado multiplicando o valor global do contrato pelo número de anos sem uso efectivo, o valor assim encontrado é dividido pelo número de anos previsto no contrato. Por fim, multiplica-se o valor achado por vinte por cento.

Para melhor compreender, observa-se a seguinte hipótese: TCHABANGA, celebrou um contrato de compra e venda de direito de superfície com a duração de 10 anos no valor de KZ:20.000,00. Acontece, porém, que ficou sem usar o terreno por 2 anos, o que levou que a entidade competente declarasse aquele direito caduco.

Calcule os vigésimos do preço que cabem ao Estado e o excesso, ao concessionário.

Temos: $20\% \frac{[(20.000 \text{ x } 2 \text{ anos})]}{10 \text{ anos}}$= 20% x 4.000 = 0,20 x 4.000 = 800.

Assim, dos KZ: 4.000, ao Estado cabem KZ: 800 e o remanescente (KZ:3.200) é restituído ao concessionário.

c)Resolução, Devolução e Denúncia.

Quando se falou sobre a caducidade dos direitos fundiários tinha-se em vista, exactamente, a destruição da relação contratual validamente constituída: a destruição ocorre através da perda da sua eficácia por virtude da ocorrência de um dos factos – defeito ou vício do negócio – que lha retira (a eficácia) depois de ser declarada pela entidade concedente. Esta mesma situação verifica-se com a resolução e com a denúncia do contrato[180].

´´A resolução é a destruição da relação contratual, operada por um dos contraentes, com base em factor posterior à celebração do contrato´´[181]. Esta é a forma adoptada pelo legislador para extinguir

[180] ANTUNES VARELA, *Das Obrigações Em Geral,* Vol. II (1997), pp. 273 seguintes.
[181] *Idem,* p. 275.

relação contratual resultante do arrendamento com base no qual se tenha constituído um direito de ocupação precária (art. 81º, Decreto nº 58/07, RGLT).

Constitui justa causa para a resolução da concessão por arrendamento as razões elencadas no art. 19º, n.º 1, alíneas *a), b) e c)* do RGLT. São elas:

i.A falta de pagamento da renda nos prazos contratuais ou legais;

ii.Alteração não autorizada da finalidade da concessão ou do aproveitamento do terreno;

iii.Violação das demais obrigações para as quais haja sido estabelecida tal sanção no contrato.

Quando a resolução é declara, o concessionário não terá direito a qualquer indemnização nem poderá levantar as benfeitorias por qualquer forma incorporada no terreno (art. 192º, nº 2, do RGLT). E quando a resolução se deve à falta de pagamento da renda, a entidade concedente de cobrá-la, deduzindo da caução depositada ou em execuções fiscais (art. 192º, nº 3, do RGLT)[182].

Se o concessionário alterar, sem autorização, a finalidade do terreno ou o aproveitamento respectivo, a entidade concedente pode exigir a devolução ´´imediata´´ do terreno concedido. Neste caso, é ao Estado a quem cabe indemnizar o concessionário num valor a fixar pelos serviços competentes tendo em conta as benfeitorias incorporadas no terreno (art. 192º, nº 4, do RGLT). Porque assim é, salvo em caso de urgência, a aplicação desta medida não é aconselhável, por impor um encargo ao Estado. Este deve, antes, resolver o contrato.

Uma última causa especifica de cessação da relação contratual entre o Estado e o ocupante provisório é a denúncia do contrato de arrendamento; ela é a declaração feita pela entidade concedente, mediante notificação ou aviso escrito efectuado com a antecedência mínima de três meses, de que não quer a renovação do contrato (art. 194º, do RGLT). O concessionário poderá, ainda assim, levantar as benfeitorias ou requerer a respectiva indemnização (art. 195º, do RGLT).

Cabe referir, finalmente, que tanto a resolução como a devolução e a denúncia são decididas por despacho da entidade concedente, que deverá ser publicado num dos jornais nacionais e fixados na sede daquela autoridade (art. 193º, do RGLT).

[182] RGLT- Regulamento Geral de Lei de Terras.

2. 2.7. 11.Tutela da Propriedade ou da Posse Titulada da Terra.

A exiguidade de terrenos livre, dentro e nas redondezas das cidades, tem gerado tensão entre os titulares dos direitos fundiários e os interessados em sub-rogá-los nos seus direitos pela via não negocial.

Assim sendo, tal como acontece em qualquer situação jurídica – com excepção das obrigações naturais – o titular de um direito fundiário pode lançar mão às garantias jurídicas, isto é, tem a possibilidade de requerer as providências coercivas destinadas a reintegrar o seu direito[183].

Por se tratar de direito real, aquele que detém um título sobre uma parcela de Terra tem um direito absoluto, pois faz com que recaia sobre todas as demais pessoas um dever geral de se absterem de quaisquer actos que perturbem o pleno gozo que o Direito lhe confere sobre o terreno, sobre pena de incorrerem em responsabilidade civil extracontratual ou penal[184].

Portanto, o titular do direito fundiário tem o poder de exigir da contraparte o cumprimento da obrigação a que se encontra sujeito, podendo, em caso de incumprimento, recorrer à tutela pública ou privada para a reintegração do direito violado.

Desta feita, estudar-se-ão apenas as medidas por lei à disposição das autoridades (administrativas e judiciais) para a defesa da propriedade fundiária do Estado. Há de se ver, porém, que o regime das garantias dos direitos fundiários é, maioritariamente, definido pelo Direito Civil; e um dos critérios de diferenciação ente a tutela pública e a tutela priva reside na qualidade daquele que executa a medida de protecção; se for um particular, a tutela diz-se privada.

Se, diversamente, se tratar de uma instituição estadual (ou autárquica), por ex., Tribunais ou Polícia, a Tutela é sempre pública, se a intervenção visar a defesa do interesse público.

Ainda assim, questiona-se:

- Haverá alguma diferença de regime, consoante se trate de terreno do domínio público ou do domínio privado do Estado?

Tudo indica que sim.

[183]Cfr. ALMEIDA E MARQUES, (2001), p. 95.

[184] Enquanto a responsabilidade civil contratual dá lugar ao pagamento de indemnização ou de multa (como é o caso das ocupações ilegais de terreno pertencente ao Estado), a conduta susceptível de responsabilização penal mais frequente é a de usurpador de imóvel, prevista e punível nos termos do art. 445º, do Código Penal.

MARCELLO CAETANO rejeita a possibilidade de a Administração empregar os meios possessórios civis para defesa das coisas do domínio público contra turbações e esbulhos dos particulares.

Assim, defende que "desde que tais pessoas tenham o exercício das prerrogativas de autoridade, isso implica a faculdade de tomar decisões definitivas e executórias, que depois de proferidas só contenciosamente podem ser discutidas, desde que a Administração intime o contraventor a pôr termo ao seu comportamento ilícito, a sua decisão pode ser imposta pelo privilégio da execução prévia pois que a tal prerrogativa exerce-se pela polícia"[185].

Pelo que, na óptica deste autor, sempre que se tratar de um bem (ex., terreno) do domínio público do Estado (ou autarquia), aplica-se o regime próprio definido pelas normas procedimento e da actividade administrativa (Cfr. Art. 92º, do Decreto-Lei nº 16-A/95).

Não se impõe qualquer objecção a estes pensamento, por ser consensual.

Porém, outra questão se levanta:

- Que posição o legislador angolano adoptou, na Lei da Terras, para a defesa da propriedade fundiária estadual (ou autárquica)?

A resposta é simples. Em primeiro lugar, a LT, tem por objecto apenas os terrenos que integram a propriedade privada do Estado e, por isso, sujeitos ao regime geral de transmissão, constituição, exercícios e extinção de direitos fundiários (art. 2º, da LT).

Ficam, assim, excluídos do âmbito de aplicação da Lei de Terras os terrenos que não possam ser objecto de direitos privados, como os terrenos do domínio público ou os que, por sua natureza, sejam insusceptíveis de apropriação individual – por isso as suas garantias exercem-se nos termos do Decreto-Lei acima referido (art. 3º, n.º 2, do Decreto - Lei nº 16- A/95, CPA).

Significa que os terrenos do domínio privado do Estado, quando concedíveis, beneficiam das garantidas próprias do Direito Civil em caso de turbação ou de esbulho, ainda que o seu uso seja da competência de um concessionário (Cfr. art. 35º e 84º, nº 3, da LT; e art. 1276.º, ss e 1311.º, ss, do Código Civil).

[185]Cfr. MARCELLO CAETANO, p.951-953.

2.7.12.Tutela Pública.

Importa assinalar que a tutela jurídica traduz-se numa garantia dos direitos subjectivos, conferindo-lhes uma consistência prática, isto é, desempenha a função através do Estado tornar efectivas as normas jurídicas através dum aparelho cuja estrutura não é todavia homogénea (Tribunais, Administração Pública e Autoridades Tradicionais).

A Tutela jurídica desdobra-se em Tutela Pública e Tutela Privada de direitos. Pelo que, a Tutela Pública, é a regra e é conferido exclusivamente ao Estado como monopólio da Administração da Justiça Jurisdicional e Administrativa em sede do art. 1º, do CPC, e art. 29º, 174º, 198º, 223º, da CRA.

Mas dessa regra ocorre uma excepção permitida pelo Direito Objectivo nos termos do instituto do Abuso do Direito, ou seja, Tutela Privada, nos casos estritamente excepcionais:

1. Direito a Resistência;
2. Acção Directa;
3. Legítima Defesa;
4. Estado de Necessidade;
5. Direito de Retenção;
6. A Greve;
7. Consentimento do Lesado; e,
8. Colisão de Direitos,

Portanto, - *A tutela pública é a função que o Estado desempenha para tornar efectivas as normas através dum aparelho cuja estrutura não é, todavia, inteiramente homogénea'*[186].

Entretanto, é a garantia de consistência prática conferida ao direito subjectivo que incumbe o aparelho estadual, e isto pode ser feito por via da intervenção dos Tribunais ou da Administração Pública (ex., a polícia), e pode ser preventiva ou repressiva.

2.7.13.Tutela Pública *Preventiva* Contra Ocupações Ilegais.

A tutela pública preventiva – adaptando, aqui, o conceito de ANTÓNIO SANTOS JUSTO[187] - é aquele que funciona antes da violação do direito e procura evitá-la, dificultando-a ou tornando-a inconveniente.

[186] Cfr. ANTÓNIO SANTOS JUSTO, *Introdução ao Estudo do Direito* (2012), p.165.
[187] *Idem,* p. 167.

Esta protecção é exercida pelo Estado ou pela autarquia. É o caso de a autoridade pública, no exercício do seu poder de fiscalização, persuadir a pessoa, que tenta ocupar um terreno ou executar uma obra, a solicitar a autorização prévia, sob pena de incorrer em transgressão administrativa.

Se relativamente aos terrenos livres pertencentes ao Estado não se verifica qualquer objecção (art. 15º, nº 1, CRA), questiona-se se a tutela pública preventiva, e mesmo a administrativa-repressiva, pode incidir naqueles a quem o Estado concedeu direito fundiários (ex., os superficiários e arrendatários), e que estejam a se objecto de perturbação por parte de terceiros.

Já se falou sinteticamente sobre isto. Porém, não é despiciente retomar-se o assunto, tendo em conta o interesse que desperta, num momento em que a ocupação ilegal de terreno se tornou epidémica.

Com efeito, defende-se que, indirectamente, a Administração Pública pode acudir àquele que, de forma ilícita, se viu desapossado do terreno. O fundamento reside no facto de o Estado ser titular do poder absoluto da Terra; e ao permitir o seu uso pelos particulares não significa que esteja abdicar da sua propriedade e, consequentemente, dos seus meios de tutela (art. 1311º, ss e 1276º, ss, do CC)[188].

Aliás, seria um *contra-sensu* se o Estado, que impõe o dever de uso efectivo e exclusivo do terreno ao concessionário – como condição para não declarar a concessão caduca[189] - tolerasse que a posse do terreno concedido fosse interrompida por terceiros não autorizados – e que nada pagaram em contrapartida – para se puderem beneficiar o seu uso.

A inércia da Administração – que se traduz em não acudir o titular legítimo do direito de uso do terreno –, pode ser vista como um acto de enriquecimento sem justa causa (art.473º, do CC), em prejuízo de quem adquiriu onerosamente o direito real de gozo do terreno. Também, pode ser interpretado como um acto de premiação daquele que afronta a ordem (imperativa) instituída.

O uso da Terra para fins particulares é, em princípio proibido. Por isso, aquele que estiver interessado a exercer este direito deve requerer um contrato de concessão nos moldes e dentro dos limites previstos pela Lei de Terras bem como os seus regulamentos.

[188] Vale aqui o juízo popular, segundo o qual *´´o dono é quem escolhe o inquilino que quer na sua casa´´*.
[189] Recorde-se que o prazo da caducidade não se interrompe.

Entre as medidas tutelares preventivas de ocupação de terreno do Estado, destacam-se as seguintes:

a)Notificação da proibição de construção em determinado terreno ou da suspensão da obra em construção (art. 38º, al. *b)*, do Decreto-Lei nº16-A/95, CPA);

b)Sujeição do inicio de à prévia autorização (art. 8º, al. *c),* da Lei nº 12/11, da LTA e art. 1º e 160º, do Decreto nº 13/07, REU);

c)Determinação, por decreto presidencial, de que, futuramente, uma determinada área possa ser abrangida por plano urbanistico ou de outra natureza (art. 40º, nº 1, da Lei nº 3/04, LOTU);

d)Acção de prevenção – só é usável pela Administração, tratando-se de prevenir a ocupação de terreno do domínio privado do Estado (art. 1276º, do CC).

2.7.14.Tutela Pública *Repressiva* Contra Ocupantes Ilegais.

Se a tutela preventiva antecede e previne a prática da infracção, a repressiva é accionada depois da consumação da violação do direito e ´´consiste na reacção traduzida na aplicação de uma sanção, ou seja, de determinadas efeitos jurídicos desfavoráveis ao infractor´´[190].

Em matéria de direitos fundiários significa, por exemplo, que tanto o superficiário (art. 1315º, do CC) como o Estado têm legitimidade para exigir judicialmente de qualquer possuidor ou detentor do terreno o reconhecimento do seu direito real e a consequente restituição do que lhe pertence (art. 1311º, nº 1, do CC)[191].

O Estado tem, ainda, o poder de recorrer da força pública (Serviços de Fiscalização e Polícia), ao abrigo dos art. 28º, 35º, nº 1 e 84º, nº 3, da LT, e art. 1314º, do CC.

A coercibilidade traduz-se, assim, na susceptibilidade do uso da força física contra aqueles que violarem as regras de acesso ao terreno que ainda não saído, definitivamente, da propriedade do Estado.

Efectivamente é o que ocorre com aquele que, depois de ter sido persuadido a não edificar obras num determinado terreno – em virtude de se presumir vir a ser abrangido por um plano urbanístico

[190] ANTÓNIO SANTOS JUSTO, *idem*, p. 169.

[191] Tendo havido uma ocupação ilegal do terreno de um concessionário, este acto ilícito fere, igualmente, os direitos do proprietário (que não consentiu a ocupação), legitimando uma acção judicial coligada de reivindicação, de manutenção, ou restituição da posse, nos termos do art. 30 º, n º 1 CPC, e dos art. 1278º e 1311º, CC. *Vide* ANTUNES VARELA, BEZERRA E NORA (2004), pp. 160 e 161.

ou outro projecto de empreendimento púbico de outra natureza – as fizer, ignorando aquela medida preventiva.

As construções erguidas nestas circunstâncias sujeitam-se a demolições, executadas à custa do proprietário da obra e sem qualquer indemnização (art. 40º, nº 12, da Lei nº 3/04, de 25 de Junho – Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo).

Portanto, se o titular do direito de gozo do terreno não tem o direito de o transmitir sem a autorização do proprietário (Estado ou Autarquia) – sob pena do seu direito ser declarado extinto por caducidade[192]. Por conseguinte, tão-pouco um terceiro poderá, validamente, substituí-lo sem o cumprimento dos requisitos também determinados pela Lei de Terras e pelos seus regulamentos.

Se o fizer, para além de se sujeitar ao pagamento de multa (art. 9º, al. *h)* da Lei nº 12/11, da LTA), poderá ver demolida a obra que edificou, independentemente da sua dimensão física ou valor económico, por iniciativa das autoridades administrativas ou por ordem judicial e sem direito a qualquer indemnização.

Também, não é de estranhar – por ser de lei – que um determinado órgão do Estado lance mão da força (ex., a Polícia) para destruir aquilo que foi ilegalmente implantado no terreno, para assegurar o seu direito à propriedade sobre a Terra ou para garantir a execução dos previstos planos urbanísticos, quando esta actuação (imediata) for indispensável para o efeito (art. 84º, nº 3, da LT).

Relembremos, porém, que os ensinamentos de MARCELLO CAETANO, como se viu, há dois regimes de garantias aplicáveis em defesa da propriedade do Estado.

1º - Se a coisa fizer parte do domínio público, o Estado goza do privilégio de *execução prévia*. Logo, é aplicável o Decreto-Lei 16-A/95, CPA e outras normas de Direito Público na dimensão o Direito Administrativo.

2º - Se o bem (no caso, o terreno) estiver no seu domínio privado – isto é, terreno concedível –, a defesa traduz-se na *acção directa*, a ser exercida pela Polícia ou pelos Serviços de Fiscalização.

As autoridades terão legitimidade de agir nestes termos se houver impossibilidade de recorrer em tempo útil ao Tribunal, vide art. 336º, e 1277.º e 1314 º, todos do CC).

[192] Ex., art. 189 º, n º 2, al. *d)*, Decreto nº 58/07, RGLT.

É possível que a defesa da propriedade pública sobre o bem tutelado implique a destruição de edificações efectuados pelo infractor naquele espaço protegido.

Quando se trata de terreno do domínio público – ou ainda que esteja no domínio privado, não estejam reunidos os requisitos para o recurso à acção directa – a demolição de obras incorporadas no solo é da competência das Administrações Locais do Estado e é uma medida repressiva normalmente prevista em regulamentos complementares ou de execução.

O Decreto nº 13/07, de 26 de Fevereiro – Aprova o Regulamento das Edificações Urbanas, doravante com sigla «REU». Nos termos deste diploma, ´´os Governos Provinciais e as Administrações Municipais podem ordenar o despejo sumário, no prazo de 45 dias dos prédios ou parte de prédios cuja demolição (…) tenha sido decretada ou ordenada´´ (art. 166 º, do REU).

´´As autoridades competentes podem ordenar, independentemente da aplicação das penalidades referidas nos artigos anteriores (…) a demolição de obras executadas (…) ´´ (art. 164 º, nº 1, do REU).

Necessário é dizer que os meios de tutela contra ocupações ilegais de Terra não diferem daqueles colocados à disposição do Estado para se defender da ocupação ilegal de edifícios públicos ou de casas que construiu a fim de, por exemplo, abrigar as pessoas vítimas de calamidades naturais ou para as vender a quem preencher os requisitos que estipular.

Neste caso, se a ocupação ilegal não efectuou em curso danos (em portas, janelas, paredes, etc.), nem com ameaças ou ofensa contra as pessoas, não parece haver crime nenhum.

Tratar-se-á, antes, de um ilícito civil, que dá lugar à responsabilidade civil extracontratual (art. 483º, nº 1, do CC). Esta ocupação traduz uma *posse não titulada e de má-fé*, que legítima o recurso ao usa da força (física) pública, para desalojar o infractor, ou à uma acção cível (art. 1276º ss, e 1311º, ss, do CC).

Assim, o uso da força pública traduzir-se-á acção directa (art. 336º, CC), se o bem a proteger estiver no domínio privado do Estado.

Por conseguinte, se for do seu domínio público, viu-se, o regime é, igualmente, aquele definido pelo direito público (art. 92º e ss, do Decreto-Lei nº16-A/95, CPA).

2.7.15.Demolição de Obras Ilegais

a) Requisitos

O Regulamento Geral das Edificações Urbanas não prevê o procedimento específico a adoptar que culminará com a execução da medida de demolição de obras ilegais. Antes, remete o seu regime para o previsto no Regulamento Sobre Licenciamento, na Lei-Quadro Sobre as Transgressões Administrativas e nas Normas sobre Procedimento Administrativo (art. 164º, & Único do Decreto nº 13/07, do REU).

Relativamente à Lei das Transgressões Administrativas, viu-se que ela, embora puna as ocupações ilegais e as construções feitas sem autorização, não prevê a medida de demolição; aliás, esta lei padece de uma ineficácia originária parcial[193].

Ora bem, a demolição é uma operação material de *ultima ratio*, face as implicações socio-económicas e políticas que acarretam; a sua execução – completa ou parcial – deverá obedecer a critérios de razoabilidade, podendo mesmo ser dispensada, quando o edifício for integrável nos planos urbanísticos ou rurais definidos para respectiva área.

Significa que ela pode não ocorrer, ficando a sanção limitada à aplicação das multas correspondentes à ocupação e a construção sem licença.

Não existindo um regulamento geral actualizado sobre demolições, aplica-se, subsidiariamente, o regime procedimental definido, em termos gerais, pelas Normas do Procedimento e da Actividade Administrativa, aprovadas pelo Decreto-Lei nº 16-A/95, de 15 de Dezembro, CPA que são:

i.Prévia tomada da decisão de demolir (art. 65º);

ii.Definição do objecto da decisão (art. 66.º);

*iii.*Fundamentação da decisão (art. 67º à 69.º);

*iv.*Definitividade (horizontal e vertical) da executória[194];

*v.*Notificação prévia da decisão (art. 95º);

*vi.*Observância de um prazo para a reclamação (art. 104º);

2.7.16. Destino das Populações Desalojadas

Viu-se que as demolições motivadas pela ilegalidade das construções não dão direito a qualquer indemnização. Porém, a Constituição não atribui apenas direitos ao Estado; também lhe impõe

[193] SOUSA E GALVÃO, *Ob. Cit.,* p. 130.
[194] DIOGO FREITAS DO AMARAL, *idem,* Vol. II, pp. 281-287.

deveres e lhe define tarefas fundamentais, ainda que de cumprimento mediato, como é o caso da satisfação dos direitos sociais dos cidadãos (art. 21.º, *c),* da CRA)[195].

Entre os direitos sociais, destaca-se, aqui, o direito à habitação e à qualidade de vida (art. 85º, da CRA). Simplesmente, o carácter programático desta norma leva a que a sua execução não se imponha como prioridade absoluta, tal com aconteceria se para satisfazer outros direitos fundamentais mais elementares, isto significa dizer vai-se procurar o justo óptimo equilíbrio, atento a distribuição e redistribuição da riqueza.

Pois que, o Sistema Económico pode ser utilizado em conjunto com outros meios, podendo accionar os mecanismos de restrições de direitos económicos pela via legislativa e da administração, assente na qualificação constitucional, mobilizando para o efeito, os princípios gerais do Estado Democrático de Direito, bem como, outras opções valorativas orçamentais previstas, nos termos do artigo 28º, nº 2, da CRA, sob desígnio do instituto da "**Reserva do possível**"[196].

---

[195] GOMES CANOTILHO (2003), pp. 347-348 e 474 e seguintes.

[196] A ideia da Reserva do Possível é frequentemente associada à alegação de insuficiência de recursos apresentada pelo Estado como forma de se eximir do cumprimento de suas obrigações no campo dos direitos económicos e sociais. A invocação da cláusula da reserva do possível serviria como uma escusa, ou seja, livre-trânsito, utilizado de forma genérica pelos entes estatais, para não concretizar os direitos fundamentais. Como decorrência dessa concepção, a cláusula da reserva do possível tem sido muito criticada. Há quem entenda que o argumento estatal relativo à ausência de disponibilidade financeira não pode ser aceite, uma vez que cabe ao Estado implementar os direitos fundamentais, especialmente aqueles previstos na própria Constituição.

Há, porém, quem entenda que o argumento pode ser aceite em determinadas hipóteses, pois não há como negar que os recursos financeiros são limitados, ao passo que as necessidades dos indivíduos são ilimitadas, devendo ser compatibilizadas com os recursos existentes. Observa-se, assim, que a ideia corrente de reserva do possível está ligada à insuficiência dos recursos estatais para tornar efectivos todos os direitos previstos na Constituição Política de Angola de 2010, sendo a expressão relacionada, portanto, com a situação económica do Estado angolano.

Todavia, a despeito deste entendimento os recursos estatais são de factos finitos e que diversas questões podem ser levantadas em termos de custos relativos à realização dos direitos, mas por vezes tem sido negligenciado como escapatória do poder político em não satisfazer este ou aquela necessidade.

Com efeito, considerando a cláusula da reserva do possível tal como formulada, ela se relaciona muito mais com a razoabilidade das pretensões dos indivíduos perante o Estado, a determinar o que é possível ou não ser exigido da colectividade, do que propriamente com a noção de escassez de recursos económicos para atender a estas pretensões, noção com a qual a expressão é usualmente identificada.

A origem da expressão "reserva do possível"

A expressão "reserva do possível" (*Vorbehalt des Möglichen*) foi utilizada pela primeira vez pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, em julgamento proferido em 18 de Julho de 1972. Trata-se da decisão na qual se analisou a constitucionalidade, em controlo concreto, de normas de direito estadual que regulamentavam a admissão aos cursos superiores de medicina nas universidades de Hamburgo e da Baviera nos anos de 1969 e 1970.

Em razão do exaurimento da capacidade de ensino dos cursos de medicina, foram estabelecidas limitações absolutas de admissão (*numerus clausus*). Essas restrições de acesso ao ensino superior foram questionadas perante o Tribunal Constitucional Federal Alemão. Alegava-se estar diante de ofensa ao artigo 12º, I, da Lei Fundamental alemã, que cuida da liberdade profissional e dispõe que "todos os alemães têm o direito de livremente escolher profissão, local de trabalho e de formação profissional".

A Reserva do Possível, pode ser considerado um sub-princípio do Direito Económico e Financeiro com repercuções imediatas na economia dos Recursos Naturais.

Assim, pode ser entendida como uma excepção de não cumprimento da realização dos direitos fundamentais proclamadas na Constituição, mas não um livre-trânsito de inobservância do cumprimento dos direitos fundamentais, sendo por esta linha, como aquela actividade financeira que consiste de certo modo na satisfação gradual das necessidades económicas e sociais colectivas através do OGE, (art. 21º, al. c), e 28º, nº2, da CRA, ou seja, dito de outro modo, consiste na actividade de exercício financeiro por via orçamental de afectação e gestão dos recursos escassos, para satisfazer as necessidades da colectividade, não na sua plenitude à luz do contrato social (contrato económico), pois que as necessidades colectivas são em certa medida insaciáveis.

Porquanto que, como amiudadamente se observa, desde os tempos remotos até hoje, os Recursos Naturais são sempre escassos e limitados que largamente poder-se-á tomar iniciativas de delimitação dos direitos económicos por via de medidas administrativas, também tem sido citado por algum sector da doutrina financeira como instituto de escolhas públicas ou grandes opções, que na nossa opinião, não pode ser entendida como uma galáxia de constelações de escolhas

Nos termos desse dispositivo constitucional, o direito fundamental à liberdade profissional é amplo, abrangendo não só o direito de escolher profissão e local de trabalho, como também o direito de escolher o local de formação profissional. A formação é um estágio que antecede o início da profissão. O direito de admissão ao curso universitário seria, então, uma decorrência do direito à livre escolha da profissão e do local de ensino, associado aos princípios da igualdade e do Estado Social.

Logo, uma limitação ao acesso às universidades (local de formação profissional) configuraria ofensa ao direito à liberdade profissional, ressalvada a possibilidade de regulamentação desse direito por lei, ou com base em lei. Essa limitação de acesso poderia não só afectar a escolha do local de formação, como influenciaria a escolha da própria profissão, pois seria capaz de modificar a intenção original do candidato ao curso. Apesar disso, o Tribunal entendeu ser possível restringir o acesso aos cursos de medicina, uma vez que os direitos sociais de participação em benefícios estatais "se encontram sob a reserva do possível, no sentido de estabelecer o que pode o indivíduo, racionalmente falando, exigir da colectividade." Por conseguinte, foi empregada a expressão reserva do possível para se sustentar que não é possível conceder aos indivíduos tudo o que pretendem, pois há pleitos cuja exigência não é razoável. Mais adiante, na mesma decisão, o *Bundesverfassungsgericht,* se referiu à capacidade financeira estatal no seguinte trecho:

"Fazer com que os recursos" públicos só limitadamente disponíveis beneficiem apenas uma parte privilegiada da população, preterindo-se outros importantes interesses da colectividade, afrontaria justamente o mandamento de justiça social, que é concretizado no princípio da igualdade. (Decisão consultada em Schwabe, Jürgen. Cinquenta Anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. Organização e introdução por LEONARDO MARTINS. Montevidéu: KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG, 2005, Pág. 656- 667. Para conferir no idioma original, v. http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv033303.html). No original: Artikel 12 [Berufsfreiheit] (1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungs- stätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden. (tradução livre do autor).

organizadas de elites do poder político, ou de um círculo de Agentes Económicos padronizados nas escolhas tidas como colectivas que serve de veículo para satisfazer os seus intentos[197].

Portanto, esse Sub-Princípio não pode ser tida como livre transito para incumprimento das obrigações do Estado perante Agentes Económicos (…), sob pena do abuso do direito económico e social negativo e, entrar imediatamente em confronto com Princípio hierárquico da dimensão constitucional (art. 1º, da CRA) e universal (art. 1º, da DUDH). Sendo assim, deve sim ser entendida na perspectiva de razoabilidade e proporcionalidade económica e financeira ao respeito os limites impostos pela CRA e pela Lei.

Ela foi concebida para ter uma aplicação diferida e mediata: para além de implicar a elaboração de outras regras capazes de as tornar exequíveis, muitas vezes requer, também, a criação de condições de facto que permitam a sua efectiva vigência. E porque se dirigem ao legislador ordinário, esta norma programática (directiva) não dá lugar a formação de direitos subjectivos, embora o seu não cumprimento, inércia legislativa ou administrativa se traduza numa inconstitucionalidade por omissão.

Já existe algum suporte legal e regulamento aprovado com vista a dar cumprimento às directivas constitucionais concernentes ao sector da habitação. Por exemplo:

*a)*A Resolução nº 37/09, de 3 de Setembro, da Assembleia Nacional determina que o processo de requalificação das urbanidades do país deve ser feito sem prejuízo da obeservação da dignidade da pessoa humana e dos valores de solidariedade e da justiça social (art. 1.º).

*b)*E para concretizar o respeito pelos direitos humanos, exige-se que as demolições, quer em Luanda, quer em qualquer outra cidade, vila ou aldeia do país, quando necessárias, devem ser conjugadas com a criação de condições mínimas e aceitáveis para o realojamento dos cidadãos afectadas e com o diálogo e envolvimento dos mesmos nas soluções de alojamento (art. 2º).

c)A Lei nº 3/04, impõe ao Estado que, em defesa da qualidade de via dos cidadãos, os planos urbanisticos que cria devam programar a reconversão ou recuperação das áreas urbanas de origem ilegal (art. 18.º).

[197] Cfr. FRANCISCO MÁRIO – Manual de Direito Económico 2018, p. 94.

É neste âmbito que, através do Decreto Presidencial nº 266/10, de 29 de Novembro, foi aprovado o Regime Especial de Reconversão das Áreas Urbanas do Cazenga e Sambizanga na cidade capital – Luanda.

Aos órgãos da Administração Local do Estado é imposto o dever de promover programas de auto-construção dirigida e de habitação social, Lei nº 15/16, de 12 de Setembro, Lei da Administração Local do Estado.

Visando implementar estas políticas impostas pelo órgão representativo o povo foi criado o Programa Provincial de Habitação, o qual é subdividido em dois: o subprograma de realojamento das populações e o de auto-construção dirigida[198].

2.8. As Águas

Os **Recursos Hídricos** são constituídas pelas águas superficiais e subterrâneas que estão em disposição da humanidade.

O Planeta Terra, apesar do nome, é maioritariamente ocupados por águas. No entanto, 90% dessa água não está disponível para uso humano. Na verdade 97% da água existente na Terra é salgada e está nos mares e oceanos, e cerca de 2% existe sob forma de gelo nos glaciares. Assim, apenas 1% de toda água existente é doce e está armazenada nos lençóis subterrâneos, rios e lagos, e possível para utilização consumo humana e animal.

Águas curso de água. Com efeito, quando a Lei usa a palavra "águas" em vez de água, esta-se referir a um curso de água na sua globalidade, ou seja, substância, com toda água que ele contém, e não a uma determinada de água.

As águas entendidas como um curso de água são classificadas pela Lei como coisa imóvel. Uma porção de água retirada de um curso de água, pelo contrário, é uma coisa móvel[199].

A água é um bem cada vez mais limitado. Apesar de ser considerado um Recurso Natural Renovável o seu consumo tem vindo a aumentar de tal forma que a capacidade de renovação dos aquíferos é afectado e boa parte da água disponível está ameaçada pela poluição.

[198] Despacho Presidencial n.º21/12, de 23 de Fevereiro.
[199] Cfr. António Katechi – Dicionário, Parte Geral do Código Civil Português 2ª edição 2006, p.12.

O que significa dizer, o uso excessivo da água leva, por outro lado, à diminuição da sua qualidade e capacidade de regeneração.

Entretanto, renovação da água existente no Planeta dá-se por acção da precipitação atmosférica, estando pois intimamente relacionada com os processos atmosféricos e climáticos (ciclo hidrológico da água na terra).

Os rios, lagos e lagoas desempenham um papel fundamental na distribuição de água doce.

Assim por exemplo, como afirma HILDERING, argumenta que a água doce, em especial dos cursos de água dos rios e lagos internacionais, deve estar sob o controlo do Estado para assegurar a cooperação com outros Estados para o seu uso sustentável[200].

A importância da água para a sobrevivência de seres vivos e para economia de qualquer Estado tem levado a que se considere também o controlo da água com uma questão de segurança nacional, no sentido de qualquer Estado, em especial aqueles que estão a jusante de cursos de águas originários noutros Estados, está dependente dos usos desse curso de água pelos outros Estados ribeirinhos, em especial pelos que se situam a montante[201].

Por isso que é importante tomar medidas de cuidar a pouca água disponível para evitar sua degradação por poluição, o seu consumo perdulário, ou acções que ponham em causa as fontes e nascentes da água. Também é efectivamente, importante sublinhar que se perceba a relevância da água para vida e a necessidade do seu uso de forma racional, para garantir a sua conservação e renovação.

Porém, preservar e economizar a água é um dever de toda humanidade e deve ser parte da consciência do processo educativa da população mundial, pois ela constitui um dos Recursos Naturais limitado e vulnerável.

Pelo que, a ausência de saneamento e a emissão de efluentes domésticos e industriais sem tratamento gera a degradação das águas e em consequência a sua escassez. A água é um elemento fundamental para a vida de todos os seres vivos. Sabe-se que acerca de 70% das doenças estão ligadas à contaminação e poluição dos Recursos Hídricos.

[200] Apud, ANTONIETA COELHO, p.61.
[201] Apud, ANTONIETA COELHO, p.61.

Todavia, entre as doenças ligados à água podem ser citados a diarreia, hepatite, cólera, febre tifóide, parasitoses intestinais, alergias, micoses, conjuntivites, tracoma, atites outras.

Portanto, as energias renováveis são provenientes de recursos inesgotáveis que se renovam naturalmente ou por acção humana produzidas através da energia dos marés (provocados pelo movimento de descida e subida do mar) ou da corrente de água dos rios (barragens).

2.8.1. Classificação das Águas

As águas podem serem classificadas em grosso modo como águas salgadas dos mares e oceanos e águas doces ou águas fluviais, dos rios, lagos e lagoas.

Pelo que, entende-se que o critério que se afere para classificação acima assinalada é pois químico.

Já nos termos do presente exame de estudo na perspectiva jurídico – legal do edifício que suporta o Direito dos Recursos Naturais, seguramente a substância líquida é o ouro azul, - "água doce".

Nesta sede, águas doce como substância líquida natural que constitui o manancial dos Recursos Naturais mais importantes com cordial valor de uso e de troca, e bem dizer, também escassos, limitados e de algum modo finitos, podem ser classificados nos termos recortados na Lei (art. 2º, da LA)[202]:

1 – Águas Subterrâneas;

2 – Águas Interiores; e,

3 - Águas Superficiais.

2.8.2. Constituição

Como é sabido e defensável que as águas são Recursos Naturais, cuja propriedade pertence ao Estado aquém cabe nos termo do art. 16º, da CRA., administrar como prescreve o enunciado preceito, - *«Os recursos naturais, sólidos, líquidos ou gasosos existentes no solo, subsolo, no mar territorial, na zona económica exclusiva e na plataforma continental sob jurisdição de Angola são*

[202] LA – Lei das Águas, Lei nº 6/02, de 21 de Junho.

propriedade do Estado, que determina as condições para a sua concessão, pesquisa e exploração, nos termos da Constituição, da Lei e do Direito Internacional».

O acesso as águas como Recurso Natural nos termos gerais é livre, atento o princípio da legalidade positiva, mas por conseguintes, na especialidade o acesso as águas realiza-se para fins de uso comum e privativo art. 21º, da LA.

Para uso privativo das águas a ordem jurídica angolana regula nos precisos termos e previstos no ordenamento jurídico para acesso aos bens do domínio público, que porém, são caracterizados naquela trilogia imanente de bens públicos previsto tanto no nº 2, do art. 95º, da CRA, e art. 3º, da LA. Isto é, de acordo a tríade acima enunciada e proclamada pelo legislador constitucional vai significar que os bens dominiais são efectivamente inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis.

Entretanto, já o acesso as águas para uso privativo a sua transmissão para as pessoas colectivas e singulares é constituído através do "contrato de concessão", ou licença de uso, em homenagem ao princípio da legalidade negativa, nos termos do art. 24º e 25º, da LA, mediante o pagamento de uma taxa de uso do bem público (art.61º, da LA), para fins alheio ao interesse público, ou seja, uso para fins particulares filiada numa obrigação bilateral tributária de uma taxa administrativa (preço de regulação e exclusão administrativa de uso do bem público).

Todavia, consiste no pagamento de uma tarifa de utilização das infra-estruturas públicas de produção, transporte e distribuição das águas (art. 63º, da LA), cuja duração da licença é por período de quinze (15) anos (art. 43º, da LA), não obstante a revogação no decurso da vigência da licença.

Portanto, o uso comum das águas é livre e gratuita nos termos definidos no art. 23º, da LA, porém, uso comum prevalece sobre o uso privativo vide art. 22º, nº2, da LA.

a) Transmissão.

Como já asseveramos, o regime e fisionomia de acesso as águas para uso privativo e a sua transmissão para as pessoas colectivas e singulares estabelece-se através de um contrato de concessão ou licença de uso, princípio da legalidade negativa, nos termos do art. 24º e 25º, da LA, mediante o pagamento de uma taxa de uso do bem público (art. 61º, da LA).

O direito subjectivo real limitado de gozo - de uso privativo das águas é tempestivo e pode ser transmitido *entre vivo* ou *mortis causa* no decurso da vigência do contrato de concessão de

licença de uso privativo para fins irrigação agrícola, pecuária, indústria, bem como, o uso de aproveitamento das Terras, art. 38º, da LA.

Importa, desde logo, alinhar alguns conceitos cujas fronteiras tem-se afigurado ténues e de algum modo inconsistentes no comércio jurídico das ciências jurídico-económicas, designadamente as doutrinárias expressões léxicas jurídicas de ***Taxa*** e ***Tarifa.***

"Taxa" - consiste no pagamento de um importância à Administração Pública, pelo uso das infra- estrutura, ou por causa de "contrato de concessão" (art. 61º, da LA).

"Tarifa", consiste no pagamento do uso da água fornecido ao consumidor através de uma tabela de preços pré estabelecida (art. 63º, da LA).

Portanto, não é permitido a transmissão quando se destine uso diverso o prescrito no título e na licença (art. 38º e ss, da LA.).

c) Registo

No ordenamento jurídico o registo é corolário do *"Princípio da Publicidade"*, tem efeitos CONSTITUTIVOS (vigora nos países como na Alemanha, na Suíça e Áustria designado de Sistema de Livro Fundiário, desde logo, o registo é indispensável) e DECLARATIVOS (que vigora na generalidade dos países latinos, como é óbvio em Angola vigora sistema de Registo meramente Declarativo), visa efectivamente apenas assegurar a publicidade face os terceiros, não é a condição da validade da aquisição mas apenas de eficácia sem efeitos prescritivos.

A água como bem dominial público é caracterizado pela tríade legal de infalibilidade, imprescribilidade e impenhorabilidade a sua transferência para sector de uso privado opera-se mediante o contrato de concessão e licença, susceptível o registo.

O registo das águas é obrigatório (art.12º, nº 3, da LA), a constituição ou transferência de qualquer outro direito real sobre água deve revestir notoriedade, deve ser acessível ao conhecimento geral, para que seja conhecida a situação da coisa. As concessões e licenças de uso privativo das águas ou transferências e autorizações são susceptíveis de registo (art.12º, nº1, da LA), como coisa imóvel a água é registado na conservatória do registo predial especial do qual compete os beneficiários o impulso processual para efeito, por conseguinte, relativamente o uso comum tradicional é reconhecida pelas instituições do Estado onde situa geograficamente a bacia hidrográfica (art.12º, nº2, da LA).

Portanto, o registo é corolário do *"Princípio da Publicidade"*, dos direitos reais do domínio privado do Estado, desde que sejam desafectados na espera do domínio público do Estado, não sendo desafectados, mediante o contrato de concessão ou licença de uso privativo das águas o registo neste caso é obrigatório.

d) Extinção.

Na seara jurídica sublinha-se que há várias formas de extinção dos efeitos jurídicos de um acto e de direitos. Há vários casos de extinção dos efeitos jurídicos de um acto e de direitos, por exemplo, com a execução do referido acto primário ou, quando cessam os seus efeitos, ou ainda no decurso do tempo e, também aqueles casos em que o acto que atinge o termo ou verifica-se a condição prevista na prática do acto.

As concessões hídricas através das licenças de uso privativas das águas podem extinguir nos termos previsto na lei, designadamente:

1- Caducidade
2- Revogação
3- Resgate
4- Desaparecimento ou esgotamento do caudal ou do interesse do uso
5- Acordo das partes
6- Desistência do titular da licença

2.9. Recursos Minerais

Os Recursos Minerais estão associados com a ideia «máxime» da "Mina", pois incontestavelmente, dá ao homem riquezas novas, matérias-primas, do mesmo modo que Terra, rios e no mar.

Mas, por outro lado, se efectivamente a Terra e o Mar são considerados como fonte de vida que se renovam continuamente, a Mina, neste caso e destituída de tal virtude, porquanto, produz frutos em cada ano, não sucede com a Mina metálica. Ela não produz frutos; é pois, ela própria, o fruto a colher[203].

Os Recursos Mineiras consiste grosso modo no conjunto de matérias-primas de origem geológico que se encontra na natureza no interior de um jazigo em estado sólido, gasoso e liquido. Excluem-se nesta sede os hidrocarbonetos em estado liquido e gasoso, ou seja, ficam excluídos os minerais como petróleo e gás.

Recursos Minerais **–** são substâncias minerais que ocorrem naturalmente no solo, subsolo, na plataforma continental e noutros domínios territoriais estabelecidos em convenções ou acordos internacionais sobre os quais seja exercida a soberania nacional. Também designadas apenas por minerais.

[203] Cfr. CHARLES GIDE E CHARLES RIST, - História das Doutrinas Económicas, editorial Inquérito, Lisboa 1938, p.34.

2.9.1. Classificação dos Recursos Minerais

Os minerais como sendo Recursos Naturais de formação geológica da natureza, a sua classificação em rigor tem obedecido um critério químico de acordo os seus elementos da sua composição e de algum modo sua utilidade económica, como também o seu impacto no mercado internacional de matérias-primas ou dos comotidies.

Assim, podem ser classificadas nos termos a seguir:

a) Pedras Preciosas (*Pedras preciosas e semi-preciosas)*

— Ex.: diamante, rubi, safiras, esmeraldas, ametistas e opalas.

b) Metais Ferrosos

– Ex.: ferro, manganês, titânio, crómio.

c) Metais não Ferrosos

– Ex.: cobre, chumbo, zinco, volfrâmio, estanho, níquel, cobalto, molibdénio, arsénio.

d) Metais Raros e Elementos de Terras Raras

– Ex.: berílio, lítio, nióbio, tântalo.

e) Minerais Radioactivos

– Ex.: urânio.

f) Metais Nobres

– Ex.: Ouro, Prata, Platina;

g) Recursos Minerais não Metálicos

– Ex.: quartzo, feldspato, caulino, gesso, barite, diatomito, wollastonite, moscovite; vermiculite, talco, fluorite, enxofre, cianite, guano, sais de potássio, sal-gema, micas, talco, grafite, asbesto, fosforite, bentonite;

h) Matérias de Construção

– Ex.: calcários, dolomites, asfaltite, areias, argilas;

i) Rochas Ornamentais

– Ex.: Anortositos, granitos, mármores;

j) Combustíveis Fósseis Sólidos

– Ex.: turfa, lenhite.

2.9.1. Acesso à Recursos Minerais

O acesso aos Recursos Naturais Minerais é livre, cuja liberdade do tal acesso é aquele estabelecido na Constituição referente ao Direito fundamental de propriedade e de iniciativa privada previsto art. 14º e 37º, da CRA.

Mas por conseguinte a luz do outro princípio constitucional de subordinação do poder económico ao poder político e da legalidade que confere ao Estado o estatuto de coordenador e orientador da economia, art. 89º, da CRA, dai o legislador ter estabelecido no Código (Mineiro Lei nº31/11), bases gerais do acesso de todos minerais com a exclusão de alguns como vem descrito no art. 3º, do CM[204].

O acesso aos direitos mineiros é permitido às pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, que pretendem exercer actividades mineiras no território nacional ou quaisquer áreas que se encontrem sob jurisdição da República de Angola, que reúnam as condições prevista no CM e legislação avulsa e desde que requeiram a respectiva concessão de direitos, vide art. 96º, do CM.

Assim, «Ficam excluídas do presente Código as actividades relativas ao reconhecimento, prospecção, pesquisa, avaliação e exploração dos hidrocarbonetos, líquidos e gasosos», o que significa dizer ficam excluídos os minerais como petróleo e gás.

a) Constituição Dos Direitos Minerais

Como é sabido o Recursos Naturais são bens pertencentes aos Bens Públicos, ou seja, configurados no plano dos Direitos Reais Públicos "Coisas Públicas", como prescreve o art.16º, da CRA e art. 42º, do CM.

Assim, - «os Recursos Minerais existentes no solo, no subsolo, no mar territorial, na plataforma continental, na zona económica exclusiva e nas demais áreas do domínio territorial ou marítimo sob jurisdição da República de Angola, são propriedade originária do Estado e fazem parte do seu domínio privado.

Por causa do princípio constitucional da democracia económica art. 2º, do CRA, o acesso ao Recursos Minerais é feita através do Concurso Público.

Os contratos de concessão que se estabelece entre o concedente (Estado) e o concessionário (particular ou outro ente de direito público) devem obedecer a contratação pública nos termos da Lei nº 9/16, de 16 de Junho, Lei dos Contratos Públicos e as regras do procedimento administrativo previsto no Decreto- Lei nº 16-A/95, CPA.

[204] Código Mineiro (CM).

Nestes termos a forma de acesso aos diferentes Recursos Minerais de acordo o postulado no Código Mineiro e feito mediante o ***"contrato de concessão"***, art. 95º, do CM.

Porém ficam excluídas algumas áreas de actividade mineira com vista assegurar o desenvolvimento harmonioso da economia nacional, proteger os interesses relacionados com a defesa nacional, a fauna, a flora e o ambiente. Entretanto são considerados indisponíveis para a actividade e mineira, os terrenos que fazem parte do domínio público, para uso comum ou privativo do Estado, enquanto dele não forem desafectados, art. 14º, do CM.

Entretanto, existem varias modalidades de acesso aos Recursos Mineiras, com assento no Código Mineiro, no termos do art. 22º, do CM, designadamente:

a) Reconhecimento e prospecção;
b) Pesquisa e avaliação;
c) Exploração;
d) Tratamento e Comercialização.

As regras aplicáveis à atribuição e exercício de direitos mineiros de prospecção, pesquisa, investigação e exploração de Recursos Minerais no mar territorial, na plataforma continental e na zona económica exclusiva são interpretados de harmonia com a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, designadamente a sua Parte XII, sobre Protecção e Preservação do Meio Marinho, art. 24º, do CM.

O Estado além das restrições acima sublinhadas reserva-se a si explorar os Recursos Minerais, ou seja, o Estado participa na apropriação do produto da mineração como contrapartida pela concessão dos direitos mineiros de exploração e comercialização, podendo usar uma das seguintes formas ou ambas conjugadas:

a) Participação, através de uma empresa do Estado, no capital social das sociedades comerciais a criar, não podendo essa participação ser inferior a 10%;

b) Participação em espécie no produto mineral produzido em proporções a definir ao longo dos ciclos de produção, subindo a participação do Estado à medida que a Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) for aumentando. [205]

Cabendo ao Titular do Poder Executivo aprovar os critérios de participação social das empresas do Estado nas sociedades comerciais e da comparticipação em espécie nas produções de minerais

[205] TIR -Taxa Interna de Rentabilidade.

produzidos face ao TIR, podendo delegar essa competência no titular do órgão de tutela no caso o Ministério dos Recursos Naturais e Petróleo, art. 11º, do CM.

O exercício de direitos mineiro feita mediante uma titulo de direitos mineiros art. 89º, do CM, pelo que, os direitos mineiros são conferidos pela emissão de um dos seguintes títulos:

a) Título de prospecção, para o reconhecimento, prospecção, pesquisa e avaliação de recursos minerais;

b) Título de exploração para a exploração de Recursos Minerais;

c) Alvará mineiro para a prospecção ou exploração de Recursos Minerais aplicáveis na construção civil;

d) Senhas mineiras para a exploração artesanal.

Portanto, os títulos mineiros são emitidos pelo titular do órgão da tutela, após concluídos e aprovados os respectivos processos de obtenção das concessões de direitos mineiros, na forma prevista neste Código, e depois do pagamento das taxas e emolumentos a que houver lugar art. 89º, do CM.

b) Transmissão Dos Direitos Mineiros

Os direitos mineiros são transmissíveis em vida, ou por morte do seu titular, podem ser dados em garantia de crédito e são susceptíveis de execução judicial, nos termos do art. 48º, do CM.

A transmissibilidade dos direitos mineiros da produção artesanal é aceite se for respeitados os requisitos e restrições preceituados nos art.177° e 178°, do CM.

Entretanto, a concessão de direitos mineiros não implica a transferência da propriedade sobre as áreas atribuídas para investigação geológico-mineira ou sobre os terrenos onde se localizam as jazidas minerais art. 72º, do CM.

Porém, confere aos titulares dos direitos mineiros respectivos, sempre que tais terrenos pertençam ao domínio público do Estado e não estejam afectos a fins determinados, o direito de os utilizar e aproveitar nos termos e para os fins constantes das alíneas c), e) e f) do art. 92°, do CM, pois que deve pagar uma taxa de superfície estabelecida.

Sendo os terrenos pertencentes aos particulares, ou do domínio privado do Estado, ou de pessoas colectivas de direito público, os titulares de direitos mineiros só podem utilizá-los, ou aproveitá-los com o consentimento dos respectivos donos ou possuidores e nos termos autorizados ou convencionados entre eles.

A transmissão de títulos mineiros é determinados nos termos do art. 94º, do CM, estabelece, *inter aliás*, autorização da transmissão a terceiros desde que o órgão de tutela conceda.

c) Extinção de Direitos Mineiros

As causas de extinção dos direitos mineiros são as seguintes:

1- Caducidade

A caducidade constitui uma forma típica de extinção dos direitos mineiros, pelo que, nos termos do art. 55º, do CM, os direitos mineiros caducam nos seguintes casos:

i. Pelo decurso do prazo de vigência do título de concessão e respectivas prorrogações, feitas nos termos dos art. 125° e 134°, do CM;

ii. Por se terem concluído antes do prazo as operações mineiras ou esgotados os recursos minerais objecto da concessão, devidamente comprovado pelo órgão de tutela; e,

iii. Pelo abandono da área de concessão.

2- Rescisão do Contrato ou Revogação do Título de Concessão

A rescisão e revogação como direito potestativo extintivo, consiste no mecanismo de intervenção unilateral na esfera jurídica de outrem e, pois, constituem fundamento de cessão do contrato de concessão ou de revogação do título de concessão e nos termos do art. 56º, do CM, constituem os motivos as seguintes razões:

i. Cláusulas contratuais específicas que a ela dão lugar;

ii. Inviabilidade técnico-económica superveniente do projecto;

iii. Incumprimento das obrigações legais ou das resultantes do contrato ou do título de concessão;

iv. Abandono, suspensão ou redução das actividades mineiras, fora das condições estabelecidas no CM, ou no título, ou nos contratos;

v. Suspensão das operações mineiras por motivo de força maior, definidos no contrato ou título de Concessão;

vi. *C*ondenação do titular da concessão pelo crime de desobediência qualificada, por factos resultantes de incumprimento de actos previstos no CM mandados executar pela autoridade competente, nos termos do art. 213°, do CM;

vii. *R*econhecimento, prospecção, pesquisa e avaliação ou exploração de recursos minerais não incluídos no contrato ou título de concessão;

viii. *I*mpossibilidade absoluta de cumprimento das obrigações contratuais.

ix. . O incumprimento pelos concessionários das obrigações legais ou resultantes do contrato ou do título de concessão, punível com qualquer das sanções administrativas prevista no CM.

3- Resgate

O Resgate consiste uma forma de extinção dos direitos minerais. Isto é, a área de concessão pode ser resgatada por razões de utilidade pública, nos termos do art. 57º, do CM mediante justa indemnização ao concessionário quando tiverem sido descobertos Recursos Minerais estratégicos, ou sujeitos a regime especial, cuja exploração se revista de maior interesse para a economia nacional.

O resgate pode ser total ou parcial, e implica a substituição do concessionário pelo Estado, com transmissão para este da posse e da propriedade da parte dos bens resgatados, incluindo os imóveis adquiridos para o exercício de direitos mineiros, a assunção pelo Estado das dívidas do concessionário resultantes das actividades geológicas e minerais e a sub-rogação nos respectivos créditos.

4- Acordo Entre as Partes Contratuais

Extinção por acordo entre as partes reside naquelas situações em que os direitos mineiros resultar de acordo entre as partes, art. 58º, do CM. Porém, os termos do respectivo acordo a Lei obriga as partes reduzir ao escrito e rubricados pelas entidades com a qualidade das que intervieram na assinatura no contrato de concessão, definindo-se neste caso as condições da extinção.

Extinção da concessão, por acordo das partes, revertem a favor do Estado todas as construções edificadas e outras benfeitorias realizadas pelos concessionários, nos terrenos abrangidos pela concessão ou a ela afectos salvo for outra convenção estabelecido no acordo, art. 58º, do CM.

5- Suspensão das Actividades Minerais

Suspensão das actividades minerais por um período de seis meses, sem justificação constituem uma das elencadas formas e motivos de extinção prevista no art. 53º, do CM.

Assim, o órgão de tutela pode ordenar a suspensão das operações minerais por motivos justificativos de interesse público, designadamente: no caso de risco grave para a vida e para a saúde das populações, para a segurança das minas, a salubridade dos locais de trabalho, o ambiente, a fauna, a flora ou a violação das normas do CM e a legislação complementar.

Antes de ordenar a suspensão, o órgão de tutela deve notificar os interessados para que possam solucionar as causas que fundamentaram a suspensão no prazo de trinta dias, nos termos do princípio do contraditório.

Já em casos de risco grave para a vida e a saúde das populações e dos trabalhadores, ou para a segurança da mina, a obrigação de suspender impende sobre o concessionário, que deve informar ao órgão de tutela as medidas a tomar para ultrapassar a situação, no prazo de até oito dias.

O órgão de tutela pode, ao pedido do concessionário e por razões de natureza técnica e económica devidamente justificadas pelo requerente, autorizar a suspensão ou redução das actividades geológico-mineiras por um período que não comprometa a revitalização das operações.

Portanto, a suspensão ou redução das actividades mineiras abaixo do nível estabelecido nos planos de trabalho, que não forem determinados por razões de força maior ou quaisquer outras razões atendíveis, nos termos da concessão e CM, são consideradas como incumprimento do contrato de concessão e susceptíveis de ser censuradas com penalidades, nos termos da lei art. 53º, do CM.

2.9.2. Caso Especial dos Direitos das Comunidades Rurais nas Zonas Mineira.

Nos termos da Lei de Terras, os terrenos ocupados pelas comunidades rurais constituem reservas públicas do Estado na posse das comunidades vide art. 27º, da LT, o que a Constituição reconhece art.15º e 98º, da CRA.

Daí que política mineira deve sempre ter em conta os costumes das comunidades das áreas em que é desenvolvida a actividade de mineração e contribuir para o seu desenvolvimento económico e social sustentável.

Porém, o órgão de tutela, em coordenação com os órgãos locais do Estado e os titulares dos direitos mineiros, são obrigados a criar mecanismos de consulta que permitam às comunidades locais afectadas pelos projectos mineiros participar activamente nas decisões relativas à protecção dos seus direitos, dentro dos limites constitucionais e da lei.

Portanto, os mecanismos de consultas deve integrar pessoas de reconhecida idoneidade e reputação junto das comunidades, escolhidas de acordo com os usos e costumes locais, desde que não contrariem a Constituição e a lei, pois é obrigação de todos em casos que a implementação dos projectos mineiros possa resultar a destruição ou danificação de bens materiais, culturais ou históricos pertencentes à comunidade local como um todo ex *vi lege* art.16º, do CM.

Destarte, as populações locais que sofram prejuízos habitacionais que impliquem a sua deslocação ou a perturbação das suas condições normais de alojamento por causa das actividades mineiras têm o direito a ser realojadas pelo titular da concessão respectiva e o processo de realojamento a Constituição e a Lei, exige ao Estado ou o concessionário a obrigação de respeitar os hábitos, costumes, tradições e outros aspectos culturais inerentes às referidas comunidades, art. 17º, do CM.

As populações das referidas comunidades gozam de direito de preferência de emprego nos projectos mineiros de exploração das jazidas art, 18º, do CM.

Ainda assim, nos termos legais as comunidades tem o direito de desenvolver actividade mineira artesanal e, por conseguinte, ser titular de algumas garantias de minerador artesanal, *ex vi lege* art. 186º, do CM, designadamente:

1. Ao titular do direito de mineração artesanal é garantido o direito de realizar as operações mineiras artesanais do mineral autorizado na área a si concedida, armazenar, transportar e comercializar o produto obtido, de acordo com as regras estabelecidas no Código e nos regulamentos que incidam sobre a actividade mineira artesanal.

2. O titular do direito de mineração artesanal pode ainda invocar em seu favor os direitos para titulares de direitos mineiros em geral, salvo se das suas características decorrer claramente que os mesmos não podem ser aplicados a este tipo de actividade.

Capítulo III - Direito de Pesca.

3.1. Intróito.

A Pesca é uma actividade económica que se configura na captura efectiva dos recursos aquáticos e biológicos. A pesca como actividade de captura de espécies aquáticos e biológicos de água do mar e de água doce e, desenvolve-se em especial com as outras actividades conexas, designadamente: processamento, armazenamento, transporte e a comercialização do pescado e dos produtos de derivados de pescado e de aquicultura.

Nos termos técnico jurídico legais, a pesca numa primeira aproximação do conceito tem sido definido como tentativa, a preparação para actividade ou efectiva de captura, apanha, remoção, recolha, ou colheita por qualquer processo de recursos biológicos de acordo as medidas e tamanhos definidos (art. 1º e 73º, da LRBA). Noutro prisma e como segunda aproximação conceitual, o Direitos de pesca consiste na faculdade conferido pela ordem jurídica de capturar e comercializar recursos biológicos aquáticos, incluindo o direito de exercer actividades de pesca. Todavia, esta actividade económica tão importante emerge em termos jurídicos o direito subjectivo de pesca que pode ser desenvolvido por agentes económicos em sede de livre iniciativa empresarial *ex vi* art. 14º e 38º, da CRA, com ao respeito aos princípios jurídicos de pesca sustentável, gestão integrada dos recursos biológicos e aquáticos.

Actividade pesqueira em Angola desde os tempos coloniais foi sempre objecto de regulação por parte das autoridades, quando a produção comercial era fundamentalmente destinada à exportação.

Já no período republicano, ou seja, depois da Angola independente, o sector pesqueiro ganhou relevância também no abastecimento do mercado interno. Com a demanda de incremento da produção pesqueira, políticas de gestão através de empresas públicas denominadas U.E.E. do sector da actividade que foram adoptadas desde a década de 1980.

Por conseguinte, com a queda do muro de Berlim em 1985, naquele contexto económico e político internacional, em Angola começou-se com as reformas económicas que culminou com programa de saneamento económico financeira e aprovação do respectivo pacote legislativo do S.E.F. de 1988, que visava de algum modo sanear tudo que era peso económico e financeiro para o Estado no sector das pescas, ou seja, privatização das unidades de produção em grande escala nos anos 90 do século passado.

3.2. Origem e Evolução Histórica da Pesca.

Dir-se-á que a Bíblia tem várias referências sobre a pesca e o peixe e, tornou-se um símbolo dos cristãos desde os primeiros tempos. Pois que, revisitando com mais pormenores, há memória que a pesca sempre fez parte da cultura humana, não só como fonte de alimento, mas também como modo de vida, fornecendo identidade a inúmeras comunidades, e como objecto artístico[206].

Uma das actividades com uma história mais longa é o comércio de bacalhau seco entre o norte e o sul da Europa, que começou no tempo dos viquingues há mais de 1 000 anos.

A forma mais simples da pesca é um indivíduo isolado com uma canoa ou uma rede de pesca. Não só como actividade recreativa, proporcionando um enorme comércio em muitos países desenvolvidos, mas também como pesca de subsistência nos países menos desenvolvidos e, portanto, esta forma de pesca continua a ser muito importante em todo o mundo.

Mas a forma mais usual de pescar é com o auxílio de embarcações, começando com a jangada de papiros do Egipto ou a piroga ou canoa de tronco escavado, ainda hoje a principal plataforma de pesca em muitos países menos desenvolvidos, passando pela voadeira e pelos barcos à vela, até aos enormes barcos-fábrica responsáveis pela produção de atum e equipados com a mais moderna tecnologia, desde helicópteros para a detecção dos cardumes, até receptores de informação de satélites, que lhes indicam a posição exacta, a temperatura da água do mar, etc.

Portanto, a actividade de pisctoria no mundo de hoje remete-nos numa dimensão mais alargada de base de estudo, atendo que pesca desenvolve-se no mar e no continente, para efeitos é necessário a técnica transversal e arte de pesca e de navegação, ou seja, dois órgãos ministeriais (pescas e mar e transportes) em algum caso autoridade independente para regulação de tal actividade, sem embargo, as autoridades sanitárias, policia marítima e bombeiros, serviços meteorologicos e comunicação.

3.3. Métodos de Pesca.

É importante sublinhar que actividade de pesca comporta vários métodos que é distinto de tipos de pesca, pelo que o legislador angolano estabeleceu no art. 30º, do Decreto nº 41/ 05, de 13 de junho os meios de arte de pesca permitidos na ordem juridica piscotoria angolana que são,

[206] Segundo os pescadores a Lua exerce influência na pesca, assim podemos classificar as fases da Lua da seguinte forma: lua cheia – óptima para pesca; lua minguante – boa para pesca; lua nova – óptima para pesca e lua crescente – regular para pesca.

designadamente: arte de arrasto, arte de cerco, arte emalhar, aparelhos de anzol e armadilhas. Más os métodos mais usuais de pesca no mundo são cinco e que sumariamente vamos a descrever.

3.3.1. Pesca de Linha.

A pesca com linha e anzol, parecendo simples, continua a ser uma das principais formas de capturar peixe. Pelo facto do material ser de fácil aquisição e, é o principal método de pesca de subsistência em rios, lagos ou junto à costa.

No entanto, várias pescarias industrializadas usam este método, quer com a chamada linha-de-mão, em que cada pescador segura na mão uma linha na extremidade da qual se colocam várias linhas secundárias cada uma com o seu anzol, até aos palangres de vários quilómetros de comprimento com que se pescam o atum de profundidade. No plano jurídico-legal, a lei das pescas ou como queiram entender, a "Lei dos Recursos Aquáticos e Biológicos", estabelece no art. 38º e 42º, da LRBA, como sendo o método usual e adequado para a pesca de subsistência, apesar que as autoridades de pesca e do mar nos termos do art.115º, da LRBA, fixarem os limites e restrições de uso desta arte de pesca, também deve respeitar o estabelecido no art. 116º, do mesmo diploma legislativo. Más contudo a constitui-se através da prática desta actividade sem necessidade de autorização do Estado, ou seja, o Estado tolera e reconhece actividade praticada pelas comunidades para sua subsistência e não para fins comerciais de média ou grande escala.

3.3.2. Pesca de Emalhe

A Pesca de Emalhe é a outra forma de pescar relativamente simples, pois que, é a rede de emalhar na sua forma mais simples que se faz captura do pescado através de um rectângulo de rede com flutuadores numa extremidade e pesos na oposta, que é lançada à água num local onde se saiba haver cardumes de peixe a nadar, os quais ficam "emalhados". Ou seja, presos nas malhas da rede, normalmente pelos espinhos ou opérculo.

No entanto, este método tem muitas variantes, a mais perigosa das quais - para a fauna marinha e para a própria navegação é a rede-derivante, que também pode ter vários quilómetros de extensão e pode perder-se, continuando a matar peixes que depois não são aproveitados e até mamíferos marinhos; para além disso, estas redes são praticamente invisíveis e um navio que passe por uma destas redes perdidas pode ficar com a hélice imobilizada.

Portanto, por estas razões acima referenciadas, este método de pesca foi banido em vários países do mundo, como também estabelece a lei angolana art. 98º, da LRBA, as restrições e uso de

malhagem nas capturas de acordo os limites, deve obedecer as regras de arte pesca[207], cuja inobservância das regras aí fixadas, a pesca realizada nestes moldes é tida como não autorizada.

3.3.3. Pesca de Cerco

Constitui algumas das variantes da rede de emalhar que deram origem às redes de cerco. Contudo, a rede é colocada em volta de um cardume e o cabo do fundo pode ser puxado até formar um saco onde todo o peixe fica aprisionado.

Esta forma de pescar é utilizada tanto em nível artesanal na região norte de Moçambique estas redes são fechadas por 4-5 mergulhadores, em águas baixas - como em nível industrial, por exemplo, para algumas espécies de atum que formam cardumes à superfície do mar.

3.3.4. Pesca com Armadilhas

As armadilhas de diversos tipos constituem também um dos métodos de pesca muito populares desde tempos imemoriais.

Na região Indo-Pacífica, quer dizer nas zonas tropicais e subtropicais dos oceanos Índico e Pacífico, os pescadores locais constroem gaiolas em forma de V com ripas de bambu ou de folhas de palmeira, colocam-nas perto de rochas ou recifes de coral e conseguem capturar peixes de grande valor comercial.

Em Portugal existe uma pesca tradicional para cefalópodes (principalmente polvo) com alcatruzes (que são recipientes de barro, normalmente presos em número variável a linhas suspensas na água) ou "covos" que são gaiolas fabricadas de arame ou fibras vegetais. Os "covos" são bastante utilizados na costa norte portuguesa[208].

Qualquer modo, estas artes de pesca, como se designam os instrumentos utilizados directamente na captura de peixe e outros animais aquáticos, pertencem ao grupo das chamadas artes passivas, uma vez que é o próprio animal que as procura, normalmente como refúgio, ficando nelas aprisionadas.

Ao nível industrial, há pescarias que utilizam gaiolas, construídas em plástico ou rede segura numa armação metálica, que podem ser colocadas em grandes números e em qualquer

[207] As artes de pesca devem ser estivadas a bordo de modo a manter a estabilidade da embarcação e a permitir, em qualquer circunstância, o reboque ou a alagem das artes de pesca, o fácil e seguro processamento do pescado, a circulação das pessoas embarcadas e a manobra do leme, sem prejuízo das normas relativas à segurança marítima e nas águas continentais que forem estabelecidas pelas autoridades competentes, (Art.100º, da LRBA).

[208] (Matosinhos, Labruge, Vila Chã, Mindelo, Vila do Conde e outras).

profundidade, presas a um cabo, muito utilizado para captura de caranguejo na Província do Namibe.

Estas gaiolas provocam um problema semelhante ao das redes de emalhar derivantes, pois podem perder-se e continuar a matar peixes ou outros organismos, sem nenhum benefício, nem para o homem, nem para os próprios recursos pesqueiros.

Portanto, *inter alias*, o uso de pesca de armadilha deve obdecer as regras de estivagem de arte pesca para que as gaiolas não estejam ao dispor da sua sorte no mar em homenagem ao que está estabelece a lei angolana art. 98º, da LRBA.

3.3.5. Pesca Com Vara

A pesca a vara é realizada com uma vara, sendo essa uma das pescas desportivas mais praticadas no mundo. Pelo que, ela serve para fins desportivos por causa de sua arte menos produtivo para grandes capturas.

3.4. Tipos Legais de Pesca

No nosso ordenamento jurídico piscatório existe vários tipos de pesca, de acordo os critérios definidos pela lei do sector.

Pelo que, nos termos legais (art. 5º, da LRBA) de acordo o espaço das águas, o pesca pode ser marítimo ou continental (fluvial).

Por seu turno de acordo com a finalidade económica, a pesca pode ser comercial ou não comercial, consoante tenha ou não fins lucrativos.

Sendo certo que a pesca comercial em conformidade como arte de pesca, pode ser industrial semi-industrial e artesanal.

No mesmo seguimento, a pesca não comercial ou não lucrativa, pode ser de subsistência, investigação científica, de prospecção, bem como recreativa e desportiva[209].

Além da nomenclatura acima estruturada pelo legislador existe outras operações conexas, ou seja, no entendimento da letra da lei (art. 5º, da LRBA) extrai que são as operações conexas da pesca, aquelas tentativas de operações, que se realizam no decurso da pesca, nomeadamente:

[209] Cfr. Art.5º, da da Lei nº6-A/2004.

a) O transbordo de pescado ou de produtos da pesca de uma embarcação para outra;

b) O armazenamento, processamento ou transporte de pescado a bordo de embarcações até ao primeiro desembarque em terra;

c) O abastecimento de provisões, combustível e outros produtos ou quaisquer outras actividades de apoio logístico a embarcações de pesca.

3.4.1. A Pesca Artesanal

É um tipo de pesca caracterizada principalmente pela mão-de-obra familiar, com embarcações pequenas, como canoas ou jangadas, ou ainda sem embarcações, como na captura de moluscos perto da costa. Sua área de actuação está nas proximidades da costa e nos rios e lagos.

A pesca em termos legais é permitida a toda extensão territorial até 4 milhas náuticas contado a partir das linhas de base, bem como as águas continentais, são reservados exclusivamente à pesca artesanal, de subsistência de investigação de investigação científica e recreativa. (art. 33º, da LRBA).

Os equipamentos variam de acordo com a espécie a se capturar (rede de cerco, emalhe, arrasto simples, arrasto duplo, tarrafa, linha e anzol, armadilhas e outras).

Todavia, importa assinalar que este tipo de pesca destina-se ao consumo familiar e ao mercado local ou nacional. Pois que, os titulares de pesca de subsistência devem cumprir a legislação em vigor sobre os recursos biológicos e aquáticos, em especial sobre as zonas de pesca, arte de pesca, espécies protegidos, dimensões de capturas e prevenção do ambiente aquático, bem como prestar as informações que lhes forem solicitadas pela entidade competentes para elaboração dos planos de ordenamento de pesca. Porém, em termos tributários, os titulares de pesca de subsistência estão isentos de pagamento de quaisquer taxas administrativas de pesca. (vide 38º, nº 3, da LRBA).

Por conseguinte, a pesca artesanal pode ser de subsistência ou comercial, porquanto que a pesca de subsistência visa em certo modo o sustento das famílias, ou dito de outro modo a pesca comunitária praticadas pelas comunidades costeiras tradicionais. Por seu turno a pesca artesanal comercial é aquela actividade piscatória de pequena monta, ou seja, praticada pelas cooperativas ou associações de pesca organizadas.

Portanto, os direitos de pesca artesanal apenas são concedidos as pessoas angolanas (art. 31º, da LRBA).

3.4.2. Pesca Industrial

A pesca industrial de acordo a finalidade pode ser considerada como pesca comercial pelo facto de ser uma actividade económica onerosa e, daí ser efectivamente enquadrada na actividade económica lucrativa.

A pesca industrial pode ser definida como aquela que é realizada com embarcações com mais de vinte metros de comprimento total, propulsionadas a motor, utilizando em regra congelação ou outros métodos de processamento a bordo e usando meios mecânicos de pesca e envolve, em geral, grandes investimentos e métodos tecnologicamente avançados de pesca visando a captura de espécies específicas de alto valor comercial ou de grandes quantidades de pescado de valor inferior, destinadas ao consumo ou processamento no mercado nacional ou internacional.

Sendo ela comercial, é concedida aos agentes económicos sob forma de sociedades comerciais nos termos da lei das sociedades comerciais, (Lei nº 1/04, de 13 de Fevereiro) e adoptar uma das formas do contrato de sociedade (art. 2º, da LSC), de um lado, por outro, a utilização de embarcação com aquele dimensão de mais de vinte metros equipado com arte de navegação marítima, obriga desde logo, aos titulares de pesca a cumprirem com o postulado técnica de arte de navegação marítima estabelecido na Lei nº 27/12, de 28 de Agosto, Lei da Marinha Mercante, Portos e Actividade Conexa (vide art. 2º, da LMMPAC)[210], bem como os dispositivos das convenções internacionais sobre a matéria.

3.4.3. Pesca Semi – Industrial.

A Pesca semi – industrial, grosso modo é umas das tipologias de pesca com pendor comercial e, pode ser definida como aquela actividade piscatória que é realizada com embarcações até vinte metros, inclusive, de comprimento total, propulsionadas por motor interior de pelo menos de 200 cavalos de potência e utilizando, em regra, gelo para conservação do pescado, usando artes de palangre ou linha de mão, emalhe de fundo e também arrasto mecânico, cerco e outras.

Como já asseveramos, como tipo de pesca intermédia entre a pesca artesanal e pesca industrial os requisitos a ser exigidos aos titulares de pesca é equiparado de acordo a dimensão e arte de pesca e de navegação utilizar em termos mínimos e máximos.

[210] LMMPAC - Lei da Marinha Mercante, Portos e Actividade Conexa. Lei nº 27/12, de 28 de Agosto.

De todo modo, a par da pesca comercial existem a pesca não comercial que pode ser de subsistência, investigação científica, de prospecção, bem como recreativa e desportiva.

3.4.4. Pesca de Subsistência

A Pesca de subsistência pode ser definido como aquela actividade piscatória em que o pescador regularmente captura (pesca) recursos biológicos e aquáticos para o consumo próprio e de sua família e apenas esporadicamente comercializa a produção excedentária.

Entretanto, os titulares de direitos de pesca de subsistência devem cumprir a legislação sobre recursos biológicos aquáticos, em especial sobre zonas de pesca, artes de pesca, espécies protegidas, dimensões de capturas e preservação do ambiente aquático, bem como prestar as informações que lhes forem solicitadas pelas entidades competentes para a elaboração dos planos de ordenamento de pescas (art. 38º, LRBA). Porém, no caso da pesca de subsistência ser realizada com embarcação, os titulares dos direitos de pesca estão ainda sujeitos ao cumprimento da legislação em vigor relativa a essas embarcações.

Contudo, os titulares de direitos de pesca de subsistência tem uma isenção "*ipso facto"* de não estão sujeitos ao pagamento de taxas de pesca, porquanto a sua actividade não ser lucrativa (art. 38º, da LRBA).

Portanto, os direitos de pesca de subsistência constituem-se mediante realização desta actividade e o seu exercício não está sujeito a qualquer autorização prévia, sem prejuízo da definição de zonas de pesca, bem como de espécies ou dimensões cuja pesca é proibida nos termos estabelecido pela lei (vide art. 69° e ss, da LRBA).

3.4.5. Pesca de Investigação Científica e de Prospecção

A pesca de investigação de científica é aquela que é realizada para fins científicos e prospecção. Contudo a prospecção dos recursos naturais biológicos e aquáticos realiza–se no mar e continente de modo a descobrir diferentes espécies. A pesca de prospecção podem ser titulado pelos agentes económicos titulares de direitos de pesca comercial, ou por instituições de ensino e investigação nos termos estabelecidos em regulamento aprovado pelos Ministros competentes no domínio da pesca e da ciência e tecnologia (art. 136º, da LRBA).

Relativamente o destino das capturas resultante da pesca investigação científica, ou de prospecção e constituam excedentes, são entregues ao Ministério Social competente e preferencialmente para doação a instituições de assistência social. Portanto, é efectivamente

proibida a comercialização das capturas efectuadas no âmbito de investigação científica e de prospecção, salvo autorização do Ministro competente art. 137º, da LRBA).

3.4.6. Pesca de Recreativa e Desportiva

Pesca de Recreativa e Desportiva é aquela que é praticada para fins de recreação ou de competições desportivas, não tendo fim lucrativo. O desporto náutica motorizado é realizado no mar e continente (art. 43º, da LRBA).

Os direitos de pesca recreativa e desportiva constituem-se mediante realização e registo desta actividade, nos termos que vierem a ser definidos pelo Governo.

3.5. Constituição de Direito de Pesca

A pesca como sendo a tentativa, a preparação para actividade ou efectiva de captura, apanha, remoção, recolha, ou colheita por qualquer processo de recursos biológicos de acordo as medidas e tamanhos definidos (art. 1º e 73º, da LRBA), surge como um direito fundamental conformado na actividade económica produtiva lucrativa.

A constituição do direito de pesca no ordenamento económico angolano configura-se no âmbito de direito de livre iniciativa económica e empresarial em homenagem aos princípios constitucionais de livre iniciativa empresarial, propriedade privada e iniciativa privada consagrados nos art.14º, 37º e 38º, da CRA.

Entretanto, o direito de pesca é conferido todos aqueles que queiram desenvolver a actividade no sector de acordo o normativo jurídico-legal, desde que cumpram com as exigências previstas na legislação em vigor. Pois que, nos sistemas de economias de mercado, a actividade económica depende essencialmente da capacidade dos indivíduos de organizarem a produção e a distribuição de bens e serviços, com os objectivos de assim obterem rendimentos de que esperam e serem os principais beneficiários. Porém, as pessoas singulares ou colectivas que pretendam serem titulares de direitos de pesca devem requerer a concessão dos direitos ao Ministério ou ao órgão provincial ou municipal competente, nos termos definidos pela lei e seus regulamentos (art. 53º, da LRBA).

A regra no Estado democrático de direito é de livre acesso à propriedade privada e iniciativa empresarial nos sectores da actividade económica. Considerando que actividade económica piscatória é desenvolvida no âmbito da coexistência dos sectores públicos, privados e cooperativos

conforme garante a Constituição Económica angolana ao tributo do disposto no art. 92º, nº 1, da CRA.

Todavia, no plano constitucional económico os recursos naturais constituem bens do domínio público e reservas públicas, ou seja, os recursos biológicos e aquáticos de Angola, com a excepção dos produtos da aquicultura no mar ou nas águas continentais, são propriedade do Estado que determina as condições do seu aproveitamento e exploração e integram o domínio público do Estado e sendo considerado património nacional cuja protecção e conservação são uns dos imperativos políticos e económicos do Estado (art. 21º, da CRA e art. 6º, da LRBA), pelo que o Estado exerce a soberania permanente (art.16º, da CRA).

No entanto, o acesso a actividade piscatória é concedido a todas as pessoas singulares colectivas nacionais e estrangeiras que preencham os requisitos previstos na lei em vigor, por conseguinte, dessa regra encerra algumas excepções de restrições relativamente ao acesso a pesca comercial que é apenas concedido aquelas pessoas singulares e colectivas com capacidade e idoneidade técnica para efeitos que proponham realizar (art. 31º, da LRBA)

Porém, grosso modo o direito subjectivo de pesca é efectivamente um direito real pleno de propriedade dos recursos capturados (art. 37º, da CRA; art. 1302º, do CC e art. 35º, al. c), da LRBA) e da posse (art.14º e 38º, da CRA, art. 1250º, do CC e art. 35º, al a), da LRBA) que incide sobre recursos naturais, ou dito de outro modo, incidem sobre coisas, envolvendo uma particular afectação das suas utilidades à realização de interesses de pessoas determinadas.

Por outro lado, todos os direitos reais apresentam-se dotados de uma eficácia particular em relação a terceiros, habitualmente identificada pela eficácia real. O que significa dizer, os direitos reais devem ser compatíveis entre si e que, portanto, não se excluam uns aos outros em sede do princípio da compatibilidade.

Sendo certo o que ficou dito resulta efectivamente, que, não é possível existirem dois direitos de propriedade sobre a mesma coisa, ou dois direitos de uso, uma vez que são direitos que conferem exactamente as mesmas faculdades à pessoas diferentes (têm o mesmo conteúdo) sendo por via disso incompatíveis.

Contudo, já é possível, existirem dois direitos de conteúdo diferente, como é o caso de um direito de propriedade dos recursos naturais titulado pelo Estado (art. 16º, e 93º, da CRA) e um direito de usufruto, através da concessão de direito de pesca aos agentes económicos por meio de

autorização de licença de pesca para captura do pescado. Pois que de acordo o nosso direito civil, "*sic"* direitos reais a sua transmissão é convencional através de títulos, daí ser designado o nosso sistema jurídico de transmissão – sistema de títulos (licenças de pesca).

No prazo de trinta dias contados a partir da data da decisão sobre o pedido é passado pelo Ministério competente o título de concessão de direitos de pesca mediante uma cobrança de taxas aprovadas por diploma conjunto do Ministro das Finanças e do Ministro competente, devendo para efeito, no acto de entrega, o seu titular assinar declaração certificando que aceita as condições nele estabelecidas (art. 60º, da LRBA).

A constituição, extinção e transmissão de direitos de pesca comercial está sujeita a registo, requerimento do interessado, nos termos a definir em regulamento (art. 48º, da LRBA). No que respeita aos direitos de pesca artesanal, o registo é realizado oficiosamente pelo Ministério competente.

O Ministério competente, sempre que as medidas de ordenamento de pescas pertinentes o imponham, deve promover a realização de concursos públicos para concessão de direitos de pesca comercial a nível nacional ou em zonas de pesca especificadas. Por conseguinte, deve ser dada publicidade à realização dos concursos e aos cadernos de encargos.

Os direitos de pesca podem ser transmitidos por morte e no caso de actos entre vivos, apenas após autorização do Ministro competente com os seguintes fundamentos:

a) Transmissão do património utilizado para o exercício dos direitos de pesca, em especial embarcação ou instalação em terra;

b) Extinção de contrato de fretamento de embarcação;

c) Paralisação por avaria ou outras razões relacionadas com embarcação utilizada no exercício de direitos de pesca.

No caso de alienação da totalidade do património do titular dos direitos, a transmissão dos direitos de pesca não carece de autorização prévia. No caso de estarem atribuídas quotas de pesca, a quota transmite-se com os direitos de pesca, competente as autoridade de pesca autorizar a transmissão parcial ou temporária da quota de pesca nos seguintes casos:

a) Transmissão da propriedade da embarcação a que respeite determinada sub-quota de pesca;

b) Situação de paralização por avaria ou outras razões da embarcação a que respeite a sub-quota de pesca. O Ministro competente pode autorizar os titulares de direitos de pesca a utilizar a quota de pesca como garantia de créditos. Portanto, é nula a cessão de direitos sem observância legais, em especial o previsto no art. 31° e ss, da LRBA.

3.6. Princípios do Direito de Pesca.

De ponto de vista histórico os princípios já estavam previstos como forma de integração da norma no direito romano, de acordo com as regras criadas pelo imperador: as *leges* entre 284 a 568 d. C., o que significa dizer que os princípios jurídicos já foram consagrados pelo Direito Romano como *honeste vivere, aletrum non laedere, suum cuique tribuere*, que até hoje continuam sendo invocados pela doutrina e jurisprudência dominante.

Comummente entende-se na génese jurídica que o princípio pode ser definido como (…) regra que se funda num juízo de valor e que constitui um modelo para acção (…)[211]/[212].

Mas para RONALD DWORKIN, o termo princípio diz respeito à um tipo de norma cuja observação é um requisito de justiça ou equidade, ou de alguma outra dimensão moral. Ao fundir pretensões jurídicas e morais, o texto da norma faz com que a validade de um direito dependa não de uma determinada regra positiva, mas de complexas questões de ordem moral e da necessidade de um direito sensível a estas questões, por natureza não redutíveis à regra positiva[213].

---

[211] Vide in Universal, Dicionário integral de língua portuguesa, textos editora 2010, 3ª edição p. 1210.

[212] Há que se estabelecer as diferenças entre princípios e valores. Desta forma, os valores são conceitos axiológicos, não contêm uma ordem ou uma proibição e sim uma valoração. A valoração pode ser de tipo comparativo de dois objectos se diz que um tem maior valor que outro, expressando-se juízos de preferência ou equivalência. Neste caso, o modo de interpretar o valor é, então, mediante juízo comparativo - juízo de ponderação – já que se trata de estabelecer uma medida, equilíbrio. Em outros casos, podem ser classificatórios.
Os princípios jurídicos estabelecem comandos, proibições e permissões, o que não ocorre com os valores, sendo que estes também enfrentam um juízo de ponderação, destinado a estabelecer o "seu peso" no caso concreto. Cfr. WORKIN, RONALD. O império do direito. Tradução de JEFFERSON LUIZ CAMARGO; revisão técnica de Gildo Sá Leitão Rios. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 20-25.

[213] Cfr. PRATA, HELENA, - Lições de Direito Económico, p. 32. No mesmo sentido, RONALD DWORKIN estabeleceu uma diferença entre as normas e os princípios, exemplificando com um facto famoso, em que ELMER assassinou o avô por envenenamento, e sabia que o testamento deixava-o com a maior parte da herança, mas desconfiava que o velho pudesse alterar o testamento pelo facto de casar-se. O crime foi descoberto e ELMER foi declarado culpado e condenado a alguns anos de prisão. Estaria ele habilitado a receber a herança, mesmo tendo assassinado o avô? A Lei de sucessões de Nova York não afirmava nada explicitamente sobre uma pessoa citada em um testamento poderia ou não herdar, segundo seus termos se houvesse assassinado o testador. O advogado de ELMER argumentou que, por não violar nenhumas das cláusulas explícitas na Lei, o testamento era válido, e que ELMER, por ter sido citado num testamento válido, tinha direito à herança. Declarou que, se o tribunal se pronunciasse a favor das filhas, estaria alterando o testamento e substituindo o direito por suas próprias convicções morais. Todos os juízes concordavam que suas decisões deveriam ser tomadas de acordo com o direito. Nenhum deles dizia que, naquele caso, a Lei deveria ser alterada no interesse da justiça. Surgiram, assim, muitas divergências. No caso de ELMER, a Lei não era vaga, nem ambígua. Os juízes divergiam sobre os termos da Lei, porque divergiam sobre o modo de interpretar a verdadeira Lei nas circunstâncias especiais daquele caso. O juiz GRAY defendia uma teoria aceita naquela época – da interpretação literal – e desta forma, não havia nenhuma ressalva tácita. Ele insistia de que a verdadeira Lei, interpretada de maneira adequada não continha excepções para os assassinados.
Assim, conferiu o direito a ELMER. O juiz, para explicar a sua decisão, fundamentou dizendo que a perda da herança seria uma punição a mais, já que ELMER tinha cumprido sua pena na prisão, e que o avô poderia tê-lo beneficiado mesmo assim. Os estudantes de direito que se deparam com esta teoria, definem-na de "doutrina mecânica". Já o juiz EARL usou uma teoria da legislação muito diferente, que dá às intenções do legislador uma importante influência sobre

Já VEZIO CRISAFULLI, entende que o princípio é, toda norma jurídica, considerada como determinante de uma ou de muitas outras subordinadas, que a pressupõem, desenvolvendo e especificando ulteriormente o preceito em direcções mais particulares (menos gerais), das quais determinam e, portanto, resumem, potencialmente, o seu conteúdo, sejam (…) estas efectivamente postas, sejam, ao contrário, apenas dedutíveis do respectivo princípio geral que as contêm[214].

Segundo BONAVIDES[215], a juridicidade ou normatividade dos princípios passou por três fases distintas:

a) Fase jusnaturalista – em que os princípios são inspiradores de um ideal de justiça, são normas universais, são princípios de justiça, constitutivos de um direito ideal. São um conjunto de verdades objectivas derivadas da Lei divina e humana.

b) Fase juspositivista – em que os princípios entram nos códigos como fonte normativa subsidiária da inteireza dos textos legais. São vistos como "válvulas de segurança" que "garantem o reinado absoluto da Lei". Não são superiores às Leis, mas delas deduzidos, para suprirem os vazios que elas não puderam prever (lacunas). Derivam da Lei, e não de um ideário de justiça, promovendo a integração;

c) Fase pós-positivista – nesta fase os princípios passam a ser o vértice do ordenamento jurídico. São padrões, que vinculam toda a ordem jurídica. Sua função vai muito além da promoção da integração do direito.

Porém, o Direito na sua definição introdutória estudada no primeiro ano da licenciatura em Direito elucida que, o Direito é um conjunto de princípios, normas e regras jurídicas que disciplinam as condutas dos indivíduos numa determinada sociedade. Desde logo, à luz dessa noção, os princípios do Direito Económico podem reportar as definições gerais e específicos de um sector de actividade económica com cariz constitucional ou ordinário.

No Estado democrático de direito os princípios são *standards* juridicamente vinculantes radicados na exigência de justiça ou na ideia do Direito, pois desempenham a importante função de conferir unidade normativa a todo o sistema jurídico, eis que se impõem como directivas tanto para a interpretação de toda e qualquer norma legal quanto para a acção de todos os Agentes Económicos, e por isso, a sua acção é de cunho positivo. Além disso, possuem uma função negativa, pois servem de limite ao não permitir que se criem limitações excessivas a determinados direitos fundamentais, nem como ao impedir que se criem normas contrárias ao conteúdo neles previstos.

---

a verdadeira Lei, pois atribuiu valor à intenção dos legisladores, como se estivesse implícito na própria letra, pois nenhum legislador pode ter em mente todas as consequências ou respostas. O juiz EARL não se apoiou apenas na teoria da intenção do legislador, mas considerou outro princípio: o da interpretação das Leis conforme o contexto histórico, levando-se em conta os princípios gerais do direito, ou seja, os juízes deveriam interpretar uma Lei de modo a poderem ajusta-la o máximo possível aos princípios de justiça. Assim, o ponto de vista de EARL predominou, e ELMER não recebeu sua herança. (DWORKIN, RONALD. O império do direito. Tradução de JEFFERSON LUIZ CAMARGO; revisão técnica de Gildo Sá Leitão Rios. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 20-25.

[214] Ibidem., p. 33.

[215] Apud. BONAVIDES. *Curso de Direito Constitucional*. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 232-235.

Contudo, a violação de um princípio é muito mais grave do que infringir uma norma jurídica, uma vez que a inobservância de um princípio significa uma ofensa não apenas a um mandamento obrigatório, mas a todo o sistema jurídico.

Outro assunto que merece atenção da nossa abordagem, é quando os princípios entram em colisão, ou seja, quando um princípio proíbe e a outro permite, um deles tem que ceder à outro. Isto não significa que um dos princípios passa a ser inválido, nem que seja incluída uma cláusula de excepção. Um dos princípios precede à outro, na verdade, os princípios possuem diferentes pesos e que prevalece o de maior peso.

Portanto, no conflito de regras prevalece a validade, ao passo que no conflito entre princípios prevalece o de maior peso.

A colisão entre princípios é conhecida como "antinomias jurídicas impróprias" – não conduz à exclusão a ordem jurídica de uma das normas conflituantes. Há incompatibilidade, porém, não exclusão. Neste caso, o operador do Direito opta entre um ou outro princípio, sem que o outro seja repelido do sistema, ou deixe de ser aplicado á outros casos que comporem sua aceitação, ou seja, afastado um dos princípios colidentes diante de certo caso, não significa que, em outras situações, não venha o afastado à ser aproximado e aplicado em outros casos.

Mas, quando entram em confronto dois princípios – em, que um prevalece sobre o outro - as regras que dão concreção ao que foi desprezado são afastadas, e essas não se aplicarão a determinada hipótese, ainda que permaneçam integradas, validamente no ordenamento jurídico. Por exemplo, importante sublinhar o entendimento de JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE, para quem "a dignidade da pessoa humana, enquanto conteúdo essencial absoluto do direito, nunca pode ser afectada – pois está é a garantia mínima que se pode retirar da Constituição[216].

Os princípios no dizer do Prof. MENEZES CORDEIRO tem ainda diversos papéis[217], designadamente:

- Papel Ordenador;

- Papel Programático; e,

- Papel Regulador.

Os princípios permitem ordenar problemas, soluções e normas. Tem, assim, um papel no sistema externo ou sistema de exposição.

Mas logo aí assumem uma relevância substancial, uma vez que a ordenação que obtenha não é inócua para as soluções finais.

[216] Cfr. ANDRADE, JOSÉ CARLOS VIEIRA DE. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Coimbra Almedina, 1987, p. 293.
[217] Cfr. CORDEIRO, MENEZES,- Direito Bancário, Almedina 2010, p. 205.

Os princípios podem assumir um papel programático – isto é, constituem uma base sobre o qual o legislador poderá, depois erguer novas normas. A Constituição tem conhecido níveis programáticos.

Finalmente, os princípios podem ser chamadas a solucionar directamente casos concretos: seja concatenado a normas, seja dando corpo a conceitos indeterminados, seja integrando lacunas.

Os princípios resultam da elaboração científica, ao contrário das normas, que se obtém pela interpretação, os princípios exigem toda uma tarefa alargada de estudo e de arrumação jurídica-científica, por vezes criadora. Isto significa dizer que a elaboração de princípios constitui uma tarefa indeclinável do estudo de qualquer disciplina jurídica. Seja como for existe uma unânime ideia que no campo do Direito da Economia do Recursos Naturais tem aplicação os princípios gerais do Direito privado, pois que, nas relações jurídicas que se estabelecem neste sector, soa tidas como como relações jurídicas horizontais e, por via disso, temos os seguintes princípios:

- *Tutela da pessoa; Autonomia privada; Boa-fé; e, Responsabilidade civil*.

Também tem aplicação especial do Direito Público, porquanto que nas relações jurídicas que se estabelecem neste sector, são classificadas como relações jurídicas verticais, assim, são, designadamente: - *Legalidade; Igualdade; Imparcialidade; Proporcionalidade; e, Boa-fé.*

Portanto, no nosso ordenamento jurídico podemos indicar alguns princípios estruturantes ou informadores e os princípios de específicos e subprincípios a ser observados na ordem jurídica piscatória angolana, de acordo a Lei das Pescas (LRBA) e os seus regulamentos, nomeadamente:

a) Princípio do desenvolvimento sustentável;

b) Princípio da pesca responsável;

c) Princípio da conservação e utilização óptima dos recursos biológicos aquáticos;

d) Princípio da prevenção;

e) Princípio da precaução;

f) Princípio da integração;

g) Princípio da defesa dos recursos genéticos;

h) Princípio da participação de todos os interessados;

i) Princípio da coordenação institucional e da compatibilidade da política de gestão dos recursos biológicos aquáticos com as políticas de ordenamento do território, ambiental, de recursos hídricos e de exploração de outros recursos naturais no mar e nas águas continentais;

j) Princípio da defesa dos interesses das comunidades pesqueiras;

k) Princípio da cooperação na gestão dos recursos partilhados;

l) Princípio da responsabilização;

m) Princípio do utilizador pagador;

n) Princípio do poluidor pagador;

o) Princípio da igualdade, da livre iniciativa económica, da defesa da concorrência, da protecção dos direitos de investidores e da preferência de empresas angolanas.

Portanto, os princípios que acabamos de descrever andam associados de algum modo aos princípios dos direitos reais privados, porquanto que as matérias que tratam abordam questões relacionadas com as coisas, cujas características são comuns no plano jurídico. Porém, em conformidade da identidade intrínseca, será fácil relacionar as conotações jurídicas dos princípios do direitos reais com os Princípios de direitos das pescas nos termos de interdisciplinalidade para assim auxiliar a melhor pré-compressão da interpretação e aplicabilidade dos Princípios de direitos das pescas, designadamente:

- Princípio da actualidade e Princípio da determinação ou individualização;
- Princípio da totalidade;
- Princípio da permanência;
- Princípio da compatibilidade;
- Princípio da elasticidade;
- Princípio da tipicidade e numerus clausus;
- Princípio da consensualidade ou consentimento;
- Princípio da inerência do direito real; e,
- Princípio da publicidade.

3.7. Quota das Pescas e Esforço de Limites de Pescas.

O TACs capturas totais admissíveis são estabelecidas anualmente e caso não sejam adoptadas capturas diferentes, consideram-se automaticamente renovadas até que sejam publicadas novas capturas totais admissíveis[218]. A captura total admissível de uma pescaria pode

[218] TAC - a quantidade limite de uma dada espécie ou sub-espécie de recursos biológicos aquáticos que pode ser capturada num dado período de tempo sem pôr em perigo a conservação e a renovação sustentável do recurso.

ser reduzida por decreto executivo do Ministro competente, ouvido o Conselho Técnico do Ministério, com os seguintes fundamentos (art. 20º, da LRBA):

a) No caso de novos dados científicos que indiquem o perigo comprovado de redução, extinção ou não renovação sustentável da espécie ou nas zonas de pesca;

b) Quando ocorram situações imprevistas que justifiquem medidas de emergência destinadas a preservar os recursos e/ou o seu ambiente.

As capturas totais admissíveis são desagregadas em quotas atribuídas a titulares de direitos de pesca industrial e semi-industrial. Pense embora, com algumas reticências relativamente a praxe piscatória, mas dir-se-á expressamente que na tramitação do processo para atribuição de direitos para pesca industrial ou semi-industrial, o Ministro competente pode exigir a prestação de caução correspondente ao valor anual das taxas de pesca (art. 63º, da LRBA).

Portanto, como geralmente a caução serve como garantia de tramitação processual e, sendo um recurso financeiro e não receita do Estado em termos de Direito Financeiro e Finanças Públicas, é óbvio que após o último pagamento das taxas de pesca devidas, a caução é devolvida ao concessionário, caso haja inadimplemento da obrigação adstrito ao agente económico, reverter-se-á favor do Estado.

Nos termos do art. 22º, da LRBA, estabelece os critérios de fixação de quotas de captura totais adminissíveis, designadamente:

1. As quotas de pesca são atribuídas em percentagem da captura total admissível para cada espécie ou pescaria.

2. A soma das quotas de pesca não pode exceder a captura total admissível para cada pescaria.

3. A quota de cada titular nunca pode ter como consequência uma quota de mercado em percentagem superior a que vier a ser definida em regulamento.

4. A atribuição das quotas de pesca aos titulares de direitos de pesca obedece, ainda, aos seguintes critérios cumulativos:

a) A avaliação dos impactos sócio-económicos e da concorrência;

b) A posse e utilização de estabelecimentos de processamento em terra pelo titular dos direitos e a respectiva capacidade de conservação e processamento;

c) O uso de métodos selectivos e com impactes negativos mínimos no ambiente aquático;

d) A utilização de métodos que evitem os rejeitados;

e) Os critérios técnico-científicos e sócio-económicos específicos para cada pescaria que venham a ser definidos;

f) Os impactos de inovações tecnológicas;

g) A capacidade das embarcações e capturas anteriormente realizadas.

Os limites de esforço de pesca são estabelecidos por Decreto executivo do Ministro competente, ouvido o Conselho Técnico do Ministério e o Conselho de Gestão Integradas de Recursos Biológicos Aquáticos e para além da publicação no Diário da República, deve ser dada publicidade aos limites de esforço de pesca estabelecidos, em especial em jornais de grande tiragem.

Todavia, o critérios de fixação de limites de esforço de pesca, deve basear-se nos planos de ordenamento de pescas e nos critérios neles estabelecidos, em especial os critérios técnico-científicos e sócio-económicos para cada pescaria e/ou zona de pesca art. 28º, da LRBA).

Alteração de limites de esforço visa a assegurar a gestão sustentável dos recursos biológicos aquáticos, o Ministro das Pescas pode determinar, por decreto executivo e após ser ouvido o Conselho Técnico do Ministério, medidas destinadas a reduzir os limites de esforço de pesca estabelecidos, com os seguintes fundamentos (art. 29º, da LRBA):

a) No caso de novos dados científicos que indiquem o perigo comprovado de redução, extinção ou não renovação sustentável de espécie ou nas zonas de pesca;

b) Quando ocorram situações imprevistas que justifiquem medidas de emergência destinadas a preservar os recursos e/ou o seu ambiente.

O regime de limites de esforço de pesca compreende, nomeadamente, a definição de:

a) Espécies a capturar e suas dimensões mínimas;

b) Zonas e sub-zonas de pesca;

c) Número de embarcações autorizadas a pescar em cada zona ou sub-zona, segundo tipos de pesca;

d) Períodos de veda, relativamente a cada espécie;

e) Artes e métodos de pesca a utilizar, segundo tipos de pesca;

f) Tempo despendido na pesca.

Por conseguinte, sem prejuízo do regime de capturas totais admissíveis, podem ser fixados limites para quantidades de captura das espécies que vierem a ser definidas por decreto executivo do Ministro competente. Contudo, na determinação dos montantes das taxas de pesca, o Governo deve ter em consideração, em especial:

a) O valor de mercado das espécies em causa;

b) O volume de capturas totais admissíveis, se for caso disso;

c) O tipo de pesca;

d) As zonas de pesca;

e) O tipo de embarcações e artes utilizadas;

f) A rentabilidade da pesca, aferida por quantidade e valor de mercado dos recursos capturados;

g) A política de taxas de pesca de outros Estados, nomeadamente dos membros da SADC.

Relativamente, aos titulares de direitos de pesca artesanal, no caso de realizarem investimentos, podem requerer a isenção do pagamento de taxas de pesca por um período de cinco anos, nos termos a definir em regulamento.

Entretanto, o "Esforço de Pesca", consiste no nível de actividades de pesca desenvolvido relativamente a uma dada espécie, tal como vier a ser definido em termos de ordenamento de pescas, nomeadamente o número de embarcações de pesca, o número de pescadores, a quantidade e tipo das artes de pesca e o tempo despendido na pesca ou a procura dos recursos para fins de pesca.

Portanto, os investimentos da pesca artesanal estão sujeitos a aprovação prévia do Ministro das Pescas, sendo-lhes aplicável o regime jurídico do investimento privado (art. 52º, da LRBA).

3.8. Direito de Preferência de Pesca.

As prioridades na concessão de Direitos de Pesca no mar territorial são concedidos exclusivamente as pessoas angolanas ou as pessoas singulares ou colectivas nacionais de Estados membros da SADC em relação aos quais haja reciprocidade. Em conformidade com Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, no Protocolo de Pescas da SADC e em acordos internacionais de que Angola seja parte, as pessoas angolanas têm preferência na concessão de direitos de pesca.

Os direitos de pesca nos rios internacionais e nas águas continentais sob jurisdição angolana são concedidos exclusivamente as pessoas angolanas.

Os direitos de pesca no mar para além das 12 milhas náuticas apenas são concedidos as pessoas singulares ou colectivas estrangeiras desde que em associação com pessoas angolanas (art. 32º, da LRBA). Porém, como notadamente se observa, o direito de preferência também abrange a zona reservada a pesca de pequena escala e sobre a extensão de zonas de pesca, toda a extensão do mar territorial até às 4 milhas náuticas, contadas a partir das linhas de base, bem como as águas continentais, são reservadas exclusivamente a pesca artesanal, de subsistência, de investigação científica e recreativa.

Qualquer modo a preferência de titulares de instalações em terra e na concessão de direitos de pesca comercial é dada preferência aos candidatos que comprovem dispor de estabelecimentos de processamento, transformação e distribuição grossista em terra.

3.9. Conteúdo dos Direitos de Pesca

Os direitos pesca no ordenamento jurídico angolano, além do que efectivamente revela, compreendem o seguinte conteúdo:

a) O direito de exercício das actividades de pesca, incluindo a captura das espécies, sub-espécies ou grupos de espécies, nas quantidades, épocas e zonas previstas no título de concessão;

b) O direito de atribuição de uma quota de pesca no caso de estarem ou virem a ser definidas capturas totais admissíveis;

c) O direito de propriedade e o direito de comercialização dos recursos capturados no âmbito da concessão, incluindo das capturas acessórias permitidas (art. 38º, da LRBA).

Todavia, além de conteúdo de pesca também constituem direitos acessórios dos direitos de pesca, nomeadamente os seguintes:

a) As capturas acessórias, nos termos da lei;

b) O acesso a portos de pesca de Angola, nos termos da legislação em vigor;

c) A livre navegação nas zonas de pesca previstas no título de concessão, salvas as restrições previstas na lei, em especial as relativas a zonas de segurança de instalações e estruturas fixas e cabos submarinos;

d) A importação de equipamentos e materiais necessários ao exercício dos direitos de pesca;

e) A exportação dos recursos capturados, nos termos do título de concessão, bem como dos equipamentos importados temporariamente;

f) O acesso a informação sobre os planos de ordenamento pesqueiro, as capturas totais admissíveis e/ou os limites de esforço de pesca, bem como a documentos administrativos e a toda informação de natureza pública, incluindo registos, relevante para o exercício dos seus direitos;

g) A confidencialidade das informações como tal classificadas, em especial daquelas que constituem segredos industriais ou comerciais;

h) A atempada notificação da presença dos observadores científicos e dos observadores de pesca referidos na presente lei e seus regulamentos, bem como da sua entrada a bordo, nos termos que vierem a ser definidos em regulamento.

3.10. Duração e Extinção do Direito de Pesca.

Os direitos de pesca tem, na LRBA, uma duração limitada, pois são variável segundo os tipos de pesca.

Assim, na pesca comercial os direitos tem a duração máxima de vinte anos, ou seja, os direitos de pesca são concedidos por um período de vinte anos (art. 39º, da LRBA).

Na pesca de investigação científica a duração máxima de cinco anos (art. 132º, nº9, da LRBA),

E, na pesca de prospecção a duração máxima de tres meses, renováveis (art. 132º, nº8, da LRBA)[219].

[219] No mesmo sentido ANTONIETA COLHO. Apontamentos de Direito de Recursos Naturais – UAN, Luanda 2006, p.68.

Por conseguinte, os direitos de pesca em termos legais (art. 46º, da LRBA) extinguem-se por:

a) Caducidade;

b) Renúncia ao direito; e,

c) Revogação do acto de concessão.

A licença de pesca no alto mar tem a duração até um ano, renovável e extingue-se pelas também pelas mesmas causas acima apontadas. A licença de pesca no alto mar deve ser conservada a bordo tal como a certidão de matrícula da embarcação e o certificado de pesca, para além dos documentos exigidos na lei das pescas e seus regulamentos e pelos instrumentos internacionais aplicáveis.

3.11. Concessão do Direito de Pesca nos Termos dos Acordos Internacionais.

Angola como membro das Nações Unidas e de organizações económicas internacionais com especial atenção da região austral por via da SADC, pode no âmbito de acordos e protocolos conceder o direito de pesca à pessoas singulares ou colectivas nos termos da LRBA e seus regulamentos. Porém, a LRBA estabelece que as embarcações de pesca a utilizar no âmbito dos acordos internacionais devem ter a nacionalidade e estar matriculadas no Estado com o qual foi celebrado o acordo, pois que, a concessão de direitos de pesca atribuídas a esses agentes económicos nos termos do acordo, não exime o Estado de bandeira das embarcações de pesca das suas responsabilidades nos termos do direito internacional.

Nos termos da LRBA (art. 50º nº3), atribuição do direito de pesca à luz dos acordos interncionais firmados entre Angola e o Estados interessados devem obedecer os seguintes requisitos:

a) As espécies, sub-espécies ou grupos de espécies abrangidas pelo acordo, bem como a quota atribuída no âmbito do acordo, se for caso disso;

b) Os tipos de pesca a realizar;

c) O número, tipo e especificações técnicas das embarcações de pesca a serem utilizadas no âmbito do acordo;

d) As zonas onde se realizam as actividades de pesca;

e) As artes e métodos de pesca a utilizar;

f) O regime de transbordo de capturas;

g) As operações conexas permitidas;

h) A obrigação de associação das pessoas singulares ou colectivas estrangeiras a pessoas angolanas, nos termos do n º 4, do art. 32º, da LRBA;

i) A obrigação do Estado de bandeira de adoptar as medidas necessárias para assegurar que os seus nacionais cumpram a presente lei e demais legislação angolana aplicável;

j) Os montantes de taxas de pesca devidas;

k) Outras prestações devidas ao Estado angolano, em dinheiro ou em espécie;

l) A duração do acordo; e,

m) As formas de resolução de litígios emergentes do acordo.

Na celebração de acordos bilaterais ou multilaterais com Estados interessados devem ter em atenção de disponibilidade excedentária de recursos biológicos e aquáticos, uma vez que dá-se a prioridade dos agentes económicos angolanos na concessão de direitos de pesca, entretanto, os poderes económicos do sector das pescas, devem observar as medidas de ordenamento de pesca na concessão aos seus nacionais de direitos de pesca na Zona Económica Exclusiva angolana. Por conseguinte, os Estados interiores e, ou geograficamente desfavorecidos e da SADC têm preferência na celebração dos acordos internacionais (art. 50º e 51º, da LRBA).

3.12. Medidas de Protecção e as Obrigações do Estado com os Recursos Biológicos e Aquáticos.

As medidas de protecção dos recursos biológicos e dos ecossistemas aquáticos, têm os seguintes objectivos:

a) Assegurar a contribuição dos recursos biológicos aquáticos e das actividades a eles relativas para o desenvolvimento económico e social no longo prazo;

b) Contribuir para o bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos, em especial através da preservação do ambiente aquático e dos seus usos múltiplos e da preservação da sustentabilidade dos recursos biológicos aquáticos;

c) Assegurar a satisfação das necessidades, em especial alimentares, dos cidadãos, salvaguardando a possibilidade de satisfação das necessidades das gerações futuras;

d) Assegurar a satisfação de necessidades relacionadas com recursos biológicos aquáticos e com recursos hídricos em condições que sejam compatíveis com as exigências de preservação dos recursos e ecossistemas aquáticos;

e) Assegurar a protecção adequada do ambiente marinho, aquático, costeiro e ribeirinho;

f) Proteger e preservar a diversidade biológica e manter os processos ecológicos essenciais a vida e os sistemas de apoio a vida;

g) Proteger a integridade dos ecossistemas aquáticos que inclui a manutenção da sua diversidade biológica nos níveis de população, de espécies, genético e de habitat, bem como a manutenção dos processos ecológicos que apoiam a diversidade biológica e a produtividade dos recursos;

h) Assegurar a sustentabilidade de longo prazo dos mananciais biológicos aquáticos e promover a sua utilização óptima, em especial prevenindo a diminuição da dimensão de qualquer pescaria abaixo dos níveis que asseguram a renovação sustentável, tendo em conta os factores ecológicos e económicos;

i) Preservar ou restabelecer as espécies objecto da pesca a níveis que possam produzir o máximo de rendimento constante, determinado a partir dos factores ecológicos e económicos pertinentes, tendo em consideração, nomeadamente, os métodos de pesca e a interdependência das populações;

j) Assegurar a manutenção das relações ecológicas entre recursos capturados e espécies associadas ou dependentes, em especial preservando ou restabelecendo às espécies associadas as espécies capturadas ou delas dependentes;

k) Assegurar a conservação e regeneração de espécies em extinção, ameaçadas de extinção ou em perigo de insustentabilidade e das espécies a elas associadas ou delas dependentes, bem como dos seus habitats;

l) Prevenir ou minimizar a degradação física ou biológica do ambiente aquático, em especial reduzindo ou minimizando a poluição do meio marinho e aquático, incluindo a proveniente da pesca, dos portos de pesca, das actividades conexas e da aquicultura;

m) Prevenir alterações ou minimizar os riscos de alterações nos ecossistemas aquáticos que não sejam potencialmente reversíveis num período de tempo razoável, tendo em consideração, em especial, os impactos directos ou indirectos da pesca;

n) Proteger e assegurar a manutenção dos habitats dos recursos biológicos aquáticos, bem como das relações funcionais e produtividade dos ecossistemas aquáticos e restaurar habitats degradados;

o) Prevenir a introdução no meio aquático de espécies e organismos que tenham impactos negativos, directos ou indirectos, nos recursos biológicos e/ou nos ecossistemas aquáticos;

p) Evitar ou minimizar efeitos adversos potenciais, directos ou indirectos, em especial os impactos irreversíveis ou apenas reversíveis no longo prazo, da pesca e outras actividades económicas na produtividade biológica e económica dos recursos aquáticos, na diversidade biológica ou no funcionamento e estrutura dos ecossistemas marinhos, aquáticos, costeiros e ribeirinhos;

q) Prevenir e eliminar a captura excessiva de recursos biológicos e, em geral, assegurar que a realização de actividades relacionadas com recursos aquáticos e hídricos sejam ecologicamente sustentáveis;

r) Reduzir as capturas acessórias e os rejeitados;

s) Reduzir e, se possível, eliminar a capacidade de pesca excessiva e a pesca não sustentável;

t) Assegurar a protecção, utilização e disseminação dos conhecimentos tradicionais sobre recursos e ambiente aquáticos, bem como sobre práticas de protecção e uso sustentável desses recursos e do ambiente aquático;

u) Prevenir e/ou minimizar impactos negativos, directos ou indirectos, da aquicultura nos ecossistemas marinhos e aquáticos.

Portanto, concretização das medidas de protecção dos recursos biológicos e dos ecossistemas aquáticos acima sublinhadas o legislador estabeleceu que deve-se observar alguns princípios que informam as medidas de protecção e gestão dos recursos, designadamente:

a) O ordenamento e gestão dos recursos biológicos aquáticos deve assegurar simultaneamente a justiça social e o bem-estar dos cidadãos e a preservação dos recursos e dos ecossistemas;

b) As pescarias devem ser mantidas em níveis sustentáveis de longo prazo, em especial mediante medidas de prevenção de pesca para além dos níveis de capturas que possam produzir o máximo rendimento constante;

c) A pesca deve ser gerida de modo a limitar, na medida do possível, os seus impactos adversos nos ecossistemas;

d) As relações ecológicas entre espécies capturadas, associadas e dependentes devem ser preservadas;

e) Os habitats e populações de espécies objecto de capturas acessórias devem ser mantidos dentro de níveis ecologicamente viáveis;

f) As medidas de gestão devem ser compatíveis ao longo da distribuição geográfica completa do recurso, em especial entre jurisdições diferentes, entre órgãos de competências especializadas e no que respeita a diversos planos de ordenamento e gestão de recursos naturais e do ambiente;

g) Sempre que o conhecimento sobre recursos biológicos ou os ecossistemas for incompleto, deve ser aplicado o princípio da precaução.

O Estado angolano tem adopta medidas de protecção dos recursos biológicos e ecossistemas aquáticos, essas medidas estão contidas em vários instrumento jurídicos, com especial atenção na LRBA e de algum modo nos demais regulamentos das pescas. Assim sendo, além das medidas acima descritas associam mais medidas multidisciplinar de protecção dos recursos biológicos e ecossistemas aquáticos, designadamente:

a) A identificação e adopção de medidas de restrição da pesca de espécies em extinção, ameaçadas de extinção ou cuja sustentabilidade esteja em perigo;

b) A identificação de áreas marinhas ou aquáticas degradadas e definição de medidas de reabilitação, incluindo a proibição da pesca ou de realização de outras actividades nessas áreas;

c) A definição de áreas de protecção no mar ou nas águas continentais, com vista a preservação de recursos e ecossistemas aquáticos ou para fins de recreação;

d) A identificação das actividades poluentes e adopção das medidas destinadas a prevenir a poluição do ambiente aquático;

e) A definição dos métodos e artes de pesca que podem ser utilizados em cada tipo de pesca;

f) A adopção de medidas de prevenção e redução de capacidade excessiva de pesca;

g) A educação, formação e informação dos cidadãos, em especial daqueles que utilizam recursos naturais nas suas actividades económicas;

h) A protecção, divulgação e aplicação, quando pertinente, dos conhecimentos tradicionais sobre os recursos biológicos e ecossistemas aquáticos e sobre recursos hídricos;

i) A descentralização da gestão de recursos locais nos níveis locais, sem prejuízo da realização das funções de ordenamento que cabem aos órgãos centrais;

j) A adopção de procedimentos que assegurem a participação dos interessados, incluindo organizações não-governamentais, empresas de pesca e comunidades costeiras e ribeirinhas;

k) A adequada coordenação entre os órgãos da administração central e local do Estado com vista a gestão integrada e a adopção de medidas de preservação dos diversos recursos naturais e do ambiente compatível entre si;

l) Todas as medidas cujo objectivo seja assegurar a segurança alimentar de longo prazo.

A constituição angolana no plano da economia dos recursos naturais biológicos aquáticos, ou seja, do sector das pescas, penitencia algumas obrigações do Estado que configuram na base na melhor informação científica disponível, no sentido do Governo puder assegurar a aplicação das medidas protecção dos recursos naturais, preservação do ambiente e, em especial o que a lei estabelece, (art. 63º, da LRBA), designadamente:

a) Garantir que os usuários do mar e das águas continentais actuem de modo a assegurar a preservação dos recursos biológicos aquáticos, da diversidade biológica e do ambiente aquáticos;

b) Assegurar o uso sustentável e integrado dos recursos biológicos aquáticos, tendo em consideração a fragilidade do ambiente costeiro e ribeirinho, o carácter finito dos recursos e os interesses das comunidades costeiras e ribeirinhas;

c) Prevenir os riscos de a preservação dos recursos biológicos aquáticos ser prejudicada por excesso de captura;

d) Assegurar a definição e aplicação de níveis adequados de capturas totais admissíveis ou do número de embarcações autorizadas a pescar numa dada zona com vista a prevenir capturas insustentáveis e a garantir o uso sustentável da pescaria no longo prazo;

e) Assegurar a restauração de pescarias a níveis que possam produzir o máximo rendimento constante, determinado a partir de factores ecológicos e económicos;

f) Prevenir e assegurar a adopção de medidas sobre actividades em terra, no mar e nas águas continentais que provoquem destruição ou degradação de habitats;

g) Adoptar as medidas necessárias para assegurar a protecção, conservação e regeneração de espécies biológicas aquáticas em extinção ou ameaçadas de extinção;

h) Assegurar a gestão integrada dos recursos biológicos aquáticos e de outros recursos naturais e a compatibilidade a nível nacional, regional ou local das medidas adoptadas para os recursos biológicos, ecossistemas aquáticos e actividades económicas com eles relacionadas com aquelas adoptadas para outros recursos naturais e/ou actividades económicas;

i) Assegurar a cooperação com outros Estados na protecção dos recursos do alto mar e dos recursos biológicos e ecossistemas aquáticos partilhados com vista a assegurar a compatibilidade das medidas de ordenamento e protecção de recursos naturais e ecossistemas adoptadas a nível nacional com aquelas adoptadas por outros Estados ou organizações sub-regionais, regionais e/ou mundiais;

j) Assegurar que Angola beneficie efectivamente da cooperação internacional, bilateral ou multilateral, no domínio da protecção dos recursos biológicos e dos ecossistemas aquáticos, em especial assistência financeira e técnica, para investigação científica, transferência de tecnologia, educação, formação e transmissão de informação relevante, em especial para o ordenamento de pescas.

Por conseguinte, em sede de normatividade do art. 67º, da LRBA, densifica que o Ministério da Pescas tem obrigações adicionais, nomeadamente:

a) Assegurar que no ordenamento e gestão de recursos aquáticos sejam tidos em consideração os impactos da pesca, das actividades conexas, da aquicultura e de outras actividades

económicas, nos recursos biológicos aquáticos, em especial nas pescarias, bem como nos ecossistemas aquáticos;

b) Assegurar que no ordenamento e gestão de recursos aquáticos são tidos em consideração os efeitos dos ecossistemas aquáticos nas pescarias;

c) Adoptar medidas especiais para a regeneração das espécies em extinção, ameaçadas de extinção ou em perigo de insustentabilidade, devido ao excessivo esforço de pesca, tomando as medidas previstas em especial nas secções seguintes;

d) Adoptar medidas especiais de protecção dos ecossistemas aquáticos, das zonas húmidas, mangais, lagunas e outras de criação e desova de espécies;

e) Adoptar medidas destinadas a aperfeiçoar a selectividade dos métodos e artes de pesca e privilegiar as artes e métodos de pesca selectivos e ambientalmente seguros;

f) Assegurar a participação dos interessados na preservação dos recursos biológicos aquáticos, em especial dos pescadores, das organizações de profissionais de pesca, das comunidades costeiras e ribeirinhas e das organizações de defesa do ambiente.

2. O Ministério competente deve dar parecer antes:

a) Da construção, instalação e abandono de estruturas fixas no mar ou nas águas continentais, bem como em terra firme até uma distância de cem metros da costa ou da margem;

b) Da adopção de medidas de ordenamento da orla costeira junto de áreas de protecção marinha, no âmbito da legislação aplicável;

c) Da aprovação de projectos de exploração de recursos naturais no mar, nas águas continentais, na plataforma continental ou no leito ou subsolo de águas continentais, bem como na orla costeira e nas margens de águas continentais;

d) Da aprovação de outros projectos industriais no mar, nas águas continentais, na orla costeira e nas zonas ribeirinhas.

3.13. Proibições Gerais aos Direitos de Pesca

Como já asseveramos, a constituição dos direitos de pesca no ordenamento económico angolano configura-se no âmbito de direito de livre iniciativa económica e empresarial em homenagem aos princípios constitucionais de livre iniciativa empresarial, propriedade privada e

iniciativa privada consagrada nos art.14º, 37º e 38º, da CRA. Por conseguinte, o Estado como proprietário de todos recursos naturais, além de exercer a soberania perante, define os critérios de sua exploração, ou seja, posse, o transporte, armazenamento, transformação, exposição e venda dos recursos biológico e aquático.

Assim, são proibidos as seguintes capturas:

a) As espécies protegidas por Lei;

b) As capturas de tamanho ou peso inferior aos permitidos pela Lei das pescas e seus regulamentos;

c) As capturas acessórias para além dos limites permitidos.

Por conseguinte, também é proibida ou limitado a introdução no ambiente aquático de espécies exóticas e de organismos geneticamente modificados sem autorização do Ministro competente e no caso de águas continentais, sem autorização conjunta do Ministro competente e do Ministro que superintende o sector dos recursos hídricos, bem como o acesso de embarcações as zonas de águas continentais, zonas de segurança de instalações e estruturas fixas ou conjuntos de estruturas fixas e cabos submarinos e, zona económica exclusiva, no mar territorial, nas águas continentais, na orla costeira e nas zonas ribeirinhas.

Também é proibido a introdução no ambiente marinho de substâncias proibidas e/ou para além dos limites previstos nas respectivas convenções internacionais de que Angola seja parte, nomeadamente a Convenção MARPOL 73/78 e respectivos anexos, sem prejuízo das descargas de efluentes e outras substâncias permitidas nos termos da legislação sobre prevenção e controlo da poluição proveniente das actividades petrolíferas, bem como a introdução no ambiente aquático, costeiro e ribeirinho de quaisquer outras substâncias ou quantidades dessas substâncias, provenientes de quaisquer fontes, que causem danos ao ambiente ou a recursos biológicos aquáticos, nos termos que vierem a ser definidos em decreto e sem prejuízo da legislação ambiental e sobre recursos naturais aplicável e o exercício de actividades que envolvam ou possam envolver, perigo de poluição ou degradação do ambiente aquático.

Relativamente a arte pesca é proibido o abandono, com dolo ou negligência, de artes de pesca no mar e nas águas continentais. Todavia, o capitão da embarcação de pesca deve empreender as diligências razoáveis para recuperar as artes de pesca perdidas.

Por seu turno, em Angola é proibição do uso de arte ou método de pesca que contenha explosivos, substâncias tóxicas e da pesca por electrocussão, fontes luminosas, dispositivos para concentração de cardumes, designadamente:

a) Utilizar no exercício da pesca matérias explosivas, substâncias tóxicas ou electrocutantes susceptíveis de enfraquecer, atordoar, excitar ou matar recursos biológicos aquáticos;

b) Deter a bordo das embarcações de pesca matérias e substâncias que poderiam ser usadas no exercício das actividades proibidas mencionadas na alínea anterior;

c) Utilizar fontes luminosas para atracção do pescado;

d) Uso dispositivos para concentração de cardumes; e,

e) Uso de qualquer tipo de rede de emalhar de deriva.

A pesca dimersão e pelágica obedece algumas regras de arte de pesca utilizadas pelos arrastões e, por conseguinte a inobservância dos dispositivos dos comandos da pesca tem criados imensos dados ao património do Estado, por via disso, o legislador estabeleceu (art. 108º, da LRBA), a tipologia de pesca de arrasto proibidos, designadamente:

a) Arrasto para terra;

b) Arrasto em baías, estuários e portos; e,

c) Arrasto com uso de saco duplo.

Finalmente também é expressamente proibido em termos legais vide o art. 123º, LRBA, a captura e transbordo ou baldear no alto mar.

3.14. Delimitação de Zonas de Pesca.

A lei das pescas e os instrumentos legais avulsos (art. 89º, da LRBA), estabelecem no plano de ordenamento e gestão das pescas, a área geográfica de pesca é dividida em três zonas, nomeadamente:

a) Zona Norte, definida a partir da linha do azimute 235° medida desde a baliza A com as coordenadas 05° 1’ 36,29” de latitude, até ao Cabo Ledo, no paralelo 09° 40’ 53,33” de latitude;

b) Zona Centro, limitada entre o Farol de Cabo Ledo no paralelo 09° 40’ 53,33’’ de latitude e a foz do rio Coporolo, no paralelo 12° 55’ 56,67” de latitude.

c) Zona Sul, limitada entre o paralelo que vai da foz do rio Coporolo na latitude 12° 55' 56, 67'' e o paralelo 17° 15' 00, 00'' de latitude, na foz do rio Cunene.

Portanto, as zonas de pesca para as águas continentais são definidas por decreto executivo do Ministro competente e do Ministro que superintende o sector dos recursos hídricos.

3.15. As Infracções de Pesca.

De ponto de vista dogmático, as infracções administrativas são condutas contrárias a preceitos normativos que estabelecem uma ingerência do Estado na vida do particular, seja pessoa física ou jurídica, com vistas à protecção de interesses tutelados pela sociedade, com sanções de cunho administrativo.

Constituem infracções de natureza administrativa as condutas prosseguidas no exercício da pesca ou de qualquer outra actividade regulada pela LRBA, que se projectam-se na violação das suas disposições e dos regulamentos aplicáveis e descritas como tais.

O Governo no âmbito de autorização legislativa, pode, mediante decreto, legislar sobre a matéria e tipificar como infracção administrativa qualquer outra conduta não especificamente descrita na LRBA que viole as suas disposições e regulamentos aplicáveis. Por conseguinte, as infracções administrativas são puníveis com multa e medidas acessórias de punição e, portanto as referidas multas não podem ser convertidas em prisão (art. 231º, da LRBA).

Relativamente sobre os responsáveis pelas infracções, ou seja, os sujeitos dos ilícitos dos direitos de pesca, podem responder pelas infracções administrativas as pessoas singulares e colectivas que as cometerem, (art. 232º, da LRBA).

Entretanto, responde pelas infracções administrativas, nomeadamente: o capitão da embarcação de pesca ou as pessoas que no momento sejam encarregadas das operações de pesca, o titular dos direitos de pesca, o proprietário ou o armador respondem solidariamente com o autor da infracção pelas multas, indemnizações e outras reparações impostas, sem prejuízo do direito de regresso contra o autor da infracção(art. 232º, da LRBA).

seguramente, também respondem pelas infracções administrativas os agentes económicos que desencadearem actividade de pesca sem devida concessão de direitos de pesca, pois que, a prática ou tentativa de prática de pesca por embarcações nas águas angolanas sem concessão de direitos de pesca, em conformidade com estipulado no art. 233º, da LRBA e nos demais dispositivos

legais aplicáveis, constitui infracção punível com multa variável entre um mínimo equivalente ao valor da taxa anual de pesca estabelecida para tipo de pesca.

Portanto, o legislador angolano entende que as infracções administrativas que violam os comandos da normatividade pesqueira, constituem infracções graves e os classificam nos termos do art. 234º, da LRBA, designadamente:

1. A pesca em época ou zona proibidas ou não autorizadas;
2. A pesca de espécies com peso ou dimensões inferiores as autorizadas;
3. O uso de artes de pesca que não correspondam as especificações prescritas ou autorizadas, nomeadamente o uso de artes de pesca proibidas e o emprego de redes cujas malhas sejam de dimensão inferior às malhas mínimas autorizadas;
4. O transporte, sem autorização, de produtos tóxicos, explosivos e meios de pesca por electrocussão, assim como o de substâncias susceptíveis de enfraquecer, atordoar, excitar ou matar os recursos biológicos aquáticos;
5. A utilização, sem autorização, no exercício da pesca, dos produtos, substâncias e meios mencionados na alínea anterior;
6. A omissão de fornecimento de dados ou a prestação de dados falsos, nomeadamente sobre as capturas e esforço de pesca ou relativos a posição da embarcação ou ainda a falsificação de registos de bordo, designadamente diários de bordo, diário de pesca ou outros documentos relativos as capturas;
7. A pesca por embarcação de pesca de tipo diferente ou a captura de espécies diferentes daquelas para as quais foram concedidos os respectivos direitos;
8. A fuga ou a tentativa de fuga, após a respectiva interpelação pelos agentes de fiscalização no exercício das suas funções;
9. O não cumprimento das condições estabelecidas no título de concessão dos direitos de pesca ou no certificado de pesca;
10. A alteração fraudulenta dos dados que figuram na licença de pesca;
11. A falsificação do título de concessão de direitos de pesca, de quaisquer licenças ou certificados previstos lei das pescas e demais legislação aplicável;
12. Não ter a bordo da embarcação de pesca o dispositivo de controlo do sistema de indicação automática de posição, devendo tê-lo instalado;

13. A manipulação, alteração ou danificação ou qualquer forma de interferência com as comunicações ou o funcionamento do dispositivo do sistema de indicação automática de posição automática da embarcação;
14. A inobservância da obrigação de manter a bordo da embarcação o diário de pesca, assim como qualquer outro documento previsto na legislação;
15. A tentativa de pesca ou a pesca, recolha ou colheita de corais e outras espécies cuja pesca seja proibida nos termos da presente lei e seus regulamentos, seja por que meio for e a sua posse, venda ou exposição para venda;
16. A eliminação, destruição, simulação ou alteração de provas da prática de uma infracção de pesca;
17. A pesca em zona não autorizada para o tipo de embarcação de pesca, a transmissão não autorizada de quotas ou de licenças de pesca, nomeadamente de um armador para outro;
18. A inobservância em especial das obrigações relativas à arrumação e selagem das artes de pesca e a sua recolha em compartimentos apropriados;
19. O fornecimento, nas águas angolanas, à embarcações de pesca de provisões ou combustível, sem a devida autorização do Ministério competente;
20. A destruição e danificação intencionais ou negligentes das embarcações de pesca ou das artes de pesca pertencentes a outras pessoas;
21. A agressão ou a obstrução com ou sem violência ou ameaça de violência contra um agente de fiscalização no exercício das suas funções;
22. A permanência das artes de pesca nas águas angolanas para além de quarenta e oito horas;
23. O exercício ilegal de funções de agente de fiscalização ou de capitão de embarcação;
24. A prática ou tentativa de prática da actividade de pesca sem os seguros exigidos por lei;
25. A captura de recursos aquáticos com violação das condições do título de concessão, certificado de pesca relativas à quota ou aos limites do esforço de pesca;
26. A introdução no ecossistema aquático de quaisquer substâncias que causem dano aos recursos biológicos aquáticos;
27. A pesca no alto mar por embarcação de pesca de bandeira angolana, sem a autorização da autoridade competente;
28. A violação de disposições e medidas internacionais de gestão e conservação de recursos de alto mar, incluindo as previstas na legislação aplicável;
29. A realização de baldeações e transbordos não autorizados pelo Ministro competente.

30. A detenção a bordo de artes de pesca em contravenção do disposto na presente lei e regulamentos aplicáveis;
31. A não detenção a bordo ou a não exibição de cópias da licença de pesca, certificado de navegabilidade, certificado de pesca, certificado de matrícula e propriedade e, se for caso disso, certificado de arqueação bruta, sempre que forem solicitados por agentes de fiscalização em exercício de funções;
32. A inobservância das disposições em vigor relativas à arrumação das artes de pesca;
33. A não marcação das embarcações de pesca, nos termos previstos na LRBA e regulamentos aplicáveis;
34. A falta de cooperação com os agentes de fiscalização em exercício de funções;
35. A inobservância das normas relativas ao destino a dar às capturas;
36. A inobservância das normas em vigor relativas as operações de pesca conexas;
37. A inobservância das obrigações relativas ao posicionamento, entrada e saída das embarcações de pesca dos portos, baías e zonas de pesca nas águas angolanas;
38. A inobservância das disposições da LRBA e regulamentos aplicáveis relativas ao porto base;
39. A inobservância das normas relativas a qualidade higieno-sanitária dos produtos da pesca; e,
40. A inobservância das normas relativas a criação e exploração de culturas aquáticas.

3.16. Punição das Infracções Administrativas Graves.

No âmbito das sanções jurídicas pode definir-se, em termos gerais, "como toda a consequência desfavorável imposta pelo Direito no caso de violação de uma norma jurídica. A Sanção constitui, assim, uma reacção da ordem jurídica face a comportamentos que se não conformam com o modelo definido pelas suas normas e que, como tal, constituem uma infracção a um dever por ela imposto"[220].

A sanção jurídica assume especificidade na medida em que existem "meios que visam a sua efectiva aplicação ao transgressor", garantes da observância das normas jurídicas.

Por seu mais recentemente, MARCELO PRATES propôs a seguinte definição "sanção administrativa é a medida punitiva prevista em ato normativo, que pode ser aplicada directamente

[220] Na definição de DIOGO FREITAS DO AMARAL corresponde ao " sistema de órgãos, serviços e agentes do Estado, bem como das demais pessoas colectivas públicas, que asseguram em nome da colectividade a satisfação regular e contínua das necessidades colectivas de segurança, cultura e bem-estar", Curso de Direito Administrativo, Vol. I, pp. 36-37.

pela Administração no âmbito das suas relações jurídicas gerais, a quem, sem justificação, deixe de cumprir um dever administrativo determinado normativamente imposto.". Acentua a sua natureza de "pena em sentido técnico"[221].

As infracções acima descritas, ao serem classificadas e consideradas na típica jurídica do direito pena secundário como graves, são severamente puníveis com multa graduável entre um mínimo igual a metade do valor da taxa anual de pesca estabelecida para o tipo de pesca que estava a ser exercida e o máximo equivalente a cinquenta, quarenta ou trinta vezes esse mínimo, consoante se trate de pesca industrial, semi-industrial ou artesanal, respectivamente vide art. 235º, da LRBA.

Porém, se o ilícito for praticado no exercício da pesca de investigação científica, incluindo a prospecção, recreativa ou desportiva, o limite mínimo da multa é um mínimo igual a metade do valor da taxa anual de pesca, mas o máximo não pode exceder o limite de dez vezes àquele mínimo. Qualquer modo as infracções administrativas são puníveis consoante se trate de pesca industrial, semi-industrial ou artesanal, respectivamente com multa graduável entre um mínimo igual a um terço do valor da taxa anual de pesca estabelecida para o tipo de pesca ou de actividade exercida e o máximo equivalente a trinta, vinte ou quinze vezes aquele mínimo.

Por seu turno as infracções cometidas na pesca de subsistência são estabelecidas por decreto executivo do Ministro Pesca e as multas não podem, porém, ser fixadas em valores superiores a metade dos equivalentes mínimo e máximos aplicáveis às infracções cometidas na pesca de investigação científica, recreativa e desportiva, nos termos da Lei (art. 237º, da LRBA).

Porém, além da aplicação das penas principais nada obsta que possam ser medidas de punição acessórias em função do dano ou perigo de dano para os recursos biológicos aquáticos e das circunstâncias da infracção cometida e no caso de reincidência.

Importa assinalar, desde logo que as medidas a ser aplicadas (art. 238º, da LRBA), como medidas acessórios da multa podem consistir no seguinte:

a) A perda à favor do Estado da embarcação, da carga, do combustível, dos equipamentos, das artes de pesca e das capturas ou produtos delas derivados encontrados a bordo da embarcação;

[221] Apud. MARGARIDA ERMELINDA LIMA DE MORAIS DE FARIA - O Sistema das Sanções e os Princípios do Direito Administrativo Sancionador, Dissertação de Mestrado, 2007, Universidade de Aveiro, 2007, p. 3.

b) A perda à favor do Estado do pescado capturado nas águas angolanas e os produtos dele derivados;

c) A perda à favor do Estado de todos os produtos proibidos ou não autorizados, existentes a bordo da embarcação, que possam servir de instrumento ao exercício ilegal da pesca;

d) A interdição do exercício da profissão em Angola, pelo período de três meses a dois anos, ao capitão da embarcação;

e) A revogação do certificado de pesca ou a sua suspensão pelo período de um a seis meses, aos proprietários ou armadores da embarcação;

f) A revogação da concessão ou a suspensão dos direitos de pesca, pelo período de seis meses a um ano, aos respectivos titulares;

g) A revogação, suspensão da licença ou alvará do estabelecimento ou instalação de aquicultura, ao respectivo titular, pelo período de um a dez meses;

h) A proibição do exercício da pesca pelo período de um a três meses, aos pescadores em regime de subsistência.

Portanto, na determinação das sanções a aplicar deve levar-se em consideração o dano ou perigo de dano causados pela infracção, o grau de intenção ou de negligência com que foi cometida, a situação económica do infractor, as características técnicas e económicas da infracção, o benefício estimado que o autor da infracção retirou ou poderia ter retirado da sua prática e todas as circunstâncias relevantes, ou seja, aplicação das penas dos direitos da pesca, devem obedecer a graduação, (art. 242º, da LRBA), e de acordo as circunstâncias agravantes, entre outras, a reincidência e a acumulação de infracções. Por conseguinte, em caso de concurso de infracções só é aplicável a multa correspondente a infracção mais grave sem prejuízo da medida adequada.

A competência para aplicação de multas e medidas acessórias em termos legais (art. 243º, da LRBA), cabe ao Ministro das Pescas, pessoalmente ou por delegação de poderes, aplicar as multas e medidas acessórias por infracções cometidas no exercício da pesca industrial e de investigação científica.

Relativamente as medidas mais leves das infracções cometidas no exercício da pesca semi-industrial, artesanal, recreativa, desportiva e de subsistência, cabe ao titular dos serviços de Fiscalização e Inspecção do Ministério das Pescas e os Directores de Gabinetes Provinciais por

delegação de competência de aplicar as multas e medidas acessórias, sem embargo de o Ministro poder para todos efeitos, avocar qualquer processo administrativo de transgressão.

O procedimento administrativo para aplicação das multas e medidas acessórias prescreve nos prazos de um ano e de dois (2) anos, contados da prática da infracção, consoante se trate de outras infracções ou infracções graves, respectivamente (art. 246º, da LRBA).

3.17. Procedimento Administrativo.

Os agentes investidos de poderes de fiscalização e autuação que presenciarem qualquer infracção descrita na subsecção anterior devem levantar auto de notícia de todos os factos que a constituem, o dia, a hora, o local e as circunstâncias em que foi cometida, identificar o infractor, a embarcação, armador e proprietário, indicar, no caso de existirem, o certificado de pesca, a licença de pesca e respectivo titular e fazer menção de tudo o que for relevante para caracterizar a infracção. Porém, se a embarcação de pesca conduzida ao porto de Angola que o autuante determinar e ordenado o apresamento e a apreensão do pescado, das artes de pesca e de quaisquer outros artigos ou produtos existentes a bordo, destes factos deve fazer-se igualmente alusão no auto de notícia, descrevendo-se, o mais pormenorizadamente possível, tudo quanto foi apreendido.

O auto de notícia é assinado pelo agente que o levantou, por duas testemunhas, havendo-as, e pelo infractor, querendo fazê-lo e entregue uma cópia ao capitão da embarcação de pesca.

Quando a prática de uma infracção chegar ao conhecimento dos agentes de fiscalização, ou do organismo do Ministério das Pescas a quem incumbe a fiscalização das actividades da pesca, por qualquer outra via, nomeadamente através de participações dos "Observadores Comunitários", de relatórios e informações fornecidas pelos "Sistemas de Informações e Monitorização Contínua das Actividades de Pesca", ou de análise dos "Diários de Pesca e das Informações Mensais", deve ser levantado um auto de ocorrência que é elaborado nos termos do n.º 1, do art. 247º, da LRBA com as necessárias adaptações.

3.18. Instrução Processual e Medidas Cautelares.

A instrução inicia-se com o auto de ocorrência ou com o auto de notícia, sempre que seja ordenada a sua instrução complementar e pode fazer-se com qualquer meio de prova não proibido por lei. Contudo, podem ser admitidas como provas, além das testemunhas, declarações, peritagens e outras previstas na lei[222].

[222] A lei prescreve o conjunto de provas entre as fotografias com indicação da hora e da posição geográfica, acompanhadas sempre que seja possível de certificação emitida em anexo a fotografia, da identificação do agente que

Porém, a informação obtida dos meios devidamente certificados do sistema de monitorização contínua das actividades de pesca constitui prova bastante para efeitos de decisão de aplicação de multa. As testemunhas não são obrigadas a prestar juramento.

A não comparência do presumido infractor não impede a instrução do processo e a aplicação das sanções estabelecidas na LRBA, mas tanto ele como os responsáveis solidários pelo pagamento da multa podem fazer-se representar por advogado.

Sem prejuízo do que vier a ser disposto nos regulamentos e outras normas aplicáveis, a competência para a instrução de processo, cabe aos serviços de Inspecção e Fiscalização do Ministério competente, através do respectivo departamento especializado, ou por delegação de poderes das Direcções de Gabinetes Provinciais. Proceder a instrução dos processos de transgressão administrativa (art. 251º, da LRBA).

O prazo para instrução dos processos relativos as infracções é de trinta (30) dias, contado da recepção do auto de ocorrência pela entidade instrutora (art. 250º, da LRBA).

Destarte, a LRBA, proíbe a prisão preventiva, salvo em flagrante delito por crime que a admita, cometido em concurso com uma infracção administrativa pode ser aplicada a medidas de coacção. Porém, a entidade instrutora pode, sem prejuízo do disposto no nº 2 do art. 247º, da LRBA, e sempre que haja indícios de que foi cometida uma infracção administrativa, determinar que a embarcação de pesca seja conduzida a um porto de Angola e ordenar a apreensão do pescado ou produtos dele derivados existentes a bordo, dos instrumentos de pesca, de qualquer outro meio que tenha servido para cometer a infracção, das matérias explosivas, substâncias tóxicas ou produtos e equipamentos proibidos, nos termos da presente lei e dos seus regulamentos ou ainda de convenções internacionais que tenham sido utilizadas ou estejam a bordo sem autorização e também a de qualquer objecto que possa servir de prova da infracção ou de meio para a cometer.

Qualquer modo, em sede da letra da Lei das pescas prescreve que o pescado capturado e produtos deles derivados só podem permanecer a bordo da embarcação se esta possuir meios para

---

a tirou, do nome e sinal de chamada de qualquer embarcação de pesca que nela apareça, da marca e modelo de máquina, relógio ou outro instrumento capaz de fornecer a data e a hora, com a menção de que estavam a trabalhar correctamente de qual o grau da sua precisão e da distância máxima entre o objecto fotografado e a máquina e respectiva direcção, bem como os instrumentos de observação que forneçam dados relativos à posição da embarcação e das actividades de pesca, obtidos manual ou automaticamente, através de máquinas ou instrumentos a bordo da embarcação ou verificados por meio de dispositivos de observação das transmissões.

Porém, a informação obtida dos meios devidamente certificados do sistema de monitorização contínua das actividades de pesca constitui prova bastante para efeitos de decisão de aplicação de multa.

os conservar, constituindo-se, em tal caso, o capitão seu fiel depositário. Entretanto, não havendo meios a bordo ou em terra para conservar o pescado, deve este ser vendido pelo preço de mercado e o produto da venda depositado à ordem do Ministério competente até o processo findar.

Mas, se no processo vier a concluir-se que o peixe apreendido não foi pescado em infracção as disposições da lei e dos seus regulamentos, são ele ou o produto da sua venda e todos os bens apreendidos restituídos ao seu proprietário.

Portanto, o Estado angolano é inimputável, ou seja, não é responsável nem pelos prejuízos derivados da deterioração do pescado, nem pelos preços de venda obtidos, nem por quaisquer outros danos causados ao proprietário, ao armador ou ao titular dos direitos de pesca pelo apresamento da embarcação (art. 252º, da LRBA).

Por conseguinte, havendo fundado receio de que os infractores cometam novas infracções, podem o autuante, em caso de flagrante delito, o instrutor ou a entidade competente para aplicar a multa ordenar nos termos do art. 253º, da LRBA, uma ou mais das seguintes medidas de carácter preventivo, nomeadamente:

a) A suspensão do exercício da profissão em Angola ao capitão da embarcação;

b) A suspensão do certificado de pesca da embarcação;

c) A suspensão da licença de pesca;

d) A proibição da saída da embarcação do porto de Angola onde se encontra ou para onde foi conduzida; e,

e) A suspensão da licença do alvará do estabelecimento ou instalação de aquicultura.

Portanto, a medida de coacção aplicada ao abrigo do disposto mantém-se até o processo findar, sem prejuízo de poder ser, nomeadamente em instância de recurso, dispensada ou reforçada, consoante venha a revelar-se desnecessária ou insuficiente.

Porém, nos termos do art. 255º, da LRBA, a entidade competente para conhecer da infracção e aplicar a multa e medidas de punição acessórias pode autorizar, a requerimento do interessado, a libertação da embarcação de pesca e a sua saída do porto onde se encontra, antes de findar o processo, mediante uma garantia real de tramitação processual através da prestação de caução suficiente. Todavia, a caução pode ser prestada por depósito bancário à ordem do Ministério

competente ou por garantia bancária, cujo pedido deve ser decidido, no prazo máximo de quarenta e oito (48)horas após a sua apresentação e o montante da caução pode ter-se em conta o valor da embarcação, no caso de pesca sem concessão de direitos de pesca, o máximo da multa aplicável, o valor do pescado capturado e dos produtos da pesca, o valor das artes de pesca, o de todos os bens apreendidos e o das despesas que o Estado suportou ou possa vir a suportar com a embarcação de pesca e respectiva tripulação, desde o apresamento à sua libertação, assim como com a conservação e venda do pescado.

Ora, bem, a caução como sendo uma garantia real para assegurar a tramitação processual e configurar-se nos termos das Finanças Públicas e Direito Financeiro como um recurso, o valor da caução é restituído, ou deve ser restituído no prazo máximo de oito(8) dias a quem a prestou e, no mesmo prazo, comunicada ao Banco que a concedeu a desnecessidade e cessação da garantia bancária e da sua consequente desoneração, cessando desta feita a garantia bancária com o arquivamento do processo ou quando, sendo aplicada a multa, se mostrarem pagas e todas as despesas devidas ao Estado. Mas não sendo satisfeitos os créditos, ou resultar da condenação do infractor a caução é debitado o crédito do Estado por compensação, ou reverter-se-á a favor do Estado[223].

Em conformidade com garantias constitucionais de um processo justo ou equitativo, os arguidos tem direito a defesa. Assim, depois de elaborado o auto de notícia ou concluída a instrução, quando haja lugar a ela, o processo é apresentado à entidade competente para aplicar a multa, com o parecer do autuante ou do instrutor responsável pelo processo, conforme for o caso, sobre a existência e enquadramento legal da infracção, das circunstâncias em que foi cometida, da multa aplicável e da que achar que deve ser aplicada (art. 256º da LRBA). Portanto, o parecer é notificado ao presumido infractor e aos responsáveis pelo pagamento da multa, se tiverem domicílio conhecido na localidade onde o processo foi autuado e corre seus termos ou nas mesmas condições, aos respectivos representantes, nomeadamente forenses, havendo-os, para no prazo de cinco (5) dias, alegarem o que entenderem, com a informação do local exacto onde o processo pode ser consultado.

3.19. Decisão do Processo

Os processos administrativos normalmente são decididos no prazo razoável que lei estabelece, no entanto, não se ordenando instrução complementar, a decisão é tomada nos oito(8)

[223] Seja como for o pagamento da caução e a libertação da embarcação a que se refere no art. 255º, da LRBA, não prejudica a medida de suspensão da actividade de pesca que corresponda ao caso.

dias seguintes ao termo do prazo estabelecido no nº 2 do art. 256º, da LRBA. Ora bem, realizando-se instrução complementar, o prazo para decidir conta-se do dia seguinte àquele em que a última diligência foi realizada (art. 257º, da LRBA)

Todavia, a decisão que aplicou a multa e qualquer das medidas acessórias previstas no art. 238º, da LRBA, é notificada ao transgressor, aos responsáveis solidários pelo pagamento da multa, aos destinatários das medidas acessórias e aos respectivos advogados, havendo-os, no prazo de quarenta e oito horas. Mas, não podendo a notificação ser feita, por serem desconhecidos os domicílios das pessoas mencionadas, devem elas ser notificadas por edictal afixado a porta do edifício onde funciona a entidade que tomou a decisão.

Por conseguinte, se na decisão se entender que não há infracção ou que ela não está suficientemente provada, deve ordenar-se a libertação dos bens apreendidos e da embarcação apresada, notificando-se igualmente os interessados no prazo de quarenta e oito (48) horas.

3.20. Recursos das Decisões do Processos dos Direitos de Pesca.

As decisões finais que apliquem multas e medidas acessórias de punição são recorríveis e impugnáveis mediante recurso contencioso e, por conseguinte, é obrigatória o patrocínio judiciário nos recursos, ou seja, e de constituição obrigatório de advogado por razões de discutirem no processo questões de direito, além de configurar-se como um processo especial (art. 258º, da LRBA).

Por seu turno, relativamente as decisões finais praticado pelo Ministro das Pescas, ou das entidades em quem ele delegou que apliquem multas e medidas acessórias de punição cabe recurso contencioso administrativo para a Câmara do Cível e Administrativo do Tribunal Supremo, sem necessidade de reclamação, no prazo legal de trinta(30) dias, a contar da data da notificação ou da afixação edictal a que se referem os nº 3 e 4 do art. 257º e 259º, da LRBA) e o recurso é de agravo e tem efeitos suspensivos. Mas, todavia, mantêm-se efectivamente as medidas de coacção previstas no art. 254º, sem prejuízo do disposto no seu nº 2 do mesmo diploma legal.

Já as decisões finais do Titular dos Serviços de Inspecção e Fiscalização do Ministério das Pescas , ou das entidades em quem tenha delegado as competências, cabe recurso contencioso para a Sala do Cível e Administrativo do Tribunal de Comarca territorialmente competente e para conhecer do recurso, sem necessidade de recurso hierárquico (art. 260º, da LRBA).

Relativamente a execução da dívida das multas, depois de transitada em julgado a decisão que aplicou a multa e findo o prazo do seu pagamento sem que o infractor, ou os responsáveis solidários a tenham realizado a prestação de pagamento, a entidade que a aplicou deve promover a respectiva execução(art. 261º, da LRBA).

Destarte, de acordo o normativo, a execução segue a forma da execução por custas, nos termos estabelecidos nos art. 122º e 141º, do Regulamento do Processo Contencioso Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n º 4-A/96, de 5 de Abril e tem por base uma certidão passada pelo Ministério das Pesca, comprovativo dos montantes da multa e das despesas em que incorreu o infractor e os responsáveis solidários ainda não liquidadas.

Entretanto, na execução deve o Ministério das Pescas juntar ao processo administrativo a certidão e uma relação dos bens apreendidos não perdidos a favor do Estado, bem como outros bens conhecidos pertencentes aos executados suficientes para pagamento da dívida exequenda, por forma a poderem ser nomeados à penhora pelo agente do Ministério Público junto do tribunal competente.

No caso ter havido arbitrado uma caução e, por via disso tendo prestada a referida caução, por depósito ou por garantia bancária, é por ela que deve começar a nomeação da penhora, sendo o tribunal competente para a execução é tanto o Tribunal de Comarca com jurisdição sobre a localidade em que a multa foi aplicada, ou a respectiva Sala do Cível e Administrativo, se a houver, como o Tribunal Comarca da área do domicílio de qualquer dos executados.

3.21. Tipos de Crimes dos Direitos de Pesca.

Importa assinalar como já asseveramos no Manual de Direito Económico do 3º ano jurídico, que a vida do homem decorre em convivência, os indivíduos, mantêm entre si do berço ao túmulo, mútuas e constantes relações de colaboração e de dependência económica, porque a vida em sociedade é o modo natural da existência da espécie humana, viver em sociedade corresponde o destino do homem. Na família, no clã, na cidade, no Estado, há solidariedade que actuam forças centrípetas no sentido da formação e da coesão do agrupamento social[224].

Entretanto, os Agentes Económicos que actuarem em desconformidade com a ordem económica e violarem o bloco de legalidade doutamente estabelecida pela sociedade, esta reagira,

[224] Cfr. FRANCISCO MÁRIO. – Manual de Direito Económico – FDUM, 2021, p. 259.

como é óbvio, através dos mecanismos de reprovação social assistidas de sanções com força jurídica para restabelecer a paz económica sobre os Recursos Naturais.

Qualquer forma, as sanções de natureza económica por causa do carácter do Direito Económico configurado no declínio da coercibilidade e imperatividade, isto é, o Estado recorre aos meios técnicos económicos para penalizar, estimular e incentivar os Agentes Económicos, assim neste contexto, dividem-se em sanções positivas e negativas; sanções não penais ou contra-ordenação social e sanções penais.

Todavia, as sanções penais económicas positivas podem revestir vários esquemas que visem combater a criminalidade económica ou infracções de colarinho branco e colarinho azul , cujos bens jurídicos são os valores supra-individuais, ou seja, interesses da colectividade. As sanções económicas são tipicizadas na doutrina jurídico-penal como sanções patrimoniais avaliáveis em dinheiro tipicamente pecuniárias e extrapatrimoniais, onde cabem a restrições e mesmo privativas de direitos de liberdades fundamentais económicas como retirada de autorização de actividades económicas, ou profissional de um individuo(art. art. 453º e 462º, do CP)[225].

Efectivamente, como notadamente se observa, o fim das sanções jurídicas visam a ressocialização do delinquente para que ele volte à viver na sociedade de forma fiel e conformando-se com ordenamento jurídico-penal económico.

Será que estamos diante o Direito Penal Económico? Ou Direito Penal dos Recursos Naturais?

Propendemos pela humildade atitude negativa, porquanto não se quer dar azos aqui de autonomizar o Direito Penal Económico, ou inventar um Direito Penal de Recursos Naturais do tradicional Direito Penal positivo primário.

Porquanto, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia nos últimos decénios permitiu a rápida e frenética globalização do Mercado, configurado numa Economia planetária digital; uma viragem económica e social que o Direito Penal tinha que reinventar através da dispersão dogmática legislativa para acompanhar a dinâmica letal da economia de escala e de risco exposta a humanidade através do crime económico e financeiro.

Todavia, a sanção – é literalmente a indicação da punição aplicável pelos órgãos do Estado competentes em relação as entidades que não cumprem as exigências das normas jurídicas, isto é,

[225] Cfr. Novo Codigo Penal Angolano.

as sanções jurídicas e a norma jurídica estão intimamente ligada a responsabilidade jurídica dos sujeitos do direito e também das infracções à Lei[226].

Qualquer infracção à Lei tem carácter económica e social perigosa, ela perturba a ordem legal vigente, contrário aos interesses da sociedade e do Estado. As sanções jurídicas económicas penais visam através do Estado proteger a ordem económica legal, e incute nos Agentes Económicos e aos cidadãos a consequência de necessidade do cumprimento das prescrições das normas legalmente emanadas cujo desígnio é protecção dos interesses públicos da comunidade económica.

Assim, sanções jurídicas criminais económicas – são as que se definem pela utilização de medidas de condenação criminal económica. Estas sanções não são apenas um castigo pelo crime cometido, mas também tem o objectivo de correcção e redução dos condenados no espírito da relação honesta com actividade económica e do trabalho, o cumprimento exacto das Leis, o respeito da vivência económica e social, assim como a prevenção do cometimento de novos crimes tanto pelos ex-condenados (prevenção especial) como por novos indivíduos ou Empresas (prevenção geral)[227].

As sanções jurídicas penais económicas consistem, pois, no sistema de sanções equilibradas assentes no modelo duplo que conjugue penas para indivíduos e penas para as Empresas. Só assim, se poderá obter uma tutela adequada do bem jurídico económico penal, em respeito pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade[228].

Por conseguinte, em termos técnicos jurídicos legais (art. 262º, da LRBA), os danos causados aos recursos biológicos e ao ambiente aquáticos em função do desenvolvimento da actividade económica nas águas angolanas com inobservância das regras jurídicas dos direitos das pescas são classificados como crime, designadamente:

a) Realizar a actividade de pesca com granadas, explosivos ou produtos tóxicos;

b) Realizar a actividade de pesca em parques nacionais ou reservas naturais integrais;

c) Capturar as espécies constantes das listas aprovadas pelo Governo nos termos do nº 1 do art. 70º, da LRBA;

[226] Ibidem.
[227] Ibidem.
[228] Ibidem.

d) Efectuar descargas ou o desembarque de qualquer objecto ou substância que possa causar dano grave aos recursos biológicos ou ao equilíbrio ecológico.

Portanto, os crimes de dano acima elencados e descritos no art. 262º, da LRBA, são puníveis com a pena de prisão (art. 453º, do CP). E por conseguinte, o crime de desobediência é punível com pena de prisão até um (1) ano, aqueles que procederem em contravenção das medidas acessórias da suspensão previstas nas alíneas d), e), f), g) e h) do n.º 1 do art. 238º, da LRBA e das medidas de coacção previstas no n.º 1 do art. 254º, da LRBA, que lhes tenham sido aplicadas e, em caso de concurso entre um crime e infracções administrativas, o tribunal que julgar o crime pode também aplicar as multas e as medidas acessórias estabelecidas no art. 264º, da LRBA, salva-se, porém, se eventualmente as entidades competentes as tiverem já aplicado ou existir processo administrativo de transgressão pendente.

No entanto, não são punidas como transgressões administrativas as condutas qualificadas como crimes no art. 264º, da LRBA, contudo, se o réu for absolvido pelo crime, mas houver prova de que foi praticada uma infracção administrativa, o juiz da causa pode, sem prejuízo do disposto da parte final do nº 1, aplicar a multa e as medidas acessórias correspondentes em conformidade com o disposto no art. 264º, da LRBA.

3.22. O Bem jurídico Protegido, o Tipo Objectivo do Ilícito e o Tipo Legal do Crime.

Pois bem, não baste proclamar legalmente o crime, é efectivamente essencial desenhar os pressupostos ou elemento do tipo objectivo do tipo do ilícito. Trata-se de um conjunto de elementos que distribuem pelas categorias da ilicitude, da culpa e da punibilidade, de acordo o principio "*nullum crime, nulla poena sine lege* ", pois em qualquer uma destas categorias se depara com requisitos de que depende em ultimo termo a punição do agente e relativamente aos quais por isso tem de cumprir a função da lei penal como carta magna dos cidadãos[229].

Seja como for, defende o Prof. FIGUEIREDO DIAS na sua escola que estamos a seguir de perto a sua saborosa doutrina porque nos é particamente familiar as indicações da sua tese e sublinhamos aqui e noutros lugares com muito apreço, entende que o ilícito criminal deve fundar –se na culpa, ou seja, acção ilícita típica, sem a qual nunca poderá falar –se de facto punível com um a pena criminal. Este não se esgota na aludida desconformidade com o ordenamento jurídico-penal, necessário se tornando sempre que a conduta seja culposa, isto é, o facto possa ser pessoalmente censurado ao agente, por aquele se revelar expressão de uma atitude interna juridicamente

[229] Cfr. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS. –Direito Penal, Parte Geral Tomo I 2ª edição Questões Fundamentais, a Doutrina Geral do Crime, Coimbra editora 2007, p. 284.

desaprovada e pela qual ele tem por isso de responder perante as exigências do dever-ser sócio-comunitário[230].

Parece seguramente visível que o elemento do tipo objectivo afigura-se na conduta antijurídico violadora das normas de liberdades de pescar nas águas angolanas, ou trás actividades conexas da vida piscatória, designadamente:

a) realizar a actividade de pesca com granadas, explosivos ou produtos tóxicos;

b) realizar a actividade de pesca em parques nacionais ou reservas naturais integrais;

c) capturar as espécies constantes das listas aprovadas pelo Governo nos termos do nº 1 do art. 70º, da LRBA;

d) efectuar descargas ou o desembarque de qualquer objecto ou substância que possa causar dano grave aos recursos biológicos ou ao equilíbrio ecológico. Portanto alterar a liberdade de concorrência de Mercado de produção, distribuição e de comercialização dos bens biológicos e aquáticos viciados, tudo isso, constitui a restrição à liberdade de concorrência, portanto, o bem jurídico violado é a liberdade[231].

---

[230] Cfr. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS. –Direito Penal, Parte Geral Tomo I 2ª edição Questões Fundamentais, a Doutrina Geral do Crime, Coimbra editora 2007, p. 274.

[231] o legislador angolano entende que as infracções administrativas que violam os comandos da normatividade pesqueira, constituem infracções graves e os classificam nos termos do art. 234º, da LRBA, designadamente:

1. A pesca em época ou zona proibidas ou não autorizadas;
2. a pesca de espécies com peso ou dimensões inferiores as autorizadas;
3. O uso de artes de pesca que não correspondam as especificações prescritas ou autorizadas, nomeadamente o uso de artes de pesca proibidas e o emprego de redes cujas malhas sejam de dimensão inferior às malhas mínimas autorizadas;
4. O transporte, sem autorização, de produtos tóxicos, explosivos e meios de pesca por electrocussão, assim como o de substâncias susceptíveis de enfraquecer, atordoar, excitar ou matar os recursos biológicos aquáticos;
5. A utilização, sem autorização, no exercício da pesca, dos produtos, substâncias e meios mencionados na alínea anterior;
6. A omissão de fornecimento de dados ou a prestação de dados falsos, nomeadamente sobre as capturas e esforço de pesca ou relativos a posição da embarcação ou ainda a falsificação de registos de bordo, designadamente diários de bordo, diário de pesca ou outros documentos relativos as capturas;
7. A pesca por embarcação de pesca de tipo diferente ou a captura de espécies diferentes daquelas para as quais foram concedidos os respectivos direitos;
8. A fuga ou a tentativa de fuga, após a respectiva interpelação pelos agentes de fiscalização no exercício das suas funções;
9. O não cumprimento das condições estabelecidas no título de concessão dos direitos de pesca ou no certificado de pesca;
10. A alteração fraudulenta dos dados que figuram na licença de pesca;
11. A falsificação do título de concessão de direitos de pesca, de quaisquer licenças ou certificados previstos lei das pescas e demais legislação aplicável;
12. Não ter a bordo da embarcação de pesca o dispositivo de controlo do sistema de indicação automática de posição, devendo tê-lo instalado;
13. A manipulação, alteração ou danificação ou qualquer forma de interferência com as comunicações ou o funcionamento do dispositivo do sistema de indicação automática de posição automática da embarcação;
14. A inobservância da obrigação de manter a bordo da embarcação o diário de pesca, assim como qualquer outro documento previsto na legislação;
15. A tentativa de pesca ou a pesca, recolha ou colheita de corais e outras espécies cuja pesca seja proibida nos termos da presente lei e seus regulamentos, seja por que meio for e a sua posse, venda ou exposição para venda;
16. A eliminação, destruição, simulação ou alteração de provas da prática de uma infracção de pesca;

Mas, contudo, sumariamente pode –se afirmar que o crime de pesca é efectivamente um crime de perigo, pois coloca em perigo todas espécies biológicos e aquáticas e o platô, ou fauna marinha todo ecossistemas, não é precisa obter o resultado ou dano, basta actividade projectada em que fosse consumada seria exactamente ferir os bens biológicos e aquáticos digno de protecção legal; é um crime de resultado, pois que, visa alcançar o desiderato de um actividade ilícita e proibida por lei, resultado dano; e é um crime de dano, pois lesa um bem jurídico patrimonial e ambiente.

Na doutrina e na Lei é unânime entendimento que o crime biológico e aquático configura-se nos crimes contra economia. Assim, todavia, o crime de biológicos e aquáticos encontra o seu recorte jurídico-legal art. 453º e 462º, do novo Código Penal angolano, que derrovoga a Lei nº 3/2014, de 10 Fevereiro e nas demais disposições legais avulsas.

Pelo formato do bem jurídico em causa parece coexistirem facilmente na norma de uma infracção de perigo, infracção de resultado e uma infracção de dano.

17. A pesca em zona não autorizada para o tipo de embarcação de pesca, a transmissão não autorizada de quotas ou de licenças de pesca, nomeadamente de um armador para outro;
18. A inobservância em especial das obrigações relativas à arrumação e selagem das artes de pesca e a sua recolha em compartimentos apropriados;
19. O fornecimento, nas águas angolanas, à embarcações de pesca de provisões ou combustível, sem a devida autorização do Ministério competente;
20. A destruição e danificação intencionais ou negligentes das embarcações de pesca ou das artes de pesca pertencentes a outras pessoas;
21. A agressão ou a obstrução com ou sem violência ou ameaça de violência contra um agente de fiscalização no exercício das suas funções;
22. A permanência das artes de pesca nas águas angolanas para além de quarenta e oito horas;
23. O exercício ilegal de funções de agente de fiscalização ou de capitão de embarcação;
24. A prática ou tentativa de prática da actividade de pesca sem os seguros exigidos por lei;
25. A captura de recursos aquáticos com violação das condições do título de concessão, certificado de pesca relativas à quota ou aos limites do esforço de pesca;
26. A introdução no ecossistema aquático de quaisquer substâncias que causem dano aos recursos biológicos aquáticos;
27. A pesca no alto mar por embarcação de pesca de bandeira angolana, sem a autorização da autoridade competente;
28. A violação de disposições e medidas internacionais de gestão e conservação de recursos de alto mar, incluindo as previstas na legislação aplicável;
29. A realização de baldeações e transbordos não autorizados pelo Ministro competente.
30. A detenção a bordo de artes de pesca em contravenção do disposto na presente lei e regulamentos aplicáveis;
31. A não detenção a bordo ou a não exibição de cópias da licença de pesca, certificado de navegabilidade, certificado de pesca, certificado de matrícula e propriedade e, se for caso disso, certificado de arqueação bruta, sempre que forem solicitados por agentes de fiscalização em exercício de funções;
32. A inobservância das disposições em vigor relativas à arrumação das artes de pesca;
33. A não marcação das embarcações de pesca, nos termos previstos na LRBA e regulamentos aplicáveis;
34. A falta de cooperação com os agentes de fiscalização em exercício de funções;
35. A inobservância das normas relativas ao destino a dar às capturas;
36. A inobservância das normas em vigor relativas as operações de pesca conexas;
37. A inobservância das obrigações relativas ao posicionamento, entrada e saída das embarcações de pesca dos portos, baías e zonas de pesca nas águas angolanas;
38. A inobservância das disposições da LRBA e regulamentos aplicáveis relativas ao porto base;
39. A inobservância das normas relativas a qualidade higieno-sanitária dos produtos da pesca;
40. A inobservância das normas relativas a criação e exploração de culturas aquáticas.

Os bens jurídicos dos recursos biológicos aquáticos configuram – se como bens supra-individuais (art.16º, da CRA, e art. 2º, da LRBA) dotados de referência pessoal de base antropocêntrica, na medida em que, apesar de não serem de uso exclusivo de um individuo, são susceptíveis de serem fluidos individualmente (…)[232].

Nesta linha de pensamento, o bem jurídico, não tem de ser efectivamente lesionado, ou seja, o efeito de actividade de pesca não tem de ocorrer, pois que, o comportamento em causa é em si próprio considerado perigoso para aquele bem, desde que, através do juízo *ex ant,* o julgador considere que a conduta projectada era susceptível de afectar a tranquilidade do bem jurídico – ecossistema marinha e recursos biológicos e aquáticos.

Entretanto, no crime de dano o elemento constitutivo do tipo objectivo do crime é a produção da lesão consumada ao bem jurídico. Só a comprovação – a fazer naturalmente em sede do processo da acusação deste dano causado aos bens dos recursos biológicos e aquáticos e o mercado de factores de produção, processamento, distribuição e comercialização do pescado (do efeito) poderá justificar, nesta situação, à consideração dos demais pressupostos o tipo objectivo de ilícito.

Portanto, sem querer galgar mais para além da média do Direito Económico Penal (Direito Penal Secundário) o crime de mera actividade económica, o crime de perigo económico e de dano económico, em linhas gerais afigura-se no essencial no crime do resultado[233].

3.23. Responsabilidade Civil por Danos Causados ao Recursos Biológicos e Aquáticos.

É efectivamente incontornável o facto de, neste excurso pelas concepções que versam sobre o conceito de responsabilidade, termos que partir de um ponto de referência que é colhido da doutrina da filosofia desenvolvida pelo célebre alemão IMMANUEL KANT. Este desenvolve uma visão ética do conceito de responsabilidade, definindo a autonomia como a capacidade de se determinar de forma moral. Na sua visão, a liberdade não é apenas um pressuposto da responsabilidade, mas também o fundamento da liberdade[234].

Neste sentido, mais uma vez nos encontramos, face a face, com a idealização de uma actuação livre, com a pressuposição de actos voluntários. A liberdade assume, assim, um lugar cimeiro na

[232] Cfr. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS. –Direito Penal, Parte Geral Tomo I 2ª edição Questões Fundamentais, a Doutrina Geral do Crime, Coimbra editora 2007, p. 142-143.

[233]Cfr. o art. 16º, do CP (Agravação da pena pelo resultado)
- Quando a pena aplicável a um facto for agravada em
função da verificação de um resultado, a agravação é sempre condicionada pela possibilidade de imputação daquele resultado ao agente, pelo menos, a título de negligência.

[234] A ética kantiana é uma ética de dever. Entendendo o dever como a necessidade de consumar uma acção por respeito à Lei, Kant via a responsabilidade como a consequência moral de uma actuação baseada numa vontade autónoma, mais desenvolvimento Cfr. INÊS FERNANDES GODINHO – *A Responsabilidade Solidária das Pessoas Colectivas em Direito Penal Económico*, Coimbra Editora, 2007, p. 18 e 19.

construção de uma ideia de responsabilidade. Sem a pressuposição da liberdade não poderá haver lugar à responsabilidade[235].

Para GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, a responsabilidade, enquanto conceito, significa uma obrigação de responder pelas acções próprias ou, em certos casos, pelas acções dos outros. HEGEL elevava a sua concepção de liberdade a uma ideia de Direito que, por sua vez, representava o patamar último da espiritualidade e ponto de partida da vontade livre[236].

A "responsabilidade", no seu sentido etimológico, corresponde à capacidade de responder; a possibilidade de assumir e respeitar compromissos e de assumir acções próprias e, inclusive, alheias. Traduz-se, assim, como a capacidade de alguém de prestar contas ou ser imputado pelos compromissos (livremente assumidos) e por actos e acções que cada um desenvolveu individual ou colectivamente.

Desta forma, na perspectiva civilista, como nos apresenta ANTUNES VARELA, "a responsabilidade cabe tanto à responsabilidade proveniente da falta de cumprimento das obrigações emergentes dos contratos, de negócios unilaterais ou de Lei (responsabilidade contratual), como resultado da violação de direitos absolutos ou da prática de certos actos que, embora lícitos, causam prejuízos a outrem (responsabilidade extra-contratual)"[237].

Noutra formulação simples, a responsabilidade consiste na obrigação de reparar os prejuízos produzidos e sofridos por outrem. Ainda nesta asserção civilista, que no nosso sistema jurídico é matricial e a mais abrangente, a responsabilidade pode decorrer da violação de uma obrigação, de um acto ilícito (responsabilidade subjectiva) ou, ainda, de um acto lícito ou do próprio risco que certas actividades comportam (responsabilidade objectiva), *ex vi lege,* art. 483º do CC[238].

Nos termos do art. 266º, da LRBA, densifica a responsabilidade objectiva por dano provocados aos bens jurídicos patrimoniais dos recursos biológicos e aquáticos. Sendo certo que; constituem-se os agentes económicos violadores dos direitos de pesca na obrigação de reparar os prejuízos ou indemnizar o Estado ou terceiros lesados todos aqueles que, independentemente de culpa, tenham causado danos ao ambiente aquático.

Entretanto, como notadamente se observa, as reparações ou indemnizações por danos não abrangidos na LRBA, causados pelas actividades reguladas pelo diploma já citado e seus regulamentos, aplicam-se os preceitos da Lei geral, ou seja, a Lei Civil (art. 483º, do CC).

---

[235] Apud, INÊS FERNANDES GODINHO – *A Responsabilidade Solidária das Pessoas Colectivas em Direito Penal Económico,* Coimbra Editora, 2007, p. 18 e19.
[236] Cfr. INÊS FERNANDES GODINHO – *ibidem*, p. 14 a 19.
[237] Cfr. ANTUNES VARELA – *Das Obrigações Em Geral*, Vol. I, Almedina, 10ª edição, 2011, p. 519 e 520.
[238] Cfr. FRANCISCO MÁRIO. – Controlo jurisdicional dos Dinheiros Públicos em Angola (Dissertação), p. 150.

Contudo, se porventura tratar-se de danos ao ambiente aquático, os lesados, quando este não for o Estado, podem requerer ao Ministério das Pescas que tome a iniciativa de promover que os integrantes procurem chegar amigavelmente a acordo sobre a responsabilidade dos danos e a forma da sua reparação. E por conseguinte, na falta de acordo dos interessados, avaliar a gravidade dos danos e das reparações ou indemnizações devidas, compete o tribunal dirimir o conflito.

As acções de indemnização por danos causados ao ambiente pela prática de uma infracção administrativa, são intentadas no foro do lugar onde foi instruído o processo de transgressão e aplicada a respectiva multa. Más, nas acções intentadas pelo Estado deve o Ministério das Pescas dar a conhecer ao agente do Ministério Público junto do tribunal competente a existência dos danos ambientais e fornecer-lhe todos os elementos necessários à propositura da acção, que tenha reunido durante a instrução do processo administrativo de transgressão (art. 268º, da LRBA).

Relativamente a responsabilidade civil conexa à responsabilidade criminal, importa escalpelizar que doutrina processual entende que o processo civil adere ao processo criminal, dir-se-á que nas infracções em que resulta a responsabilidade civil e penal, pode-se decidir cumulativamente na mesma sede, decidir-se-á no processo-crime a pena principal e pena acessória de responsabilidade civil pelos danos causado.

TERESA PIZARRO BELEZA levanta algumas inquietações a volta das infracções civis conexas ao ilícito criminal ao dizer que (…) de facto, apesar da unidade, que determina entre as duas acções civil e penal uma estreita conexão, estas não, estas não se confundem discutindo-se, aliás qual seria o melhor modelo. Um processo único ? um processo autónomo? Um processo autónomo com jurisdições diferentes?[239]

Entende responder as questões acima que em abstracto são concebíveis a este nível vários modelos, designadamente:

a)***O sistema de identidade*** – não haveria lugar a qualquer discriminação processual. É segundo o Prof. FIGUEIREDO DIAS, citado pela TEREZA PIZARRO BELEZA, o sistema da " confusão total ", já que se confunde o direito penal com o direito civil correspondendo ainda a uma concepção do direito penal onde não esta presente o interesse da sociedade na punição do culpado, mas apenas o interesse da vitima em obter vingança[240].

b) ***O sistema de absoluta independência*** – em que o pedido penal seguem processos autónomos. Contrariamente à solução anterior, este sistema parte da consideração de que a acção

[239] Cfr. TEREZA PIZARRO BELEZA. – Apontamentos de Direito Processual Penal 1993 AAFDL, p. 216.
[240] Cfr. TEREZA PIZARRO BELEZA. – Apontamentos de Direito Processual Penal 1993 AAFDL, p. 226.

penal e a civil tem em si mesmas finalidades diferentes e por isso mesmo se imporia processos distintos e autónomos. É o sistema preconizado pela legislação inglesa, americana e brasileira.

c) ***O Sistema de interdependência*** - é solução preconizada pela maioria das legislações, apresentando todavia, uma multiplicidade de variantes nas soluções concretas que adiantam, mantendo porém um denominador comum; a possibilidade ou obrigatoriedade de juntar a acção civil à acção penal, permitindo por esta via que o juiz penal decida também a acção civil.

Parece ter sido esta a solução do nosso legislador processual penal (art. 75º, do CPP), o pedido de indeminização civil fundado na prática de um crime, é deduzido no processo penal respectivo, só o podendo ser em separado perante o tribunal civil, nos casos previstos na Lei".

A solução do nosso legislador, veio na sequência da Lei de autorização legislativa, impôs a manutenção do princípio da adesão obrigatória da acção civil ao processo penal, admitindo porém algumas excepções.

D) ***O Princípio da Adesão -*** como já deixámos expresso, este princípio vem consagrado no art. 75º, do C.P.P.[241], Segundo o qual a acção civil de indeminização fundada na prática de um crime, deve ser deduzida no respectivo processo penal. Parece ser intenção do nosso legislador erigir como princípio regra o princípio da adesão.

Decorre porém, da segunda parte do mesmo artigo, que este princípio não tem uma natureza absoluta comportando ele mesmo excepções – as mencionadas no artigo seguinte.

É usual afirmar-se que o sistema consagrado na nossa lei processual não deixaria assim às partes, como regra a faculdade ou a opção livre de escolher meio processual para deduzir o respectivo pedido civil. A regra seria a do art. 75º, do CP (princípio da adesão) apenas podendo ser formulado em separado nos casos do art. 76º, do CPP, como excepção **(**princípio da opção ou da alternatividade).

É claro que esta afirmação, encontra algumas dificuldades. É que, o princípio da adesão, com o alcance que se lhe atribui – impossibilidade de deduzir o pedido de indeminização civil em separado, caso não tenha deduzido no processo penal – vale apenas para os crimes públicos e mesmo estes com as excepções previstas em algumas alíneas do art. 76º, do CPP. Quanto aos crimes semi-públicos e particulares, vigora, como resulta do artigo seguinte, a regra da opção ou pelo menos a possibilidade de deduzir em separado o respectivo pedido de indeminização civil. Ora, se assim é, dado que os crimes semi-públicos são os crimes maior número no nosso ordenamento penal, poder-se-á questionar se em bom rigor poderemos continuar a falar no princípio da adesão como princípio regra.

[241] Este princípio vem consagrado no art. 71º, do C.P.P., português.

Quem deduz o pedido de indemnização civil?

Como resulta dos preceitos legais (art. 78º, do CPP), quem pode deduzir o pedido de indemnização civil é o lesado e não o ofendido, entendendo-se como tal a pessoa que sofreu danos ocasionados pelo crime ainda que não se tenha constituído ou não possa constituir-se assistente (art. 78º nº 1, do C.P.P.). Assim, lesado e ofendido não coincidem necessariamente.

O conceito de lesado é, pois, mais amplo que o de ofendido. Poderíamos até afirmar que se todo o ofendido é lesado, nem todo o lesado é ofendido. Para o Prof. FIGUEIREDO DIAS, lesado deve ser considerado toda a pessoa que, segundo as normais do direito civil, tenha sido prejudicada em interesses seus juridicamente protegidos, desta perspectiva se alcançando um conceito lato ou extensivo de ofendido que abrangerá todas as pessoas civilmente lesadas pela infracção penal[242].

Assim, o lesado é aquela pessoa que sofre danos e por isso mesmo, nos termos gerais da lei civil teria legitimidade para formular o pedido de indemnização civil.

O ofendido é aquela pessoa cujos interesses a Lei Penal visou tutelar com a incriminação.

O lesado confunde-se com o ofendido (titular dos interesses que a lei penal visa proteger) quando este sofre danos indemnizáveis nos termos da Lei Civil.

Mas nada impede que hajam pessoas lesadas com a actuação do agente e nessa medida titulares do direito à indemnização civil que não sejam titulares do interesses especialmente protegido pela Lei Penal e nessa medida não sejam também ofendidos – temos então as partes meramente civis.

Resumindo, para haver lesado nos termos do art. 78º nº 1 do C.P.P., é necessário que haja alguém que tenha sofrido danos, haja crime e nexo de causalidade entre o dano e o crime[243].

---

[242] Cfr. TEREZA PIZARRO BELEZA. – Apontamentos de Direito Processual Penal 1993 AAFDL, p. 225.

[243] Assim:

a) Titular do Direito a indemnização – já o dissemos, é a pessoa que sofreu danos e por isso mesmo nos termos gerais de lei civil teria legitimidade para formular o pedido de indemnização civil seja ela pessoa física, colectiva, ou sociedade.

b) Dano – como em qualquer responsabilidade civil, é necessário que haja danos, sejam eles patrimoniais ou não patrimoniais que atinjam a esfera jurídica da pessoa, devendo por isso mesmo esta, alegar e provar os factos que demonstram a existência dos danos.

c) Crime – parece resultar do art. 78º, que os danos teriam de resultar de uma conduta criminosa, ou pelo menos de factos que previsivelmente indiciam o preenchimento de um determinado tipo penal.

Mas, não se deve exigir ao lesado, a prova dos elementos constitutivos do crime, uma vez que os pressupostos da responsabilidade penal e civil são diferentes.

Nexo de causalidade – finalmente, é necessário que entre a prática do facto criminoso e o dano, se estabeleça um nexo de causalidade. Note-se que em rigor, a Lei não utiliza a expressão causalidade, mas sim… danos ocasionados… Todavia, não nos podemos esquecer, que se trata de matéria de responsabilidade civil, e como tal sempre se exigirá a existência de um nexo de causalidade entre o facto e o dano. Mais desenvolvimento, Cfr. TEREZA PIZARRO BELEZA. – Apontamentos de Direito Processual Penal 1993 AAFDL, p. 226.

Ora bem, o tratamento jurídico-legal da responsabilidade civil conexa com a criminal (art. 267º, da LRBA) relativamente aos danos provocados aos recursos biológicos aquáticos e ao ambiente aquático pelo crime previsto no art. 262º, da LRBA, portanto, obrigam solidariamente os seus autores, o titular da licença de pesca, havendo-a, o armador ou o proprietário da embarcação de pesca a repará-los ou indemnizar os lesados nos termos da legislação das Pescas e os seus regulamentos[244].

Portanto, o pedido cível de indemnização a que se refere o art. 75º , do Código do Processo Penal pode ser deduzido não só contra os agentes do crime como contra as restantes entidades indicadas no art. 267º, da LRBA. Dizer também, as pessoas autorizadas a pescar no alto mar se cometerem as infracções de pesca no alto mar são responsáveis pelas infracções que cometerem no exercício da sua actividade, art. 126º, LRBA.

Capítulo IV - Direito de Petróleo e Gás.

4.1. Origem e Evolução Histórica do Petróleo.

Teoria mais aceite para a formação do petróleo é a de que ele se originou de restos de seres vivos, animais e vegetais, ao longo de milhões de anos (estima-se que as reservas de petróleo tenham entre 10 e 500 milhões de anos). ... É daí que vem o nome petróleo, que significa óleo de pedra.

Acredita-se que o uso do petróleo esteja datado desde os primórdios da civilização. Povos do Médio Oriente ou Asia Menor, Egipto, Mesopotâmia, da China já haviam tido contacto com o combustível fóssil e o utilizado nas formas de betume, asfalto para pavimentação de estradas, iluminação, lubrificação, fins bélicos. Porém, o primeiro poço nas Américas foi perfurado no Canadá, em 1858. Em seguida no mês Agosto de 1859, o norte-americano EDWIN LAURENTINE DRAKE

[244] Cfr. art. 9º, do Código Penal de 2020 sobre epigrafe (Responsabilidade penal das pessoas colectivas):
1. As pessoas colectivas, com excepção do Estado e das organizações internacionais de direito público, são susceptíveis de responsabilidade criminal.
2. As pessoas colectivas e equiparadas, ainda que irregularmente constituídas, são responsáveis pelas infracções cometidas
em seu nome, por sua conta e no seu interesse, ou em seu benefício, a título individual ou no desempenho de funções, pelos seus órgãos, representantes, ou por pessoas que nela detenham uma posição de liderança.
3. As pessoas colectivas referidas no número anterior são ainda responsáveis por crimes cometidos em seu nome, por sua conta e no seu interesse, ou em seu benefício, por pessoas singulares que actuem sob a autoridade das pessoas referidas no número anterior, sempre que o crime se tenha tornado possível em virtude de uma violação dolosa dos deveres de vigilância ou controlo que às últimas incumbem.

perfurou o primeiro poço nos Estados Unidos para a procura do petróleo (a uma profundidade de 21 metros), no estado da Pensilvânia[245].

Registos históricos da utilização do petróleo remontam a 4 000 a.C. devido a exsudações e afloramentos frequentes no Oriente Médio. Os povos da Mesopotâmia, do Egipto, da Pérsia e da Judeia já utilizavam o betume para pavimentação de estradas, calafetação de grandes construções, aquecimento e iluminação de casas, bem como lubrificantes e até laxativo. Os chineses já perfuravam poços, usando hastes de bambu, no mínimo em 347 a.C.. Heródoto citou em "História", processos de obtenção do petróleo e do betume no Oriente Médio (século V a.C.).

AMIANO MARCELINO, historiador do período final do Império Romano, menciona o óleo da Media, usado em flechas incendiárias, e que não era apagado com água, apenas com areia; um outro óleo, mais viscoso, era produzido na Pérsia, e chamado na língua persa de nafta.

No início da era cristã, os árabes davam ao petróleo fins bélicos e de iluminação. O petróleo de Bacu, no Azerbaijão, já era produzido em escala comercial, para os padrões da época, quando MARCO POLO viajou pelo norte da Pérsia, em 1271.

A moderna indústria petrolífera data de meados do século XIX. Em 1850, JAMES YOUNG, na Escócia, descobriu que o petróleo podia ser extraído do carvão e xisto betuminoso, e criou processos de refinação. O primeiro poço moderno foi perfurado em Bibiheybət (Bibi-Heybat), próximo a Bacu, no Azerbaijão, no ano de 1846. O Azerbaijão foi o maior produtor de petróleo no século XIX e no final desse sua produção era de mais da metade da produção mundial. O primeiro poço comercial da Roménia foi perfurado em 1857.

O primeiro poço nas Américas foi perfurado no Canadá, em 1858. Em Agosto de 1859 o norte-americano EDWIN LAURENTINE DRAKE perfurou o primeiro poço nos Estados Unidos para a procura do petróleo (a uma profundidade de 21 metros), no Estado da Pensilvânia. O poço revelou-se produtor e a data passou a ser considerada, pelos norte-americanos, a do nascimento da

[245] Petróleo (do latim petroleum, petrus = pedra e oleum = óleo, do grego πετρέλαιον [petrélaion, "óleo da pedra", do grego antigo πέτρα [petra], pedra + έλαιον [elaion] azeite, qualquer substância oleosa, no sentido de óleo bruto, é uma mistura de substâncias oleosas, inflamável, geralmente menos densa que a água, com cheiro característico e coloração que pode variar desde o incolor ou castanho claro até o preto, passando por verde e marrom (castanho).
Trata-se de uma combinação complexa de hidrocarbonetos, composta na sua maioria de hidrocarbonetos alifáticos, alicíclicos e aromáticos, podendo conter também quantidades pequenas de nitrogênio, oxigênio, compostos de enxofre e íons metálicos, principalmente de níquel e vanádio. Esta categoria inclui petróleos leves, médios e pesados, assim como os óleos extraídos de areias impregnadas de alcatrão. Materiais hidrocarbonatados que requerem grandes alterações químicas para a sua recuperação ou conversão em matérias-primas para a refinação do petróleo, tais como petróleos de xisto crus, óleos de xisto enriquecidos e combustíveis líquidos de hulha, não se incluem nesta definição.

moderna indústria petrolífera. A produção de óleo cru nos Estados Unidos, de dois mil barris em 1859, aumentou para aproximadamente três milhões em 1863, e para dez milhões de barris em 1874.

A actividade de prospecção e pesquisa de Hidrocarbonetos iniciou-se em Angola em 1910. Nesse ano foi concedida à Companhia Canha & Formigal, uma área de 114,000 km2 no Offshore na Bacia do Congo e na Bacia do Kwanza, sendo o primeiro poço perfurado em 1915.

A Pema (Companhia de Pesquisas Mineiras de Angola) e a Sinclair (E.U.A.) estiveram também envolvidas, desde cedo, na actividade de prospecção e pesquisa em Angola. Após breve paragem, em 1952 reiniciou-se a actividade, com a concessão à Purfina da mesma área adicionada à sua extensão na Plataforma Continental em 1955.

Ainda em 1955 ocorreu a primeira descoberta comercial de petróleo, feito da Petrofina no vale do Kwanza. Em parceria com o governo colonial a Petrofina criou a Fina Petróleos de Angola (Petrangol) e construiu a refinaria de Luanda para processamento do crude.

Em 1962 foi efetuado o primeiro levantamento sísmico do Offshore de Cabinda pela Cabinda Gulf Oil Company (CABGOC) e em Setembro desse ano surgiu a primeira descoberta.

Em 1973 o petróleo tornou-se a principal matéria de exportação. Em 1974 a produção chegou aos 172.000 bpd, o máximo do período colonial.

Em 1976, a produção total rondava os 100.000 bbl/d e era proveniente de três áreas: *Offshore* de Cabinda, Onshore do Kwanza e *Onshore* do Congo.

Durante o período 1952-1976, foram realizados 30,500 km de levantamentos sísmicos, perfurados 368 poços de prospecção e pesquisa e 302 poços de desenvolvimento. Nesta fase foram descobertos um total de 23 campos, dos quais três na faixa Atlântica. A exploração em águas profundas começou em 1991 com a adjudicação do Bloco 16, a que seguiram os Blocos 14, 15, 17, 18 e 20.

Desde 1990 foram perfurados em Angola mais de 200 poços exploratórios e de pesquisa. No começo de 2000 havia um total de 29 Blocos sob licença em terra e na faixa Atlântica. As licenças estavam atribuídas às 30 companhias 14 das quais eram operadoras.

A primeira plataforma do modelo FPSO (Flutuante de Produção, Armazenagem e Escoamento) no *offshore* Angolano, foi usada no projecto Kuito do Bloco 14 e, entrou em produção em Dezembro de 1999. Desde Agosto de 2003 a maior plataforma, do modelo FPSO, do mundo é usada no projecto Kizomba A no Bloco 15. Projectos nos Blocos 17 e 18 também fazem uso do mesmo tipo de plataforma.

Para terminar com a queima de gás resultante da exploração petrolífera e também para se ter uma fábrica de produção de petroquímicos locais, está a ser construída uma fábrica de condensação de gás natural que devia produzir gás de petróleo liquefeito (GPL). Estima-se que a mesma entre em produção em 2015 que não se concretizou.

Com as várias descobertas na faixa Atlântica Angolana com a descoberta e licitação dos blocos da bacia de Moçâmedes, Angola tornou-se num dos principais produtores de petróleo no continente Africano. A aposta em novas tecnologias para exploração em águas profundas e ultra-profundas tem tornando a indústria petrolífera Angolana pioneira a nível mundial.

O petróleo Brent foi baptizado assim porque era extraído de uma base da Shell chamada Brent. Actualmente, a palavra Brent designa todo o petróleo extraído no Mar do Norte e comercializado na Bolsa de Londres. Essas duas siglas, que normalmente acompanham a cotação do petróleo, indicam a origem do óleo e o mercado onde ele é negociado[246].

Durante o período colonial, o sistema petrolífero angolano assentava no sistema de acesso geral ou sistema concessionário, em que os direitos de exploração e a produção de petróleo eram concedidos directamente às empresas petrolíferas estrangeiras.

Após a independência nacional, concretamente em 1978, houve mutações no sistema de atribuição de direitos petrolíferos em Angola. Essa transição foi notória com a entrada em vigor da Lei nº 13/78, de 26 de Agosto, que veio consagrar o "princípio da propriedade estatal dos jazigos de hidrocarbonetos".

Todavia, este preceito normativo do princípio da soberania do povo angolano sobre a propriedade de todos os recursos naturais existente em Angola veio a conformar-se com o art. 11º da Lei Constitucional de 1992, então vigente e actualmente com o art.16º, da CRA de 2010.

Porém, o princípio do monopólio da "Concessionária petrolífera nacional traduz-se na atribuição, a título exclusivo, de direitos mineiros à SONANGOL, E.P., a qual passou a ter o estatuto de "Concessionária Nacional", que veio pôr fim a vigência do sistema concessionário livre, ao determinar-se no nº 2 do art. 2º, da Lei nº 13/78, a extinção da concessão dos direitos mineiros atribuídos a sociedade ou entidades estrangeiras, tendo tais direitos sido transferidos para a SONANGOL sem mais formalidades[247].

Por conseguinte, consagrou, além do princípio do monopólio ou da titularidade exclusiva de direitos mineiros pela empresa petrolífera nacional, os princípios da intransmissibilidade de direitos mineiros (art. 4º e 5º, da LAP), o da obrigatoriedade associativa das empresas petrolíferas estrangeiras, e o princípio da participação maioritária da empresa petrolífera nacional.

O princípio da intransmissibilidade de direitos mineiros determina uma proibição expressa de a SONANGOL transmitir total ou parcialmente os direitos mineiros que lhe são atribuídos (art. 5º, da LAP). Ainda assim, o mesmo propósito que confere à SONANGOL, sendo instituição estatal, reforça a ideia que o sector petrolífero angolano assume uma importância estratégica na promoção do desenvolvimento económico do País. Pois que, nos termos da Constituição vigente (art. 16º,

[246] A cotação Brent é referência para os mercados europeu e asiático. Já o petróleo WTI tem o nome derivado de West Texas Intermediate. West Texas é a principal região petrolífera dos Estados Unidos, e o óleo WTI é aquele vendido pelos intermediários do West Texas. Ele é negociado na Bolsa de Nova York e sua cotação é referência para o mercado norte-americano. Normalmente, o petróleo WTI é um pouco mais caro do que o Brent, o que reflecte a qualidade do produto e o custo de refinaria e transporte.

[247] Mas desenvolvimento Cfr. EDMUNDO MIGUEL. – Tipologia dos Contratos Petrolíferos em Angola e sua Natureza jurídica, casa das ideias Luanda 2017, p. 45.

CRA), todos os recursos naturais são propriedade do Estado, a quem cabe determinar as condições para sua concessão, pesquisa e exploração.

No entanto, a Constituição reserva a propriedade dos recursos petrolíferos, como bens complementares ao domínio público (art. 3º, da LAP)[248]. É o que está plasmado no art. 16º, da CRA, ao consagrar que "todos os recursos existentes no solo e no subsolo, nas águas interiores, no mar territorial, na plataforma continental e na zona económica exclusiva, são propriedade do Estado, que determina as condições do seu aproveitamento, utilização e exploração.

Ainda assim, em virtude do princípio da intransmissibilidade de direitos mineiros, o art. 3º, da LAP, determina que "os jazigos petrolíferos existentes nas áreas referidas no art. 1º, sendo as mesmas indicadas no art.16º, da CRA, fazem parte integrante do domínio público do Estado".

A partir destes pressupostos legais e constitucional, se lhe é atribuída a SONANGOL, Empresa Pública, a condição de concessionária exclusiva nacional, cuja natureza da exclusividade é vedada a alienação total ou parcial dos direitos mineiros, sendo nulo e ineficaz os actos praticados em contrário (art. 5º, da LAP).

Por seu turno, para além do princípio da intransmissibilidade, temos o outro princípio que reforça a ideia espelhada no parágrafo anterior que é o princípio da obrigatoriedade associativa das empresas petrolíferas estrangeiras, que expressa que toda a sociedade ou entidade estrangeira que queira exercer actividades de pesquisa e produção de hidrocarbonetos apenas o poderá fazer em associação com a SONANGOL. A LAP, n º2 do art. 44º, elucida que a concessionária nacional pode-se associar a entidades nacionais ou estrangeiras de comprovada idoneidade e capacidade técnica e financeira, mediante a prévia autorização da ANPG. A referida associação deve revestir-se das seguintes formas:

- Sociedade comercial, que importa a constituição de uma sociedade comercial de direito angolano;

- Associação em participação (também designado por Consórcios, terminologia da Lei n º 10/04, de 12 de Novembro);

- Contrato de partilha de produção, que configuram actualmente os contratos mais usuais em Angola. A concessionária nacional tem participado, dentro da categoria mais ampla de contratos do domínio púbico, tornando-se inelutável não só pelo seu objecto e conteúdo como também pela qualidade da parte contratante, que deve ser entendida como uma pessoa colectiva integrada na administração pública, da sua qualidade de concessionária exclusiva do estudo[249].

[248] Cfr. art. 3º, da LAP, que os jazigos petrolíferos existentes nas áreas referidas no art. 1º fazem parte integrante do domínio público do Estado.
[249] Cfr. EDMUNDO MIGUEL. – Tipologia dos Contratos Petrolíferos em Angola e sua Natureza jurídica, casa das ideias Luanda 2017, p. 45.

Entretanto, com institucionalização da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG), como entidade administrativa de regulação dos direitos de concessão, de exploração do grude em Angola, todos de direitos de concessionaria nacional que era atribuída a SONANGOL, passou a ser exercido na sua plenitude pela nova concessionaria, pondo o fim aquela promiscuidade dual da SONANGOL, como agente regulador e empresa pública de petróleo.

Seja como for, a SONANGOL, tem direitos de preferência na aquisição dos direitos de concessão das jazidas ora descobertas tanto no *offshore*, como no onshore.

4.2. O Regime Jurídico Contratual do Sector Petrolífero.

O regime jurídico da exploração e produção do petróleo é o conjunto de normas, regras e princípios que regulam as actividades inerentes à indústria petrolífera num determinado país. Numa altura em que o crescimento se fazia notar, era necessário, desde logo, um quadro constitucional que se afigura-se adequado às alterações em vista na administração pública angolana. Entre 1991 e 1992, foram introduzidas profundas alterações à Lei Constitucional, havendo mesmo quem na doutrina defendesse que se tratou de uma nova Constituição.

Referenciando-se sobre o problema dos contratos administrativos em Angola, a propósito do quadro legislativo pós-independência, CARLOS TEIXEIRA defende que a primeira abordagem sobre contratos administrativos em Angola foi feita em 1990, pela Lei n º 17/90, Lei sobre os Princípios a Observar pela Administração Pública.

Em 1991 é aprovado o Decreto n º 9/91, de 23 de Março, sobre o regulamento da actividade de empreiteiros de obras públicas, industriais de construção civil e fornecedores de obras. Por essa altura, começam as reformas administrativas no ordenamento jurídico angolano, o que faz reaparecer, ainda muito timidamente, a figura dos contratos administrativos.

No início da reforma administrativa, a produção legislativa tendente a alterar o quadro legal da altura, teve como impulso a "nova" Lei Constitucional que passou a vigorar, consagrando, desde logo, o princípio do Estado democrático de direito, mediante o qual se procurou atender aos direitos, liberdade e garantias, a separação de poderes e a legalidade da actuação da administração.

A Constituição económica defendia a necessidade de utilização e exploração da propriedade pública, devendo o Estado garantir a sua eficiência, rentabilidade e incentivar a iniciativa privada.

Ocorre recordar que a profunda transformação económica do sector energético provocou uma série de crises que permitiu aos Países produtores acelerarem o fim da época de preços de referências relativamente convenientes e estáveis que tinham permitido às grandes companhias assumirem uma posição predominante. Depois de ter constatado as disposições pertinentes ao sector petrolífero enquanto instrumento de regulação do sector, é de carácter imperativo referenciar que a *lex contractus* é a principal fonte normativa, sobre as considerações da equidade, assim como os seus princípios geralmente reconhecidos pelo direito.

O efeito de qualificação jurídica, derivado da natureza de tais contratos, levou-nos realçar os seguintes aspectos: facto de uma das partes ser uma entidade pública, a concessionária nacional, ser o co-contratante de uma entidade nacional de outro Estado, o conteúdo do contrato consiste num objecto que corresponde a um bem do domínio público que é reserva do Estado, em cujo aproveitamento convencionado deve garantir que é reserva do Estado, em cujo aproveitamento convencionado deve garantir a sua eficiência e rentabilidade (n º2 do art. 11.º da LCP, Fazendo anuência do n º2 do art. 12º, da LCP, o beneficio é reportado à comunidade inteira, e também está convencionada uma partilha para entidade privada que assume, mediante a assunção de determinadas obrigações petrolíferas, uma contrapartida que lhe permite recuperar seus custos em caso de resultados e alcançar uma renda económica considerável[250].

As propostas formuladas pela doutrina e a jurisprudência quanto à forma preferencial de regulação destes contratos, adequa-se à solução da LAP que prevê os contratos de associação de partilha de produção celebrado entre a Concessionaria Nacional, depois de a concessão ser autorizada através do Decreto do respectivo Governo. A bilateralidade da relação jurídica reflecte a importante cláusula de contratos desta natureza jurídica que obedecem à convenção arbitral em caso de conflitos e a cláusula de estabilidade, em vista a reforçar o carácter contratual destes acordos celebrados e aprovados com mecanismo de regulação[251].

A inclusão da convenção arbitral, veio atenuar esta desigualdade entre as partes, para além da cláusula de estabilidade ou intangibilidade, de todas as questões emergentes desse tipo de contratos, na medida em que se subtrai à jurisdição dos tribunais estaduais a resolução de quaisquer desacordos, contendas ou litígios ente as partes signatárias. No diz respeito à definição dos contratos de concessões petrolíferas, o juiz em causa optou por uma solução intermédia que reconhecia a natureza contratual do acto, que todavia, apresentava um carácter jurídico compósito, ao mesmo tempo de acções públicas e privadas[252].

Neste caso, a própria doutrina apresenta-nos o sucedido com a LIAMCO, tratando-se, em larga medida, da lei líbia em geral e da tradição islâmica, em particular, para demonstrar a existência de normas e princípios comuns aos princípios do direito internacional, seja no que diz respeito à legitimidade do recurso à arbitragem, seja para preservar o equilíbrio entre a inviolabilidade do contrato e salvaguardar os interesses públicos.

Para completar análise do papel efectivamente feito na prática de sentença arbitral, a British Petroleum (BP), a Texaco e a LIAMCO, ocorre observar que nenhuma destas sentenças foi traquejada. Em todos os casos, as companhias peticionárias concluíram um acordo com o governo líbio, aceitando somente uma parte, enquanto lhes era reconhecida a sentença arbitral.

Um tal resultado, demonstra o limite do ponto de vista prático, destas sentenças arbitrais, não obstante os esforços implementados no curso dos procedimentos pelas companhias

[250] Cfr. EDMUNDO MIGUEL. – Tipologia dos Contratos Petrolíferos em Angola e sua Natureza jurídica, casa das ideias Luanda 2017, p. 45.
[251] Ibidem.
[252] Cfr. EDMUNDO MIGUEL. – Tipologia dos Contratos Petrolíferos em Angola e sua Natureza jurídica, casa das ideias Luanda 2017, p. 45.

estrangeiras, no sentido de proteger as suas actividades do risco que eventualmente as autoridades dos países hospedeiros, exercitando seus poderes, apresentando-as unilateralmente, para discussão da cláusula de estabilidade. Inicialmente, esta cláusula foi inserida nos contratos a longo prazo, para manter o equilíbrio contratual entre direitos e as obrigações de ambas as partes.

A própria especificidade dos contratos de petróleo, caracterizados pelos elevadíssimos investimentos que eles envolvem, os enormes riscos a correr desde a possibilidade de não se alcançarem quaisquer resultados até às alterações de preços durante os longos prazo, para manter o equilíbrio contratual entre direitos e as obrigações de ambas as partes.

Os particulares que pretendem valorizar o mais possível a estabilidade da relação contratual tornam importante a opção pela arbitragem, tendo em mente algumas das principais vantagens de um processo arbitral, permitindo aos envolventes, escolherem os juízos da causa, tendo em consideração a confiança que lhes merecem, em função da peculiaridade da imparcialidade no processo, a que fazem gozo, não tendo de submeter aos juízes determinados pelo Estado, no caso da resolução de conflito pelas vais judicias do Estado[253].

A arbitragem é, no entanto, um meio de resolução de conflitos ou litígio, mais também pode servir, nos termos da lei angolana, para Actualizar e rever os contratos ainda que não se registem diferendos.

Vale referir que o que está consagrado na Constituição sobre o princípio fundamental das organizações económica, com grande reflexo nas normas dos Contratos Públicos, é o princípio da economia do mercado, baseado nos princípios da sã concorrência, moralidade e ética, nos termos da alínea c) do n º 1 do art. 89º, da CRA.

Esses princípios são essencialmente relevantes, na medida em que norteiam toda a contratação pública em Angola. O enquadramento legal dos contratos petrolíferos, apesar da sua especificidade, têm uma ligação directa com a LCP (Lei n º 41/20, de 23 de Dezembro), que entrou em vigor no dia 22 de Janeiro de 2021.

A LCP define nas suas alíneas f) e g) do art. 5º, os contratos de concessão de obra pública e concessão de serviços públicos como:

Concessão de obra pública: o contrato pelo qual o co-contratante, concessionária de obriga, perante uma entidade pública contratante, concede, à execução ou à concessão e execução, de uma obra pública, mediante a contrapartida da exploração dessa obra, por um determinado período de tempo;

Concessão de serviço público: o contrato pelo qual o co-contratante, concessionário se obriga, perante uma entidade pública contratante, concedente, a gerir, em nome próprio e sob sua responsabilidade e em respeito pelo interesse público, por um determinado período de tempo, uma actividade de serviço público, por um determinado período de tempo, uma actividade de serviço

[253] Ibidem.

público, sendo remunerado ou directamente pela entidade pública contratante concedente ou através da totalidade ou parte das receitas pela actividade concedida.

Parece-nos relevante, referenciar os preceitos consagrados nos vários diplomas produzidos. Numa leitura atenta à LCP, não se vislumbra a regulação aplicável ao regime substantivo dos contratos de concessão. Na verdade, como resulta do ratio da alínea a), n º 1 do artigo 2 º, da LCP, ela é aplicável também, aos procedimentos de formação dos contratos de concessão de obras e serviços públicos que não estejam sujeitos a um regime legal especial.

O n º 1 do artigo 2 º da LCP, ao estabelecer que a LCP é aplicável, a formação e execução dos contratos de empreitada de obras públicas, locação ou aquisição de bens móveis de serviços celebrados por uma entidade pública contratante (…), "pressupõe que este preceito estabelece o âmbito de aplicação objectiva da LCP, isto é, determina quais os contratos celebrados pela Administração Pública submetido ao seu regime".

Consideramos, de suma importância a abordagem do aspecto da Lei aplicável aos contratos petrolíferos, de acordo com as regras estabelecidas no art. 43 º, da Lei n º 16/03 de 25 de Julho, lei sobre a Arbitragem Voluntária, atendendo ao grande número contratos já estabelecidos no domínio do petróleo.

Nesta passagem, consideramos que seria útil uma revisão sucinta dos contratos previstos na LAP procedendo a um esclarecimento jurídico-legal à luz da nossa legislação, tendo em consideração que poderá ajudar compreender a especificidades desses contratos.

A arbitragem é, no entanto, um meio de resolução de conflitos ou litígios, mas também pode servir nos termos da lei angolana para Actualizar e rever os contratos ainda que não registem diferendos.

4.3. A Tipologia dos Contratos na Área Do Petróleo.

4.3.1. Contrato de Concessão

Na verdade, não é suficiente dar início a um processo de desenvolvimento económico, fundamental sem torná-lo sustentável por um período, e médio e a longo prazo sem ter em conta o papel do Estado (o papel legislador e/ou regulador do mercado). O Estado tem uma grande responsabilidade neste longo processo no que se refere a criação de políticas públicas eficientes, criação de condições institucionais, à boa governação das instituições, e á produção de normas, decretos, para melhor regulamentar o mercado. Uma economia em que o Estado e o mercado se encontram lugar para o pluralismo teórico e e metodológico, onde reina a ética e moral da acção humana individual e colectiva, e onde a diversidade é sinónimo de complementaridade, são ingredientes-base de qualquer processo de desenvolvimento.

Porém, vale a pena reflectir sobre os contratos de concessão de forma cuidada, mas fundamentada, que ajudam a clarificar as regras de jogo estipuladas pelo Direito Administrativo.

Apesar da designação diferente, a figura de concessão tem a sua origem nos tempos antigos. Essencialmente associada aos distintos estágios e modelos da relação Estado-economia, que se foi adaptando e transformando, conforme o grau de intervenção do Estado na economia, e à preocupação deste em intervir no mercado.

Muitos autores, entre eles VAN MEURS, citado por EDMUNDO MIGUEL , advogam que o contrato de concessão é sinónimo da história da exploração de petróleo e gás, visto ser mais antigo sistema contratual eleito pelo homem na indústria petrolífera. Tradicionalmente, classifica-se em concessão clássica ou em concessão moderna[254].

Na concessão clássica, as áreas concedidas e o prazo das concessões eram extensos , poderiam até abranger todo o território de um país e os prazos variavam de sessenta anos ou mais, com *royalties* bastante reduzidos.

Hoje, as maiores companhias do globo terrestre são empresas nacionais estatais, como exemplo paradigmático em Angola , a SONANGOL E.P., ou muitas delas são semi-estatais, que competem entre si e com as diversas companhias petrolíferas.

As concessões modernas, regra geral, têm áreas e prazo dos contratos menores e em relação ao pagamento de *royalties*, estes atingem valores muitos altos. A maior parte da produção de petróleo, actualmente, é efectuada pelas empresas petrolíferas estatais.

O Contrato é um instituto geral do Direito comum nos vários ramos da ciência jurídica, pois parece o exacto afirmar que os contratos constituem a precípua fonte das relações obrigacionais, não só pela sua frequência, mas também porque os direitos e as obrigações deles resultantes são, de modo geral os de maior relevo na vida de todos os dias. Porém, constituem o seu cavalo de combate os princípios contratuais, a liberdade contratual, consensualismo, a boa – fé e da força vinculativa.

Porque a justiça que se procura no Direito do Petróleo e Gás exige uma valoração de interesses que radicam em três ordens de interesses, designadamente: os interesses das partes; os interesses do tráfico do comércio jurídico; e, os interesses de ordem (que se exprimem nos pressupostos da harmonia interna e da harmonia internacional). Compreende-se, por isso, o interesse pratico e teórico do instituto, bem como a atenção que os legisladores nacionais e supranacionais, em regra lhe consagram. Não faltam quem assinale que a contratação ou contratualidade e o progresso seguem, na história, uma interligação curva ascendente. Em todo

[254] Ibidem.

caso, talvez seja de reconhecer que, durante o ciclo que nos procedeu, se hipertrofiou a ideia de contrato, sobretudo do ponto de vista teórico[255].

O contrato assume a natureza de pedra angular de todo um sistema – quadro ao serviço de uma ideologia, pois bastara observar a pujança da actividade económica do nosso tempo, causa e feito de conquista tecnológicas e do acréscimo de necessidades, ao lado da dinâmica do intercâmbio de bens ou de serviços, interna i internacional, para reconhecermos que o contrato continua sendo um esquema jurídico de primeira linha, ao serviço da colaboração entre as pessoas, da incentivação económica e, enfim, do progresso.

Pois bem, a generalidade da doutrina lusófona, sustenta que os critérios de qualificação dos contratos comerciais são os critérios clássicos da comercialidade dos actos jurídico-privados, consagrados no art. 2º, do C.Com., do qual prevê duas categorias fundamentais, designadamente: contratos comerciais objectivos e contratos comerciais subjectivos[256]. Como dissemos no outro lugar que o recuo do Estado, em bom rigor, não corresponde a uma verdadeira «desintervenção» mas apenas a uma substituição de formas directas de intervenção apostadas na figura do Estado produtor e até empresários por formas indirectas reportadas estas à mera fixação dos quadros normativos gerais da intervenção mas sem dar ao Estado responsabilidade directas na produção[257].

A concessão pode ser definida segundo CABRAL DE MONCADA[258], como uma forma de colaboração da Administração com os particulares na realização de infra-estruturas públicas e na prestação de serviços que desonere parcialmente o Estado do financiamento respectivo. De facto, a gestão privada de um bem público implica a sua reversão para o sector privado da economia. É por razões várias que o Estado, pela via de um monopólio de direito (monopólio natural, de consumo, produção, distribuição de bens e serviços), reserva para si determinadas actividades económicas, suprimindo em relação a elas a concorrência privada.

Um determinado número de grandes monopólios do Estado foram naturais e institucionais porque só o Estado que pode produzir esses bens e serviços por motivos estratégicos e financeiros que os particulares são incapazes ou por motivos de soberania do Estado e interesse público, nomeadamente, monopólios fiscais, moedas, radiodifusão-televisão, exploração de recursos naturais com impacto no mercado internacional, portos, aeroportos, caminhos-de-ferro, arsenal militar, forças armadas, polícia, Tribunais judiciais... Outros ainda por razões administrativas, registo e notariado, capitanias, electricidade[259].

O que significa dizer que a concessão é uma forma de colaboração da Administração com os particulares na realização de infra-estruturas públicas e na prestação de serviços que desonere parcialmente o Estado do financiamento respectivo. De facto, a gestão privada de um bem público implica a sua reversão para o sector privado da Economia. Os modos segundo os quais a Administração pode celebrar os contratos nos Mercados Públicos que constituem o aspecto do

[255] Cfr. MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA DE COSTA. Direito das Obrigações, almedina, 9ª edição 2001 p. 181.
[256] Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES. – Direito dos Contratos Comerciais. Almedina 2009, p. 29
[257] Ibidem.
[258] Ibidem.
[259] Cfr. LAUBADÈRÉ, ANDRÉ DE, - Direito Público Económico, Almedina Editora, p. 246.

regime jurídico destes contratos que deu lugar à mais flagrante evolução. Deste modo, a questão essencial é a do grau de liberdade de que dispõe a Administração na escolha do empresário ou do fornecedor com o qual pretende tratar.

A este propósito, duas grandes modalidades se opõem: o Mercado negociado e por adjudicação pública. No Mercado negociado, a Administração trata livremente com o contratante da sua escolha, pelo contrário, a adjudicação pública é caracterizada pelo automatismo da atribuição do Mercado ao empresário ou fornecedor que consinta na aceitação das condições mais favoráveis à Administração[260].

Geralmente, estas concessões como defende LAUBADÈRÉ, na França, dizem respeito à economia e, por conseguinte, ao Direito Público Económico. No entanto, não as podemos estudar todas aqui, limitar-nos-emos à concessão de serviço público, que é a mais clássica, o mais importante e se relaciona particularmente com o Direito Público Económico, pelo facto de os serviços públicos sobre os quais ela incide serem serviços públicos industriais e comerciais no caso do Petróleo e Gás. Por esta última razão, a concessão de serviço público surge, ao lado dos Mercados, simultaneamente como um modo contratual de relações da Administração com o sector privado económico e como um modo de gestão dos serviços públicos económicos; deste modo pode-se dizer que ela diz duplamente o respeito ao Direito Público Económico[261].

A concessão de serviço público é um modo de gestão de um serviço público industrial ou comercial segundo o qual uma colectividade pública (Estado ou colectividade territorial), chamada «concedente», confia por uma convenção, a um particular chamado «concessionário», o cuidado de fazer funcionar o serviço público sendo remunerado por meio de somas tarifárias *(redevances)* pagas ao concessionário pelos utentes do serviço.

Por esta razão, o direito da concessão de serviço público faz parte daquilo a que chamamos o Direito Público Económico clássico. Esta antiguidade não impede, de resto, que, sobre um certo número de pontos, alguns dados recentes, aliás diversos, tenham podido introduzir novos elementos jurídicos que teremos na ocasião de sublinhar a propósito de determinados aspectos do regime da concessão.

O princípio prevaleceu a concepção puramente contratual: é um contrato administrativo análogo, pelo menos quanto à sua natureza jurídica, os seus efeitos interno aos outros contratos administrativos, dos quais apenas difere em certos traços do seu conteúdo e os efeitos externos, por exemplo, no facto de o contratante não ser aqui remunerado por um preço, como nos Mercados Públicos, mas pelas somas tarifárias recebidas dos utentes. Pois que, nos contratos petrolíferos são introduzidos as cláusulas contratuais que dizem respeito às vantagens materiais e financeiras consentidas ao concessionário (duração da concessão, adiantamentos ou garantias de lucro estipuladas).

[260] Ibidem. p. 388.
[261] Ibidem. p. 399-400.

Para realizar os objectivos de intervencionismo económico, os poderes públicos utilizam os dois processos jurídicos: o da medida unilateral e do acordo convencional.

a) ***As Medidas Unilaterais*** - Em matéria de intervenção económica, o processo da acção unilateral é o mais clássico: o Estado regulamenta prescreve, vem em apoio, através de uma intervenção que emana apenas da sua autoridade, do sentido em que deseja ver orientado o ramo de economia em questão;

b) ***O Emprego do Processo Convencional*** - uma característica dos actuais processos de intervenção económica do Estado reside na propensão do poder público para, nesta matéria, recorrer, de preferência à acção unilateral e condicionante, a processos de acordos convencionais.

Alguns visam confiar a organismos privados tarefas de dirigismo ou intervencionismo económico, são os menos inovadores; podemos chamar-lhes convenções de colaboração nas tarefas intervencionistas.
Outros são mais originais na medida em que, concluídos com os próprios administrados, têm por objectivo obter destes últimos um determinado comportamento no sentido desejado pelo Estado para a sua política intervencionista: chamar-lhe-emos convenções de Administração Económica.

Entretanto, dá-se-lhes também bastante correntemente a denominação de «Contratos Económicos», expressão que não tem qualquer outro interesse senão o de invocar o seu objecto geral e que não deve ser tomada à letra pois ela prejulga a natureza exacta de actos que, na realidade, como vamos ver, não podem ser todos considerados como contratuais[262].

Segundo LAUBEDÈRE; defende que o objecto destes contratos diz respeito ao intervencionismo. Daí que os contratos económicos se distingam daqueles que encontramos até aqui, tais como os de Mercados.

Eles não têm por objectivo alcançar prestações para o Estado, mas realizar a política de intervencionismo concebida e dedicada pelo Estado. São instrumentos de realização desta política. Normalmente, esta realização parece exigir mais o processo da prescrição unilateral, mas o Estado prefere frequentemente, hoje em dia, recorrer ao contrato para atingir objectivos que outrora procurava de preferência através da acção unilateral.

No que diz respeito aos parceiros, os Contratos Económicos são concluídos, como os outros contratos administrativos, entre o poder público e parceiros privados[263].

Os «Contratos Económicos» serão sempre verdadeiros contratos?

Visto que a ideia de «Contratualização» está na moda e corresponde efectivamente a uma tendência do intervencionismo económico actual, existe uma propensão para reconhecer a

[262] Ibidem. Pág. 422.
[263] Ibidem.

qualificação jurídica de contratos a todos os processos em que se manifeste a procura de um acordo entre a Administração e os Agentes Económicos com os quais ela trata.

Portanto, Contratos Económicos de Concessão podem ter nos termos do art. 6º da LBSEP as seguintes modalidades: Contrato de Concessão de Exploração de Actividade; Contrato de Concessão de Gestão da Exploração de Bens e Contrato de Concessão de Gestão de Empresas.

No entanto, os contratos petrolíferos no seu formato apresentam-se de algum modo como contratos de Parceria Público-Privada, pese embora a não existência de uma definição única de PPP, esta pode ser entendida como um modelo de contratação pública utilizado na provisão de infra-estruturas e serviços. Os sectores público e privado estabelecem uma relação (contratual ou institucional), com responsabilidades preestabelecidas, para projectar, financiar, construir e gerir uma determinada infra-estrutura e/ou disponibilizar um serviço.

O contrato de concessão de direitos de recursos maturais do petróleo e gás como bens dominiais e atento os direitos da concessionaria nacional ANPG e os privilégios e os direitos de preferência que a SONANGOL sobre a concessão através da licitação dos blocos da zagidas do petróleo e gás, bem como a obrigatoriedade das demais associadas se associarem-se a operadora nacional, entende-se que ao associar-se a SONANGOL tendera nos termos contratuais estabelecer Uma PPP que consistir, pois, num contrato de concessão de exploração da actividade económica e, geralmente, inclui uma componente significativa de financiamento privado, na forma de capital e/ou dívida assumida pela banca comercial ou pelos Mercados de Capitais com alcance de vantagens mútuas [264].

Contudo, há inúmeros contratos celebrados por Estados ou entes públicos autónomo que são indiscutivelmente internacionais, designadamente os contratos celebrados com sociedades constituídas e sedeadas noutros Estados.

Porém, se pudéssemos dizer que todos os contratos de Direito Público estão necessariamente submetidos ao Direito do sujeito público e só seriam comerciais os contratos celebrados por sujeitos públicos que não fossem de Direito Privado. Tudo se reconduziria à classificação do contrato como relação jurídico-privado ou relação jurídico-pública. Será assim?

Como é evidente, durante muito tempo o pensamento sobre estes problemas foi influenciado pela dogmática da absoluta territorialidade do Direito Público.

O Direito Público seria territorial pelo que toca seus órgãos de aplicação: os órgãos de aplicação de um Estado só aplicariam o Direito Público interno.

O Direito também seria territorial no que concerne às situações com elementos de estraneidade abrangidas: o Direito Público só se aplicaria às situações ligadas ao território do Estado de onde emana por um laço de carácter espacial.

Perante este dogma não se colocavam problemas de aplicação no espaço do Direito Público. Seja como for, com este dogma relacionava-se uma concepção absoluta da imunidade de jurisdição,

[264] Cfr. AVV. CRUZ, CARLOS OLIVEIRA, - O Estado e as Parcerias Público-Privadas, Sílabo Editora, 2012, Pág. 31

assim, um Estado não poderia ser accionado nos tribunais de outro Estado, salvo em casos verdadeiramente excepcionais, ou seja, um Estado também não poderia actuar em tribunais de outro Estado pretensões fundadas no seu Direito Público.

Porém, de onde resulta que os litígios emergentes de um contrato celebrado por um Estado ao abrigo do seu Direito Público só podiam ser apreciados pelos tribunais deste Estado, e, por conseguinte, estes tribunais aplicavam necessariamente o Direito Público interno.

Todavia, estes contratos, ainda que celebrados com um estrangeiro ou residente no estrangeiro não colocavam um problema de determinação do Direito aplicável. Mas além dos limites ao territorialismo que porventura sempre existiram, foram sendo progressivamente alargados e encontram-se hoje definitivamente superados este dogma.

Pois, em Direito Internacional Privado admite-se hoje que, em princípio, não há impedimento à aplicação do Direito Público, vigente na ordem jurídica estrangeira designada pela norma de conflitos, que seja aplicável à situação "privada" internacionalmente.

Conquanto, também se registou uma evolução no que toca ao entendimento da imunidade de jurisdição e da admissibilidade de prestações de Estados estrangeiros. Efectivamente aceita-se hoje que um Estado estrangeiro só goza de imunidade de jurisdição relativamente aos actos praticados sob a bandeira do *iure imperii (*isto é., no exercício de poderes de autoridade pública) e já não relativamente aos actos praticados *iure gestionis (*isto é, que também podem ser praticados por particulares)[265].

Entretanto, pode-se examinar a distinção entre actos praticados *iure imperri* e actos praticados *iure gestionis* correspondesse sempre ao carácter jurídico-público ou jurídico-privado do acto. Efectivamente, pareceria possível dizer que só os contratos de Direito Privado celebrados por sujeitos públicos de um Estado podem ser apreciados por tribunais estrangeiros ou transnacionais e colocam um problema de determinação do Direito aplicável.

Mas não é assim que acontece as coisas, por três ordens de razões:

Os litígios emergentes de contratos públicos são, perante a grande maioria dos principais sistemas, arbitráveis;

A imunidade de jurisdição relativamente aos actos praticados *iure imperri* é renunciável;

A distinção entre actos *iure imperii* e actos *iure gestionis* releva do Direito Internacional Público e não corresponde necessariamente ao critério de classificação dos actos como sendo de Direito Público ou Direito Privado adoptado por uma ordem jurídica nacional e, em particular, não corresponde aos critérios seguidos na ordem jurídica angolana.

Um dos problemas nesta sede é relativamente quando um contrato é celebrado por um sujeito público independentemente ser estrageiro ou nacional, portanto, a questão que se coloca é de determinação do Direito aplicável quando contenha cláusula de arbitragem válida, porquanto a

[265] Cfr. LIMA PINHEIRO – Direito Comercial Internacional, Almedina editora 2005, p. 61- 62.

maioria dos principais sistemas jurídicos admitem inclusão da cláusula de arbitragem nos contratos públicos, com excepção os actos de responsabilidade civil por prejuízos de actos praticados no exercício da função política, legislativa e jurisdicional[266].

Por exemplo, o contrato de concessão comercial. A formação de um tipo de tráfico negocial pressupõe uma prática negocial reiterada na celebração de contratos que desempenham uma determinada função económica e apresentam uma combinação de elementos estruturais, em especial relativos ao conteúdo do negócio, que permitem a sua individualização no tráfico jurídico.

Portanto, os contratos em sede do Direito do Comércio Internacional têm um carácter comercial privado, porque os actos comerciais são praticados sob égide *iure gestionis*. por seu turno os contratos de petróleo e gás atento que os recursos naturais são propriedade originaria do Estado pode –se dizer que são praticados sob égide de *iure imperii.*

Actualmente, o contrato de concessão é também denominado como *Tax e Royalties System*. A tipologia deste contrato começou a ser instrumentalizada nos países de Médio Oriente e nos EUA nos meados do século XIX.

Com o passar do tempo, esta tipologia de contrato foi sofrendo mutações, nas primeiras décadas do século XX, por inúmeras razões, porque na época os contratos celebrados entre o Estado e as companhias petrolíferas, tinha um carácter privado e não havia qualquer regulação externa do Estado para dirimir eventuais conflitos de interesses derivados do vinculo contratual, e a um custo muito baixo.

Naquela época, as empresas petrolíferas ou as *Oil Company* se preferirmos, estavam despidas de quaisquer tipos de obrigações em relação às metas de investimento para perfuração e produção, o Estado na posição de cedente não dispunha de mecanismos de fiscalização, as áreas de concessão eram imensas e com prazos de exploração extraordinariamente longos, os pagamentos dos *royalties* eram geralmente calculados sobre o volume ou peso do petróleo e não sobre o valor do mercado.

Nas últimas décadas do século passado, foram observadas no Médio Oriente, grandes mudanças jurídicas que estabeleceram uma nova ordem de equilíbrio naquelas relações contratuais. Muitos países adoptaram a mesma medido ao renegociarem todos os contratos de concessões, no que tange aos prazos , extensão das áreas cedidas a concessão e à forma de remuneração pela extracção do petróleo, com a participação no lucro da actividade, através de *royalties*, que passaram a ser calculados com base no preço de mercado ou em espécie.

[266] Ob. Cit. p. 62.

4.3.1. Contratos de Empreendimento Comum (Joint Venture).

Os contratos de empreendimento comum, que são contratos celebrados entre entes empresariais jurídica e economicamente independentes entre si, para a realização de um empreendimento comum, mediante uma concertação das actividades das suas empresas ou a exploração de uma comum completar.

Um empreendimento comum é uma operação económica concreta ou actividade económica exercida com certa permanência susceptível de gerar um resultado económico que, em princípio, beneficia todos os participantes.

Estes contratos são especialmente frequentes na realização de grandes empreitadas de obras públicas, nos projectos comuns de investigação e desenvolvimento e na exploração de recursos naturais, como, por exemplo, os recursos petrolíferos. Trata-se muitas vezes de contratos internacionais, por envolverem entes empresariais sedeados em diversos Estados ou por o empreendimento comum ser realizado num Estado diferente daquele a que as partes estão ligadas[267].

Os contratos de empreendimento comum revestem duas modalidades, designadamente:

O Contrato de Consórcio – é aquele pelo qual duas ou mais empresas se obrigam entre si forma de concertada e temporária, realizar certa actividade ou efectuar certa contribuição, com vista a realização de actos jurídicos materiais preparatórios, execução, fornecimento de bens e serviços, produção de bens que possam ser repartidos entre si e pesquisa ou exploração de recursos naturais[268].

O contrato de consórcio traduz a associação de duas ou mais empresas, destinada ao exercício de uma actividade económica. Porém, é uma associação de duas ou mais pessoas para realizar a una única empresa comercial com fim de obter lucro[269].

O consórcio é um dos contratos de cooperação empresarial, ao lado da genérica *Joint Venture* e do agrupamento de empresas assenta nos princípios do contrato de sociedade, mas, normalmente, para a prossecução de um fim específico ou delimitado no tempo.

No Direito do Comércio Internacional este contrato é frequentemente usado como forma de colaboração interempresarial nas mais diversas áreas e com diferentes contornos. Tem-se recorrido mais ao consórcio como forma de cooperação entre empresas de Países distintos, principalmente quando pretendem – ambas ou só uma delas – penetrar num espaço geográfico aonde não se encontram implantadas. Mas muitas outras situações podem enquadrar-se nesta figura contratual. Assim, quando uma empresa recebe o know-how de outra, essa transferência de saber-fazer pode fazer-se por via de um contrato de consórcio.

O consórcio não tem personalidade jurídica própria, distinguindo-se da sociedade, e a organização interna é simples. O contrato está sujeito à forma escrita e vale um princípio de liberdade quanto à fixação do conteúdo negocial e em relação às alterações.

Importa distinguir o consórcio interno, em que os consorciados não se apresentam como tal nas relações com terceiros, do consórcio externo. Relativamente ao consórcio externo, cabe aludir à figura do chefe do consórcio, ao conselho de orientação e fiscalização, que é facultativo, à denominação do consórcio e ao regime de não-solidariedade na responsabilidade.

Na execução do contrato estabelece-se um princípio de não-concorrência e de informação, determinando-se o regime de repartição de valores no consórcio externo e de participação de lucros no consórcio interno.

O contrato cessa por exoneração dos membros, por resolução e em caso extinção do consórcio.

A finalidade do consórcio é a organização e a cooperação entre empresas de modo simplificado e flexível, sem pôr em causa a autonomia jurídica e a independência económica de cada um dos consorciados[270].

O consórcio é um dos contratos de cooperação empresarial, ao lado da genérica *Joint Venture* do agrupamento de empresas e assenta nos princípios do contrato de sociedade, mas, normalmente, para a prossecução de um fim específico ou delimitado no tempo cujo regime jurídico é nos termos do art. 405º e 462º, do CC., e do da Lei nº 19/03, 12 de Agosto, Lei Sobre os Contratos de Conta em participação, Consorcio e Agrupamento de Empresas.

Contrato de *Joint Venture* - quando duas entidades, em regra duas empresas, se associam na prossecução de um fim comum, sem que nenhuma delas perca a sua autonomia jurídica; ou seja, continuando ambas a actuar como pessoas jurídicas distintas e não como uma nova entidade. Neste caso, a *Joint Venture* assume a situação jurídica usualmente designada por «consórcio».

Numa outra modalidade, o contrato de *Joint Venture* pode dar origem a uma nova entidade (uma sociedade), com personalidade jurídica distinta, sem, todavia, se proceder a uma fusão das empresas signatárias, que mantêm a sua personalidade jurídica autónoma. Esta segunda fórmula tem a vantagem de associar partes numa actividade a desempenhar em comum sem grandes riscos.

Entretanto, para além do investimento na constituição dessa entidade autónoma, nesta modalidade podem constituir-se dois tipos de *Joint Venture*.

- *Joint Venture* como nova entidade, configurado na dimensão de uma sucursal, assim ele actua com o nome das sociedades que a constituíram; e,

---

[267] Cfr. LIMA PINHEIRO – Direito Comercial Internacional, Almedina editora 2005, p. 46 e 47.
[268] Nossa definição.
[269] Cfr. SEBASTIÃO NÓBREGA PIZARRO – Glossário de Termos e Conceitos Contratuais, Coimbra editora 2012, p. 75 e 76.
[270] Cfr. PEDRO ROMANO MARTINEZ, Contratos Comerciais, Principia editora 2003 p. 37-39.

- *Joint Venture* um tipo mediante o qual as partes mantêm o anonimato, actuando a nova entidade com outro nome.

O Contrato de *Joint Venture* costuma ser realizado para prossecução de fins específicos ou delimitados no tempo. Por exemplo, quando dois construtores de automóveis, se associam para lançarem um protótipo novo. Mas também se recorre a este contrato para estabelecer uma filial comum. Pode, assim, ocorrer, que duas empresas, ao pretenderem comercializar produtos ou serviços em determinado país, constituem uma Joint Venture para abrirem uma filial comum.

A finalidade do consórcio é a organização e a cooperação entre empresas de modo simplificando e flexível, sem pôr em causa a autonomia jurídica e a independência económica de cada um dos consorciados.

4.3.2. Contratos de Empreitada e de Subempreitada.

Nos contratos de comércio internacional afigura-se tipo contrato internacional que é a empreitada. A empreitada é o contrato típico e nominado pelo qual uma das partes se obriga em relação à outra a realizar certa obra, mediante um preço.

Os principais exemplos ilustrativos de contratos de empreitadas internacionais são aqueles em que uma ou várias empresas associadas se obrigam a realizar uma obra num país diferente daquele em que têm a sede da sua administração. São especialmente importantes as empreitadas de grandes obras públicas, que frequentemente são adjudicadas a consórcios internacionais formados por empresas de construção civil de diferentes Países.

Porém, a subempreitada é o tipo de contrato pelo qual um terceiro se obriga para com o empreiteiro a realizar a obra, ou uma parte da obra, a que este se encontra vinculado perante o dono da obra.

Todavia, no comércio internacional a subempreitada é muito frequente na realização de grandes obras, em que o empreiteiro (*main contractor)* recorre a subempreiteiros (*subcontractors*) para a realização de partes da obra.

Esta alteração jurídico-contratual regulou e aperfeiçoou um novo regime de concessão, oposto ao inicialmente avocado, dando assim origem a novas tipologias de contratos, conhecidos na industria internacional, tais como: o contrato de partilha da produção; o contrato de serviço/prestação de serviços (*Services Agreement*); e os contratos Associativos (*Participation Agreements* (PA)); também, conhecidos com *Joint Venture.*

Assim, é mister aferir que a contratação via concessão na indústria petrolífera é feita pelo Estado, podendo ser representada por um organismo público, que concede a uma ou mais *Oil Companies* (OC), nacionais ou estrangeiras, direito exclusivo de explorar e produzir hidrocarbonetos, por sua conta e risco, tornando-se proprietária do petróleo e gás produzido e

podendo deles dispor livremente, cumprindo as regras do contrato e os mecanismos próprios fiscais imposto pela outra parte contratante.

É neste propósito que plasma a combinação das alíneas *e) e j)* da Lei n.º 11/04 "*área de concessão que corresponde a zona em que a concessionária nacional e as suas associadas são autorizadas a executar operações petrolíferas, sendo a concessão o acto através do qual o governo atribui direitos mineiros".*

Logo, este tipo de contrato celebrado entre o titular do direito dos hidrocarbonetos e as OC possui algumas variantes, podendo ser celebrado através de licença, um *lease*, ou um contrato de concessões propriamente dito.

A licença e o *lease*, figuras muitas vezes utilizadas junto ao contrato de concessão, não se confundem com este tipo de contrato, facto que tem suscitado algumas incompreensões.

Nesta ordem de ideias, é crucial saber que, hoje entendido como um limite a qualquer modificação do contrato administrativo de concessão, a intangibilidade do objecto do contrato de ser compreendida como uma restrição à modificação que "*desfigure a natureza concessionária do contrato*", pelo que é assim admissível a "*modificação dos preços a praticar junto dos utentes pelo concessionário, a extensão geográfica de uma concessão, a alteração das técnicas usadas*", não podendo a modificação implicar uma mudança de contrato mas sim uma mudança ao contrato[271].

3.4.5. Contratos de Partilha da Produção Petrolífera.

Contrato de Partilha de Produção (PSA ou PSC, na sigla em inglês) foi desenvolvido na Indonésia em 1967, e ainda hoje é utilizado como modelo ou referência por diversos países produtores, dos quais destacamos Angola. Todavia, esse contrato teve o seu antecedente da decisão da Venezuela em 1948, ao estabelecer o princípio da repartição igualitária dos lucros dos projectos (50-50), de seguida adoptada pela Arábia Saudita em 1950.

Hodiernamente, o Contrato de Partilha da Produção Petrolífera pode ser entendida como o contrato celebrado entre o Estado detentor de recursos petrolíferos e um ou várias empresas multinacionais, pelo qual as partes acordam em participar na exploração e extracção do petróleo, repartindo entre si o petróleo extraído em determinada percentagem bem como os encargos advindos desta actividade.

Trata-se de um contrato celebrado entre a companhia petrolífera nacional, concessionária nacional, e uma ou várias companhias petrolíferas, grupo empreiteiro escolhido por concurso

[271] Um caso concreto, que confirma o conflito de interesses, é a invasão dos EUA que tentaram estabelecer um regime no Iraque, estando dispostos a cancelar grande parte dos contratos que SADDAM rubricou com a França, Rússia e China, abrindo espaço para as empresas norte-americanas e britânicas.

público ou ajuste directo, concedendo-se às últimas o direito de explorar e produzir petróleo numa determinada área do território angolano repartindo entre si os encargos.

Segundo o EDMUNDO MIGUEL entende que, a repartição dos encargos redunda do facto do Estado atribuir a concessão à empresa multinacional do exclusivo da prospecção e exploração do petróleo em determinada área do seu território, assumindo esta o risco geológico, operacional e financeiro dessa actividade de prospecção, que deve realizar mediante um programa de trabalhos.

Seja como for, esse programa consiste efectivamente na necessidade de informação geológicas detalhadas sobre o terreno explorado e a definição de um número obrigatórios de poços de petróleo a explorar.

Adicionalmente, a multinacional assume outras obrigações relacionadas com o programa de trabalho. Em contrapartida, recebe do Estado o direito de instalar e operar no seu território o equipamento destinado à perfuração do solo.

Em caso de descoberta de petróleo, os custos suportados pela multinacional são recuperados através da produção do crude *oil*, e repartição com o Estado com base numa percentagem pré-definida, não lhe cabendo proceder à venda do petróleo.

O PSC não produz qualquer transmissão dos recursos geológicos, cuja propriedade continua a pertencer ao Estado detentor, sendo apenas parte do petróleo bruto (crude oil) que depois de extraído é atribuído à multinacional petrolífera, visando remunerar as duas componentes: a recuperação dos custos de produção (*cost recovery oil*) e o lucro contratual estipulado com a outra parte (*profit oil*).

Outrossim, a percentagem advinda dessa produção atribuída à empresa multinacional é ainda sujeita a atribuição do Estado e, eventualmente, ao pagamento de royalties, adquirindo o Estado os equipamentos e instalações construídas no final do contrato.

O PSC acaba assim de apresentar os seguinte traços distintivos gerais:

a) A propriedade dos hidrocarbonetos permanece no Estado, não sendo admitida qualquer forma de propriedade privada sobre os mesmos, salvo em relação à quota atribuída como remuneração contratual na partilha da produção;

b) O Estado mantém o controlo sobre a actividade, sendo a outra parte que assume a responsabilidade pela sua execução;

c) A companhia petrolífera submete anualmente os seus programas de trabalho e orçamentos à aprovação do Estado;

d) A Companhia petrolífera tem direito a uma parte do petróleo destinada a amortizar os seus custos (*cost recovery*). Após a recuperação dos custos, o excedente será repartido entre as partes na proporção pré- estabelecida (*profit split*);

e) Todo o equipamento importado para o Estado detentor ficará a ser pertença deste, salvo quanto ao equipado locado ou objecto de subcontratos de prestação de serviços, o que

constitui a propriedade do Estado sobre os recursos petrolíferos e os activos destinados à exploração petrolífera.

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Empresa Pública (SONANGOL-E.P) goza de direito de preferência nas transmissões referidas no n.º 1, quando as mesmas se processem a não afiliadas da cedente.

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Empresa Pública (SONANGOL-E.P.) goza de direito de preferência na atribuição de um interesse participativo de até 20% e na adjudicação da qualidade de operador nas situações de programação do período de produção nos campos petrolíferos, que atinjam o fim do período de produção, mediante demonstração de capacidade técnica e financeira, de acordo com as práticas internacionalmente aceites pela indústria Petrolífera.

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Empresa Pública (SONANGOL-EP.) goza directamente, ou indirectamente através de uma afiliada, de direitos de preferência na atribuição de um interesse participativo de no mínimo 20% nas novas concessões petrolíferas.

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Empresa Pública (SONANGOL-EP.) goza directamente, ou indirectamente através de uma afiliada, de direitos de preferência na atribuição da qualidade de operador nas novas concessões petrolíferas mediante demonstração de capacidade técnica e financeira, de acordo com as práticas internacionalmente aceites pela Indústria Petrolífera.

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Empresa Pública (SONANGOL-E.P.) goza directamente, ou indirectamente através de uma afiliada, de direitos de ser financiada em até 200/o nas suas operações de pesquisa pelos associados internacionais no caso de ser não operador.

BIBLIOGRAFIA

ANTONIETA COELHO,

- Lições de Direito dos Recursos Naturais – UAN- Luanda 2006.

JOSÉ FIGUEIREDO DIAS,

- Direito Constitucional e Administrativo do Ambiente, Cadernos CEDOUA, Almedina editora, 2007.

JOSÉ ALBERTO VIERA

– Direitos Reais, Coimbra editora 2013.

AAVV. – ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS /MARIA EDUARDA GONÇALVES / MARIA MANUEL LEITÃO MARQUES,

- Direito Económico – Almedina 5ª edição, 2004.

EDUARDO PAZ FERREIRA,

- Da Divida Pública e da Garantia dos Credores do Estado, Almedina, Coimbra 1995.

PEDRO MONIZ LOPES,

- Princípio da Boa – Fé Decisão Administrativa, Vol. I, Almedina editora, 2011.

HELENA PRATA,

- Lições de Direito Económico, casa das ideias editora 2009.

DOMINGOS FRANCISCO JOÃO,

-Temas Essenciais do Direito da Economia Angolana, escolar editora Lobito 2014.

MANUEL JACINTO NUNES,

– Temas Económicos – Imprensa Nacional – Casa da Moeda editora Portugal, 1989.

FRANCISCO MÁRIO,

- "Fundo Soberano" - Relatório do Mestrado Científico de Finanças Públicas – Privadas, FDUL-Lisboa 2013.

- «Direito do Ambiente como Direito Fundamental na Constituição Angolana/Portuguesa – Relatórios do Mestrado FDUL- Lisboa 2013».

- Manual de Direito Económico, Fascículo 2021.

CARLOS MARIA FEIJÓ,

- In Revista da Ordem dos Advogados de Angola nº 3, 2005, Comentários a Lei de Terras.

- Coexistência Normativa Entre o Estado e as Autoridades Tradicionais na Ordem Jurídica Plural Angolana, Viseu, 2012

AFONSO CAMIDANDO.

- Quando Ocupação de Terreno é Ilegal, DÂMAR, S.A. editora, 2014.

ANTÓNIO SANTOS JUSTO (2012)

- Direitos Reais.

- Introdução ao Estudo do Direito.

CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO e MORREIRA E FRAGA,

Direitos Reais (1970 -1971).

CARLOS ALBERTO DE MOTA PINTO,

- Teoria Geral do Direito Civil, Almedina editora 1999.

CHARLES GIDE E CHARLES RIST,

- História das Doutrinas Económicas, editorial Inquérito, Lisboa 1938.

PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA.,

- Código Civil anotado Vol. III, (1997).

ABÍLIO NETO

- Código Civil anotado 2006.

DIOGO FREITAS DO AMARAL

Direito Administrativo Vol. II, almedina 2002.

MARCELO REBELO DE SOUSA E SOFIA GALVÃO,

- Introdução ao Estudo do Direito, 2001.

ANTUNES VARELA,

- *Das Obrigações Em Geral,* Vol. II 1997.

ANTÓNIO LUCIANO SOUSA FRANCO

-Finanças Públicas se Direito Financeiro, Almedina 2010.

GUILHERME DA FONSECA/LÚCIA RODRIGUES

- *Direito Administrativo*, Lisboa, 2004.

MARIA DA GLÓRIA GARCIA,

- *O lugar do Direito na Protecção do Ambiente,* Almedina 2007.

ANA RAQUEL GONÇALVES MONIZ,

- *O Domínio Público - O Critério e o Regime Jurídico da Dominialidade*, Almedina 2005.

MARIA ALEXANDRA DE SOUSA ARAGÃO,

- *O Princípio do Poluidor Pagador, Pedra Angular da Política Comunitária do Ambiente,* Editora, Coimbra, 1997.

ANTÓNIO BARRETO ARCHER,

-*Direito do Ambiente e Responsabilidade Civil,* Almedina Editora 2009.

ISABEL CELESTE M. FONSECA

- *Direito Processual Administrativo Angolano «Noções Fundamentais»*, 2014.

GUILHERME DA FONSECA & BETTENCOURT MIGUEL DA CAMARA.

- A Responsabilidade Civil dos Poderes Públicos. *I vol. Coimbra Editora. 2013.*

PAULO DE SOUSA MENDES,

Vale a Pena o Direito Penal do Ambiente, AAFDL 2000.

MARCELLO CAETANO,

- *Manual de Direito Administrativo. Vol. I, e II*, Almedina, 10.ª Edição 2010.

VASCO PEREIRA DA SILVA

- A Cultura a Que Tenho Direito – Direitos Fundamentais e Cultura, Almedina, 2007.

- Ensinar Verde o Direito. Estado de Metodologia do Ensino do Direito do Ambiente (em "Ambiente de Bolonha"), Almedina, 2006.

- Verde Cor de Direito – Lições de Direito do Ambiente, Almedina, 2002.

- Verdes são Também os Direitos do Homem / Responsabilidade Administrativa em Matéria Ambiental, Principia, Cascais, 2000.

- Em Busca do Acto Administrativo Perdido, Almedina, 1996.

- O Contencioso Administrativo no Divã da Psicanálise. Ensaio Sobre as Acções do Novo Processo Administrativo, Almedina, 2005.

VASCO PEREIRA DA SILVA/JOSÉ CUNHAL SENDIM/JOÃO MIRANDA,

- O Meu Caderno Verde – Trabalhos Práticos de Direito do Ambiente», Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 2002.

- Ventos de Mudança no Direito do Ambiente – A Responsabilidade Civil Ambiental, in O Que Há de Novo no Direito do Ambiente? A.A.F.D.L., Lisboa, 2009.

JOSÉ CUNHAL SENDIM

- Responsabilidade Civil por Danos Ecológicos – Da Reparação do Dano Através de Restauração Natural. Coimbra 1998.

CARLA AMADO GOMES DA SILVA

- Introdução ao Direito do Ambiente, AAFDL, 2012

- Risco e Modificação do acto Autorizativo Concretizador de Deveres de Protecção do Ambiente, Coimbra, 2006.

- O Que Deve Ser/Conter uma Lei de Bases do Ambiente para o Século XXI, AAVV in Carla amado gomes/Tiago Antunes, 2006.

- A Revisão da Lei de Bases do Ambiente (Actas do Colóquio)» ("e-book"), ICJP, Lisboa, 2011.

CLAUS – WIHELMEM CANARIS

- Os Direitos Fundamentais e o Direito Privado, 3ª reimpressão da edição de julho de/2003,

(tradução de Ingo Wolfgang Sarlet e Paulo Mota Pinto).

FERNANDO ARAÚJO

- A Hora dos Direitos dos Animais - Almedina 2003.

VERA LÚCIA R.S JUCOVSKY

- Tutela Ambiental e sua Efectividade no Direito Brasileiro – Tese 2001.

LUÍS CARLOS LOPES BAPTISTA

- Uma Análise das Externalidades Ambientais Negativas em Especial, a Solução dos Tributos Ambientais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra 2010.

RICARDO BERNARDES

- O Auto Suspensão de Direitos fundamentais – Reflexões em Torno da Sua Admissibilidade». Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra 2010.

ÉDIS MILARÉ

- O Direito do Ambiente, a Gestão Ambiental em Foco, doutrina, jurisprudência, glossário. 7ª Edição revista e reformulada editora revista dos Tribunais Brasil – São Paulo 2011.

ING WOLFGANG SARLET

- A Eficácia dos Direitos Fundamentais, uma Teoria Geral dos Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional - 11ª edição revista e actualizada editora Livraria do Advogado – Porto – Alegre 2007.

MARIA DA GLÓRIA F.P. GARCIA

- O Lugar do Direito na Protecção do Ambiente, Almedina 2007.

LUÍS FILIPE COLAÇO ANTUNES

- O Direito Público do Ambiente, Diagnose e Prognose da Tutela Processual da Paisagem – Almedina 2008.

ANTÓNIO MARIA M. PINHEIRO TORRES

- Os Direitos do Homem, 2010.

MÁRIO TAVARES DA SILVA,

-Direitos Fundamentais e Política Pública de Ordenamento do Território. – Revista jurídica do urbanismo e ambiente nº 31/34-2009-2010. Volume comemorativo do 15º aniversário. Almedina editora.

PEDRO PORTUGAL GASPAR,

-O Estado de Emergência Ambiental», tese de mestrado em 1999/2000.

JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO

- Introdução ao Estudo do Direito do Ambiente», Universidade Aberta 1998.

- O Direito Constitucional e a Teoria da Constituição, Almedina, 7ª edição 2003.

RAUL VASQUEZ ARAÚJO,

- A Protecção do Ambiente e a Constituição em Angola, Almedina 2012.

MARIA LÚCIA AMARAL

- A Forma da República, uma Introdução ao Estudo do Direito Constitucional, Reimpressão 2012.

JÓNATAS E. M. MACHADO PAULO NOGUEIRA DA COSTA

- Direito Constitucional Angolano, Coimbra editora 2012.

- JORGE REIS NOVAIS

- Os Princípios Constitucionais Estruturantes da Constituição Portuguesa». Coimbra editora 2011 (reimpressão).

- As Restrições aos Direitos Fundamentais não Expressamente Autorizados pela Constituição, 2ª edição, Coimbra 2010.

– Em Defesa do Tribunal Constitucional, Almedina editora, 2014.

JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO

- Direitos Fundamentais, Introdução Geral, Principia editora 2011

- A Estrutura do Sistema de Direitos, Liberdades e Garantias na Constituição Portuguesa, vol. II a construção dogmática, colecção teses Almedina 2006.

JORGE MIRANDA

- Manuel de Direito Constitucional, Direitos Fundamentais, Tomo IV 5ª edição Coimbra 2012.

JORGE MIRANDA E RUI MEDEIRO

- Constituição Portuguesa de 1976 anotada.

ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO.

- Direito Bancário, Almedina 2010

- Tratado do Direito Civil, Tomo IV, parte das pessoas 3ª edição, Almedina 2011.

-Teoria Geral do Direito Civil», vol. I e II AAFDL, 1986/87.

- Direito da Economia, Almedina 1984.

- Tratado do Direito Civil Português» parte geral Tomo I, 2ª edição 2000.

CARLOS MAGNO MIGUERI DA COSTA

- O Direito Urbanismo Comparado, Planeamento Urbano das Constituições aos Tribunais. 2009.

JOSÉ CÉSAR NEVES

A Economia e Política, uma Abordagem Dialéctica da Escolha Pública, Coimbra 2008.

LUÍS S. CABRAL DE MONCADA.

-A Relação Jurídica Administrativa» para um novo paradigma de compreensão da actividade, da organização e do contencioso administrativo, Coimbra 2009.

Legislação

1- Constituição da República de Angola

2- Código Civil

3- Código Penal

4- Código Processo Civil

5- Código Processual Penal

6- Lei nº 9/04, de 9 de Novembro, Lei das Terras.

7- Lei nº 3/04, de 25 de Junho, Lei de Ordenamento do Território e do Urbanismo

8- Lei nº 14/10, de Julho, Lei dos Espaços Marítimos

9- Lei nº 6/02, de Novembro, Lei das Águas.

10- Lei nº 6/17, de 24 de Janeiro, Lei Bases das Florestas e Fauna Selvagens

11- Lei nº 5/98, de 19 de Junho, Lei de Bases do Ambiente.

1- Lei nº 06-A/04, de 8 de Outubro, Lei dos Recursos Biológicos Aquáticos.

2- Lei nº 15/05, de 7 de Dezembro, Lei de Bases do Desenvolvimento Agrário.

3- Lei nº19/2006, de 12 de Junho, Acesso à Informação sobre Ambiente.

4- Lei nº 3/2006, de 18 de Janeiro, Lei das Associações de Defesa do Ambiente.

5- Lei nº 18/10, de 6 de Agosto, Lei do Património Público

6- Lei nº 6/17, de 24 de Janeiro, Lei de Bases e Florestas e Fauna Selvagem.

7- Lei n º 41/20, de 23 de Dezembro), que entrou em vigor no dia 22 de Janeiro de 2021, Lei da Contratação Pública.

8- Lei nº 1/21, de 7 de Janeiro, Lei da Expropriação por Utilidade Pública.

9- Decreto nº 80/06, de 30 de Outubro, Regulamento de Licenciamento das Operações de Loteamento, Obras de Urbanização de Obras de Construção.

10- Decreto nº 2/06, de 23 de Janeiro, Regulamento Geral dos Planos Territoriais, Urbanísticos e Rurais.

11- Decreto nº 41/ 05, de 13 de junho, Regulamento Geral de Pesca.

12- Decretos nº 1/10, de 13 de Janeiro, Auditorias Ambientais

13- Decreto 13/07, de Fevereiro, Regulamento Geral da Edificações Urbanas

14- Decreto nº 58/07, 13 de julho, Regulamento Geral De Concessão De Terrenos

15- Decreto nº 59/07, de 13 de Julho, Sobre Licenciamento Ambiental.

16- Decreto nº 51/04, de 23 de Julho, Sobre a Avaliação de Impacte Ambiental.

17- Decreto nº 04/01, de 2 de Fevereiro, (POOC), do Ordenamento da Orla Costeira.

18- Decreto nº 39/00, de 10 de Outubro, sobre a Protecção Ambiental no Decurso das Actividades Petrolíferas.

19- Decreto Conjunto nº 96/09, de 6 de Outubro, sobre Taxas de Licenciamento Ambiental.

20- Decreto Executivo nº 57/21, de 31 de Março interdição de todo território nacional corte da espécie Mussivi.

21- Decreto-Lei nº 6/97, de 15 de Agosto, Normas respeitantes ao aproveitamento dos Recursos Turísticos do País e da Indústria.

22- Decreto Presidencial nº 216/11, que estabelece as Bases sobre a Política Nacional para a Concessão de Direitos de Terras.

23- Decreto Presidencial nº 194/11, de 7 de Julho, Regulamento Sobre a responsabilidade por danos Ambientais.

CONVENÇÕES INTERNACIONAIS

1- Convenção das Nações Unidas sobre a diversidade biológica (Decreto nº 23/97, de 1 de Abril);

2- Convenção-quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, protocolo de Kyoto (Resolução nº 14/07, de 28 de Março);

3- Convenção das Nações Unidas de combate à desertificação (Resolução nº 12/00, de 1 de Abril);

4- Convenção sobre a conservação da natureza e dos recursos naturais em África – Convenção de Maputo (Resolução nº 5/14 de 20 de Janeiro);

5- Convenção sobre segurança nuclear (resolução nº 27/03, de 8 de Agosto);

6- Convenção de Viena para protecção da camada de ozono (Resolução nº 12/98, de 28 de Agosto);

7- Protocolo de Montreal sobre substâncias que deterioram a camada de ozono;

8- Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes (Resolução nº 49/05, de 3 de Outubro);

9- Regulamento sanitário internacional (R.S.I 2005)

10- (Resolução nº 32/08, de 1 de Setembro);

11- Convenção internacional sobre intervenção em alto mar em caso de acidente causando ou podendo vir a causar poluição por hidrocarbonetos, 1969 (Resolução nº 29-A/01, de 5 de Outubro);

12- Convenção internacional de 1992, para constituição de um fundo internacional para compensação pelos prejuízos devidos à poluição por hidrocarbonetos (Resolução nº 30/01, de 26 de Outubro);

13- Convenção internacional de 1992, sobre a responsabilidade civil pelos prejuízos devidos à poluição por hidrocarbonetos (Resolução nº 32/01, de 1 de Novembro);

14- Decreto sobre a qualidade da água (Decreto Presidencial nº 261/11, de 6 de Outubro);

15- Regulamento para prevenção e controlo da poluição das águas nacionais (Decreto Presidencial nº 141/12, de 21 de Janeiro);

16- Ratificação da convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (Resolução nº 18/90, de 6 de Outubro);

17- Resolução relativa à implementação da parte XI da convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (Resolução nº 13/10, de 2 de Junho);

18- Lei de Adesão da República de Angola às convenções sob a égide da organização Marítima Internacional (O.M.I) (Lei nº 11/89, de 27 de Maio);

19- Convenção internacional sobre a busca e salvamento marítimo, 1979 (Resolução nº 34/01, de 23 de Novembro);

20- Convenção internacional para prevenção da poluição por navios, 1973 (Resolução nº 41/01, de 21 de Dezembro);e,

21- Convenção Internacional sobre a Segurança de Contentores (CSC) com as emendas adoptadas em 2 de Abril de 1981 e de 13 de Junho de 1983 (Resolução nº 35/01, de 30 de Novembro.



Francisco Mário - nasceu no Kamucuio Província do Namibe, estudou o ensino primário na escola nº 58 do Mapango e o ensino geral nas escolas do II e III Nível "11 de Novembro" (Anexa ao IMNE) e "Gabriel Kwanhama" e o Ensino Médio no Instituto Médio Normal de Educação (IMNE) no curso de especialidade de Geografia-História - cidade de Moçâmedes.

Licenciado em Direito pela Universidade Agostinho Neto – Luanda e Pós – Graduado em Direito Bancário pela Universidade Agostinho Neto com a colaboração com a Universidade Clássica de Lisboa e Ciências Jurídico-Civis conducentes ao Mestrado pela UNM- Lubango.

Mestre em Direito (Ciências Jurídico – Económicas especialidade de Direito Financeiro e Finanças Públicas – Privadas) pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Frequência: Doutoramento em Direito (Finanças - Direito Financeiro e Económico Global) pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

2009 Começou como docente estagiário de Direito no Núcleo do Lubango da Faculdade de Direito da Universidade "Agostinho Neto".

Actualmente é docente efectivo de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Mandume ya Ndemufayo – Lubango tem estado a leccionar as cadeiras de Introdução ao Estudo do Direito, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Direito Económico, Direito do Comércio Internacional, Direito dos Recursos Naturais, Direito da Moeda, Crédito e Bancos e Direito Fiscal).

Trabalhos científicos relevantes apresentados:

1- Supervisão Bancário, Relatório UAN – Luanda 2010 (não publicado).
2- Fundo Soberano Angolano, Relatório de Mestrado, FDUL – Lisboa 2013, (não Publicado).
3- Supervisão Bancário no Sistema Financeiro Angolano, Relatório de Mestrado, FDUL, 2013. Publicado em Portugal, almedina editora revista científica do IDEF, nº 21/ 2015.
4- Direito do Ambiente Como Direito Fundamental na Constituição Angolana/Portuguesa, Relatório de Mestrado, FDUL - Lisboa 2013 (não publicado).
5- Os Bens do Domínio Ferroviário – Conferência CFM - Lubango 2014.
6- Controlo Jurisdicional dos Dinheiros Públicos em Angola 2015 FDUL- Lisboa (Dissertação).

7- Manual de Direito Económico, FDUMN – Lubango 2021 (Fascículo).
8- Manual de Direito do Comércio Internacional, FDUMN – Lubango 2021. (Fascículo).
9- Manual de Direito Bancário, FDUMN – Lubango 2021 (Fascículo).